جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

علم أصول الفقه

للفرقة الأولى

على مذهب السادة الحَنَفِيَّة

إعداد

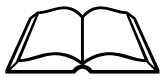
أ.د/ أحمد محمد بيومي الرخ
أستاذ أصول الفقه المساعد
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

أ.د/ عبد النعيم محمد حمودة
أستاذ أصول الفقه المساعد
بكلية الشريعة والقانون بأسيوط

راجعه

أ.د/ أبو بكر يحيى عبد الصمد
أستاذ أصول الفقه المساعد
ووكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

أ.د/ أبو دور سيد حامد
أستاذ أصول الفقه
ووكيل كلية الشريعة والقانون بأسيوط سابقا



حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ


بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مُقَدِّمَة

الحمد لله الذي أوضح طريق الهدى، وبَيَّن معالم الدين، ورفع شأن العلم، وأعلى درجة المستنبِطين، ووفقهم للسداد واتباع سبيل المرشدين.

والصلاة والسلام على رسوله الأمين، الذي رسم منهاج الحق، وبيَّنه لجميع المؤمنين، وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين.

أمـا بعـد:

فإنَّ من أكبر نعم الله عَزَّوَجَلَّ على العبد أن يوفقه لطلب العلم الشرعي، وأن يهديَه إليه؛ إذ به تزداد البصيرةُ، وترتفع الجهالةُ، ويحصل للعبد من النور ما تَتَبَدَّدُ به ظُلَمُ الجهل، وتنكشف به زُيُوفُ الباطل، وبه يُرزق من اليقين ما تنقشع به سُحُب الشَّك، وتندفع وساوس الشيطان، ويحصل لطلَّابه من الرِّفعة والقَدْرِ ما لا يحصل لأرباب المال والجاه.

وإن للعلوم كلها شرفاً وقدراً، وأجلُّها وأعظمها شرفاً العلوم الشرعية، ومن أشرف علوم الشريعة علم أصول الفقه؛ إذ هو من أجلِّها قدراً، وأعظمِها نفعاً، وأبعدِها أثراً في تكوين المَلَكة الفقهية لدى طالبه ودارسه.

وقد يدعي بعض الطلاب أن علم أصول الفقه علم صعب، ومن ثم يعزفون عن دراسته وتعلمه.

ويجاب عن ذلك بأن صعوبة العلم تجعل الإنسان يبذل الأسباب لتعلمه؛ لأنه لو تُركت العلوم لصعوبتها لتُركت جميعُ العلوم؛ إذ ما من علم إلا وفيه نسبة من الصعوبة، ولكن الموفَّقين هم الذين يبذلون من أنفسهم فتزول عنهم تلك الصعوبة بإذن الله تعالى[1].

وعِلم أصول الفقه يحتاج إلى الطلب بجد واجتهاد، ثم دوام المدارسة والمذاكرة، ثم المناظرة عن طريق السؤال والجواب - فإن لها أثراً كبيراً في ثبوت العلم في الذهن - ثم العمل بقواعد الأصول؛ فإن العمل هو الغاية من دراسة العلم.

قال أبو الحسن علي الترمذي: وجدت في كتاب الحكمة: العلم ميتٌ، إحياؤه الطلب،

---

(١) شرح مختصر روضة الناظر (ص٢١).

فإذا حي بالطلب، فهو ضعيفٌ، قوته الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجبٌ، إظهاره بالمناظرة، فإذا ظهر بالمناظرة، فهو عقيمٌ، نتاجه العمل[١].

وتحتاج دراسة علم أصول الفقه إلى كثير من البحث والنظر حتى تُفهم مسائله، وتُستخرج دقائقه ودفائنه، وقد أورد الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن عبد الله بن المعتز أنه قال: لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب، وبالتعب وُطئ فراش الراحة، **وبالبحث والنظر تستخرج دقائق العلوم**، ولا فرق بين جاهل يقلد وبهيمة تنقاد[٢].

وقد ضرب لنا الأصوليون وغيرهم أروع الأمثلة في الصبر على مدارسة العلوم:

قال الإمام الغزالي صاحب (المستصفى): كلما عزَّ المطلوب وشرف، صعب مسلكه، وطال طريقه، وكثرت عقباته[٣].

وقال الشيخ محمد الخضر حسين في تعليقه على (الموافقات): طُبعت النفوس على داعية حب الراحة والانغماس في اللذائذ، ولكن المعالي والشرف لا تُنال إلا باقتحام مصاعب هذه الحياة، والخوض في معامع الأخطار، فسعادة الأرواح تكون على قدر ما تحتمل من المتاعب، وتقاسيه من آلام مخالفة الهوى، وقد رسم الشارع لها في هذا السبيل حدودًا حجر عليها أن تتعداها، وفوض ما يعدو ذلك إلى همم المكلفين، ليتسابقوا في مغالبة الدواعي الزائغة، ومصارعة ما يلاقونه من الشدائد[٤].

وبعد، فهذه دراسة في أصول الفقه على منهج الحنفية، كتبتها لطلاب الفرقة الأولى، في قطاع الشريعة والقانون، وقد راعيت فيها سهولة العبارة، وخلوها من التعقيد مع وضوح المعنى في دراسة المسائل.

وتشتمل على الدراسة الموضوعية، والدراسة النصية.

أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها كاتبها ودارسها، إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الدكتور
أحمد محمد بيومي الرخ
أستاذ أصول الفقه المساعد
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

(١) الفقيه والمتفقه (٨/٢) رقم (٦١٤).
(٢) الفقيه والمتفقه (٨/٢) رقم (٦١٥).
(٣) إحياء علوم الدين للغزالي (١٢٦/١).
(٤) حاشية الموافقات (٤٥/٢).

توصيف المقرر

١- بيانات المقرر:		
التخصص: الأحناف بقطاع الشريعة والقانون.	**اسم المقرر :** أصول الفقه	**الفرقة:** الأولى
	عدد الوحدات الدراسية: نظري: (٥ ساعات) **عملي:** لا يوجد	
٢- أهداف المقرر	إكساب الطالب المعرفة والمفاهيم بما استند إلية الفقهاء من أدلة استنبطوا منها الأحكام الشرعية العملية لتمكينهم من استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. إمداد الطلاب بالمعارف الخاصة بتاريخ التشريع لتحديد المصادر الأصلية في تخصصهم، والتمكن من توظيفها لخدمته. وذلك لرفع قدرتهم على المقارنة والتحليل والاستنباط والترجيح وتكوين الرأي الأصولي الصحيح.	
٣- المستهدف من تدريس المقرر:	**بنهاية تدريس المقرر يكون الطالب قادرًا على ما يلي:**	
أ-المعلومات والمفاهيم:	١- أن يتعرف على نشأة علم أصول الفقه وتطوره ومصادره ومباحثه ومصادره وأدوات علمائه. ٢- أن يحدد أدوات ومفاتيح علم أصول الفقه. ٣- أن يبين أقسام الحكم الشرعي ومتعلقاته المختلفة. ٤- يوضح الأدلة الشرعية وكيفية استخراج الحكم من الدليل.	
ب- المهارات الذهنية:	١- أن يربط القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي التكليفي والوضعي. ٢- أن يستنبط الأحكام الشرعية عن طريق تركيب الإجمالية والتفصيلية. ٣- أن يطبق قواعد التخلص من التعارض الظاهري بين الأدلة الشرعية.	
ج- المهارات المهنية:	١- أن يطبق الأحكام الفقهية على القضايا المعاصرة. ٢- أن يكتب بحثا علميا متخصصا في الأحكام الشرعية. ٣- أن يستخدم دلالات الألفاظ بطريقة صحيحة في الاستنباط	

د- المهارات العامة:	١- أن يتعامل مع كتب التراث الأصولي. ٢ - أن يتدرب على الطريقة المثلى لاستثمار الوقت. ٣ - أن يقوي المهارات الشخصية للتفكير الخلاق والحوار. ٤ - أن يلتزم آداب البحث والمناظرة في جميع أحواله.
هـ- المهـــــــارات الوجدانية:	يعتز بالتراث الإسلامي، ويلتزم بالأحكام الفقهية.

٤- محتوي المقرر :

أولاً: الدراسة الموضوعية:

التوقيت	المقرر
الأسبوع الأول من الفصل الدراسي	الوحدة الأولى: مقدمات علم أصول الفقه
الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي	تابع مقدمات علم أصول الفقه
الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي	تابع مقدمات علم أصول الفقه
الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي	تعريف الحكم الشرعي
الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي	الأدلة الأصولية: الدليل الأول: القرآن الكريم.
الأسبوع السادس من الفصل الدراسي	تابع الدليل الأول: القرآن الكريم.
الأسبوع السابع من الفصل الدراسي	تقسيم اللفظ من حيث إفادته للمعنى.
الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي	المشترك
الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي	العام.
الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي	تابع مسائل العام.

	الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي	الخاص، والجمع المنكر.
	الأسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسي	تقسيم اللفظ من حيث استعماله في المعنى.
	الأسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي	تابع تقسيم اللفظ من حيث استعماله في المعنى.
	الأسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي	مراجعة
محتوى المقرر:	**ثانياً: الدراسة النصية من كتاب التوضيح لمتن التنقيح:**	
	التوقيت	**المقرر**
	الأسبوع الأول من الفصل الدراسي	التعريف بالكتاب، والمؤلف.
	الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي	حكم الخاص
	الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي	تابع حكم الخاص
	الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي	حكم العام
	الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي	تابع حكم العام
	الأسبوع السادس من الفصل الدراسي	قصر العام
	الأسبوع السابع من الفصل الدراسي	تابع قصر العام
	الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي	تابع قصر العام
	الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي	حكاية الفعل لا تعم

	الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي	اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة
	الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي	حكم المطلق والمقيد
	الأسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسي	تابع حكم المطلق والمقيد
	الأسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي	حكم المشترك
	الأسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي	مراجعة عامة
٥- أساليب التعليم والتعلم	المحاضرة/ الحوار والمناقشة/ العصف الذهني.	
٦- أساليب التعليم والتعلم للطلاب ذوي القدرات المحدودة	المحاضرة / الحوار والمناقشة.	
٧- تقويم الطلاب:		
الطريقة	**ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة**	
أ-الاختبار التحريري	لتقييم المفاهيم - المعارف - المهارات الذهنية والمهارات الوجدانية	
ب- التوقيت:	الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي.	
ج- توزيع الدرجات:	(٨٠) درجة للامتحان التحريري. (٢٠) درجة للامتحان الشفوي.	
٨- الكتب الدراسية والمراجع:		
أ- كتب ملزمة:	• كتاب أصول الفقه الذي قررته الجامعة.	
ب-كتب مقترحة:	• التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة. • أصول الفقه للشيخ محمد الخضري.	

ج- **دوريات علمية أو نشرات ...الخ**	مجلة قطاع الشريعة والقانون

الدراسة الموضوعية

الوحدة الأولى

مقدمات علم أصول الفقه

وتشتمل على ما يلي :

- **تعريف علم أصول الفقه .**
- **موضوع علم أصول الفقه ومسائله .**
- **استمداد علم أصول الفقه .**
- **الغاية من دراسة علم أصول الفقه .**
- **نشأة علم أصول الفقه ، وطرق التأليف فيه .**

مقدمات علم أصول الفقه

المقدمات: ما يُبدأ به قبل الشروع في المسائل؛ لتوقفها عليه، أو لتوقف تصور العلم أو غايته أو استمداده عليه[١].

و(المقدمة) مأخوذة من مقدمة الجيش، من قدَّم بمعنى تقدَّم، يقال: (مقدمة العلم) لما يتوقف عليه مسائله، كمعرفة حَدِّهِ[٢]، وغايته، وموضوعه.

---

(١) ينظر: الردود والنقود للبابرتي (٩٢/١).

(٢) الحد لغة: الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، وجمعه حدود، ومنتهى كل شيء: حده، يقال: حَدَّ الشيء من غيره يحده حداً وحدَّدَه: ميزه. ينظر: لسان العرب، مادة (حدد) (٧٩٩/٢)، والقاموس المحيط، باب الدال، فصل الحاء (٢٨٤/١).

واصطلاحاً: عند المناطقة هو: تعريف الشيء بما يشتمل على ذاتياته، أي من جنسه وفصله.

فناسب أن يسمى حداً؛ لمنعه من دخول ما ليس من المعرَّف فيه، وخروج ما هو منه عنه.

وعرفه الباقلاني بأنه: القول الجامع المانع المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه يحصره على معناه، فلا يدخل فيه ما ليس منه، ويمنع أن يخرج منه ما هو منه.

والحد - أي المُعرف للشيء - ينقسم إلى: لفظي، ورسمي، وحقيقي:

فاللفظي: هو ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر عند السائل من اللفظ المسئول عنه، مرادف له، كقولنا: العُقَار الخمر، والغضنفر الأسد، لمن يكون الخمر والأسد أظهر عنده من العُقار والغضنفر.

والرسمي: هو ما أنبأ عن الشيء بلازم له، مختص به، كقولك: الإنسان ضاحك منتصب القامة عريض الأظفار بادي البشرة.

والحقيقي: ما أنبأ عن ماهية تمام الشيء وحقيقته، كقولك في حد الإنسان: هو جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق.

فالأولان مؤنتها خفيفة؛ إذ المطلوب منهما تبديل لفظ بلفظ، أو ذكر وصف يتميز به المحدود عن غيره. وأما الحقيقي فمن شرائطه: أن يذكر جميع أجزاء الحد من الجنس والفصول، وأن يذكر جميع ذاتياته، بحيث لا يشذ واحد، وأن يقدم الأعم على الأخص، وأن لا يذكر الجنس البعيد مع وجود الجنس القريب، وأن يحترز عن الألفاظ الوحشية الغريبة، والمجازية البعيدة، والمشتركة المترددة، وأن يجتهد في الإيجاز، فإن أتى بلفظ مستعار أو مشترك وعرف مراده بالتصريح أو بالقرينة فلا يستعظم ذلك إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات، إذ هو المقصود وغيره تزيينات وتحسينات، فلا يبالي بتركها.

ومن شرط الجميع: الاطراد، وهو: أنه متى وجد الحد وجد المحدود.

والانعكاس وهو: أنه إذا عُدم الحد عدم المحدود.

لأنه لو لم يكن مطرداً لما كان مانعاً؛ لكونه أعم من المحدود، ولو لم يكن منعكساً لما كان جامعاً؛ لكونه =

ومقدمات علم أصول الفقه: هي الأمور التي جرت عادة الأصوليين بجعلها مقدمة لعلم الأصول، من بيان مفهوم اسمه وموضوعه، والمقدمات المنطقية، واستمداده.

ومقدمة العلم غير محصورة في حده وغايته وموضوعه واستمداده، بل إذا وُجِد لهذه الأمور مشارِك في إفادة البصيرة في هذا العلم، كان منها وساغ ذكره مع هذه الأمور فيها[١].

والواجبُ على مَن يبدأ في دراسة أي علم أمران:

الأول: أن يتصوره بوجهٍ ما؛ لاستحالة طلب المجهول المطلق.

والثاني: التصديق بفائدةٍ ما؛ لأن الشروعَ في العلم فعلٌ اختياري، فلابد أن يعلم أولاً أن لذلك العلم فائدةً ما، وإلا لامتنع الشروع مطلقاً فيه[٢].

ويتضمن هذا الفصل الحديثَ عن أهم مبادئ علم أصول الفقه، وهي:

المبحث الأول: تعريف علم أصول الفقه.
المبحث الثاني: موضوعه ومسائله.
المبحث الثالث: استمداده.
المبحث الرابع: الغاية من دراسته.
المبحث الخامس: نشأته، وطرق التأليف فيه.

أخص من المحدود، وعلى التقديرين لا يحصل التعريف.

وقد قسم المناطقة الحد إلى قسمين هما: الحد التام، والحد الناقص.

١- الحد التام: هو ما كان تعريفاً للشيء بذكر تمام ذاتياته، أي بذكر جنسه وفصله القريبين. أو هو ما كان مؤلفاً من الجنس القريب والفصل. مثل قولنا: (الإنسان حيوان ناطق).

٢- الحد الناقص: هو ما كان تعريفاً للشيء بذكر البعض الذي يفصله عن غيره من ذاتياته، ويكون ذلك بذكر فصله القريب فقط، أو بذكر فصله القريب مع جنسه البعيد. أو هو ما كان مؤلفاً من الجنس البعيد والفصل. مثل قولنا: (الإنسان جسم ناطق).

ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢١/١)، ورسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد (ص٥٧)، وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال (ص٦٣)، وطرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين (ص١٤١).

(١) ينظر: التقرير والتحبير (٥٥/١)، وتيسير التحرير (٨/١).

(٢) ينظر: مقدمات العلوم (ص٢).

تعريف علم أصول الفقه

عرَّف الأصوليون علمَ أصول الفقه بطريقتين:

الأول: تعريفه بمعناه الإضافي، أي من حيث كون اسمه مركباً إضافياً ليس بعَلَم.

الثاني: تعريفه بمعناه اللقبي، أي من جهة كونه لقباً أي عَلَماً على هذا العِلْم.

والفرق بين التعريفين يتضح مما يلي:

أولاً: أنه باعتبار الإضافة مركب يعتبر فيه حال كل جزء من أجزائه. وباعتبار العَلَمية مفردٌ لا يعتبر فيه حال الأجزاء.

ثانياً: أن اللقبي هو العِلم، والإضافي موصل إلى العلم.

ثالثاً: أن اللقبي لابد فيه من ثلاثة أشياء: معرفة الدلائل، وكيفية الاستفادة، وحال المستفيد. أما الإضافي فهو الدلائل خاصة[١].

أولاً: تعريف أصول الفقه بمعناه الإضافي:

وذلك أن (**أصول الفقه**) مركبٌ إضافي، تتوقف معرفته على معرفة مفرداته من حيث التركيب، لا من حيث كل وجه؛ لأن العِلم بالمركب يتوقف على العِلم بالمفرد[٢].

فلابد من تعريف (**الأصول**) وهو المضاف، و(**الفقه**) وهو المضاف إليه.

تعريف الأصول في اللغة:

(**الأصول**) جمع أصل، وقد اختلف الأصوليون في تعريف (**الأصل**) في اللغة على أقوال كثيرة، أهمها ما يلي:

الأول: الأصل: ما يبتني عليه غيره.

وهو تعريف الأسمندي، وصدر الشريعة، وابن أمير الحاج[٣].

---

(١) ينظر: التقرير والتحبير (١٧/١).

(٢) ينظر: البحر المحيط (١٥/١).

(٣) ينظر: بذل النظر في الأصول للأسمندي (ص٨)، وشرح التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة (١٥/١)، والتقرير والتحبير (١٧/١).

واختاره الكافي[١] الحنفي، وزاد عليه قيد: (من حيث يُبتنى عليه) وقال: لابد من هذا القيد؛ إذ رُبَّ أصل يبتنى على غيره، كما أن هذه الأصول تبتنى على علم التوحيد، فإنها بهذا الاعتبار فرع، والفرع ما يبتنى على غيره[٢].

والابتناء الذي في التعريف شامل للابتناء الحسي، كابتناء السقف على الجدار. والابتناء العقلي، وهو ترتب الحكم على دليله.

وأصول الفقه ما تُبنى عليه الأحكام الفقهية من الأدلة على اختلاف أنواعها ومراتبها، كالكتاب ومراتب أدلته من نص، وظاهر، وعموم، ودليل خطابه، وفحوى خطابه، والسنة ومراتبها، والقياس، وقول الصحابي على الخلاف، واستصحاب الحال مع انقسامه. فهذه أصول تنبني عليها الأحكام[٣].

وقد ورد لفظ (**الأصل**) في القرآن الكريم مستعملاً بمعنى الأساس الذي يبنى عليه، ويتفرع عنه غيره في موضعين:

الموضع الأول: في قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾[٤].

الموضع الثاني: في قول الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَـٰسِقِينَ﴾[٥].

الثاني: الأصلُ: ما تفرع عنه غيره.

وهو تعريف القفال الشاشي[٦].

---

(١) هو حسن بن طورخان بن داود الأقحصاري، المشهور بالكافي، فقيه أصولي حنفي من أهل البوسنة. وكان يجيد اللغات الثلاث: العربية والتركية والفارسية. من مصنفاته: (سمت الوصول إلى علم الأصول) وشرحه، توفي سنة (١٠٢٥هـ).
ينظر: الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنه (ص٦١)، والأعلام للزركلي (١٩٤/٢).

(٢) شرح سمت الوصول إلى علم الأصول (ص٦٦).

(٣) ينظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (٩/١)، وشرح سمت الوصول إلى علم الأصول (ص٦٦).

(٤) الآية رقم (٢٤) من سورة إبراهيم.

(٥) الآية رقم (٥) من سورة الحشر.

(٦) ينظر: البحر المحيط (١٦/١).

ومثاله أن نقول: الكتاب والسنة أصل؛ لأن غيرهما يتفرع عنهما، فالكتاب أصل لما ينبني عليه، وكذلك السنة أصل لما يُعرف من جهتها.

الثالث: أصل الشيء: ما منه الشيء.

أي: مادته، ومثاله أن نقول: الوالد أصل للولد، والشجرة أصل للغصن.

وهو تعريف تاج الدين الأرموي، والقرافي[١].

ورُدَّ هذا التعريف من وجهين:

الوجه الأول: وجود لفظ (**ما**) في التعريف، وتعريف الشيء بـ(**ما**) لا يصح؛ لأن المراد من التعريف: الإيضاح والإفهام، ولفظ (**ما**) شديد الإبهام، فالتعريف به ينافي المقصود[٢].

وأجيب عن ذلك بأن (**ما**) وإن كانت شديدة الإبهام، غير أن التعريف ليس بها وحدها، بل بها وبما بعدها، وبمجموعهما يحصل الكشف عن حقيقة المحدود، فلا فرق إذاً بين قولنا: أصل الشيء ما منه الشيء. وبين قولنا: أصل الشيء معلوم أو موجود أو جسم منه الشيء. وأيضاً فإن المراد بـ(**ما**) هنا الموصولة[٣].

الوجه الثاني: اشتراك (**مِنْ**) بين الابتداء[٤] والتبعيض[٥]، والمشترك لا يقع في الحدود لإجماله. وأيضاً فإن معاني (**من**) كلها لا تصح هاهنا[٦].

وأجيب عن ذلك: بأن الاشتراك لازم، لكن يصار إليه في الحدود، حيث لا يمكن التعبير بغيره، وبأنَّ (**مِنْ**) هنا لابتداء الغاية[٧].

---

(١) ينظر: الحاصل (٢٢٨/١)، وشرح تنقيح الفصول (ص٢٢).

(٢) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص٢٢)، وشرح مختصر الروضة (١٢٧/١).

(٣) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص٢٢)، وشرح مختصر الروضة (١٢٧/١).

(٤) معنى أن تكون (من) هنا لابتداء الغاية: أن أدلة الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها هي مبدأ ظهوره، ومنها ابتداء بيانه. ينظر: شرح مختصر الروضة (١٢٤/١).

(٥) معنى أن تكون (من) هنا للتبعيض: أي ما بعضه الشيء، والفرع بعض أصله، كالولد من الوالد، والغصن من الشجرة. ينظر: شرح مختصر الروضة (١٢٤/١).

(٦) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص٢٢)، والإبهاج في شرح المنهاج (٤٩/٢).

(٧) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص٢٢)، والبحر المحيط (١٥/١).

الرابع: الأصل: هو المحتاج إليه. وهو تعريف الرازي[١].

ورُدَّ هذا التعريف: بأنه إن أريد بالاحتياج ما يعرف في علم الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر، والموجود إلى الموجد لزم إطلاق الأصل على الله تعالى. وإن أريد ما يتوقف عليه الشيء لزم إطلاقه على الجزء، والشرط، وانتفاء المانع؛ لأن الجزء يتوقف عليه الكل، والشرط يتوقف عليه المشروط، وانتفاء المانع يتوقف عليه الشيء.

وإن أريد ما يفهمه أهل العرف من الاحتياج لزم إطلاقه على الأكل واللبس ونحوهما، فإن الشيء قد يحتاج إلى ما ليس أصلاً له، كالمأكول والمشروب والملبوس، والزوجة والولد وغير ذلك.

فالمحتاج إليه أعم من الأصل؛ إذ كل أصل محتاج إليه، وليس كل محتاج إليه أصلاً[٢].

التعريف المختار:

الراجح من هذه التعريفات هو التعريف الأول وهو: (**ما يبتني عليه غيره**) لأنه ورد مستعملاً في القرآن الكريم بهذا المعنى كما سبق.

ويلاحظ على هذه التعريفات أن الأصوليين قد انفردوا ببعضها دون أهل اللغة، مما يدل على أن الأصوليين يتعرضون أحياناً لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة.

وقد دقَّقَ الأصوليون في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع جداً، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي، واستقراءٍ زائدٍ على استقراء اللغوي[٣].

تعريف الأصل في الاصطلاح:

يأتي (**الأصل**) في الاصطلاح بمعانٍ:

١- الراجح: كما يقال: الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس. أي راجح، وكما يقال: الأصل في

---

(١) ينظر: المحصول في علم أصول الفقه (٧٨/١).

(٢) ينظر: شرح مختصر الروضة (١٢٥/١)، والإبهاج في شرح المنهاج (٤٩/٢)، والتحبير شرح التحرير (١٤٩/١).

(٣) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (١٥/٢ و٥٠).

الكلام الحقيقة. أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لا المجاز.

٢- **والمستصحب:** كما يقال: الأصل براءة الذمة. أي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه. وكما يقال لمن شك في طهارةِ الماء: طهارةُ الماء أصل.

٣- **والقاعدة:** كما يقال: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. أي على خلاف القاعدة العامة. وكقولهم: الأصل أن الفاعل مرفوع. أي أن القاعدة العامة المستمرة هي رفع الفاعل.

٤- **والدليل:** كما يقال: قول الله تعالى: ﴿أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ أصل وجوب الصلاة، أي دليل وجوبها. وكما يقال: أصل هذه المسألة الإجماع. أي دليلها الإجماع. وبهذا المعنى قيل: أصول الفقه. أي أدلته؛ لأن الفقه ينبني على الأدلة ابتناءً عقلياً.

فلفظ (الأصل) مشترك اصطلاحي في الأربعة.

والمناسب من هذه التعريفات هنا: هو تعريفه بمعنى **الدليل**.

والمراد بالأدلة: الأدلة الكلية، كالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

وهذا المعنى الاصطلاحي يشتمل على المعنى اللغوي؛ لأن هذه الأدلة مبنى الفقه ومرجعه[1].

تعريف الفقه:

الفقه لغة: الفَهم.

واصطلاحاً: اختُلِف في تعريفه، وسوف أقتصر هنا على ذكر تعريفين، الأول: للإمام أبي حنيفة، والثاني: للجمهور:

التعريف الأول:

الفقه: معرفة النفس ما لها وما عليها. وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

شرح التعريف:

(**المعرفة**): إدراك الجزئيات عن دليل. فخرج التقليد.

---

(١) ينظر: التقرير والتحبير (١٧/١)، وفواتح الرحموت (٩/١)، والوجيز في أصول الفقه، د/ عبد الكريم زيدان (ص٨).

وقوله: (**ما لها وما عليها**) يمكن أن يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة، كما في قول لله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾[1].

فإن أريد بهما الثواب والعقاب فاعلم أن ما يأتي به المكلف: إما واجب، أو مندوب، أو مباح، أو مكروه كراهة تنزيه، أو مكروه كراهة تحريم، أو حرام، فهذه ستة، ثم لكل واحد طرفان: طرف الفعل، وطرف الترك يعني عدم الفعل. فصارت اثني عشر، ففعل الواجب والمندوب مما يثاب عليه، وفعل الحرام والمكروه تحريماً، وترك الواجب مما يعاقب عليه، والباقي لا يثاب ولا يعاقب عليه، فلا يدخل في شيء من القسمين.

وإن أريد بالنفع عدم العقاب، وبالضرر العقاب، ففعل الحرام والمكروه تحريماً، وترك الواجب يكون من القسم الثاني، أي مما يعاقب عليه، والتسعة الباقية تكون من الأول، أي مما لا يعاقب عليه.

وإن أريد بالنفع الثواب، وبالضرر عدم الثواب، ففعل الواجب والمندوب مما يثاب عليه، ثم العشرة الباقية مما لا يثاب عليها.

ويمكن أن يراد بـ(**ما لها وما عليها**): ما يجوز لها، وما يجب عليها، ففعل ما سوى الحرام والمكروه تحريماً، وترك ما سوى الواجب مما يجوز لها، وفعل الواجب وترك الحرام والمكروه تحريماً مما يجب عليها. بقي فعل الحرام والمكروه تحريماً وترك الواجب خارجين عن القسمين.

ويمكن أن يراد بـ(**ما لها وما عليها**): ما يجوز لها وما يحرم عليها، فيشملان جميع الأصناف. إذا عرفت هذا فالحمل على وجه لا يكون بين القسمين واسطة أولى.

وقوله: (**ما لها وما عليها**) يتناول الاعتقاديات، كوجوب الإيمان ونحوه، والوجدانيات أي الأخلاق الباطنة، والملكات النفسانية، والعمليات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها.

فمعرفة (**ما لها وما عليها**) من الاعتقاديات هي علم الكلام.

ومعرفة (**ما لها وما عليها**) من الوجدانيات هي علم الأخلاق والتصوف، كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحو ذلك.

ومعرفة (**ما لها وما عليها**) من العمليات هي الفقه المُصْطَلَح عليه.

---

(١) جزء من الآية رقم (٢٨٦) من سورة البقرة.

فإن أردت بالفقه هذا المصطلح زدتَ (**عملاً**) على قوله: (**ما لها وما عليها**) وإن أردت ما يشمل الأقسام الثلاثة لم تزد، وأبو حنيفة - رحمه الله - لم يزد (**عملاً**)؛ لأنه أراد الشمول، أي أطلق (الفقه) على العلم بما لها وعليها، سواء كان من الاعتقاديات، أو الوجدانيات، أو العمليات، ثم سمى علم الكلام فقهاً أكبر.

وبعض الحنفية زاد على التعريف لفظ (**عملاً**)؛ ليخرج الاعتقاديات والوجدانيات، فيخرج علم الكلام والتصوف.

ومَن لم يزد هذا القيد أراد الشمول[1].

التعريف الثاني: الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وهو تعريف الجمهور.

شرح التعريف:

قوله: (**العلم**) هو إثبات الشيء على ما هو به. وهو جنس في التعريف، والباقي فصل.

قوله: (**بالأحكام**) يمكن أن يراد بالحكم هاهنا: إسناد أمر إلى آخر إثباتاً أو نفياً، كالحكم بأن القمر طالع أو غير طالع.

ويمكن أن يراد: الحكم المصطلَح عليه، وهو **خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع**.

فإن أريد الأول يخرج العلم بالذوات والصفات التي ليست بأحكام عن الحد، أي يخرج التصورات، ويبقي التصديقات.

وقوله: (**بالشرعية**) يخرج العلم بالأحكام العقلية والحسية، كالعلم بأن العالم محدَث، والنار محرقة.

وإن أريد الثاني فقوله: (**بالأحكام**) يكون احترازاً عن علم ما سوى خطاب الله تعالى المتعلق إلى آخره.

فالحكم بهذا التفسير قسمان: شرعي، أي خطاب الله تعالى بما يتوقف على الشرع.

وغير شرعي، أي خطاب الله تعالى بما لا يتوقف على الشرع، كوجوب الإيمان بالله

---

(١) ينظر: شرح التوضيح على التنقيح (١٦/١).

تعالى، ووجوب تصديق النبي صَلَّىٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ ونحوهما مما لا يتوقف على الشرع؛ لتوقف الشرع عليه.

والحكم الشرعي: إما نظري، وإما عملي.

فقوله: (**العملية**) يخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية، كالعلم بأن الإجماع حجة.

وقوله: (**من أدلتها**) أي العلم الحاصل للشخص الموصوف به من أدلتها المخصوصة بها، وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

وهذا القيد يخرج التقليد؛ لأن المقلد وإن كان قولُ المجتهد دليلاً له لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة.

وقوله: (**التفصيلية**) يخرج الأدلة الإجمالية.

والدليل التفصيلي: هو الدليل الجزئي الخاص بآحاد المسائل، كاختصاص قول الله تعالى: {**أقيموا الصلاة**} بوجوب الصلاة.

أما الدليل الإجمالي: فهو الذي لا يختص بمسألة معينة، بل يعم جميع المسائل، فهو القواعد أو ما يجري مجرى القواعد، كقول الأصوليين: الكتاب حجة، والسنة حجة، والأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والإجماع حجة، والقياس حجة.

فالأدلة التفصيلية هي التي تدلنا على حكم كل مسألة، ومن ثَم فهي موضوع بحث الفقيه؛ ليتعرف على الأحكام التي جاءت بها، مستعيناً على ذلك بما قرره علم الأصول من قواعد للاستنباط ومناهج للاستدلال.

أما الأصولي فلا يبحث في هذه الأدلة، وإنما يبحث في الأدلة الإجمالية، أي الكلية؛ ليتعرف على ما فيها من أحكام كلية؛ ليضع القواعد التي يطبقها الفقيه على الأدلة الجزئية حتى يصل إلى معرفة الحكم الشرعي.

فالأصولي: يبحث في الأدلة الإجمالية، من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية.

والفقيه: يبحث في الأدلة الجزئية؛ ليستنبط منها الأحكام الجزئية، مستعيناً بالقواعد الأصولية، والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها.

فالفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية، إلا أن الأصول تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط.

والفقه يستنبط الأحكام فعلاً على ضوء المناهج التي رسمها علم الأصول، وبتطبيق القواعد التي قررها[١].

ويتضح من تعريف الجمهور للفقه أمورٌ لابد من التنبيه عليها، وهي:

١- أن العلم بالذوات أو الصفات ليس فقهاً؛ لأنه ليس علماً بالأحكام.

٢- أن العلم بالأحكام العقلية والحسية واللغوية والوضعية[٢] ليس فقهاً أيضاً؛ لأنها ليست علماً بالأحكام الشرعية.

٣- أن العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية التي هي أصول الدين، أو الأحكام الشرعية القلبية التي ترجع إلى أعمال القلوب، كحرمة الحقد والحسد والرياء والكبر ووجوب محبة الخير للغير - ليست من الفقه في اصطلاح هؤلاء.

وكذا العلم بالأحكام الشرعية التي يشتمل عليها علم أصول الفقه، كوجوب العمل بخبر الآحاد، أو وجوب التقيد بالقياس، إلى غير ذلك.

وإنما لم تكن هذه من الفقه لأنها ليست أحكاماً عملية، بل هي أحكام علمية قلبية أو أصولية.

٤- أن علم جبريل عليه السلام، وعلمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما طريقه الوحي، ليس فقهاً؛ لأنه غير مستفاد بطريق الاستنباط والاستدلال، بل بطريق الكشف والوحي. أما علمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما طريقه الاجتهاد فلا يستبعد أن يسمى اجتهاداً.

٥- أن العلم بكل ما عُلِم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج على المستطيع، وكحرمة الربا والزنى وشرب الخمر والميسر، ليس فقهاً؛ لأنه غير حاصل بالاستنباط، بل بالضرورة، بدليل حصوله للعوام والنساء والصبيان المميزين، وكل من نشأ في دار الإسلام.

٦- ليس من الفقه كذلك معرفة العلماء للأحكام الشرعية الفرعية العملية بطريق التقليد، كمعرفة الحنفي فرضية مسح ربع الرأس، ووجوب صلاة الوتر والعيدين، وكنقض الوضوء بسيلان الدم والقيح عن محلهما، إلى غير ذلك من الأحكام، وكمعرفة الشافعي جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء، وكمعرفته أن الوضوء ينقض

---

(١) ينظر: شرح التوضيح على التنقيح (١٨/١)، والوجيز في أصول الفقه، د/ عبد الكريم زيدان (ص١١).
(٢) الوضعية: أي التي تواضع أهل كل علم أو فن عليها.

بمس المرأة التي تحل له مطلقاً، وكعلمه بوجوب الولي والشاهدين في عقد النكاح، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفروع.

فكل هذه الأحكام حاصلة عند المتفقهين، لا بطريق الاستنباط، وإنما بطريق التقليد.

٧- ومن التعريف نعلم أن وصف الفقيه لا يطلق عند الأصوليين على المقلد مهما كان عنده من علم الفقه وإحاطته بفروعه، بل الفقيه عندهم من كانت له ملكة الاستنباط، ويستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية.

وليس من الضروري أن يكون محيطاً بجميع أحكام الفروع، بل يكفي أن يكون عنده ملكة الاستنباط، وإلا فإن أكثر الأئمة المعروفين توقفوا في بعض المسائل، إما لتعارض الأدلة عندهم تعارضاً يصعب معه ترجيح دليل على دليل، أو لم تصل إليهم أدلة على هذه المسائل التي توقفوا فيها[١].

ثانياً: تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي:

اللقب: عَلَم يشعر بمدح أو ذم.

وأصول الفقه عَلَم لهذا الفن، مشعر بكونه مبنى الفقه الذي به نظام المعاش ونجاة المعاد، وذلك مدح[٢].

وأصول الفقه لقباً: هو **العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية**[٣].

شرح التعريف:

(**العلم**): صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. وهو تعريف أبي منصور الماتريدي[٤].

وعرفه اللامشي بأنه: صفة بها يتبين المعلوم على ما هو به[٥].

والعلم نوعان: قديم، وحادث.

---

(١) ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي (١٣/١).

(٢) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١٦/١)، والتقرير والتحبير (٢٣/١).

(٣) ينظر: بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام لابن الساعاتي (١٣٦/١).

(٤) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٧/١).

(٥) ينظر: أصول الفقه للامشي (ص٣٣).

فالعلم القديم: هو العلم القائم بذات الله تعالى، ولا يُشَبَّه بالعلوم المحدَثة للعباد.

وقد اتفق الأصوليون على أن علم الله تعالى قديم، وهو علم واحد يتعلق بجميع المعلومات على ما هي به، لم يزل ولا يزال، ولا يجوز عليه التغيير والبطلان، ولا يوصف بأنه ضروري، ولا بأنه مكتسب، ولا استدلالي؛ لئلا يوهم كونه محتاجاً إلى العلم لما يعلمه لدفع ضرر عنه، أو أنه ملجأ ومكرَه على العلم بما هو عالم به، وذلك محال في صفته[١].

والعلم الحادث نوعان: ضروري، واستدلالي:

فالعلم الضروري: ما حصل في العالم بإحداث الله تعالى وتخليقه، من غير أن يكون للعالم فيه فعل الكسب والاختيار، ولا قدرة التحصيل والترك[٢].

والعلم الاستدلالي: ما حصل في العالم بإحداث الله تعالى وتخليقه، وللعالم فيه فعل الكسب والاختيار وقدرة التحصيل والترك[٣].

والمراد بالعلم عند الأصوليين: العلم اليقيني، أي ما يفيد اليقين، بخلاف الظن الذي هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض[٤].

والمراد **بالقواعد** هنا: القضايا الكلية المنطبقة على جزئياتها عند تعرف أحكامها.

وبقوله: (**التي يتوصل بها**): أي يتوصل بمعرفتها. وهو قيد يخرج القواعد التي

---

(١) ينظر: العدة لأبي يعلى (٨٠/١).

(٢) والعلم الضروري ثلاثة أنواع:

الأول: العلم الحاصل بالحواس الخمس.

الثاني: العلم الحاصل بالأخبار المتواترة، نحو العلم بالبلدان النائية، والملوك الماضية.

الثالث: العلم الحاصل ببداءة العقول من غير تأمل ونظر في الأصول، كعلم الإنسان بوجود نفسه، وما يحدث فيه من الألم واللذة.

ينظر: تقنين أصول الفقه، د/ محمد زكي عبد البر (ص١٠).

(٣) والعلم الاستدلالي نوعان:

الأول: العقلي: وهو ما يعرف بمجرد العقل، بالتأمل والنظر في المحسوسات من غير واسطة الدليل السمعي.

الثاني: السمعي: وهو ما يعرف بالنظر العقلي في المسموعات، ولا يُعرف بالعقل وحده بدون واسطة السمع، كالعلم بالحلال والحرام، وسائر ما شرع الله من الأحكام.

ينظر: تقنين أصول الفقه، د/ محمد زكي عبد البر (ص١٠).

(٤) ينظر: تقنين أصول الفقه، د/ محمد زكي عبد البر (ص١١).

ليست كذلك، سواء أكانت تلك لا يتوصل بها إلى شيء؛ لكونها مقصودة لنفسها، أو يتوصل بها إلى غير الفقه.

ومن ذلك علم الخلاف؛ فإنه علم يتوصل به إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها بين الأئمة أو هدمها، لا إلى استنباطها. ومن ذلك أيضاً علم الجدل[١]؛ فإنه علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه، وهو أعم من أن يكون في الأحكام الشرعية أو غيرها، فنسبته إلى الفقه وغيره سواء؛ فإن الجدلي إما مجيب يحفظ وضعاً، أو معترض يهدم وضعاً.

قوله (**استنباط الأحكام**): قيدٌ يحترز به عن استنباط الصنائع.

و(**الشرعية**): قيدٌ يحترز به عن الأحكام العقلية.

و(**التفصيلية**): قيدٌ يحترز به عن الأدلة الإجمالية[٢].

---

(١) علم الجدل: هو علم يُتعرف منه كيفية تقرير الحجج الشرعية، ودفع الشُّبه، وقوادح الأدلة، وترتيب النكت الخلافية.

ينظر: إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم (ص١٦٣).

(٢) ينظر: التقرير والتحبير (٢٦/١).

موضوع علم أصول الفقه ومسائله

البحث في موضوع كل علم يُعد مميزاً له عن غيره من العلوم؛ لأن تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوعات وحيثيات الموضوعات.

والمراد بموضوع العلم: ما يبحث عن أوصافه وأحواله المعتبرة في ذلك العلم.

وهذا هو معنى قول المنطقيين: موضوع كل علم: ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. أي ما يلحق الشيء لذاته، كالتعجب اللاحق للإنسان لذاته، لا باعتبار أمر آخر.

أو لجزئه، كالمشي اللاحق له بواسطة كونه حيواناً.

أو لأمر يساويه، كالضحك اللاحق له بواسطة التعجب، فهذه الثلاثة هي أعراضه الذاتية.

وسمي بذلك؛ لرجوع موضوعات مسائل العلم إليه. فموضوع الفقه: أفعال المكلفين، وموضوع علم أصول الفقه: الأدلة السمعية. وموضوع الطب: بدن الإنسان. فإن هذه الأشياء هي مجال البحث في هذه العلوم، يبحث فيها عن أعراض هذه الأشياء اللاحقة بها.

ومسائل كل علم: هي مطالِبُه الجزئية التي يُطلب إثباتها فيه، كمسائل العبادات، والمعاملات ونحوها للفقه.

وكذلك مسائل الأمر والنهي، والعام والخاص، والإجماع، والقياس، وغيرها لأصول الفقه[١].

وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الكلية.

فعلم الأصول يُبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة من حيث كونها عامة أو خاصة، مطلقة أو مقيدة، مجملة أو مبينة، ظاهرة أو نصاً، وكون اللفظ أمراً أو نهياً.

وكذلك من حيث مراتبها وكيفية الاستدلال بها، فكانت الأدلة موضوعاً للأصول[٢].

قال ابن الساعاتي: موضوعه: الأدلة التي يبحث عن أقسامها، واختلاف مراتبها،

---

(١) ينظر: البحر المحيط (٣٠/١).

(٢) ينظر: التفريق بين الأصول والفروع، د/ سعد الشثري (٨١/١).

وكيفية الاستثمار منها على وجه كلي[١].

وقوله: (على وجه كلي) فيه بيان أن الأصول توصل إلى استنباط الأحكام الكلية من الأدلة الكلية، أما التوصل إلى الأحكام الجزئية من الأدلة الجزئية فهذا عمل الفقيه وليس عمل الأصولي[٢].

فموضوع البحث في علم أصول الفقه: هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، فالأصولي يبحث في القياس وحجيته. والعام وما يخصصه، والأمر وما يدل عليه، وهكذا.

وأما موضوع علم الفقه: فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية، فالفقيه يبحث في صلاة المكلَّف، وصومه، وحجه، وبيعه، وإجارته، ورهنه، وتوكيله، وسرقته، وإقراره؛ لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال.

مثال ذلك: أن القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام. ونصوصه التشريعية لم ترد على حال واحدة، بل منها ما ورد بصيغة الأمر، ومنها ما ورد بصيغة النهي، ومنها ما ورد بصيغة العموم، أو بصيغة الإطلاق.

فصيغة الأمر، وصيغة النهي، وصيغة العموم، وصيغة الإطلاق، أنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي العام. وهو القرآن.

فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع؛ ليتوصل إلى نوع الحكم الكلي الذي يدل عليه، مستعيناً في بحثه باستقراء الأساليب العربية، والاستعمالات الشرعية.

فإذا وصل ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب، وصيغة النهي تدل على التحريم، وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام، وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقاً، وَضَعَ القواعدَ الآتية: الأمر للإيجاب، والنهي للتحريم، والعام ينتظم جميعَ أفراده، والمطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد.

وهذه القواعد الكلية وغيرها يضعها الأصولي، ويأخذها الفقيه مسلمة، ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي.

فيطبق قاعدة الأمر للإيجاب على قول الله تعالى: {**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا**

---

(١) ينظر: بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (١/١٣٩).

(٢) ينظر: فصول في علم أصول الفقه، أد/ محمود عبدالرحمن (ص٥٦).

بِالْعُقُودِ} ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه واجب.

ويطبق قاعدة النهي للتحريم على قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ} ويحكم بأن سخرية قوم من قوم محرمة.

ويطبق قاعدة العام ينتظم جميع أفراده على قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ويحكم بأن كل أم محرمة.

ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلي، والدليل الجزئي. وبين الحكم الكلي والحكم الجزئي.

فالدليل الكلي: هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه عدة جزئيات، مثل الأمر والنهي، والعام والمطلق، والإجماع الصريح والإجماع السكوتي، والقياس المنصوص على علته والقياس المستنبطة علته.

فالأمر يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة الأمر، والنهي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة النهي. فالأمر دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي. والنهي دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي.

وأما الحكم الكلي: فهو النوع العام من الأحكام التي تندرج فيه عدة جزئيات، مثل الإيجاب والتحريم والصحة والبطلان.

فالإيجاب حكم كلي يندرج فيه إيجاب الوفاء بالعقود، وإيجاب الشهود في الزواج وإيجاب أي واجب.

والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة، وتحريم أي محرَّم. وهكذا الصحة والبطلان.

فالإيجاب حكم كلي، وإيجاب فعل معين حكم جزئي.

والأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية، ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية، وإنما يبحث في الدليل الكلي، وما يدل عليه من حكم كلي؛ ليضع القواعد الكلية لدلالة الأدلة؛ لكي يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة لاستنباط الحكم التفصيلي منها.

والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية، ولا فيما يدل عليه من أحكام كلية، وإنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي[١].

(١) ينظر: أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص١٤).

استمداد علم أصول الفقه

المراد باستمداد العلم: توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونيه؛ لتكون عوناً لهم على إتقان تدوين ذلك العلم[١].

ومعنى استمداد علم أصول الفقه: أي مصادره التي بُنيت عليها قواعده، وهي كثيرة، أهمها ما يلي:

الأول: نصوص القرآن والسنة:

أول ما استمد منه علم أصول الفقه: القرآن الكريم، والسنة النبوية؛ فإن نصوص الكتاب والسنة كما تدل على أحكام المسائل الجزئية، كذلك أيضاً تدل على أحكام المسائل الكلية، كقواعد الأصول.

وأكبر دليل على ذلك هو استدلال الأصوليين بالكتاب على القواعد الأصولية. ومن أمثلة ذلك: استدلال الأصوليين على حجية خبر الآحاد بقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.

واستدلالهم على حجية الإجماع بقول الله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾.

واستدلالهم على حجية القياس بقوله تعالى: ﴿فَٱعْتَبِرُواْ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ﴾.

وقد يكون الاستدلال بنصوص مجتمعة، وأعني به دليل الاستقراء، وذلك بأن تتضافر نصوص كثيرة على تقرير معنى، فإن كانت جميع النصوص تقرر المعنى كمراعاة مصالح العباد في العاجل والآجل، وكون المصالح ثلاثة أقسام، وأن الضروريات منها خمسة أنواع.

فالنصوص تكون بمجموعها دليلاً قاطعاً على هذه المعاني، مبناه الاستقراء التام، ودلالته قطعية، وإن كانت الدلالة فهمت باستقراء طائفة صالحة لكنها غير مستوعبة،

---

(١) ينظر: التحرير والتنوير (١٨/١).

فالاستقراء حينئذ جزئي، وتكون دلالته ظنية.

أما النصوص الشرعية من القرآن والسنة فتارة تدل على القاعدة مباشرة، وتارة بانضمام بعضها إلى بعض، فتكون دليلاً قاطعاً بالاستقراء المفيد للتواتر المعنوي[١].

الثاني: تصور الأحكام الشرعية:

وهذا أولى من قول بعض الأصوليين: إنه يتوقف على الفقه، ووجهوه بأن الفقه مدلول أصول الفقه، وأصول الفقه أدلته، ولا يُعلم الدليل مجرداً من مدلوله[٢].

وقد ذكر إمام الحرمين أنه لا يشترط أن يكون الأصولي ملماً بعلم الفقه كله، بل يكتفي منه بأمثلة. فقال: من موارد الأصول: الفقه؛ فإنه مدلول الأصول، ولا يتصور درك الدليل دون درك المدلول. ثم يكتفي الأصولي بأمثلة من الفقه يتمثل بها في كل باب من أصول الفقه[٣].

الثالث: علم العربية:

المراد من العربية: معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم، سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة، كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولَّدين الذين شافهوا بقية العرب ومارسوهم، والمولَّدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها.

ووجه استمداده من علم العربية: أن الأدلة جاءت بلسان العرب، فيكون فهم موجبها منزلاً على قواعد العربية، ويفهم ذلك من تتبع العبارات والأساليب، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة.

والمراد بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهي: متن اللغة، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان. ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم[٤].

---

(١) ينظر: فصول في علم أصول الفقه، أد/ محمود عبدالرحمن (ص٧١).
(٢) ينظر: فصول في علم أصول الفقه (ص٧٣).
(٣) البرهان (٨٤/١) فقرة رقم (٤).
(٤) ينظر: التحرير والتنوير (١٨/١)، وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري (ص١٨).

الرابع: علم الكلام:

ومعنى ذلك: ابتناء قواعد أصولية على أقوال وآراء ومسائل من علم الكلام، فهي مبتناة عليها، وتلك أصول لها، وكلٌّ يكتب في الأصول الفقهية على وفق مذهبه في الأصول الاعتقادية[١].

قال السمرقندي: اعلم أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام، والفرع ما تفرع من أصله، وما لم يتفرع منه فليس من نسله، فكان من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب.

وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع[٢].

شبهةٌ وردُّها:

قد يقال: إذا كان علم أصول الفقه مستمداً من العلوم السابقة، فما هو إلا نبذٌ جُمِعت من علومٍ متفرقةٍ: نبذةٌ من النحو، كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج الفقيه إليها، والكلام في الاستثناء، وعود الضمير للبعض، وعطف الخاص على العام ونحوه.

ونبذةٌ من علم الكلام، كالكلام في الحسن والقبح، وكون الحكم قديمًا، والكلام على إثبات النسخ، وعلى الأفعال ونحوه.

ونبذةٌ من اللغة، كالكلام في موضوع الأمر والنهي، وصيغ العموم، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد.

ونبذةٌ من علم الحديث، كالكلام في الأخبار.

فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في شيءٍ من ذلك، وغير العارف بها لا يغنيه أصول الفقه في الإحاطة بها، فلم يبق من أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع، والقياس، والتعارض، والاجتهاد، وبعض الكلام في الإجماع من أصول الدين أيضًا، وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه، ففائدة أصول الفقه بالذات حينئذٍ قليلةٌ.

---

(١) ينظر: فصول في علم أصول الفقه (ص٧٥).

(٢) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص١).

ويجاب عن هذه الشبهة من وجهين:

الوجه الأول: أن الأصوليين كانوا يأخذون من علوم غيرهم ما يخدمهم، ويحتاجون إليه فقط، ويتركون الباقي، ويحيلون عليه[١].

الوجه الثاني: أن علم الأصول قد أودِعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة، ولكن علماء العربية تركوا التنبيهَ عليها.

فكلام العرب متسعٌ، والنظر فيه متشعبٌ، وكُتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراءٍ زائدٍ على استقراء اللغوي.

فالأصوليون دقَّقوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون، مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة.

ومثل دلالة صيغة (افعل) على الوجوب، و(لا تفعل) على التحريم، وكون (كل) وأخواتها للعموم، ونحو ذلك مما ذُكر في الشبهة أنه من اللغة لو فتشتَ لم تجد فيها شيئاً من ذلك غالباً، وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من أن الإخراج قبل الحكم أو بعده.

وغير ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون، وأخذوها من كلام العرب باستقراءٍ خاص، وأدلةٍ خاصةٍ لا تقتضيها صناعة النحو[٢].

---

(١) ومن أمثلة ذلك: أن ابن السمعاني (ت: ٤٨٩هـ) لما تكلم عن التدليس ذكر له صورة واحدة، وهي تدليس الإسناد، ثم قال: ذكرنا صورة من التدليس ليُعرف بعينه وصورته، واعلم أن أصحابَ الحديث، وأهلَ الرواية منهم قد ذكروا ستة أنواع من التدليس، وقد ذكرها أبو عبد الله الحافظ في كتاب (معرفة علوم الحديث) وذكر لها صوراً، ولم أذكرها لئلا يطول الكتاب، وذكرتُ مكانها حتى إن رغب إنسان في علم ذلك عرف موضعه. قواطع الأدلة (٣١٧/٢).

(٢) ينظر: التحرير والتنوير (٢٦/١)، والإبهاج (١٤/٢)، والبحر المحيط (١٣/١).

ومن أمثلة ذلك: قال أبو عبيد في معنى (اشتمال الصماء): في حديث النَّبي عليه السَّلام أنه نهى عن لبستين: اشْتِمَال الصماء هو أن يحتبى الرجل بثوب ليس بين السماء وبين فرجه شيء.

قال أبو عبيد: قال الْأَصْمَعِي: (اشْتِمَال الصماء) عند العرب: أن يشْتَمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانباً فيخرج منه يده. وقال أبو عبيد: وربما اضْطجع فيه على هذه الحال.

قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعلَّه يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يَقِيه بيدَيْهِ فلا يقدر على ذلك لإدخاله إيَّاهُمَا في ثيابه. فهذا كلام العرب.

وأما تفسير الفقهاء فانهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد =

قال الأنصاري في (فواتح الرحموت) في مسألة أقل الجمع: فإن قلتَ: النحاةُ عمدةٌ في هذا الباب، فقولهم حجة. قلتُ: لا اعتداد بقولهم عند مخالفة الأئمة المجتهدين؛ فإنهم المتقدمون الباذلون جهدهم في أخذ المعاني عن قالب الألفاظ، فتأمل[1].

=

جانبيه فيضعه علي مَنْكِبَيْه، فيبدو منه فرجه. والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذاك أصح معنى الكلام، والله أعلم. غريب الحديث (١١٧/٢ - ١١٨).

(١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٢٦٠/١).

أهمية علم أصول الفقه

سلك الأصوليون في بيان شرف علم أصول الفقه اتجاهات كثيرة، أهمها ما يلي:

الاتجاه الأول: بيان شرفه من جهة تحقيق الاجتهاد، وبناء المجتهد. وممن سار على هذا الاتجاه: تقي الدين السبكي، والذهبي، والإسنوي.

قال الذهبي: لا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصير محصلُه مجتهداً به، فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئاً، بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل، وإن كان يقرأ لتحصيل الوظائف وليقال، فهذا من الوبال، وهو ضرب من الخبال[١].

وقال الإسنوي: إن أصول الفقه علمٌ عظم نفعه وقدره، وعلا شرفه وفخره؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية، ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشاً ومعاداً، **ثم إنه العمدة في الاجتهاد**، وأهم ما يتوقف عليه من المواد، كما نَصَّ عليه العلماء، ووصفه به الأئمة الفضلاء[٢].

الاتجاه الثاني: بيان شرفه من جهة الحاجة إليه للوصول إلى علم الفقه. وممن سار على هذا الاتجاه: القفال الشاشي، وابن برهان، وتاج الدين السبكي، وغيرهم.

قال القفال الشاشي: اعلم أن النص على حكم كل حادثة عيناً معدوم، وأن للأحكام أصولاً وفروعاً، وأن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، وأن النتائج لا تُعرف حقائقُها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها، فحق أن يبدأ بالإبانة عن الأصول لتكون سبباً إلى معرفة الفروع[٣].

وقال ابن برهان: أجلّ العلوم قدراً، وأعلاها شرفاً وذكراً: علم أصول الفقه؛ وذلك لأن الفقه أجلُّ العلوم قدراً، وأسماها شرفاً وذكراً؛ لما يتعلق به من مصالح العباد في المعاش والمعاد ... فإذا عرفت هذا، وعرفت الفقه ومرتبته، فما ظنك بأصوله التي منها استمداده، وإليها استناده؟ فمن الواجب على كل من اشتغل بالفقه أن يصرف صدراً من زمانه إلى معرفة أصول الفقه ليكون على ثقة مما دخل فيه، قادراً على فهم معانيه[٤].

---

(١) زغل العلم لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ص٤١).
(٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي (ص٤٣).
(٣) ينظر: البحر المحيط (١٣/١).
(٤) الوصول إلى الأصول (٤٧/١).

الاتجاه الثالث: بيان شرفه من جهة اشتراك العقل والنقل فيه.

وهذا ما سار عليه الغزالي حيث قال: أشرفُ العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلمُ أصول الفقه من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرفٌ بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبنيٌّ على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد[١].

وتبعه على ذلك الأصفهاني حيث قال: وأشرف العلوم وأكملها، وأنفع المعارف وأجلها هو العلوم الشرعية ... وكان علم أصول الفقه من جملتها في الرتبة العظمى، والدرجة العليا؛ إذ جُمع فيه الرأي والشرع، واصطحب فيه العقل والسمع[٢].

الاتجاه الرابع: بيان شرفه من جهة عموم الحاجة للمفسر والمحدث وغيرهما إليه.

وهذا ما أشار إليه ابن دقيق العيد بقوله: أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه[٣].

وقد نبه ابن الجوزي على ارتباط العلوم ببعضها، فقال: ينبغي لكل ذي علم أن يساهم بباقي العلوم، فيطالع منها طرفًا؛ إذْ لكل علم بعلم تَعَلُّقٌ. وأقبِحْ بمحدث يُسأل عن حادثة فلا يدري، وقد شغله منها جمعُ الأحاديث، وقبيح بالفقيه أن يقال له: ما معنى قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذا؟ فلا يدري صحة الحديث ولا معناه![٤]

وبالنظر في هذه الاتجاهات نجد أنها تتفق جميعها على إبراز أهمية علم أصول الفقه، وإظهار شرفه، إلا أنها تختلف في طريقة إبراز هذا الشرف، وهذا من اختلاف التنوع، لا من اختلاف التضاد.

---

(١) المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي (٣٣/١).

(٢) بيان المختصر (٤/١).

(٣) البحر المحيط (٨/١)

(٤) صيد الخاطر لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ص٤٥٣).

الغاية من دراسة علم الأصول

من طبيعة النفس أنها لا تُقْدِم على فعل شيء إلا إذا عرفت ثمرته وفائدته والغاية منه.

وعلم أصول الفقه من هذا القبيل، ينبغي أن يعرف الطالب غايته وفائدته المعتد بها؛ دفعاً للعبث، ولتزداد رغبته وجِدّه فيه؛ فإن الطالب إذا لم يعتقد فيه فائدة لم يتصور شروعه فيه على وجه البصيرة والاجتهاد، وأما إذا تصور الفائدة المعتد بها، المترتبة على العلم المشروع فيه فإنه تكمل رغبته فيه، ويبالغ في تحصيله كما هو حقه، ويزداد ذلك الاعتقاد بعد الشروع بواسطة مناسبة مسائله لتلك الفائدة[١].

ويمكن ذكر الغاية من دراسة علم أصول الفقه في النقاط التالية:

أولاً: التوصل إلى فهم نصوص الكتاب والسنة:

وذلك لأن أصول الفقهِ يشمل العلم بالناسخ والمنسوخ، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والمطلق والمقيد، وغير ذلك.

وهذا كله يحتاج إليه المفسر والمحدث لفهم نصوص الكتاب والسنة. فبقواعد علم الأصول تُفْهَمُ النصوص الشرعية، ويُعرف ما تدل عليه الأدلة من أحكام. فعلم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها، فهو آلة للمفسر والمحدث في استنباط المعاني الشرعية من الآيات والأحاديث.

قال ابنُ دقيق العيد: أصول الفقه هو الذي يَقضِي ولا يُقضَى عليه[٢].

ثانياً: التوصل به إلى علم الفقه:

فبعلم الأصول يُتوصل إلى الفقه، ويُعرف الحلال والحرام. وفي ذلك يقول ابن برهان: أجلُّ العلوم قدراً، وأعلاها شرفاً وذكراً: علم أصول الفقه؛ وذلك لأن الفقه أجلُّ العلوم قدراً، وأسماها شرفاً وذكراً؛ لما يتعلق به من مصالح العباد في المعاش والمعاد ...

فإذا عرفت هذا، وعرفت الفقه ومرتبته، فما ظنك بأصوله التي منها استمداده، وإليها استناده؟ فمن الواجب على كل من اشتغل بالفقه أن يصرف صدراً من زمانه إلى

---

(١) ينظر: مقدمات العلوم (ص٣).

(٢) ينظر: البحر المحيط (٨/١)

معرفة أصول الفقه ليكون على ثقة مما دخل فيه، قادراً على فهم معانيه[١].

ثالثاً: التوصل إلى تحقيق الاجتهاد وبناء المجتهد:

وفي ذلك يقول عنه الإسنوي: إنه العمدة في الاجتهاد، وأهم ما يتوقف عليه من المواد، كما نَصَّ عليه العلماء[٢].

رابعاً: أن علم أصول الفقه يُمَكن الفقيه والمجتهد من استنباط الأحكام الشرعية للقضايا المتجددة التي لم يأت فيها عن السلف حكمٌ، ولم يُبيِّنُوا فيها رأياً.

قال القفال الشاشي: اعلم أن النص على حكم كل حادثة عيناً معدوم، وأن للأحكام أصولاً وفروعاً، وأن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، وأن النتائج لا تُعرف حقائقُها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها، فحُقَّ أن يبدأ بالإبانة عن الأصول لتكون سبباً إلى معرفة الفروع[٣].

خامساً: أن علم أصول الفقه من أكبر الوسائل لحفظ الدين وصون أدلته عن طعن الطاعنين، وتشكيك المخالفين.

فعلم أصول الفقه علم متفرد في الأرض، تفرد المسلمون بتدوينه، ولا يوجد له مثيل في أمم الأرض قاطبة، ويماثله علم مصطلح الحديث.

وعلم مصطلح الحديث يحفظ نصوص الشريعة من التحريف والتغيير والافتراء، فهو يقدم النص كما قاله الشرع، مراعياً قواعد وضوابط قد أطبق الباحثون وأهل العلم على أن رعايتها كفيلة بحفظ النص الشرعي، وهذا أحد جناحي الحفظ.

ويُكَمل الحفظَ علمُ أصول الفقه، حيث يحفظ الذهن من الخطأ في الاستنباط من النصوص، ويقدم الأدلة الكلية التي يلجأ إليها الفقيه في فهم القواعد الكلية التي راعاها التشريع في بيان الأحكام؛ لتُسعِفَ الفقيه حين إعواز النص[٤].

---

(١) الوصول إلى الأصول (٤٧/١).

(٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص٤٣).

(٣) البحر المحيط (١٣/١).

(٤) ينظر: رؤية المستشرقين والمستغربين لنشأة علم أصول الفقه وتفنيدها، أد/ محمود عبد الرحمن عبدالمنعم (ص١٠).

سادساً: أن العلم بأصول الفقه مهم لفهم القوانين الوضعية:

درجت الأمم منذ زمن بعيد على وضع أحكامها التشريعية في معاملاتها ونظمها المختلفة في نصوص قانونية، يرجع إليها القضاة في أحكامهم، وأخذُ الأحكام من هذه القوانين ينبغي أن يكون على قواعد أصول الفقه.

فكما أن المعني بالأحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم، فإن المعني بالقوانين الوضعية، من محام أو قاضٍ، يحتاج هو الآخر إلى هذا العلم؛ لأن القواعد التي قرَّرها علم الأصول، مثل قواعد تفسير النصوص، وطرق دلالات الألفاظ والعبارات على معانيها، ووجوه هذه الدلالات، كل ذلك تَلزم الإحاطة به من قِبَل مَن يتصدى للقوانين الوضعية، ويريد تفسيرها.

ومن هنا يتبين أن علم أصول الفقه من العلوم الضرورية لكل مجتهد، وكل مفت، وكل قاض، وكل طالب يهمه أن يعرف كيف استنبطت الأحكام[1].

شبهة وردها:

قد يقال: إن الباحث في الفقه الإسلامي لا يكاد يجد عملاً من أعمال المكلفين لم يضع له المجتهدون السابقون حكماً، وإذا وجد شيئاً من ذلك فقد قرر كثير من العلماء إغلاقَ باب الاجتهاد، فلا حاجة إذن إلى دراسة علم أصول الفقه.

ويجاب عن ذلك:

بأن تجدد الحوادث بتجدد الزمان، واختلافها باختلاف الأقطار والبلدان لا يقف عند حد المأثور عن السابقين على كثرة ما فرضوا من وقائع، وما وضعوا من أحكام.

والقائلون بإغلاق باب الاجتهاد إنما حملهم على ذلك أنه تصدى للاجتهاد من ليس من أهله، واجترأ عليه من ليس يحسنه، فضلَّ وأضل.

وإذا نظرت إلى أفعال المكلفين وجدت منها ما يتعلق بعبادتهم وعلاقتهم بربهم، وليس في الدين ولا في العقل ما يمنع كل مكلف من الرجوع في هذا إلى مصادر التشريع الأولى متى تهيأت له أدوات العلم، والقدرة على الفهم، بل ذلك أمكن في العلم، وأدعى إلى الكمال، وإن اختلفت الأنظار فسيكون الاختلاف يسيراً لا ضرر فيه؛ لاتحاد المصادر،

---

(١) ينظر: أصول التشريع الإسلامي (ص١٦).

ووضوح طرق الاستنباط.

ومنها ما يتعلق بمعاملاتهم بعضهم مع بعض، واختلاف الأحكام في هذا مجاف للنظام ومجانب للعدل، والاجتهاد هنا إنما يفيد فائدة عملية إذا اتجه وجهة جماعية بأن يكون هناك جماعة من المجتهدين ينظرون فيما جد من الحوادث، ويستنبطون - مستعينين بالمأثور من آراء السابقين - ما يلائم أحوالهم من الأحكام، وتكون أحكامهم هذه نافذة للناس، يُلزمون جميعاً باتباعها، ويحكم القضاة بمقتضاها.

وبهذا ترى أن باب الاجتهاد يجب أن يظل مفتوحاً؛ لحاجة الناس إليه في كل العصور، ولكن يجب أن لا يَلِجَه إلا مَن كان مِن أهله، وتهيأت له وسائله، وجَمَعَ أدوات الاجتهاد؛ حتى لا تُبنى الأحكام على نزعات شيطانية، وتتخذ وسيلة إلى تحقيق أهواء ومآرب شخصية[1].

(١) ينظر: أصول التشريع الإسلامي (ص١٦)، وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري (ص٢١).

نشأة علم أصول الفقه و ـرق التأليف فيه

إن الدراسةَ لنشأة أي علم من العلوم، والعلمَ بتطور حركة التدوين فيه لا تخفى أهميته عند دراسة هذا العلم وتحقيق المسائل فيه؛ ذلك لأنه يُعرِّفُ الطالبَ بمراحل التطور في هذا العلم، واختلاف طرائق العلماء في التأليف فيه، مما يجعل الدارس للمؤلفات العلمية في كل عصر عالماً بمناهج التأليف في ذلك العصر، ومن ثَم تتكون لديه فكرة عامة عن مراحل التدوين في ذلك العلم على مر العصور.

وقد بدأت العلوم الإسلامية وجودها، وتطور نموها بظهور الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ إذ كان نواتها القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وعنهما تفرعت كل أنواعها وفنونها.

وقد كانت العلوم في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاء الراشدين من بعده ملكة راسخة في أعماقهم، فلا تتميز حدودها، أو تستقل بمدلولاتها، أو تختص بأسماء وعناوين، فكلها يطلق عليها لفظ (العلم)[(١)].

فلم يكن في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا في عهد أصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ علم معروف باسم (أصول الفقه) لأنهم لم يكونوا في حاجة إليه، فقد كان استنباطهم للأحكام، واجتهادهم في المسائل وَفق قواعد الأصول موجوداً في أقوالهم وأقضيتهم[(٢)].

وفيما يلي بعض الشواهد التي ظهر فيها التطبيق العملي لعلم أصول الفقه قبل تدوينه:

أولاً: في عصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كان المصدر الأساسي للتشريع في عهد النبوة هو القرآن الكريم، وأما السنة النبوية فقد كانت مبينة ومفسرة للقرآن الكريم في الغالب، وقد ظهر التطبيق العملي لقواعد علم

---

(١) ينظر: الفكر الأصولي، د/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان (ص٢٠).

(٢) قال ابن خلدون: هذا الفنّ من الفنون المستحدثة في الملّة، وكان السّلف في غنية عنه بما أنّ استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد ممّا عندهم من الملكة اللِّسانيَّة، وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاً فمنهم أخذ معظمها، وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها؛ لقرب العصر، وممارسة النقلة، وخبرتهم بهم.
مقدمة ابن خلدون (٩٦٢/٣).

أصول الفقه في إشارات واضحة نلحظها في أحاديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبذلك نستطيع أن نجزم بأن علم أصول الفقه قد وُلد بميلاد الشريعة الإسلامية.

فقد توفر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة أمور لم تتوفر لغيره، ولن تتوفر، فكان بها حجة على غيره إلى يوم الدين:

الأمر الأول: أن من اختير معلماً له دروسَ الوحي لم يكن من جنس البشر، ولكنه من جنس الملائكة الأبرار، وهو الأمين جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ.

الأمر الثاني: أن انطباع كلمات الوحي وحروفه في صدر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن بالتكرار والاجتهاد والمكابدة، وهو القول الثقيل، وإنما كان ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى، وقد تكفل الله تعالى بذلك فقال: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾﴾[1].

الأمر الثالث: أن فَهم مضمون الخطاب، وإدراكَ المعنى المقصود منه لم يكن عن مجرد استنباط قد يخطئ وقد يصيب؛ لأن المخاطِب بالنص قد تكفل بالبيان، فقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾﴾[2].

قال الزركشي[3] رَحِمَهُ اللَّهُ: وقد أشار المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جوامع كلمه إليه - أي أصول الفقه - ونبه أرباب اللسان عليه، فصدر في الصدر الأول منه جملة سنية، ورموز خفية[4].

ومن الأمثلة على أن منهج الأصول كان موجوداً عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

المثال الأول: ما ورد عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن

---

(١) الآيتان من سورة القيامة.

(٢) ينظر: الاستدلال الفقهي دراسة تحليلية للعقل الإسلامي وميلاد عناصر علم أصول الفقه، د/ رشيد سلهاط (ص٧٧).

(٣) هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، ولد سنة (٧٤٥هـ) وكان عالماً بفقه الشافعية والأصول، وهو تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، أخذ عن جمال الدين الإسنوي، من مصنفاته: (البحر المحيط) و(سلاسل الذهب) في أصول الفقه، توفي رَحِمَهُ اللَّهُ سنة (٧٩٤هـ).
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٣٩٧/٣)، وشذرات الذهب (٥٧٢/٨).

(٤) البحر المحيط في أصول الفقه (٦/١).

الحُمُر، فقال: "ما أُنزل عليّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذَّة: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨﴾[(١)].

فاستدل رسول الله صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ بعموم (مَنْ) لِما لم يُذكر له حكم؛ لأن السائل سأل عن صدقة الحُمُرِ، وليس لها حكم خاص، فعلمنا استنباط الحكم من العموم فيما ليس له حكم نصاً[(٢)].

فالحديث فيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم، وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص.

وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص، والعام الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة[(٣)].

المثال الثاني: عن عبدالله بن عباس: أنَّ امرأةً جاءتْ إلى النبيِّ صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ فقالتْ: إنَّ أُمي نذرتْ أنْ تحجَّ، فماتتْ قبلَ أنْ تحجَّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: "نعمْ، حُجِّي عنها، أرأيت لو كانَ على أمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضيته؟" قالتْ: نعمْ، فقالَ: "فاقْضوا الله الذي لهُ، فإنَّ الله أحقُّ بالوفاءِ"[(٤)].

فقد استعمل النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ القياس، ولذلك أخرجه البخاري تحت باب: من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، قد بين الله حكمهما، ليفهم السائل.

المثال الثالث: أن النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ ألحق الولدَ في قصة وليدة زمعة بعبد بن زمعة؛ عملاً بالفراش القائم، وأمر سودة أن تحتجب منه[(٥)]؛ عملاً بالشبه المعارض له.

---

(١) الآيتان من سورة الزلزلة.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشرب والمساقاة، باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (١١٣/٣) رقم (٢٣٧١) واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٦٨٢/٢) رقم (٩٨٧).

(٢) ينظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (٦٥/٢).

(٣) ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر (٧٧/٦).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٧٣١٥).

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٢٠٥٣)، ومسلم في صحيحه، رقم (١٤٥٧) من حديث أم المؤمنين عائشة رَضِيَٱللَّهُعَنْهَا.

فرتَّب على الوصفين حكميهما، وجعله أخاً من وجه دون وجه.

قال ابن القيم[١]: وهذا من ألطف مسالك الفقه، ولا يهتدي إليه إلا خواص أهل العلم والفهم عن الله تعالى ورسوله[٢].

ثانياً: أصول الفقه في عصر الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:

حرص أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ملازمته، وتعلُّم أمور دينهم منه، وقد أكسبتهم صحبتهم الطويلة له في حله وترحاله، ومشاهدتهم للأحداث فهماً نافذاً، وفكراً صائباً للوقوف على معرفة أسرار الشريعة ومقاصدها.

وكانوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على علم بلغتهم، ومعرفة بأسباب النزول، وبصيرة من أسرار التشريع ومقاصده؛ لقرب عهدهم بفجر الرسالة، وكان لهم مع هذا حدة ذهن، وذكاء قريحة، وسرعة فهم، وسلامة فطرة، فلم يكونوا في حاجة إلى قواعد يسيرون على ضوئها في استنباط الأحكام من مصادرها، كما لم يكونوا في حاجة إلى قواعد لمعرفة لغتهم[٣].

قال الجصَّاص: كان السلفُ من أهل اللغةِ، والعالِمين بما يحتمل من الألفاظ والمعاني المختلفة وما لا يحتملها[٤].

وقال ابن رشد[٥]: لم يحتج الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إلى هذه الصناعة - أي الفقه والأصول - كما لم يحتج الأعراب إلى قوانين تحوطهم في كلامهم ولا في أوزانهم ... وإن كنا لا ننكر أنهم كانوا يستعملون قوَّتها، وأنت تتبين ذلك من فتواهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بل كثير

---

(١) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب، تتلمذ على ابن تيمية، وهو الذي هذَّب كتبه، ونشر علمه، وسُجن معه في قلعة دمشق، وأُطلق بعد موت ابن تيمية. وكان حسن الخلق، محبوباً عند الناس، من مصنفاته: (إعلام الموقعين)، و(زاد المعاد)، توفي سنة (٧٥١هـ).
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٤٠٠/٣)، والأعلام للزركلي (٥٦/٦).

(٢) بدائع الفوائد (١٥٣٨/٤).

(٣) ينظر: أصول التشريع الإسلامي للدكتور علي حسب الله (ص١٤)، والفكر الأصولي (ص٢٧).

(٤) أحكام القرآن للجصاص (٥٠/٢).

(٥) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، من أهل قرطبة، عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، من مصنفاته: (الضروري في أصول الفقه) كان يُفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه. ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جدّه، توفي رَحِمَهُ اللَّهُ سنة (٥٩٥هـ).
ينظر: سير أعلام النبلاء (٣٠٧/٢١)، والأعلام للزركلي (٣١٨/٥).

من المعاني الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما صحت بالاستقراء من فتواهم في مسألة مسألة[١].

ولم يكن كل الصحابة يحيطون علماً بكل ما قاله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفَعَلَه، بل كان منهم من صَحِبَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض الأوقات دون بعض، وكان له حين لم يصحبه علمٌ حمَلَه غيرُه، لذلك تفاوتوا فيما يحملون ويعملون من الأحاديث النبوية[٢].

قال أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (والله ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يُحَدِّثُ بعضُنا بعضاً، ولا يتهم بعضُنا بعضاً)[٣].

وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يربي فيهم مَلَكَةَ الاجتهاد، ويحثُّهم عليه، وقد ظهر هذا عندما أراد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبعث معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى اليمن وقال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء"؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله"؟ قال: فبسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا في كتاب الله"؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدره، وقال: "الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله"[٤].

---

(١) الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد (ص٣٥ - ٣٦).

(٢) ينظر: نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره، للشيخ محمد علي السايس (ص٨١).

(٣) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٢٤٦/١)، رقم (٦٩٩)، والحاكم في مستدركه، واللفظ له (٥٧٥/٣)، وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح) مجمع الزوائد، كتاب العلم، باب لا تضر الجهالة بالصحابة لأنهم عدول (٣٨٣/١)، رقم (٦٩٠).
وقال البراء بن عازب: (ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كان يحدثنا أصحابنا عنه، كان تشغلنا عنه رِعْيَةُ الإبل). أخرجه أحمد في مسنده (٤٥٠/٣٠)، والحاكم في مستدركه (٩٥/١) وقال: (هذا الحديث له طرق عن أبي إسحاق السبيعي، وهو صحيح على شرط الشيخين، وليس له علة، ولم يخرجاه).

(٤) أخرجه أبو داود في سننه عن الحارث بن عمر ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (١٥/٤)، رقم (٣٥٩٢). وأحمد في مسنده (٣٣٣/٣٦)، رقم (٢٢٠٠٧)، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (٦٠٧/٣)، رقم (١٣٢٧)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٣٩٧/١)، رقم (٤١٣).
قال الخطيب البغدادي: (فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر؛ لأنه يُروى عن أناس =

وهكذا كان أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذا ورد عليه حكمٌ نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القومُ، فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا. فإن لم يجد سنة سنَّها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جمع رؤساءَ الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به.

وكان عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يفعل مثل ذلك، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر فيه قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به[(١)].

فاجتماعُ أهلِ الرأي في الأمة للتشاور في حكم مسألة لم يُنص على حكمها في الكتاب أو السنة، والوصول إلى رأي يتفقون عليه، فيه نوع من أنواع الاجتهاد، وأصل من أصول الأحكام الشرعية في الإسلام، واتباع رأي الجماعة حينئذ مقدم على العمل بالاجتهاد الفردي[(٢)].

وبهذا جَدَّ أصلٌ جديدٌ من أصول التشريع، وهو الرأي، الذي يرجع اعتباره إلى ما ورد في القرآن من تقرير مبدأ الشورى، ورد الأمر المتنازَع فيه إلى الله ورسوله، وإلى ما ورد في السنة من وقائع عديدة، منها قصة معاذ (أجتهد رأيي ولا آلو).

فزادت أصولُ التشريع، وتنوعت إلى وحي، ورأي: وحيٌ يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله. ورأيٌ يتمثل في الاجتهاد ببذل الوسع على ألوان متنوعة، أقرَّه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل وحمد الله، وقال: الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله"[(٣)].

من أهل حمص لم يُسَمَّوْا، فهم مجاهيل. فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، يدل على شهرة الحديث، وكثرة رواته، وقد عُرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين، والثقة، والزهد، والصلاح، وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد تقبلوه، واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم). الفقيه والمتفقه (٤٧٢/١).

(١) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (١١٥/١).

(٢) ينظر: أصول التشريع الإسلامي للدكتور/ علي حسب الله (ص٢٢).

(٣) ينظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور/ محمد مصطفى شلبي (ص٤٤).

والاجتهاد بالرأي إن وقع فيه تشاور، واتفقت عليه الآراء، عدُّوه من قبيل الإجماع، وإن كان هذا اللفظ لم يرد عن السلف بالمعنى الذي تحدد فيما بعد في اصطلاح الأصوليين.

وإن لم تتفق به الآراء، أو كان محض اجتهاد فردي، فهو استدلال أو رأي، وهو أعم من أن يكون قياساً، أو مصلحة، أو استحساناً، أو سد ذرائع، أو غير ذلك؛ إذ لم تكن هذه المعاني والأدلة واضحة الحدود، ولا متميزاً بعضها عن بعض[١].

وكان عصر الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هو عصر التفسير التشريعي، وفتح أبواب الاستنباط فيما لا نص فيه من الوقائع؛ فإن رؤوس الصحابة صدرت عنهم آراء كثيرة في تفسير نصوص الأحكام في القرآن والسنة تعد مرجعاً تشريعياً لتفسيرها وتبيينها، وصدرت عنهم فتاوى كثيرة بأحكام في وقائع لا نص فيها تعتبر أساساً للاجتهاد والاستنباط[٢].

قال المزني[٣]: الفقهاء من عصر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى يومنا وهلم جرًّا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم. قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها[٤].

أمثلة على اجتهادات الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وتعليلاتهم في الاستنباط:

المثال الأول: عن فُريعة بنت مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها جاءت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَةَ؛ فإن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له، حتى إذا كان بِطَرَفِ القَدُوم[٥] لَحِقَهُم، فقتلوه، قالت: فسألتُ رسول الله أن أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يتركني في مسكنٍ يملكه، قالت: فقال رسول الله: «نعم» فانصرفْتُ، حتى إذا كنتُ في الحُجرة أو في المسجد دعاني، أو أمر بي فَدُعِيتُ له، فقال: «كيف قُلتِ؟» فَرَدَدْتُ عليه

(١) ينظر: أصول الفقه النشأة والتطور، د/ يعقوب عبد الوهاب الباحسين (ص٢٦).
(٢) خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص٣٠).
(٣) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو، أحد أصحاب الشافعي الذين رووا عنه مذهبه الجديد بمصر، كان زاهداً عالماً مجتهداً، حدَّث عنه ابن خزيمة، وابن أبي حاتم، وغيرهما، من مصنفاته: (المختصر)، و(الترغيب في العلم) توفي رَحِمَهُ اللَّهُ سنة (٢٦٤هـ).
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص٩٧)، وطبقات الشافعية الكبرى (٩٣/٢).
(٤) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٨٧٢/٢) رقم (١٦٤٨).
(٥) هو جبل بالمدينة. ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (١٩٨/٢).

القصةَ التي ذكرتُ له من شأن زوجي، فقال لي: «امكثي في بيتكِ حتى يبلغ الكتابُ أجلَهُ» قالت: فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهر وعشراً، فلما كان عثمانُ أرسل إليَّ، فسألني عن ذلك، فأخبرْتُهُ، فاتَّبَعَهُ وقضى به)[(١)].

وفي هذا الحديث وجهين من أوجه الاستدلال:

الوجه الأول: أن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كانوا يأخذون بالظاهر ويعملون به.

قال الجصاص: لم تحتج هذه المرأة مع سماع هذا اللفظ إلى بيان من غيره، مع كونها جاهلة بالحكم، ولو لم يكن هذا اللفظ مكتفياً في إلزامها السكون في بيت زوجها ما دامت معتدة لما اقتصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها عليه حتى يرده تبيان يزول معه الإشكال، لاسيما وقد علم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها جاءت مستفتية له جاهلة الحكم[(٢)].

الوجه الثاني: أن عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخذ بخبر الواحد، وقضى به.

قال الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار[(٣)].

وقد بين ابن عبد البر وجه الدلالة من الحديث فقال: في هذا الحديث إيجابُ العمل بخبر الواحد، ألا ترى إلى عمل عثمان بن عفان به، وقضائه باعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها من أجله في جماعة الصحابة من غير نكير[(٤)].

المثال الثاني: عن فاطمة بنت قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾[(٥)].

---

(١) أخرجه الإمام الشافعي في الرسالة (ص٤٤٢) رقم (١٢١٤)، واللفظ له، وأحمد في مسنده (٢٨/٤٥) رقم (٢٧٠٨٧)، والحاكم في المستدرك (٢٠٨/٢) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد).

(٢) الفصول في الأصول للجصاص (٤٣/١).

(٣) الرسالة للإمام الشافعي (ص٤٤٣) رقم (١٢١٥).

(٤) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (٣١/٢١).

(٥) جزء من الآية رقم (١) من سورة الطلاق.

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (١١١٨/٢)، رقم

وجه الدلالة: أن في قول عمر هذا إشارة إلى ترك تخصيص القرآن بأخبار الآحاد[١].

المثال الثالث: أخذ الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بالمصالح المرسلة، فقد أفتَوا بعد وفاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حوادث ووقائع لم تكن معهودة، ولا معروفة في عهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت فتاواهم مبنية على مراعاة المصالح المرسلة.

ومن ذلك: جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد أن كان في صحف مفرقة، واستخلاف أبي بكر الصديق قبل وفاته عمر بن الخطاب، وجعل عمر الأمر شورى بين ستة من الصحابة، يكون الخليفة واحداً منهم يختارونه فيما بينهم، وتدوين عمر الدواوين، وإسقاطه حد السرقة عن السارق عام المجاعة، وأشباه هذه المسائل كثيرة مما أفتى فيها الصحابة، وكان سندهم في الإفتاء المصالح المرسلة[٢].

ومما سبق نعلم أن الصحابة قد وضعوا مناهج لاستنباط الأحكام، وإن لم يدونوها؛ لأن الحاجة لم تكن داعية إلى ذلك، ونقلوها إلى التابعين الذين لم يضطروا بدورهم إلى تدوينها، واستمر هذا التناقل التلقائي لهذه القواعد والمناهج الأصولية الاستنباطية إلى أن دعت الحاجة إلى تدوينها[٣].

ثالثاً: أصول الفقه في عصر التابعين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:

اضطلع فقهاء التابعين بما كان يضطلع به فقهاءُ وعلماءُ الصحابة من تشريع، وفتوى، وقضاء، وصحابةُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين ظهرانيهم، فكان التابعون في مواقعهم ومواقفهم موضع تأييد وإعجاب الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ[٤].

قال ابن القيم: أكابر التابعين كانوا يُفتُون في الدين، ويستفتيهم الناس، وأكابرُ الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك[٥].

=

(١٤٨٠)، وأخرجه البخاري مختصراً، كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس (٤١٨/٣)، رقم (٥٣٢٣).

(١) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (٥٤/٥).

(٢) ينظر: الفكر الأصولي (ص٣٨).

(٣) ينظر: تطور علم أصول الفقه وتجدده، د/ عبد السلام بلاجي (ص٣٢).

(٤) ينظر: الفكر الأصولي (ص٤٢).

(٥) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤٥/٢).

وقد سار التابعون في الاجتهاد على نفس منهج الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وهو الاعتماد على مصادر الفقه الأساسية الأربعة: وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، فكان الفقيه إذا سئل عن حكم مسألة نظر أولاً في نصوص كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه نصاً أو ظاهراً تمسك به وحكم في المسألة أو الحادثة على مقتضاه، وإذا لم يجد فيه ذلك نظر في السنة النبوية، فإن وجد فيها خبراً، أو سنة عملية، أو تقريرية أخذ بها، ثم ينظر في إجماع العلماء، ثم في القياس، فيفعل في استنباط العلة بحسب ما يقتضيه اجتهاده من العمل بمسالك العلة[١].

وكان سعيد بن المسيب[٢] لسان فقهاء المدينة، وكان أحفظهم لقضايا عمر ولحديث أبي هريرة، وإبراهيم[٣] لسان فقهاء الكوفة (عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب وأصحابهما) فإذا تكلما - أي سعيد وإبراهيم - بشيء ولم ينسباه إلى أحد فإنه في الأكثر منسوبٌ إلى أحد من السلف صريحاً أو إيماءً ونحو ذلك، فاجتمع عليهما فقهاءُ بلدهما وأخذوا عنهما وعقلوه وخرَّجوا عليه[٤].

وقد اتسعت دائرة الاستنباط في عصر التابعين؛ نظراً لكثرة الحوادث، ولعكوف طائفة من التابعين على الفتوى، كسعيد بن المسيب وغيره بالمدينة. وكعلقمة[٥]، وإبراهيم النَّخَعي بالعراق.

فإن هؤلاء كان بين أيديهم كتاب الله، وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفتاوى الصحابة، وكان منهم من ينهج منهاج المصلحة إن لم يكن نص، ومنهم من ينهج منهاج القياس،

---

(١) ينظر: اجتهاد التابعين للدكتور/ وهبة الزحيلي (ص١٣).

(٢) هو سعيد بن المسيَّب بن حزن المخزومى، سيد التابعين، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، وروى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وكان زوج ابنة أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، توفي سنة (٩٤هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٢١٧/٤).

(٣) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النَّخَعي، أبو عمران، من أكابر التابعين صلاحاً، وصدق رواية، وحفظاً للحديث، كان إماماً مجتهداً من أهل الكوفة، مات مختفياً من الحجاج سنة (٩٦هـ) ولما بلغ الشعبيَّ موته قال: والله ما ترك بعده مثله. ينظر: شذرات الذهب (٣٨٧/١).

(٤) ينظر: حجة الله البالغة (٢٤٨/١).

(٥) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الهمداني، أبو شبل، تابعي، كان فقيه العراق، وكان يشبه ابن مسعود في هديه وسمته وفضله، ولد في حياة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى عن الصحابة، وشهد صفين، وأقام بخوارزم سنتين، وبمرو مدة، وسكن الكوفة، وتوفي فيها سنة (٦٢هـ).
ينظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (١٥٤/٤١) رقم (٤٧٥٧)، وسير أعلام النبلاء (٥٣/٤).

فالتفريعات التي كان يفرعها إبراهيم النَّخَعي وغيره من فقهاء العراق كانت تتجه نحو استخراج علل الأقيسة وضبطها، والتفريع عليها بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة.

وهنا نجد المناهج الأصولية تتضح أكثر من ذي قبل، وكلما اختلفت المدارس الفقهية كان الاختلاف سبباً في أن تتميز مناهج الاستنباط في كل مدرسة[١].

ففي هذا العصر بدأ النزاع بين أهل الحديث، وأهل الرأي، وافترق الفقهاء إلى أهل الأثر، وأهل الرأي الذي صار فيما بعد يسمَّى بالقياس، فأهل الأثر كانوا في الحجاز، ورئيسهم سعيد بن المسيَّب.

أما أهل الرأي فكانوا في العراق، ورئيسهم إبراهيم النخعي، ولهذا يقال لأصحاب الرأي: عراقيون. على أنه يوجد فيهم من لا يقول به كالإمام الشعبي[٢] وابن سيرين[٣]، كما يوجد في المدنيين من يقول بالرأي، كربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، حتى لقبوه بربيعة الرأي.

والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه ما من إمام منهم إلا وقد قال بالرأي، وما من إمام منهم إلا وقد تبع الأثر، إلا أن الخلاف وإن كان ظاهره في المبدأ، لكن في التحقيق إنما هو في بعض الجزئيات التي يثبت فيها الأثر عند الحجازيين دون العراقيين، فيأخذ به الأولون، ويتركه الآخرون؛ لعدم اطلاعهم عليه، أو وجود قادح عندهم، ومن جملة ما اعتبروه قادحاً أن لا يعمل به علماءُ بلدهم، فيقولون: لولا أن هناك قادحاً لعملوا به واشتهر، فيصير الأولون يذمُّون الآخرين بنبذ السنة واتباع الرأي، والأخيرون يذمُّون الأولين بالجمود، وضعف الفكر[٤].

---

(١) ينظر: أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة (ص١٤).

(٢) هو أبو عمرو، عامر بن شراحيل الشعبي، فقيه، شاعر، ثقة، مشهور، كوفي، تابعي، كان جليل القدر، وافرَ العلم، يُضرب المثل بحفظه، وسُئل عما بلغ إليه حفظُه، فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. توفي بالكوفة سنة (١٠٣هـ).
ينظر: وفيات الأعيان (١٢/٣)، وسير أعلام النبلاء (٢٩٤/٤).

(٣) هو الإمام أبو بكر الأنصاري، البصري، مولى أنس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكان ذا ورع وأمانة، وكان الشعبي يقول عنه: عليكم بذاك الرجل الأصم. توفي سنة (١١٠هـ) وهو ابن سبع وسبعين سنة.
ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٢٦٣/٢) رقم (١٩٣)، وطبقات الفقهاء (ص٨٨).

(٤) ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي (٣٨٣/١).

وعلى أية حال فإن هذا النزاع بين فقهاء المدرستين على هذا المبدأ قد ساهم مساهمة فعالة في إيجاد تصور للقوانين والنظريات الأصولية الاستنباطية على أسس علمية لدى كل من الفريقين حسب الأجواء العلمية التي كانوا يعيشون فيها[١].

ومن الأمثلة على اجتهادات التابعين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وتعليلاتهم في الاستنباط: قول إبراهيم النخعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ما كلُّ شيء نُسأل عنه نحفظه، ولكنا نعرف الشيء بالشيء، ونقيس الشيء بالشيء ... وفي رواية أخرى: قيل له: أكلُّ ما تفتي به الناسَ سمعتَه؟ قال: لا، ولكن بعضه سمعتُ، وقستُ ما لم أسمع على ما سمعت[٢].

وكان يرى أن أحكام الشرع معقولة المعنى، مشتملة على مصالح، راجعة إلى الأمة، وأنها بُنِيَت على أصولٍ محكمة، وعِلَلٍ ضابطة لتلك الحِكَم، فُهِمَت من الكتاب والسنة، وشرعت الأحكام لأجلها، لينتظم بها أمر الحياة، فكان يجتهد في معرفتها ليدير الحكم لأجلها حيث دارت[٣].

رابعاً: أصول الفقه في عصر الأئمة المجتهدين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:

بدأ عصر الأئمة المجتهدين في أوائل القرن الثاني الهجري، وانتهى في أواسط القرن الرابع الهجري تقريباً، ويسمى هذا العصر بعصر التدوين والأئمة المجتهدين؛ لأن حركة الكتابة والتدوين نشطت فيه، فدُونت السنة، وفتاوى المفتين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ورسائل في علم أصول الفقه[٤].

فقد أتى بعد التابعين فقهاءُ الأمصار، كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة. وابن جريج بمكة. ومالك، وابن الماجشون بالمدينة. وعثمان البتي، وسوار بالبصرة. والأوزاعي بالشام. والليث بن سعد بمصر.

فجَرَوا على تلك الطريقة مِن أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادِهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف لله نفساً إلا وسعها[٥].

---

(١) ينظر: الفكر الأصولي (ص٤٥).
(٢) ينظر: جامع بيان العلم وفضله (٨٧٢/٢) رقم (١٦٤٦).
(٣) ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (٣٨٥/١).
(٤) ينظر: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي (ص٥٧).
(٥) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١٢٨/٢).

فبعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلادُ الإسلامية، وجدَّت حوادث ووقائع كثيرة، واختلط العجم بالعرب على نحو لم يعد بسببه اللسانُ العربي على سلامته الأولى، وكثر الاجتهاد والمجتهدون، وتعددت طرقهم في الاستنباط، واتسع النقاش والجدل، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات، فكان من أجل ذلك كله أن أحسَّ الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد، يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف، وتكون موازين للفقه وللرأي الصواب[١].

وبهذا نجد أن المناهج الأصولية تميزت بشكل أوضح من ذي قبل، ومع تميز المناهج تتبين قوانين الاستنباط، وتظهر معالمها، وتظهر على ألسنة الأئمة في عبارات صريحة واضحة دقيقة.

فنجد الإمامَ أبا حنيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثلاً يحدد مناهج استنباطه الأساسية بالكتاب، فالسنة، ففتاوى الصحابة، يأخذ ما يجمعون عليه، وما يختلفون فيه يتخير من آرائهم، ولا يخرج عنها، ولا يأخذ برأي التابعين؛ لأنهم رجال مثله.

ويسير في القياس والاستحسان على منهاج بين، حتى قال عنه محمد بن الحسن: كان أصحابه ينازعونه في القياس، فإذا قال: أستحسن. لم يلحق به أحد.

وكان أبو حنيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه، لا يجاوزه إلا ما شاء الله، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبلاً على الفروع أتم إقبال.

وكان أبو يوسف - في كتاب الخراج، وفي رده على سير الأوزاعي - يسير على منهاج واضح بيِّن في الاجتهاد.

والإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يسير على منهاج أصولي واضح في احتجاجه بعمل أهل المدينة، وتصريحه بذلك في كتبه ورسائله، وفي اشتراطه ما اشترطه في رواية الحديث، وفي نقده للأحاديث[٢].

---

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه للدكتور/ عبد الكريم زيدان (ص١٥).

(٢) ينظر: حجة الله البالغة (٢٥١/١)، وأصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة (ص١٤).

تدوين علم أصول الفقه

بداية التدوين لعلم أصول الفقه:

بدأ تدوين علم أصول الفقه أول ما بدأ فيما كانت تُؤَيَّد به الأحكام المنقولة عن الأئمة من وجوه النظر، كالذي ورد فيما نقله أصحاب أبي حنيفة عنه، وفي موطأ مالك، ولم يكن في ذلك رجوع إلى قواعد كلية مقررة، أو أصول مضبوطة محررة.

حتى جاء الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فوجد الثروة الفقهية التي أثرت عن الصحابة والتابعين وأئمة الفقه الذين سبقوه، ووجد الجدل بين أصحاب الاتجاهات المختلفة، فوجد المناظرات قائمة بين فقه المدينة، وفقه العراق، فكانت تلك المناقشات - مع علمه بفقه المدينة الذي أخذه عن مالك، وفقه العراق الذي أخذه عن محمد بن الحسن، وفقه مكة الذي أخذه بنشأته وإقامته فيها - هادية له إلى التفكير في وضع موازين يتبين بها الخطأ من الصواب، فكانت تلك الموازين هي أصول الفقه[١].

وبذلك تكون أول محاولة لوضع مباحث الأصول كعلم هي التي قام بها الإمام الشافعي، ولم يكن قبل هذا العهد أي محاولات لوضع منهج أصولي عام يحدد للفقيه الطرائق التي يجب أن يسلكها في استنباط الأحكام[٢].

وقد نص على ذلك كثير من العلماء، ومن أقوالهم في ذلك:

قال الجويني[٣] في (شرح الرسالة): لم يسبق الشافعيَّ أحدٌ في تصانيف الأصول ومعرفتها[٤].

وقال الرازي[٥]: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم هو الشافعي، وهو

---

(١) ينظر: أصول التشريع الإسلامي للدكتور علي حسب الله (ص١٥)، وأصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة (ص١٦).

(٢) ينظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام، د/ علي سامي النشار (ص٨٠).

(٣) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف، والد إمام الحرمين، كان فقيهاً، مدققاً، محققاً، نحوياً، مفسراً، وكان مجتهداً في العبادة، مهيباً بين التلامذة، صاحب جد ووقار وسكينة، من مصنفاته: (شرح الرسالة للشافعي)، و(التبصرة) في الفقه، توفي سنة (٤٣٨هـ).
ينظر: سير أعلام النبلاء (٦١٧/١٧)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧٣/٥).

(٤) ينظر: البحر المحيط (١٠/١).

(٥) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، فخر الدين، الإمام المفسر، الأصولي، أوحد زمانه في

الذي رتب أبوابه، وميز بعض أقسامه عن بعض، وشرح مراتبه في الضعف والقوة[١].

وقال ابن خلدون: أول مَن كتب فيه: الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه (رسالته) المشهورة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي، والبيان، والخبر، والنسخ، وحكم العلة المنصوصة من القياس. ثم كتب فقهاء الحنفية فيه، وحقّقوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها، وكتب المتكلمون أيضا كذلك[٢].

ولم يقتصر تصنيف الإمام الشافعي على (الرسالة) فقط، بل صنف أيضاً: كتاب (أحكام القرآن)، و(اختلاف الحديث)، و(إبطال الاستحسان)، و(جماع العلم)، و(كتاب القياس)[٣].

وكانت تُعقد بين الإمام الشافعي وبين فقهاء عصره مناظرات علمية، تُثبت أنهم كانوا يسيرون على أصول واضحة في الفهم والاستنباط[٤].

المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، له تصانيف كثيرة، منها (مفاتيح الغيب) في التفسير، و(المحصول في علم الأصول)، أقبل الناس على كتبه يتدارسونها، توفي سنة (٦٠٦هـ).

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨١/٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٨١/٢).

(١) مناقب الإمام الشافعي لفخر الدين الرازي (ص١٥٣).

(٢) مقدمة ابن خلدون (٩٦٢/٣).

(٣) ينظر: البحر المحيط (٦/١).

(٤) من أمثلة هذه المناظرات العلمية: أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعيَّ في جلود الميتة، وأحمد بن حنبل حاضر.

فقال الشافعي: دباغها طهورها.

فقال إسحاق: ما الدليل؟

فقال الشافعي: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّ بشاة ميتة فقال: "هلا انتفعتم بجلدها؟".

فقال إسحاق: حديث ابن عكيم: كتب إلينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل موته بشهر: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" أشبه أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة؛ لأنه قبل موته بشهر.

فقال الشافعي: هذا كتاب، وذاك سماع.

فقال إسحاق: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى كسرى وقيصر، وكان حجة عليهم عند الله.

فسكت الشافعي، فلما سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى حديث ابن عكيم، وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي، فأفتى بحديث ميمونة.

قال تاج الدين السبكي: هذه المناظرة حكاها البيهقي وغيره، وقد يظن قاصر الفهم أن الشافعي

العوامل التي دعت إلى تدوين علم أصول الفقه:

أولاً: ظهور مقولات أصولية لبعض زعماء الفرق، وأئمة المذاهب تنحرف بالاجتهاد عن مساره الصحيح، وكان الاجتهاد بناء عليها، إما تكلفاً في الاستدلال، أو فساداً فيه في نظر الشافعي.

فكان لابد من وضع قانون يرجع إليه في هذه القضايا وغيرها، لذا طلب عبد الرحمن بن مهدي من الإمام الشافعي ذلك.

وبالجملة فكل مسألة في كتاب (الرسالة) إنما هي لتثبيت معنى أصولي أسرف بعض الناس في تناوله، فرد الشافعي الأمر إلى نصابه، وبين وجه الصواب فيه على ما دله عليه الدليل، ومَن يستقرئ الحالة الفكرية والعلمية في هذا العصر، وينظر في الرسالة مسألة مسألة، وقاعدة قاعدة، وجد صواب ذلك.

ثانياً: وجود الخلاف بين مدرستي العراق والحجاز، والتي أسموهما بمدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الحديث في منهج الاستدلال، وكل منهما له وعليه.

فلعل الإمام الشافعي أراد التقريب بين المنهجين بالجمع بين محاسن كل منهما، وتلافي ما أخذ على كل منهما على حسب ما دله عليه الدليل.

ثالثاً: الخلل الكبير الذي حدث للغة العربية، حيث اختلطت كثير من الألفاظ الأعجمية

=

انقطع فيها مع إسحاق، وليس الأمر كذلك، ويكفيه مع قصور فهمه أن يتأمل رجوع إسحاق إلى قول الشافعي، فلو كانت حجته قد نهضت على الشافعي لما رجع إليه.

ثم تحقيق هذا: أن اعتراض إسحاق فاسد الوضع، لا يقابَل بغير السكوت.

بيانه: أن كتاب عبد الله بن عكيم كتابٌ عارضه سماع، ولم يتيقن أنه مسبوق بالسماع، وإنما ظن ذلك ظناً لقرب التاريخ، ومجرد هذا لا ينهض بالنسخ.

أما كتب رسول الله صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ إلى كسرى وقيصر فلم يعارضها شيء، بل عضدتها القرائن، وساعدها التواتر الدال على أن هذا النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ جاء بالدعوة إلى ما في هذا الكتاب، فلاح بهذا أن السكوت من الشافعي تسجيل على إسحاق بأن اعتراضه فاسد الوضع، فلم يستحق عنده جواباً. وهذا شأن الخارج عن المبحث عند الجدليين، فإنه لا يقابل بغير السكوت، ورب سكوت أبلغ من نطق، ومن ثم رجع إليه إسحاق، ولو كان السكوت لقيام الحجة لأكد ذلك ما عند إسحاق، فافهم ما يُلقى إليك.

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩١/٢).

بكلام الناس، وكان لهذا أثره في عملية الاستنباط.

رابعاً: ظهور الوضع في الحديث، والاستدلال بالضعيف من الحديث عند بعض الفقهاء[١].

أصول الفقه بعد الإمام الشافعي:

تلقَّى الفقهاءُ ما وصل إليه الإمامُ الشافعيُّ في تحرير أصوله بالدراسة والفحص، واختلفوا من بعده على اتجاهات:

فمنهم من اتجه إلى شرح أصوله، مفصلاً لما أجمل، ومخرجاً عليها.

ومنهم من أخذ بأكثر ما قرر، وخالفه في جملة تفصيلات، وزاد بعض الأصول[٢].

قال الزركشي: وجاء مَن بعده - أي الشافعي - فبينوا، وأوضحوا، وبسطوا، وشرحوا، حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، وقاضي المعتزلة عبد الجبار فوسعا العبارات، وفكَّا الإشارات، وبينا الإجمال، ورفعا الإشكال[٣].

---

(١) ينظر: فصول في علم أصول الفقه، أد/ محمود عبد الرحمن (ص٨٦).

(٢) ينظر: أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة (ص١٩) بتصرف.

(٣) البحر المحيط (١٠/١).

طرق التصنيف في علم أصول الفقه

اختلاف المناهج في التصنيف في أصول الفقه:

استمر التصنيف في علم أصول الفقه بعد الإمام الشافعي إلى أن تميزت مناهج الأصوليين في تدوينه، فظهرت المدارس الأصولية التي تميزت كل واحدة منها عن الأخرى بمنهجها الأصولي، وطريقتها في التصنيف.

وقد صنَّف كلٌّ **على وفق مذهبه العقائدي**، ومعنى ذلك: اقتناء قواعد أصولية على أقوال وآراء في مسائل من علم الكلام، فهي مقتناة عليها، وتلك أصول لها، فكان كلُّ إمام يكتب في الأصول الفقهية على وفق مذهبه في الأصول الاعتقادية[١].

قال السمرقندي: علمُ أصولِ الفقه والأحكام فرعٌ لعلم أصول الكلام، والفرع ما تفرع من أصله، وما لم يتفرع منه فليس من نسله، فكان من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب. وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع[٢].

طرق التصنيف في علم أصول الفقه:

من أبرز المدارس الأصولية التي نشأت، وتميزت مناهجها في التصنيف الأصولي: مدرسة الحنفية أو الفقهاء، ومدرسة المتكلمين.

ثم ظهرت طريقة ثالثة في التصنيف الأصولي، وهي طريقة الجمع بين الطريقتين المتقدمتين.

وفيما يلي دراسة موجزة عن كل مدرسة من هذه المدارس، ومنهجها في تصنيف كتب أصول الفقه، وما تميزت كل واحدة منها:

أولاً: طريقة الحنفية:

سُميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء، وهؤلاء جمعوا القواعد من استقراء كتب الفروع، وعمل أئمتهم في الفتوى، وتوصلوا من خلال هذا التتبع إلى معرفة الأصول التي بنى أئمتهم عليها الفقه.

---

(١) ينظر: طبقات الأصوليين (ص٦٨).

(٢) ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي (ص٢).

والسبب في تسميتها بطريقة الفقهاء: كثرة الفروع الفقهية بها، فالقارئ لكتب الأصول على طريقة هذه المدرسة يلحظ كأنما يقرأ فقهاً مبرهناً عليه

وليس بصحيح إطلاق أنه في هذه الطريقة كانت الفروع أصلاً للأصول، كلا، بل الأصول هي الأصل، ولكنهم في حال الجمع والتصنيف والتدوين استقرأوا الفروع؛ ليعرفوا أصولها من خلال تنبيه أئمتهم على القاعدة أحياناً، وأحياناً من خلال ضم الفروع التي يجمعها أصل واحد، فيعلم من خلال الاستقراء؛ ولذلك أكثروا من ذكر الفروع الفقهية في كتبهم[١].

ومما يشهد لذلك: قول الجصاص في مسألة (العام بعد التخصيص): والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال به فيما عدا المخصوص، وعليه تدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل[٢].

سمات طريقة الحنفية في تدوين الأصول:

أولاً: إثبات القواعد وتقريرها على مقتضى ما نُقل من الفروع عن أئمة المذهب، فمنهجها يقوم على ربط الأصول بالفروع تطبيقاً عملياً، وبهذا تظهر الملائمة بين الأصل والفرع، وإذا وُجدت مستثنيات للضرورة فيمكن ردها إلى قاعدة أو أصل آخر، أو تعديل القاعدة؛ لتشمل جميع الفروع التي يمكن أن تندرج تحتها.

ثانياً: أنها قرَّبت بين الأصول والفقه ومزجت بينهما، وبهذا ابتعدت بعلم الأصول عن مواضع الجدل والافتراضيات التي لا تبنى عليها ثمرة.

ثالثاً: الالتزام بالمذهب فيما يتوصلون إليه من قواعد وأصول.

رابعاً: أن هذه الطريقة مقررة لفروع المذهب، وليست حاكمة عليها.

خامساً: اتسمت هذه الطريقة بكثرة الفروع والأمثلة والشواهد، وهي بذلك تكون قد مهَّدت لنوع آخر من التأليف في علم أصول الفقه، وهو ما عُرف بتخريج الفروع على الأصول[٣].

قال الشيخ محمد أبو زهرة: ومن أجل ذلك عَمَد بعضُ الشافعية إلى تطبيق قواعد

---

(١) ينظر: طبقات الأصوليين (ص٧٤).

(٢) الفصول في الأصول (٢٤٦/١).

(٣) ينظر: طبقات الأصوليين (ص٧٥).

الأصول على المذهب الشافعي، فكان يذكر القاعدة، ثم يذكر ما يتفرع عليها من الفروع، وقد وجدنا ذلك في كتابٍ للإسنوي سماه (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول) فاستفاد الأصول من ذلك حياة، واستفاد المذهب الشافعي منه قوة استدلال[١].

سادساً: مدرسة الحنفية لها طريقتها في ترتيب موضوعات علم الأصول اختلفت عن طريقة المتكلمين، وقد سار العلماء في تناولهم للمباحث الأولية في هذه المدرسة على النحو التالي:

أولاً: بدأوا بتعريف علم الأصول.

ثانياً: ثم ذكروا الأدلة إجمالاً.

ثالثاً: ثم ذكروا المصدر الأول، وهو القرآن الكريم.

رابعاً: ثم ذكروا القواعد اللغوية، وطرق الاستنباط من القرآن الكريم.

خامساً: ذكروا السنة ومباحثها.

سادساً: ذكروا الأدلة الشرعية المختلف فيها، كشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، والاستحسان، ثم ذكروا الاجتهاد والتعارض والترجيح.

سابعاً: ختموا بمباحث الحكم، فتكلموا عن أقسامه، وأركانه: المحكوم فيه، والحاكم، والأهلية تكلموا فيها عن المحكوم عليه، وأخروا الكلام في الحكم؛ لأن الحكم ثمرة الاجتهاد عن طريق الأصول، فحقه أن يكون مؤخراً.

وهذا الترتيب هو الذي اختاره الإمام البزدوي في أصوله، وتبعه فيه النسفي في (المنار).

بينما أورد السرخسي هذه المباحث مراعياً فيها ترتيباً آخر، فبدأ بالأوامر والنواهي، وتطرق من خلالها إلى المباحث اللغوية، ثم تكلم عن مصادر التشريع: الكتاب، والسنة، والإجماع، والتعارض بين الأدلة، والبيان وطرقه، والنسخ، وهو نوع من أنواع البيان عندهم يسمى بيان التبديل، ثم تناول شرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والقياس، والاستحسان، والاستصحاب، والترجيح، ثم ختم أيضاً بمباحث الحكم[٢].

---

(١) الشافعي، حياته وعصره، وراؤه وفقهه (ص٣٧٠).

(٢) ينظر: طبقات الأصوليين (ص٧٦).

أبرز الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية:

١- **الفصول في الأصول:** للجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت: ٣٧٠هـ).

٢- **تقويم الأدلة:** للدبوسي: أبو زيد عبيد الله بن عمر (ت: ٤٣٠هـ).

٣- **كنز الوصول إلى معرفة الأصول، المعروف بأصول البزدوي:** للبزدوي: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم (ت: ٤٨٢هـ).

٤- **أصول السرخسي:** لمحمد بن أحمد السرخسي (ت: ٤٨٣هـ).

وهذه الكتب الأربعة السابقة هي مدار أصول الفقه عند الحنفية، ولذا نجد محققي الشروح عندهم يعتمدون عليها[١].

٥- **ميزان الأصول في نتائج العقول:** للسمرقندي: علاء الدين محمد بن أحمد (ت: ٥٣٩هـ).

وقد اعتنى فيه صاحبه بالتقسيم والترتيب، والاختصار غير المخل، ووضوح العبارة، والإلمام بالأقوال المختلفة، وبيان حجة كل قول في الغالب[٢].

٦- **منار الأنوار:** لأبي البركات النسفي (ت: ٧١٠هـ) وقد شرحه المؤلف نفسه في شرح سماه (كشف الأسرار) وشرحه أيضاً كثيرٌ من الحنفية.

ثانياً: طريقة المتكلمين:

سميت بطريقة المتكلمين لأن أكثر الكاتبين فيها كانوا من علماء الكلام، فكتبوا فيها على طريقتهم في علم الكلام، ومما يشهد لذلك قول ابن عقيل في مسألة التعبد بخبر الواحد: يجوز ورود التعبد بخبر الواحد من طريق العقل، خلافاً لبعض المتكلمين، وأظنه الجبائي[٣]؛ على ما رأيته في بعض الكتب الكلامية[٤].

وتهتم هذه الطريقة بتحرير المسائل، وتقرير القواعد، ووضع المقاييس مع الاستدلال

---

(١) ينظر: دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية لعبد المجيد التركماني (ص٤١).

(٢) ينظر: مقدمة الدكتور/ محمد زكي عبد البر لتحقيق الكتاب (ص ف).

(٣) هو محمد بن عبد الوهاب البصري الجُبَّائي، شيخ المعتزلة، وأبو شيخهم أبي هاشم، كان رأساً في علم الكلام، وإليه تنسب الجُبَّائِيَّة، توفي سنة (٣٠٣هـ).
ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي (٥٥/٤)، والعبر في خبر من غبر (٤٤٥/١).

(٤) الواضح في أصول الفقه (٣٦٢/٤).

العقلي ما أمكن مجردة للمسائل الأصولية عن الفروع الفقهية، من غير نظر في ذلك إلى مذهب بعينه.

وتعتمد هذه الطريقة إثباتَ القاعدة من الأدلة العقلية والنقلية، وتقريرها منها دون نظر بالأصالة إلى الفروع الفقهية، وإنما يُنظر إلى الفروع بالتبع، فتُذكر الفروع كالبيان والتمثيل للقاعدة، فالنظر فيها إلى تأصيل القواعد من أدلتها مباشرة، فتميز اتجاه هذه المدرسة بالدراسة النظرية، وكثرة الافتراضات والجدل والمناقشة، ولا تُذكر فيها الفروع إلا بقدر توضيح القاعدة أو ضرب المثال.

ولم تقتصر هذه الطريقة على علماء الشافعية، بل سار على نهجها جمهور المالكية والحنابلة، إلا أن أكثر من اتجه هذا الاتجاه كان من الشافعية والمعتزلة[١].

سمات طريقة المتكلمين في تدوين الأصول:

أولاً: كثرة الاستدلالات العقلية؛ لأن اعتمادها الأول إنما هو تقرير القواعد وتأسيسها دون اعتبار للفروع، موافقة أو مخالفة.

ثانياً: خلو هذه الطريقة من الإكثار من ضرب الأمثلة.

والسبب في عدم إكثارهم من ضرب الأمثلة هو أن القواعد الأصولية عبارة عن موازين ومعايير تضبط الاستنباط، وتوجه المجتهد إلى سلامة الاستدلال، فهي حاكمة مقررة مؤسسة للفروع الفقهية، وليس العكس؛ لأجل ذلك سلكوا هذا الطريق.

ثالثاً: لهذه المدرسة طريقتها في ترتيب موضوعات علم الأصول، فقد اتسمت بمنهج في العموم رتبت الموضوعات الأصولية فيه على الكيفية التالية:

أولاً: المقدمات المنطقية واللغوية.
ثانياً: الأحكام الشرعية.
ثالثاً: الأدلة، سواء كان متفقاً عليها أم مختلفاً فيها.
رابعاً: الاجتهاد والتقليد.
خامساً: التعارض والترجيح[٢].

---

(١) ينظر: طبقات الأصوليين (ص٧٠)، ومنهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية، د/ عبد الرؤوف خرابشة (ص٥٧)، ودراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما، د/ مصطفى سعيد الخن (ص١٨٩).

(٢) ينظر: طبقات الأصوليين (ص٧٠ - ٧١).

أبرز الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين:

١- **التقريب والإرشاد:**

للقاضي الباقلاني: أبي بكر محمد بن الطيب (ت: ٤٠٣هـ).

وهو من أجل الكتب التي صنفت على منهج المتكلمين، بحيث أصبح منارة تُحتذى بالنسبة لأئمة المتكلمين من بعده أمثال إمام الحرمين والغزالي[١].

٢- **المعتمد في أصول الفقه:**

لأبي الحسين البصري: محمد بن علي الطيب (ت: ٤٣٦هـ).

وهو من شيوخ المعتزلة، ومن أكبر أعلامهم في أصول الفقه.

٣- **التلخيص في أصول الفقه:**

لإمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: ٤٧٨هـ).

وهذا الكتاب تلخيص للتقريب والإرشاد للباقلاني، اختصره إمام الحرمين قبل أن يصنف (البرهان)[٢]، وقد أملاه بمكة المكرمة[٣].

٤- **المحصول في علم أصول الفقه:**

لفخر الدين الرازي: أبي عبد الله محمد بن عمر (ت: ٦٠٦هـ).

وقد اعتمد الرازي في منهجه الأصولي على منهج المتكلمين، وخاصة (المعتمد) لأبي الحسن البصري.

٥- **الإحكام في أصول الأحكام:** للآمدي: أبي الحسن علي بن محمد (ت: ٦٣١هـ).

كان الآمدي من أئمة المتكلمين حتى قال عنه ابن تيمية: لم يكن أحدٌ في وقته أكثر تبحراً في العلوم الكلامية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم إسلاماً، وأمثلهم اعتقاداً[٤].

---

(١) ينظر: تطور علم أصول الفقه وتجدده، د/ عبد السلام بلاجي (ص٨٨).

(٢) ينظر: مقدمة الدكتور عبد الحميد أبو زنيد لتحقيق التقريب والإرشاد للباقلاني (ص٩٩).

(٣) البحر المحيط للزركشي (٨/١).

(٤) ينظر: مجموع الفتاوى لتقي الدين ابن تيمية (٧/٩).

ثالثاً: طريقة الجمع بين الطريقتين المتقدمتين:

سُميت هذه الطريقة بطريقة المتأخرين؛ حيث إنها ظهرت في القرن السابع الهجري، فجمعت بين طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين.

وعُني أصحابها بتحقيق القواعد الأصولية، وإثباتها بالأدلة، ثم تطبيقها على الفروع الفقهية، وكان منهم بعض الحنفية وبعض الشافعية.

أهمية هذه الطريقة:

أفادت هذه الطريقة كثيراً في مجال المقارنة، ومناقشة الآراء الأصولية لكلتا المدرستين السابقتين، والترجيح بينها في الجزئيات الفقهية.

سمات هذه الطريقة:

اتسمت الكتابة في هذه الطريقة بالإيجاز والتلخيص في كتابة المتون في الأصول والفقه على حد سواء[(١)].

أبرز الكتب المؤلفة على هذه الطريقة:

١- **بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام**، لابن الساعاتي، مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي الحنفي، المتوفى سنة (٦٩٤هـ).

٢- **تنقيح الأصول**، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري، المتوفى سنة (٧٤٧هـ)، وهو كتاب مختصر لخصه من كتاب البزدوي، والمحصول للرازي، ومختصر ابن الحاجب، ثم شرحه بنفسه بكتاب سماه: التوضيح على التنقيح.

ثم جاء التفتازاني، سعد الدين محمود بن عمر الشافعي، المتوفى سنة (٧٩٢هـ)، وكتب شرحاً على التوضيح سماه: التلويح.

٣- **التحرير**، لكمال الدين، محمد بن عبد الواحد، الشهير بابن الهمام الحنفي، المتوفى سنة (٨٦١هـ).

قال عنه تلميذه ابن أمير الحاج: حرَّر فيه من مقاصد هذا العلم ما لم يحرره كثير، مع جمعه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية على أحسن نظام وترتيب، واشتماله على

---

(١) ينظر: أصول الفقه ومدارس البحث فيه، أد/ وهبة الزحيلي (ص٢٦).

تحقيقات الفريقين على أكمل توجيه وتهذيب[١].

٤- **جمع الجوامع**، لابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي، المتوفى سنة (٧٧١هـ)، جمعه مما يقرب من مئة مصنف، كما قال في مقدمته[٢].

٥- **فصول البدائع في أصول الشرائع:** لشمس الدين: محمد بن حمزة الفناري (الحنفي) (ت:٨٣٤هـ).

وقد جمع فيه المنار، وأصول البزدوي، والمحصول للرازي، ومختصر ابن الحاجب، وغير ذلك، وأقام في عمله هذا ثلاثين سنة[٣].

٦- **مسلم الثبوت**، للعلامة محب الله بن عبد الشكور البهاري الحنفي، المتوفى سنة (١١١٩هـ).

وقد شرحه العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (١١٨٠هـ)، شرحاً جيداً في كتاب سماه: فواتح الرحموت[٤].

---

(١) ينظر: التقرير والتحبير (٨/١).

(٢) ينظر: جمع الجوامع (ص١١).

(٣) ينظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية (ص١٧).

(٤) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، أد/ محمد الزحيلي (٧١/١).

تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين

الحكم لغة: بضم الحاء، مصدر حكم يحكم: أي قضى وفصل.

ويأتي الحكم أيضاً بمعنى العلم والفقه، ومنه قول الله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا} أي علماً وفقهاً[(١)].

والحكم عند المناطقة: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، ويسمى تصديقاً.

واصطلاحًا: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.

شرح التعريف: قوله: (**خطاب الله تعالى**) يشمل: خطابه القرآني، وكلامَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه في الحقيقة خطاب الله، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبلغ عن الله، فالله سبحانه وحده هو المشرع، والأنبياء مبلغون عنه سبحانه، والعلماء المجتهدون ما هم إلا كاشفون عن الحكم، ومظهرون له بما آتاهم الله من علم وقدرة على الاستنباط.

فالأحكام المستنبطة عن طريق القياس، أو المصالح المرسلة، أو الاستحسان، أو غير ذلك من الأدلة هي من الأحكام الشرعية، وهذه الأدلة إنما هي طرق كاشفة، ومظهرة للحكم.

وقوله: (**المتعلق بأفعال المكلفين**) أي المرتبط، وهو قيد في التعريف يُخرج به ما ليس كذلك، فيخرج خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته مثل قوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}، وغير ذلك مما ليس بفعل المكلف.

وقوله: (**بالاقتضاء**) أي الطلب، وهو إما طلب الفعل جازماً، كالإيجاب، أو غير جازم، كالندب. وإما طلب الترك جازماً، كالتحريم، أو غير جازم، كالكراهة.

وقوله: (**أو التخيير**) أي التسوية بين الفعل والترك، وهو الإباحة.

وقوله (**أو الوضع**) أي الحكم الوضعي.

فالخطاب نوعان: إما تكليفي، وهو المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

وإما وضعي، وهو الخطاب بأن هذا سبب ذلك، أو شرطه، كالدلوك سبب للصلاة، والطهارة شرط[(٢)].

---

(١) ينظر: لسان العرب، مادة (حكم) (٢/٩٥١).

(٢) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (١/٢٢)، وفواتح الرحموت (١/٤٥).

تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء

ما سبق كان تعريفًا للحكم الشرعي عند الأصوليين.

أما عند الفقهاء فقد عرفوا الحكم بأنه: **ما ثبت بالخطاب من الوجوب والحرمة ونحوهما.**

وهو مجاز لغوي، حيث أطلق المصدر، أي الحكم على المفعول، أعني المحكوم به.

فالحكم الشرعي عند الأصوليين هو نفس خطاب الشارع، أي نفس النصوص الشرعية.

أما عند الفقهاء فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل، وهو ما تضمنه هذا الخطاب، كالوجوب، والحرمة، والإباحة.

ووجهة نظر الأصوليين في تعريف الحكم بالخطاب: أنهم نظروا له باعتبار مصدره، وهو الله تعالى، فالحكم صفة له، فقالوا: إن الحكم هو خطاب الشرع، أو خطاب الله تعالى.

ووجهة نظر الفقهاء: أنهم نظروا له باعتبار متعلقه، وهو فعل المكلف، فقالوا: إن الحكم: مدلول الخطاب وأثره[1].

(١) ينظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح (٢٣/١).

أقسام الحكم الشرعي عند الأصوليين

ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين:

١- الحكم التكليفي. ٢- الحكم الوضعي.

١- الحكم التكليفي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

٢- الحكم الوضعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

يفترق الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي بما يلي:

أولا: أن المقصود من الحكم التكليفي طلب فعل من المكلف، أو الكف عنه، أو التخيير بين الفعل والترك.

أما الحكم الوضعي: فليس فيه تكليف أو تخيير، وإنما يفيد الارتباط بين أمرين ليكون أحدهما سبباً للآخر أو مانعاً أو شرطاً.

ثانياً: أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلف، وهو البالغ العاقل الذي يتوجه إليه الخطاب، ويقع عليه التكليف.

أما الحكم الوضعي: فإنه يتعلق بالجميع، فالصبي مثلاً تجب الزكاة في ماله وإن كان غير مكلف، لوجود سبب الزكاة، وهو ملك النصاب، ويضمن وليه ما يتلفه، وهكذا.

ثالثاً: أن الحكم التكليفي مقدور للمكلف فعله أو تركه، وفي استطاعته أن يفعله أو يكف عنه؛ لأن التكليف لا يصح أن يكون فيه حرج ومشقة، ولذلك يثاب على الفعل ويعاقب على الترك.

أما الحكم الوضعي: فقد يكون مقدوراً للمكلف، مثل: صيغ العقود، التي هي سبب لصحتها، واقتراف الجرائم، فهي سبب لترتب أحكامها، واستحقاق العقوبة.

وقد يكون غير مقدور للمكلف، مثل: دلوك الشمس فإنه سبب لوجوب الصلاة. والدلوك ليس من فعل المكلف ولا قدرة له على إيجاده[١].

---

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٢٩٥/١).

أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

ينقسم الحكم التكليفي عند الحنفية إلى سبعة أقسام، وهي:

١- الفرضية. ٢- الإيجاب. ٣- الندب. ٤- الإباحة. ٥- الكراهة التنزيهية. ٦- الكراهة التحريمية. ٧- التحريم.

وفيما يلي بيان معاني هذه الأقسام:

١- الفرضية: وهي خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كأن يكون هذا الدليل قرآناً أو سنة متواترة، دلالتهما قطعية.

مثاله: خطاب الله تعالى الطالب للصلاة المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾.

ومتعلق هذا القسم يسمى: فرضاً.

٢- الإيجاب: وهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً بدليل ظني.

والدليل الظني: أن يكون هذا الدليل قرآناً أو سنة متواترة دلالتهما ظنية، أو يكون خبر آحاد أو قياساً.

مثاله: خطاب الله تعالى الطالب لقراءة الفاتحة في الصلاة، المدلول عليه بقول النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"[(١)].

ومتعلق هذا القسم يسمى: واجباً.

والجمهور يسوون بين الفرض والواجب، ويعرفونه بأنه: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.

الصِّيغُ الدَّالة على الإيجاب:

١- صيغة الأمرِ (افْعَلْ) كقوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾.

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (٢٤٧/١)، رقم (٧٥٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (١٨٤/١)، رقم (٣٩٤).

٢- المضارع المجزوم بلامِ الأمر كقوله تعالى: ﴿فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً﴾.

٣- اسم فعلِ الأمر كقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم﴾.

٤- المصدر النَّائب عن فعلِ الأمرِ، كقوله تعالى: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾.

٥- صيغة (أمرَ) وما يتصرَّفُ عنها، كقوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾.

٦- صيغة (كتبَ) كقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتلَةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح».

٣- الندب: وهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً غير جازم، وذلك بقرينة تصرف الطلب عن مقتضاه الأصلي وهو الإيجاب.

مثاله: خطاب الله تعالى الطالب من المكلف كتابة الدين، المدلول عليه بقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ﴾. فالأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو للندب، والذي صرفه عن الوجوب هو قول الله تعالى: ﴿فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ﴾.

ومتعلق هذا القسم يسمى: المندوب.

٤- التحريم: وهو خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلباً جازماً بدليل قطعي الثبوت والدلالة.

مثاله: خطاب الله تعالى الطالب للكف عن الزنا، المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا﴾.

ومتعلق هذا القسم يسمى: الحرام.

الصيغ الدالة على التحريم:

١- صيغة النهي من غير أن تصحبها قرينة تدل على أنها للكراهة. مثل الزنا، فقد نهى الله عنه بقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾.

٢- النص على الخبر بتحريمه، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

٣- **ذم فاعله**، مثل قول النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه».

٤- **توعد الفاعل بالعقاب**، كقوله تعالى بعد ذكر بعض المحرمات: ﴿**وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا**﴾.

٥- **الكراهة التحريمية:** وهي خطاب الله تعالى الطالب للكف عن الفعل طلباً جازماً بدليل ظني.

مثالها: النهي عن خِطبة المسلم على خِطبة أخيه..

٦- **الكراهة التنزيهية:** وهي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، الطالب لترك الفعل طلباً غير جازم.

مثالها: الخطاب الطالب للكف عن استدبار القِبلة أثناء قضاء الحاجة، المدلول عليه بقول النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ: "إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

فطلب الكف هنا غير جازم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ يقضي حاجته مستقبلاً لبيت المقدس مستدبراً الكعبة.

ومتعلق هذا القسم يسمى: المكروه تنزيهاً، وهو مرادف للمكروه عند جمهور الأصوليين.

٧- **الإباحة:** وهي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين المخير بين الفعل والترك.

مثالها: خطاب الله تعالى المبيح لصيد البحر، المدلول عليه بقول الله تعالى: ﴿**أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ**﴾.

ومتعلق هذا القسم يسمى: المباح.

الصيغ الدالة على الإباحة:

١- **النص على التخيير بين الفعل والترك**. مثل:

- قول النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ لمن سأله عن الوضوء من لحوم الغنم: « إن شئتَ فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ» وهو يدل على إباحة الأمرين.

- وقوله لمن سأل عن صيام رمضان في السفر: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر».

٢- **نفي الإثم والمؤاخذة**، كقوله تعالى: ﴿**فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ**﴾.

٣- **النص على الحِل**، كقوله تعالى: ﴿**أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ**﴾.

٤- **الأمر الوارد بعد الحظر**، كقوله تعالى: ﴿**فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**﴾.

٥- **كون الفعل مسكوتاً عنه**؛ فإن الأصل في الأشياء المنتفع بها الحِل، ومن أمثلة ذلك: الانتفاع بوسائل الحياة المتطورة من وسائل الاتصال الحديثة، والنقل، ونحو ذلك.

أقسام الحكم الوضعي

وهو خطاب الله تعالى الذي اقتضى جعلَ أمرٍ علامةً لحكم تكليفي، وجعله مرتبطاً به بكونه سبباً له.

وتتجلى الحكمة من وجود الحكم الوضعي مع مبدأ صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان؛ وذلك أنه يتعذر معرفة حكم الله تعالى في كل الأحوال، كما تتعذر معرفة حكم الله تعالى في كل الوقائع والمسائل بعد انقطاع الوحي. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يتعرف الناس على أحكامه بربطها بأمور محسوسة تقتضي معرفة الأحكام الشرعية، كربط الحكم بالعلة، وربط الحكم بالسبب؛ وذلك حتى لا تتعطل الوقائع عن الأحكام.

أقسام الحكم الوضعي:

ينقسم الحكم الوضعي بحسب طبيعة ارتباط الحكم التكليفي به إلى خمسة أقسام، وهي: السبب، والشرط، والمانع، والصحيح، ويقابله الفاسد أو الباطل، والعزيمة ويقابلها الرخصة.

وذلك أن الشيء يقتضي أن يكون سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً، أو مسوغاً لرخصة بدل العزيمة، أو صحيحاً، أو غير صحيح.

فكل منها حكم ثبت بخطاب الوضع.

ومن أمثلة الحكم الوضعي:

السبب: مثل قول الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ فالدلوك سببٌ لإيجاب الصلاة.

والشرط: مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فرؤية الهلال شرط للصيام.

والمانع: مثل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس للقاتل ميراث" فالقتل يمنع الإرث[1].

والصحة: هي كون الفعل - الذي وُجد - مستوفياً لأركانه، وشروطه، وأوصافه الخارجية.

---

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٢٩٤/١).

فالصحة في العبادات: كونها بحيث تقتضي براءة الذمة، أي إسقاط القضاء، بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانياً.

والصحة في المعاملات: هي الآثار المترتبة على العقود والفسوخ.

فالصحة: موافقة الأمر على وجه يندفع به القضاء، وفي المعاملات ترتب أثرها، وهو ما شرعت من أجله، كحل الانتفاع في عقد البيع[١].

والعزيمة: هي ما شُرع أولاً غيرَ مبني على أعذار العباد. وهي الحكم الأصلي

والرخصة: معناها التيسير والتخفيف، وهي ما شُرع ثانياً وكان مبنياً على عذر من أعذار العباد.

ومثالها: قصر الصلاة الرباعية للمسافر، والفِطر في رمضان للمريض والمسافر.

(١) ينظر: التقرير والتحبير (١٥٣/٢) وتيسير التحرير (١٧٣/١)، وفواتح الرحموت (٩٧/١).

أركان الحكم الشرعي

أركان الحكم ثلاثة:

١- الحاكم. ٢- المحكوم به أو فيه. ٣- المحكوم عليه.

فكل حكم شرعي يقتضي ما يلي:

١- حاكماً تصدر منه الأحكام.

٢- محكوماً به أو فيه: وهو الذي يتعلق به الحكم.

٣- محكوماً عليه: وهو الذي يقع عليه التكليف بالحكم.

وفيما يلي نتناول هذه الموضوعات:

١- الحاكم

معنى الحاكم: أي المُشرع للأحكام الشرعية.

وقد اتفق المسلمون على أن الحاكم هو الله تعالى، فهو وحده مُصدِر الأحكام الشرعية، يجب امتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ﴾.

والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس حاكماً، بمعنى أنه لا يُنشئ الأحكام من عنده، وإنما هو مبلغ عن الله تعالى رسالته.

قال الله تعالى: ﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝٤ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ﴾.

وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ﴾.

٢- المحكوم فيه

المحكوم فيه أو به هو الفعل المكلَّف به، وهو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع.

وذلك أن كل حكم من أحكام الشارع يتعلق بفعل من أفعال المكلفين، سواء كان الحكم اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً، وقد سبق تعريف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال

المكلفين، فالخطاب له محل، وهذا المحل هو فعل المكلف.

وهذا الفعل إما أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو حراماً أو مباحاً، وإما أن يكون سبباً أو مانعاً أو شرطاً.

مثل قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾. فالإيجاب في الآية تعلق بفعل من أفعال المكلفين، وهو الصلاة والزكاة، فتكون واجبة.

ومثل قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ﴾ فالندب في الآية تعلق بفعل من أفعال المكلفين، وهو كتابة الدَّين فجعلته مندوباً.

٣- المحكوم عليه

المحكوم عليه: هو المكلف، والمراد بالمكلف عند علماء أصول الفقه هو الآدمي، وليس غير الإنسان مكلفاً إلا الملائكة والجن.

ويشترط لصحة التكليف: بلوغ المكلَّف، ولذلك أسقطت الشريعة الصلاةَ، وسائر الفرائض من الصوم، والحج، والجهاد، والحدود عن غير البالغين.

وَوَجْهُ ذلك: أن غير البالغ لا يصلح للتكليف؛ لنقصان قوة التمييز فيه.

وكذلك اتفق الأصوليون على أنه يشترط في المكلَّف أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب، أو يتمكن من فهمه؛ لأن الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به منه، سواء أمكن حصول المأمور به من المكلف أم لم يمكن، كما في التكليف بما لا يطاق، وإعلامُ مَن لا عقل له ولا فهم متناقض.

كما اتفقوا على أن الغافل لا يكون مكلفاً حال غفلته، وإنما يكون الخلاف بعد زوال غفلة عنه[١].

واتفقوا أيضاً على أن الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم بالخطاب، كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل. واختلفوا في تعلق الحكم التكليفي بالغافل، وهو ما فيه طلب أو تخيير[٢].

---

(١) ينظر: المحصول في أصول الفقه لابن العربي (ص٢٦).

(٢) ينظر: أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير (١٤١/١).

أسئلة على الوحدة الأولى

السؤال الأول: العبارات الآتية منها عبارات خاطئة استخرجها، ثم صوِّبها، مع ذكر التعليل:

١- الحكم الوضعي: (خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير).

٢ - المحكوم فيه عند علماء أصول الفقه هو المكلَّف.

السؤال الثاني:

(أ) اذكر الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

(ب) هل الفرض والواجب متباينان عند الجمهور؟

(ج) بين الصيغ الدالة على الإباحة، مع التمثيل لكل ما تذكر.

السؤال الثالث: الاختيار من متعدد:

١- المضارع المجزوم بلام الأمر:

أ) من الصيغ الدالة على الإيجاب. ب) من الصيغ الدالة على الندب.

ج) من الصيغ الدالة على الإباحة.د) يدل على جميع ما سبق.

٢- ذم الفاعل، من الصيغ الدالة على:

أ) الإباحة ب) التحريم جـ) الكراهة التنزيهية د) جميع ما سبق.

٣- ما شُرع ثانيًا وكان مبنيًا على عذر من أعذار العباد:

أ) العزيمة ب) الحكم الأصلي جـ) الرخصة د) لا شيء مما سبق.

الوحدة الثانية

الأدلة الأصولية

وتشتمل على ما يلي:

١) تعريف الأدلة.

٢) تقسيم الأدلة.

٣) الدليل الأول: القرآن الكريم.

تعريف الأدلة:

الأدلة جمع دليل، **والدليل في اللغة:** يُستعمل في شيئين:

١- يذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، ولهذا سمّى الدّخان دليلا على النار، وسمى العالم دليلا على الصانع.

٢- وقد يذكر ويراد به الدال: (فعيل) بمعنى: (فاعل) نحو: عليم، وقدير، بمعنى: عالم، وقادر. ولهذا يقال: (دليل القافلة) ولهذا يسمى الله تعالى دليلاً عند الإضافة، فيقال في الدعاء: يا دليل المتحيرين[(١)].

وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري[(٢)].

شرح التعريف:

قوله: (**ما**) اسم موصول، وهو راجع إلى شيء، والتقدير: الشيء الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه.

وقوله: (**يمكن التوصل**) للاحتراز عن التوصل بالفعل، أي أن ذكر الإمكان في التعريف للتنبيه على أن الدليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل، بل يكفي إمكان التوصل.

فالدليل هو الذي يصح أن يُستدل به، ويُسترشد به، ويُتوصل به إلى المطلوب، وإن لم يتوصل به أحد، ولو كان الله عز وجل خلق جماداً، ولم يستدل به أحدٌ على أن له محدثاً: لكان دليلاً وإن لم يَستدل به أحد.

فالآية والحديث تسمى أدلة وإن لم يَستدل بهما أحد، فالدليل دليل لنفسه وإن لم يُستدل به.

ولو قال: ما توصلنا بصحيح النظر فيه إلى مطلوب. للزم من ذلك خروج كل دليل لم ينظر فيه أحد.

وقوله: (**بصحيح النظر**) بيان وجه دلالة هذا الدليل على المدلول. والنظر هو:

---

(١) ينظر: لسان العرب، مادة (دلل) (١٤١٤/٢)، والقاموس المحيط، باب اللام، فصل الدال، مادة (دلَّ) (٣٦٥/٣)، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٨٧/٢).

(٢) ينظر: تيسير التحرير (١٠/١)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٣/١).

الفكر في حال المنظور فيه.

وخرج بهذه العبارة: النظرُ الفاسد؛ لأن النظر الفاسد لا يمكن أن يتوصل به إلى مطلوب خبري؛ لأنه لا يصلح أن يكون آلة للتوصل إلى شيء.

وقوله: (**مطلوب خبري**) أي: ما يخبر به، وهو التصديق، فيكون المطلوب التصوري خارجاً عن هذا التعريف، مثل الأحوال الشارحة، والحدود، والرسوم. والمراد بالوصول إلى ذلك المطلوب الخبري: علمه، أو ظنه. فعلى هذا: يكون الدليل عاماً وشاملاً لما يفيد القطع، والظن[(١)].

تقسيم الأدلة:

وتنقسم الأدلة إلى قسمين:

الأول: الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

والثاني: الأدلة المختلف فيها، ومنها: قول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، وعمل أهل المدينة.

وجه الحصر في تقسيم الأدلة الشرعية:

الدليل الشرعي إما أن يكون وارداً من جهة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو من غير جهته. فإن كان وارداً من جهته فلا يخلو: إما أن يكون من قبيل ما يُتلى، أو من قبيل ما لا يتلى. فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب، وإن كان من قبيل ما لا يتلى فهو السنة.

وإن لم يكن وارداً من جهة الرسول فلا يخلو: إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه، أو لا يشترط ذلك؛ فإن كان الأول فهو الإجماع.

وإن كان الثاني فلا يخلو: إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكمٍ بِناءً على جامع، أو لا تكون كذلك. فإن كان الأول، فهو القياس، وإن كان الثاني، فهو الاستدلال[(٢)].

---

(١) ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢٩/١).

(٢) الاستدلال لغة: طلب الدليل، والسين والتاء تدل على الطلب.

واصطلاحاً: هو بناء حكم شرعي على معنى كلي من غير نظر إلى الدليل التفصيلي.

ينظر: الكليات للكفوي (ص١١٤)، والاستدلال عند الأصوليين، د/ أسعد الكفراوي (ص٤٩).

وكل واحد من هذه الأنواع فهو دليل لظهور الحكم الشرعي به. فالثلاثة الأول وهي: الكتاب والسنة والإجماع نقلية، والآخران معنويان يرجعان إلى معقول النص والإجماع، وهما القياس والاستدلال، والنقلي أصل للمعنوي، والكتاب أصل للكل[١].

(١) ينظر: التقرير والتحبير (٢٧٣/٢)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢١١/١).

الدليل الأول: القرآن الكريم

سبق أن الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها هو الكتاب، وقد غلب في عرف أهل الشرع أن الكتاب هو القرآن، كما غلب في عرف أهل العربية على كتاب سيبويه.

فالكتاب والقرآن مترادفان، بناء على أن كلاً منهما غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله تعالى المقروء على ألسنة العباد، واستعمال (القرآن) في هذا المعنى أشهر من (الكتاب) وأظهر.

وكل من الكتاب والقرآن يُطلق عند الأصوليين على المجموع، وعلى كل جزء منه؛ لأنهم إنما يبحثون عنه من حيث إنه دليل على الحكم، وذلك آية آية، لا مجموع القرآن، فاحتاجوا إلى تحصيل صفات مشتركة بين الكل والجزء، ككونه معجزاً، منزلاً على الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مكتوباً في المصاحف، منقولاً بالتواتر.

فاعتَبَرَ بعضُ الأصوليين في تعريفه جميعَ الصفات لزيادة التوضيح.

واعتبر بعضهم الإنزال والإعجاز؛ لأن الكتابة والنقل ليسا من اللوازم؛ لتحقق القرآن بدونهما في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

واعتبر بعضهم الكتابة والإنزال والنقل؛ لأن المقصود تعريف القرآن لمن لم يشاهد الوحي ولم يدرك زمن النبوة، وهم إنما يعرفونه بالنقل والكتابة في المصاحف، ولا ينفك عنهما في زمانهم، فهما بالنسبة إليهم من أبين اللوازم البينة وأوضحها دلالة على المقصود، بخلاف الإعجاز؛ فإنه ليس من اللوازم البينة ولا الشاملة لكل جزء؛ إذ المعجز هو السورة أو مقدارها أخذاً من قول الله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله}[(١)].

تعريف القرآن:

القرآن لغة: مصدر قرأت، بمعنى القراءة، ومعنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآناً؛ لأنه يجمع السور، فيضمها. يقال: قرأتُ الشيء قرآناً: جمعته وضممتُ بعضَه إلى بعض[(٢)].

واصطلاحاً: له أكثر من تعريف عند الحنفية، وأهم هذه التعريفات:

التعريف الأول: القرآن: هو المُنَزَّل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، المكتوبُ في

---

(١) ينظر: شرح التوضيح على التنقيح (٤٦/١)، والتقرير والتحبير (٢٧٤/٢).

(٢) ينظر: لسان العرب، مادة (قرأ) (٣٥٦٣/٥).

المصاحف، المنقولُ عن النبي عليه السلام نقلاً متواتراً بلا شبهة. وهو تعريف البزدوي[١].

شرح التعريف:

(**القرآن**): مصدر كالقراءة، قال الله تعالى: {**فإذا قرأناه فاتبع قرآنه**} أي قراءته، وهو بمعنى المقروء هنا، فيتناول كل ما يُقرأ من الكتب السماوية وغيرها.

وقوله: (**المُنَزَّل**) احترز به عن غير الكتب السماوية، وعن الوحي الذي ليس بمتلو؛ لأن المراد من المنزل ما أُنزل نظمه ومعناه، والوحي الذي ليس بمتلو لم ينزل إلا معناه.

وقوله: (**على رسول الله**) احترز به عما أُنزل على غيره من الأنبياء - عليهم السلام - من التوراة والإنجيل والزبور أو نحوها.

وقوله: (**المكتوب في المصاحف**) احترز به عما نُسِخَت تلاوته وبقيت أحكامه، مثل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله).

وقوله: (**المنقول عنه نقلاً متواتراً**) احترز به عما اختص بمثل مصحف أُبَيّ وغيره مما نقل بطريق الآحاد، نحو قوله: (فعدة من أيام أخر متتابعات).

وقوله: (**بلا شبهة**) احترز به عما اختص بمثل مصحف ابن مسعود - رضي الله عنه - مما نقل بطريق الشهرة، وهذا على قول الجصاص ظاهر، فإنه جعل المشهور أحد قسمي المتواتر، وعلى قول غيره يكون قوله: (**نقلا متواتراً**) احترازاً عنهما، وقوله: (**بلا شبهة**) تأكيداً، وهذا الموضع صالح للتأكيد لقوة شبه المشهور بالمتواتر[٢].

التعريف الثاني: هو ما نُقل إلينا بين دفتي المصحف تواتراً. وهو تعريف صدر الشريعة[٣].

شرح التعريف: اقتصر صدر الشريعة في هذا التعريف على ذكر النقل في المصاحف تواتراً؛ لحصول الاحتراز بذلك عن جميع ما عدا القرآن؛ لأن سائر الكتب السماوية، والأحاديث القدسية والنبوية، ومنسوخ التلاوة لم يُنقل شيء منها بين دفتي المصاحف؛ لأنه اسم لهذا المعهود المعلوم عند جميع الناس حتى الصبيان.

ومعنى (**تواتراً**): أن القرآن نُقل إلينا بطريق النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة

---

(١) ينظر: الكافي شرح البزدوي (١/١٩٤).

(٢) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (١/٢١).

(٣) ينظر: شرح التوضيح على التنقيح (١/٤٦).

الرواية، ويتفرع على هذا أن بعض القراءات التي تروى بغير طريق التواتر لا تُعد من القرآن، ولا تثبت لها أحكامه.

فالقراءةُ الشاذة لم تنقل إلينا بطريق التواتر بل بطريق الآحاد كما اختص بمصحف أُبيَ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ، أو الشهرة كما اختص بمصحف عبد الله ابن مسعود رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ. ولا حاجة إلى ذكر الإنزال والإعجاز، ولا إلى تأكيد التواتر بقولهم بلا شبهة؛ لحصول المقصود بدونها.

والمراد بقوله: (**ما نقل إلينا بين دفتي المصحف**): هو ما يشمل الكل والبعض، إلا أنه إن أُبقي على عمومه يدخل في الحد الحرفُ أو الكلمة من القرآن، ولا يسمى قرآناً في عرف الشرع. وإن خُص بالكلام التام خرج بعض ما ليس بكلام تام مع أنه يسمى قرآناً ويحرم مسه على المحدث وتلاوته على الجنب[(١)].

التعريف الثالث: القرآن: هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر، المتواتر. وهو تعريف الكمال ابن الهمام[(٢)].

شرح التعريف:

قوله: (**اللفظ**): جنس في التعريف، شامل للقرآن وغيره من الكتب السماوية وغيرها، مخرج للكلام النفسي القائم بذاته تعالى.

وقوله: (**العربي**): مخرج لغير العربي من الكتب السماوية وغيرها.

وقوله: (**المنزَّل**): أي على لسان جبريل عليه السلام، على رسول الله صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ، وذلك يخرج ما ليس بمنزل من العربي.

وقوله: (**للتدبر والتذكر**). **التدبر:** التفهم للاطلاع على ما يتبع ظاهره من التأويلات الصحيحة، والمعاني المستنبطة من الأحكام الأصلية والفرعية، والحكم الإلهية إلى غير ذلك.

والتذكر: الاتعاظ بقصصه، وأمثاله، ودلائله الدالة على وجود الصانع الخبير، ووحدانيته، وكمال قدرته، ولزوم التجافي عن دار الغرور، والتهيئ لدار السرور، ونحو ذلك.

وقيل: التدبر: لما لا يعلم إلا من الشرع. والتذكر: لما لا يستقل به العقل

---

(١) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٤٦/١)، وعلم أصول الفقه لخلاف (ص٢٧).

(٢) ينظر: التحرير في أصول الفقه لابن الهمام (ص٢٩٧).

وهذا مخرج لما سوى القرآن من الألفاظ العربية وبعض الأحاديث القدسية المنسوبة إلى الله تعالى التي لم يسندها النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ إلى الله تعالى على لسان جبريل. كما في الصحيحين عن النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ «أنا عند ظن عبدي بي» الحديث. وما في صحيح مسلم عن النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ فيما روي عن ربه عز وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا».

وقوله: (**المتواتر**) مخرج لما كان هكذا غير متواتر، كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (فاقطعوا أيمانهما) وقراءة أُبَيّ: (فعدة من أيام أخر متتابعات).

كما يخرج بعض الأحاديث القدسية التي أسندها النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ إلى الله تعالى على لسان جبريل، كالحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وغيره: «أن رجلاً سأل النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ فقال: أي البلاد شر؟ قال لا أدري حتى أسأل، فسأل جبريل عن ذلك، فقال: لا أدري حتى أسأل ربي، فانطلق فلبث ما شاء الله، ثم جاء فقال: إني سألت ربي عن ذلك، فقال: شر البلاد الأسواق»[(١)].

الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي

يتفق القرآن والحديث القدسي في أن كلاً منهما وحي من عند الله تعالى.

ويختلفان فيما يلي:

أن القرآن الكريم قد نزل جبريل بلفظه ومعناه في اليقظة.

وأنه مُتعبَّد بتلاوته.

وأنه معجزة باقية على مر السنين.

وأنه لا تصح نسبته - عند القراءة - إلا إلى الله تعالى.

أما الحديث القدسي، فإن الرسول صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ يُلهَم معناه فقط في اليقظة أو في المنام، ثم يعبر عنه بعبارة من عنده.

فليس الحديث القدسي معجزاً بلفظه.

ولا متعبَّداً بتلاوته.

وتصح نسبته - عند روايته - إلى الله تعالى أو إلى الرسول صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ، فيقال:

(١) ينظر: التقرير والتحبير (٢٧٤/٢)، وتيسير التحرير (٣/٣).

قال الله تعالى فيما رواه عنه الرسول صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ، أو يقال: قال الرسول صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ فيما روَى عن ربه[1].

مسمى القرآن

القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً عند عامة الحنفية.

والمراد بالنظم هنا: اللفظ.

والمراد بالمعنى: مدلول اللفظ.

وذهب بعضهم إلى أنه اسم للمعنى فقط دون النظم، وزعموا أن ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ بدليل جواز القراءة بالفارسية عنده في الصلاة بغير عذر، مع أن قراءة القرآن فيها فرض مقطوع به.

فقالوا: رُوي عن الإمام أبي حنيفة أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في حق جواز الصلاة خاصة، بل اعتبر المعنى فقط؛ لأن المعنى هو المقصود، حتى لو قرأ المصلي بغير العربية في الصلاة من غير عذر جازت الصلاة عنده. وقد خص ذلك بالصلاة، وجعله لازماً في غير الصلاة، كقراءة الجنب والحائض حتى لو قرأ آية من القرآن بالفارسية يجوز؛ لأنه ليس بقرآن؛ لعدم النظم.

الجواب عن ذلك:

أُجيب على ذلك بأن الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة أن مذهبه هو مذهب عامة العلماء في أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً.

وأجيب عن زعمهم بأن الإمام أبا حنيفة لم يجعل النظم ركناً لازماً؛ لأنه قال: مبنى النظم على التوسعة؛ لأنه غير مقصود، خصوصاً في حالة الصلاة؛ إذ هي حالة المناجاة.

وكذا مبنى فرضية القراءة في الصلاة على التيسير، قال الله تعالى: {**فاقرءوا ما تيسر من القرآن**} ولهذا تسقط عن المقتدي بتحمل الإمام عندنا، وبخوف فوت الركعة عند مخالفنا، بخلاف سائر الأركان، فيجوز أن يكتفى فيه بالركن الأصلي، وهو المعنى.

يوضح ذلك أن القرآن نزل أولاً بلغة قريش؛ لأنها أفصح اللغات، فلما تعسر تلاوته بتلك اللغة على سائر العرب نزل التخفيف بسؤال الرسول صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ، وأذن في تلاوته

---

(١) ينظر: أصول التشريع الإسلامي (ص٨٠).

بسائر لغات العرب، وسقط وجوب رعاية تلك اللغة أصلاً، واتسع الأمر حتى جاز لكل فريق منهم أن يقرؤوا بلغتهم ولغة غيرهم.

وإليه أشار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف» فلما جاز للعربي ترك لغته إلى لغة غيره من العرب - حتى جاز للقرشي أن يقرأ بلغة تيم مثلاً مع كمال قدرته على لغة نفسه - جاز لغير العربي أيضاً ترك لغة العرب - مع قصور قدرته عنها - والاكتفاء بالمعنى الذي هو المقصود.

فالحاصل: أن سقوط لزوم النظم عند أبي حنيفة رخصة إسقاط، كمسح الخف، والسَّلم، وسقوط شطر صلاة المسافر، حتى لم يبق اللزوم أصلاً، فاستوى فيه حال العجز والقدرة.

فالإمام أبو حنيفة لم يجعل النظم ركناً لازماً في حق جواز الصلاة خاصة، فما سواه من الأحكام - من وجوب الاعتقاد حتى يكفر من أنكر كون النظم منزلاً، وحرمة كتابة المصحف بالفارسية، وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة بالفارسية - النظمُ لازمٌ كالمعنى.

وأياً ما كان، فقد قال صدر الإسلام أبو اليسر: هذه مسألة مشكِلة؛ إذ لا يتضح لأحد ما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقد صنف الكرخي فيها تصنيفاً طويلاً، ولم يأت بدليل شاف[١].

ولا تعتبر ترجمة القرآن إلى غير العربية ولا تفسيره بها قرآناً.

فلا يصح الاستنباط من الترجمة؛ لأن فهم المراد من الآيات يحتمل الخطأ، والتعبير عنه باللغة الأخرى يحتمل الخطأ أيضاً.

ومع هذين الاحتمالين لا تكون الترجمة نصاً قطعياً يُرجع إليه في الاستنباط.

وكذلك لا يصح الاستغناء بترجمته عنه في الصلاة[٢].

---

(١) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٣/١)، وشرح التوضيح على التنقيح (٥٣/١).
(٢) ينظر: أصول التشريع الإسلامي (ص٢٥).

القرآن الكريم أصل الأدلة

كتاب الله تعالى هو أصل الأدلة الشرعية كلها، والأحكامُ الشرعية المأخوذة من السنة، أو الإجماع، أو القياس هي في الأصل مأخوذة من كتاب الله تعالى؛ لدلالة كتابه على اتباع هذه الأدلة.

وإنما كان الأصل فيها هو الكتاب؛ لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرِّع للأحكام، والسنةُ مخبرة عن قوله تعالى وحكمه، ومستند الإجماع راجع إليهما. وأما القياس والاستدلال، فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع، فالنص والإجماع أصل، والقياس والاستدلال فرع تابع لهما.

والطريق إلى إدراك هذه الأصول هو الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه لا سماع لنا من الله تعالى، ولا من جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾[(١)]. فلم يبق لنا مَدرك لهذه الأصول إلا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالكتاب نسمعه منه تبليغاً، والسنة تصدر عنه تبييناً، والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة[(٢)].

وكذلك الأدلة المختلف فيها، كقول الصحابي فإنه مردود إلى السنة، وشرع من قبلنا فإنه مردود إلى الكتاب إذا قصَّه الله تعالى من غير إنكار، وإلى السنة إذا قصه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعمل أهل المدينة فإنه مردود إلى الإجماع[(٣)].

الأدلة على رد الأصول إلى القرآن الكريم:

أولاً: الأدلة على رد السنة إلى القرآن الكريم:

الدليل الأول: أن الله تعالى أمر بطاعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كثير من آيات القرآن الكريم، وجعل طاعةَ رسوله طاعةً له، فقال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾[(٤)].

---

(١) الآية رقم (٥١) من سورة الشورى.

(٢) ينظر: قواطع الأدلة (٣٣/١)، وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص٢٤).

(٣) ينظر: التقرير والتحبير (٢٧٣/٢).

(٤) الآية رقم (٨٠) من سورة النساء.

قال الإمام الشافعي: فرَض الله في كتابه طاعةَ رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والانتهاءَ إلى حكمه، فمَن قَبِلَ عن رسول الله فبفرض الله قَبِل[١].

وقال الأبياري: اعلم أنه لا حاكم إلا الله تعالى، وأما النبي والزوج والسيد والوالد وغيرهم إذا أمروا أو أوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى طاعتَهم، فلا حكم ولا أمر إلا لله تعالى ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾[٢][٣].

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾[٤].

استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على أن السنة مُنَزَّلَةٌ من عند الله تعالى، فقال: ذكر الله الكتابَ، وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعتُ مَن أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله. وهذا يشبه ما قال، والله أعلم[٥].

الدليل الثالث: فعل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ومن ذلك:

ما روي عن ابن مسعود أنه لعن الواصلة والمستوصلة، وقال: ما لي لا ألعن من لعنه الله؟ فقالت امرأة: قرأتُ كتاب الله فلم أجد فيه ما تقول.

فقال: إن كنتِ قرأتيه فقد وجدتيه ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾[٦] و«إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن الواصلة والمستوصلة»[٧].

فأضاف عبدُ الله بن مسعود بلطيف حكمته قولَ الرسول إلى كتاب الله[٨].

وعن أنس بن مالك أنه سمع ابن عباس يقول: ألم يقل الله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ

---

(١) الرسالة (ص١١٢) فقرة رقم (٥٨).
(٢) الآية رقم (٥٤) من سورة الأعراف.
(٣) التحقيق والبيان (٢٧٠/١).
(٤) الآية رقم (١١٣) من سورة النساء.
(٥) الرسالة (ص١٥٦) فقرة (٢٥٢ - ٢٥٣).
(٦) جزء من الآية رقم (٧) من سورة الحشر.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب المتنمصات (٧٩/٤) رقم (٥٩٣٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (١٦٧٨/٣) رقم (٢١٢٥).
(٨) ينظر: البحر المحيط (١٨/١).

﴿ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾[١]؟ قالوا: بلى. قال: ألم يقل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾[٢]؟ قالوا: بلى.

قال: فأشهدُ على رسول الله صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ «أنه نهى عن نبيذ النَّقِيرِ، والْمُزَفَّتِ، والدُّبَّاءِ، والْحَنْتَمِ»[٣].

واعترض على هذه الأدلة بأن مِن الأحكام ما يثبت ابتداءً بالسنة.

والجواب: أن ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأن كتاب الله تعالى أوجب علينا اتباع الرسول صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ، وفرض علينا الأخذَ بقوله، وحذرنا مخالفته، قال الله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾[٤].

وقال تعالى: ﴿أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ﴾[٥].

وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ﴾[٦][٧].

---

(١) جزء من الآية رقم (٧) من سورة الحشر.

(٢) الآية رقم (٣٦) من سورة الأحزاب.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً (١٥٨٠/٣) رقم (١٩٩٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأشربة، باب ما ذكر عن النبي صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ فيما نهى عنه من الظُّروف (١٨٨/١٢) رقم (٢٤٢٦١) واللفظ له.

والنقير: أصل النخلة، ينقر وسطه، ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء؛ ليصير نبيذاً مسكراً، والنهي واقع على ما يُعمل فيه، لا على اتخاذ النقير، فيكون على حذف المضاف، تقديره: عن نبيذ النقير.

والمُزفَّت: هو الإناء الذي طُلي بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتُبذ فيه.

والدباء: القرع، مفردها: دُباءة، كانوا ينتبذون فيها، فتُسرع الشدة في الشراب.

والحنتم: جِرار مدهونة خُضر، كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ونُهي عن الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرع الشدة فيها لأجل دَهْنها.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (١٠٤/٥)، و(٣٠٤/٢)، و(٩٦/٢)، و(٤٤٨/١).

(٤) جزء من الآية رقم (٧) من سورة الحشر.

(٥) الآية (٥٩) من سورة النساء، ومن الآية (٥٤) من سورة النور، ومن الآية رقم (٣٣) من سورة محمد.

(٦) الآية رقم (٦٣) من سورة النور، وتمام الآية قول الله تعالى: ﴿لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

(٧) ينظر: قواطع الأدلة في أصول الفقه (٣٢/١).

ثانياً: الدليل على رد الإجماع إلى القرآن الكريم:

قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾[١].

وجه الدلالة: أن غير سبيل المؤمنين أعم من الكفر، وقد جمع بينه وبين المشاقة للرسول صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ في الوعيد، فيحرم اتباع غير سبيلهم، وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم. وهذه الآية هي أقوى الأدلة على حجية الإجماع، وأول من استدل بها على حجيته هو الإمام الشافعي[٢].

فقول الرسول تستند إليه الأحكام؛ لأن قوله وحي من عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝٤﴾[٣].

والإجماع إنما استند إلى قوله، إما لكونه يدل على نصٍّ بلَغَ المجمعين، أو بناءً على أن الله عصمهم عن الخطأ في الأحكام، فيرجع الإجماع إلى قول الرسول، ويرجع وجوب اتباع قول الرسول إلى قول الله عَزَّوَجَلَّ، وإثباتِ صدق الرسول بالمعجزة[٤].

ثالثاً: الدليل على رد القياس إلى القرآن الكريم:

قال الله تعالى: ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾[٥].

وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلٗا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلٗا سَلَمٗا لِّرَجُلٍ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾[٦].

وقال تعالى: ﴿ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ﴾[٧].

وجه الدلالة: أن الاعتبار يكون بقياس الحاضر على الماضي؛ لأنه مشتق من العُبور،

---

(١) الآية رقم (١١٥) من سورة النساء.
(٢) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٢٠٣٦/٥)، وتيسير التحرير (٢٢٩/٣).
(٣) الآيتان من سورة النجم.
(٤) ينظر: التحقيق والبيان (٢٧١/١).
(٥) الآية رقم (٢) من سورة الحشر.
(٦) الآية رقم (٢٩) من سورة الزمر.
(٧) الآية رقم (٢٢) من سورة الصافات.

وهو المجاوزة، يقال: عبرت على النهر. والمَعبَر: الموضع الذي يعبر عليه، والمعبر: السفينة التي يعبر فيها أداة العبور، والعبرة: الدمعة التي عبرت من الجفن.

فثبت بهذه الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في المجاوزة، فوجب أن لا يكون حقيقة في غيرها دفعاً للاشتراك، والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان داخلاً تحت الأمر.

وضرب المثل ضربٌ من القياس، وكذلك كلمة ﴿أَزْوَاجَهُمْ﴾ معناها: أشباههم، وهذا مؤداه أن الشبيه له حكم شبيهه، والنظير له حكم نظيره[(١)].

قال ابن حجر: إن استعمال القياس في الحوادث مُتلقى من أمر الكتاب، ولو لم يكن إلا عموم قوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾[(٢)]، وقد ورد أمره بالقياس وتقريره عليه، فاندرج في عموم ما وصف بالكمال[(٣)].

رابعاً: الأدلة على رد الاجتهاد إلى القرآن الكريم:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾[(٤)].

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[(٥)].

وقوله تعالى: ﴿وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾[(٦)].

وجه الدلالة: أن الاجتهاد وإعمالَ العقل بابٌ من أبواب العبادة، وأن ابتلاءَ الله لنا فيه يعني مقدار ما نحاوله من ضبط العمل العقلي واستقامته وموضوعيته، وصحة

---

(١) ينظر: قياس الشبه عند الأصوليين (ص١٨٣)، وقواعد أصول الفقه وتطبيقاتها (١٥٨/١).

(٢) الآية رقم (٧) من سورة الحشر.

(٣) ينظر: فتح الباري (٢٦٠/١٣)، والمراد بالكمال قوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

(٤) جزء من الآية رقم (١٤٤) من سورة البقرة.

(٥) الآية رقم (٩٧) من سورة الأنعام.

(٦) الآية رقم (١٦) من سورة النحل.

منهجه، وسداد نتائجه، وأن هذه الاستقامةَ والموضوعيةَ وسدادَ المنهج يتفاضلُ الناس فيها في شرع الله، كما يتفاضلون في ضبط الوضوء والصلاة والزكاة وغيرها مما تعبدهم الله به[١].

وذلك أنه لما كانت القِبلة هي الكعبة، ولم يمكن أن يحضرها أهلُ الآفاق، فَرَضَ استقبالَها بالإمكان، فجعل على مَن شاهدها معاينةً أن يستقبلها، وجعل لجارها أن يصلوا إليها كيف شاءوا من جهات الاستقبال حتى تجوز الصلاة مستديرين حولها. وجعل لمن غاب عنها أن يتوجه إليها بالاجتهاد استدلالاً بالعلامات الهادية إلى السبب من شمس أو قمر أو نجم وجبل وريح، ولا يُستدل بغير هذا[٢].

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٖ﴾[٣].

وجه الدلالة: في الآية الكريمة موضعين من مواضع الاجتهاد: الأول: أن يجتهد مَن قتل الصيد في معرفة العدل، وما تتوفر فيه من صفات.

والثاني: أن يجتهد العدل في تقدير الشبيه والمثيل من النَّعم.

وبهذا يصير الحكم الشرعي منوطاً بالاجتهاد والبحث والتجرد وإعمال العقل[٤].

الدليل الثالث: قول الله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيۡءٖ فَصَّلۡنَٰهُ تَفۡصِيلٗا﴾[٥].

وجه الدلالة: أن اجتهادُ المجتهدين في الأحكام مقطوعٌ به في كتاب الله عَزَّوَجَلَّ، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيۡءٖ فَصَّلۡنَٰهُ تَفۡصِيلٗا﴾ فهذه قضية عامة تتناول الأحكام الشرعية؛ لأنها أشياء، فتقتضي أنها مفصلة في الشرع، ثم إنا نرى كثيراً من الأحكام غير

(١) ينظر: مناهج علمائنا في بناء المعرفة، أ.د/ محمد محمد أبو موسى (ص١٨٩).
(٢) ينظر: محاسن الشريعة (ص٧٩).
(٣) الآية رقم (٩٥) من سورة المائدة.
(٤) ينظر: الرسالة للشافعي فقرة (١١٨ - ١١٩)، ومناهج علمائنا في بناء المعرفة (ص١٩٠).
(٥) الآية رقم (١٢) من سورة الإسراء.

مفصَّل، لا في كتاب الله، ولا في سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا في كلام الأئمة؛ إذ قد تقع حوادث غرائب ليس لهم فيها كلام، فدل على أن الله سبحانه وتعالى أحال بالتفصيل على مجتهدي كل عصر، فكل مجتهد تمسك في حكم بما يصلح أن يتمسك به مثله في ذلك الحكم كان ما أفتى به حكماً من الله تعالى، وتفصيلاً منه بمقتضى النص المذكور[١].

خامساً: الدليل على رد العرف إلى القرآن الكريم:

قال الله تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾[٢].

وجه الدلالة: أن العرف: هو ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة، وبهذه الآية صار العرف معتبراً بالكتاب[٣].

إعجاز القرآن

الإعجاز: هو ارتقاء القرآن في بلاغته إلى حد يخرج عن طوق البشر، ويعجزهم عن معارضته[٤].

فإعجاز القرآن: كونه بحيث لا يمكن معارضته، والإتيان بمثله.

والأصولي إنما يتكلم على إعجاز القرآن بمقدار ما يتصل بغرضه، وهو أن إعجاز القرآن الكريم يُثبت حجيته.

والكلام في إعجاز القرآن لا يحصره بيان، ولا يحدده إنسان، وكلما تجدد الزمن، وتوالت الأيام، ظهرت أدلة جديدة، وبراهين وآفاق في إعجاز القرآن.

وقد بُنيت رسالة نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على معجزة القرآن، وإن كان قد أُيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة، إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات وأحوال ومع ناس خاصة، ونُقل بعضها متواتراً، وبعضها نقل نقلاً خاصاً.

فأما القرآن فهو معجزة عامة، ولزوم الحجة به باقٍ من أول ورودها إلى يوم القيامة، وإن كان يُعلم وجهُ إعجازه مِن عجز أهل العصر الأول عن الإتيان بمثله، فيغني

---

(١) ينظر: شرح مختصر الروضة (١٣٣/١).

(٢) الآية رقم (١٩٩) من سورة الأعراف.

(٣) قواطع الأدلة (٣٣/١).

(٤) ينظر: التقرير والتحبير (٢٧٥/٢).

ذلك عن نظر مجدد. فكذلك عجز أهل كل عصر من العصور التالية عن النظر في حال عجز أهل العصر الأول.

ودليل ذلك متواتر من نص القرآن في عدة آيات تتحدى العرب بأن يأتوا بسورة مثله، وبعشر سور مثله مما هو معلوم[١].

أركان الإعجاز:

لا يتحقق الإعجاز - أي إثبات العجز للغير - إلا إذا توافرت أمور ثلاثة:

الأول: التحدي، أي طلب المباراة والمنازلة والمعارضة.

والثاني: أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة والمعارضة.

والثالث: أن ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه المباراة.

والقرآن الكريم توافر فيه التحدي به، ووجد المقتضي لمن تحدوا به أن يعارضوه، وانتفى المانع لهم، ومع هذا لم يعارضوه ولم يأتوا بمثله.

أما التحدي: فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر الناس بأنه رسول الله، وأن برهانه على أنه رسول الله: هذا القرآن الذي تلاه عليهم؛ لأنه أوحي به إليه من عند الله، فلما أنكروا عليه دعواه، قال لهم: إن كنتم في ريب من أنه من عند الله وتبادر إلى عقولكم أنه من صنع البشر فأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله، وتحداهم وطلب منهم هذه المعارضة بلهجات واخزة، وألفاظ قارعة، وعبارات تهكمية، تستفز العزيمة، وتدعو إلى المباراة، وأقسم أنهم لا يأتون بمثله ولن يفعلوا، ولن يستجيبوا، ولن يأتوا بمثله.

قال الله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ}.

وقال تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً}.

وقال سبحانه: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.

وقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ

(١) ينظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (١٠٣/١).

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}.

وأما وجود المقتضي للمباراة والمعارضة عند من تحداهم: فهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان؛ لأن الرسول صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ ادعى أنه رسول الله، وجاءهم بدين يُبطل دينهم، وما وجدوا عليه آباءهم، وسَفَّه عقولَهم، وسخر من أوثانهم، واحتج على دعواه بأن القرآن من عند الله، وتحداهم أن يأتوا بمثله، فما كان أحوجهم وأشد حرصهم على أن يأتوا بمثله كله أو بعضه؛ ليُبطلوا أنه من عند الله، وليدحضوا حجة محمد على أنه رسول الله، وبهذا ينصرون آلهتهم، ويدافعون عن دينهم، ويجتنبون ويلات الحروب.

وأما انتفاء ما يمنعهم من معارضته: فلأن القرآن بلسان عربي، وألفاظه من أحرف العرب الهجائية، وعباراته على أسلوب العرب، وهم من أهل البيان، وفيهم ملوك الفصاحة وقادة البلاغة، وميدان سباقهم مملوء بالشعراء والخطباء والفصحاء في مختلف فنون القول. **هذا من الناحية اللفظية.**

وأما من الناحية المعنوية، فقد نطقت أشعارهم وخطبهم وحكمهم، ومناظراتهم بأنهم ناضجو العقول، ذَوُو بصر بالأمور وخبرة بالتجارب، وقد دعاهم القرآن في تحديه لهم أن يستعينوا بمن شاءوا ليستكملوا ما ينقصهم ويتموا عدتهم، وفيهم الكهان وأهل الكتاب.

وأما من الناحية الزمنية، فالقرآن لم ينزل جملة واحدة حتى يحتجوا بأن زمنهم لا يتسع للمعارضة، بل نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة، بين كل مجموعة وأخرى زمن في متسع للمعارضة والإتيان بمثلها لو كان في مقدورهم.

فلا ريب أن الله سبحانه - بلسان رسوله في كثير من الآيات - تحدى الناس أن يأتوا بمثل القرآن، وأنهم مع شدة حرصهم وتوافر دواعيهم إلى أن يأتوا بمثله، وانتفاء ما يمنعهم لم يأتوا بمثله، ولو جاءوا بمثله وعارضوه لنصروا آلهتهم، وأبطلوا حجة من سخر منهم، وكفوا أنفسهم شر القتال والنضال والغزوات عدة سنين.

فالتجاؤهم إلى المحاربة بدل المعارضة، وائتمارهم على قتل الرسول بدل ائتمارهم على الإتيان بمثل قرآنه اعترافٌ منهم بعجزهم عن معارضته، وتسليم أن هذا القرآن فوق مستوى البشر، ودليل على أنه من عند الله[1].

---

(١) ينظر: أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص٢٧).

وجوه إعجاز القرآن:

القرآن الكريم لم يعجز الناس عن أن يأتوا بمثله من ناحية واحدة معينة، وإنما أعجزهم من نواح متعددة: لفظية، ومعنوية، وروحية، تساندت وتجمعت فأعجزت الناس أن يعارضوه. ولم تصل العقول حتى الآن إلى إدراك نواحي الإعجاز كلها، وحصرها في وجوه معدودات.

وكلما زاد التدبر في آيات القرآن، وكشف البحثُ العلمي عن أسرار الكون وسننه، وأظهر كرُّ السنين عجائبَ الكائنات الحية وغير الحية تجلَّت نواح من نواحي إعجازه، وقام البرهان على أنه من عند الله.

وقد اتفق العلماء على أن القرآن الكريم مُعجِز، واختلفوا في بيان وجوه إعجازه على أوجه كثيرة، أهمها:

الوجه الأول: اتساق عباراته ومعانيه، وشمول أحكامه ونظرياته:

القرآن الكريم متكون من أكثر من ستة آلاف آية في موضوعات مختلفة، اعتقادية، وتشريعية، وخلقية، وعبر عن ذلك كله بعبارات متنوعة، وأساليب شتى، وقرَّر نظريات كثيرة: كونية، واجتماعية، ووجدانية.

ولا تجد في عباراته اختلافاً بين بعضها وبعض، فليس أسلوب هذه الآية بليغاً وأسلوب الأخرى غير بليغ، وليس هذا اللفظ فصيحاً، وذاك اللفظ غير فصيح.

ولا تجد عبارة أرقى مستوى في بلاغتها من عبارة، بل كل عبارة مطابقة لمقتضى الحال الذي وردت من أجله، وكل لفظ في موضوعه الذي ينبغي أن يكون فيه.

كما لا تجد معنى من معانيه يعارض معنى، أو حكماً يناقض حكماً، أو مبدأ يهدم مبدأ، أو غرضاً لا يتفق وآخر.

فكما أنه لا اختلاف بين عباراته وألفاظه، لا اختلاف بين معانيه وأحكامه، ولا بين مبادئه ونظرياته.

ولو كان صادراً من عند غير الله أفراداً أو جماعات ما سَلِمَ من اختلاف بعض عباراته وبعض، أو اختلاف بعض معانيه وبعض؛ لأن العقل الإنساني مهما نضج وكمل لا يمكنه أن يُكَوِّنَ أكثر من ستة آلاف آية في ثلاث وعشرين سنة، لا تختلف آية منها عن أخرى في مستوى بلاغتها، ولا تعارض آيةٌ منها آيةً أخرى فيما اشتملت عليه.

وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه وتعالى بقوله في سورة النساء: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}.

ثم إن أسلوب القرآن يتفق مع مقتضى الأحوال، فإذا كان الموضوع تشريعاً، كان اللفظ دقيقاً محدوداً، والبيان هادئاً. وإذا كان الموضوع مقرراً لعقيدة، أو مُسَفِّهاً لعبادة، أو مُذكراً بقدرة الإله، أو مهدداً باليوم الآخر، أو مخوفاً من العذاب، فيكون الأسلوب الخطابي المؤثر الذي يهز النفوس، ويحرك الوجدان، ويثير المشاعر، ويطلق التفكير.

فما يوجد من اختلاف في الأسلوب بين بعض الآيات وبعض، أو اختلاف أسلوب الآيات في مستوى البلاغة فليس منشؤه اختلاف أسلوب الآيات في مستوى البلاغة، وإنما منشؤه اختلاف موضوع الآيات.

فإذا كان الموضوع تقنيناً وتبييناً لعدة المطلقة، أو نصيب الوارث من الإرث، أو مصرف الصدقات، أو غير من الأحكام، فهذا لا مجال فيه للأسلوب الخطابي المؤثر، والذي يطابقه هو الألفاظ الدقيقة المحدودة.

وإذا كان الموضوع تسفيهاً لعبادة الأوثان، أو استدلالاً على قدرة الله، أو تذكيراً بنعمه على عباده، أو تخويفاً بشدائد اليوم الآخر، فهذه فيها مجال للأسلوب الخطابي المؤثر، المحرك للوجدان، فاستعمال الألفاظ المحدودة حيث يقتضي المقام الأسلوب الخطابي ليس من البلاغة؛ لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولكل مقام مقال.

وما يوجد من تعارض ظاهري بين ما دلت عليه بعض الآيات، وما دلت عليه أخرى، فقد بين المفسرون أنه ليس تعارضاً إلا فيما يظهر لغير المتأمل، وعند التأمل يتبين أنه لا تعارض.

ومن أمثلة هذا قول الله تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} مع قوله سبحانه: {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ}.

وقوله تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} مع الآيات الدالة على أن الله لا يأمر بالسوء والفحشاء.

فكل ما ظاهره التعارض من آيات القرآن فهو بعد البحث متفق متسق لا اختلاف فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

الوجه الثاني: انطباق آياته على ما يكشفه العلم من نظريات علمية:

أنزل الله تعالى القرآنَ الكريم على رسوله؛ ليكون حجة له، ودستوراً للناس، وليس من مقاصده الأصلية أن يقرر نظريات علمية في خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان، وحركات الكواكب، وغيرها من الكائنات.

ولكنه في مقام الاستدلال على وجود الله ووحدانيته، وتذكير الناس بآلائه ونعمه، ونحو هذا من الأغراض، جاء بآيات تفهم منها سنن كونية، ونواميس طبيعية، كشف العلم الحديث في كل عصر براهينَها، ودل على أن الآيات التي لفتت إليها من عند الله؛ لأن الناس ما كان لهم بها من علم، وما وصلوا إلى حقائقها، وإنما كان استدلالهم بظواهرها.

فكلما كشف البحث العلمي سنةً كونية، وظهر أن آية في القرآن أشارت إلى هذه السنة، قام برهان جديد على أن القرآن من عند الله.

وإلى هذا الوجه من وجوده الإعجاز أرشد الله سبحانه وتعالى بقوله: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ الله ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}.

وقوله تعالى في مقام الاستدلال على قدرته، ولفت النظر إلى آثاره: {وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ الله الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ}.

وقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}.

وقوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}.

وهذا كله ليس من مقاصد القرآن الأصلية، فإنما هو كتاب تشريعي، ولكن في ثنايا الآيات ما قد يدل على ما ذُكر.

ويرى بعض الباحثين أنه لا يصح تفسير آيات القرآن الكريم بما يقرره العلم من نظريات حديثه.

وحجتهم: أن آيات القرآن لها مدلولات ثابتة مستقرة لا تتبدل، والنظريات العلمية قد تتغير وتتبدل، وقد يكشف البحث الجديد خطأ نظرية قديمة.

ويجاب عن هذا بأن تفسير آية قرآنية بما كشفه العلم من سنن كونية ما هو إلا فهم للآية بوجه من وجوه الأدلة على ضوء العلم، وليس معنى هذا أن الآية لا تُفهم إلا بهذا الوجه من الوجوه، فإذا ظهر خطأ النظرية ظهر خطأ فهم الآية على ذلك الوجه لا خطأ الآية نفسها، كما يفهم حكم من آية، ويتبين خطأ فهمه بظهور دليل على هذا الخطأ.

الوجه الثالث: إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب:

أخبر القرآن الكريم عن وقوع حوادث في المستقبل، لا علم لأحد من الناس بها، كقول الله تعالى: {**الم، غُلِبَتِ الرُّومُ، فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فِي بِضْعِ سِنِينَ**}.

وقوله سبحانه: {**لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ**}.

وقصَّ القرآنُ قصصَ أمم بائدة، ليست لها آثار ولا معالم تدل على أخبارها. وفي كل هذا دليل على أنه من عند الله الذي لا تخفى عليه خافية في الحاضر والماضي والمستقبل.

وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه بقوله: {**تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا**}.

الوجه الرابع: فصاحة ألفاظه، وبلاغة عباراته، وقوة تأثيره:

ليس في القرآن الكريم لفظ ينبو عن السمع، أو يتنافر مع ما قبله أو ما بعده، وعباراتُه كلُّها في مطابقتها لمقتضى الأحوال في أعلى مستوى بلاغي، ويتجلى هذا لمن له ذوق عربي في تشبيهاته وأمثاله وحججه ومجادلاته، وفي إثباته للعقائد الحقة، وإفحامه للمبطلين، وفي كل معنى عبر وهدف رمى إليه.

وحسبنا برهاناً على هذا شهادة الخبراء من أعدائه، واعتراف أهل البيان والبلاغة من خصومه.

وأما قوة تأثيره في القلوب، وسلطانه الروحي على النفوس، فهذا يشعر به كل منصف ذي وجدان، وحسبنا برهاناً على هذا أنه لا يُمَل سماعه، ولا تُبلى جدته، وقد قال الوليد بن المغيرة - وهو من ألد أعداء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر) والحق ما شهدت به الأعداء[1].

(١) ينظر: أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص٢٩).

حفظ الله تعالى للقرآن

من تمام إعجاز القرآن الكريم أن الله تعالى تكفَّل بحفظه، وهذا ليس معناه عدم ثقة في المسلمين، أو خشية تضييعهم للأمانة كما فعل سابقوهم، فالله تعالى جعل المسلمين خير أمة أخرجت للناس، وإنما تولى الله تعالى وحده حفظ القرآن.

وفي هذا مظهر عظيم من مظاهر تكريم الله تعالى لهذه الأمة، وتفضيله لها.

ومن الأدلة على حفظ القرآن الكريم:

١- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴾.

وجه الدلالة: أن الآية جاءت بصورة الوعد القاطع بحفظ القرآن، والله تعالى منجز وعده.

حكى أبو عمرو الداني عن أبي الحسن بن المنتاب، قال: كنت يوماً عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فقيل له: لِمَ جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟

فقال القاضي: قال الله عَزَّوَجَلَّ في أهل التوراة: ﴿بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ ﴾ فوكل الحفظَ إليهم، فجاز التبديلُ عليهم، وقال في القرآن: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴾ فلم يجز التبديلُ عليهم.

٢- قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِىٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أنه يحفظ آياته ويُحكمها حتى لا يخالطها غيرها، ولا يداخلها التغيير ولا التبديل[1].

٣- عن عياض بن حمار المجاشعي، أن رسول الله صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ، قال ذات يوم في خطبته: "ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مالٍ نَحَلْتُه عبداً حلال، وإني خلقت عبادي حنفاءَ كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمتْ عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرَتْهُم أن يشركوا بي ما لم أنْزِلْ به سلطانا،

(١) ينظر: الموافقات (٩١/٢).

وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتلِيَك وأبتليَ بك، **وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرؤُه نائماً ويقظانَ...**"[(١)].

ومعنى قوله: "كتاباً لا يغسله الماء": أي لا يقدر أحد على تحريفه وتبديله.

قال الشاطبي: أما القرآن الكريم، فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر، فضلاً عن القُرَّاء الأكابر، وكذلك لو نقص لردَّه الآلاف[(٢)].

من مظاهر حفظ الله تعالى للقرآن الكريم:

المتدبر لكتاب الله تعالى يلمح كثيراً من مظاهر حفظ الله تعالى لكتابه، وهي كثير، أهمها:

أولاً: حفظ الله تعالى للقرآن من زيادة الشياطين فيه:

قال تعالى في سورة الصافات: ﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝٩ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠ ﴾.

وجه الدلالة: أن الآية تدل على أن الشياطين مُنعوا من استراق السمع لِمَا كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء، حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها مائة كَذْبَةٍ أو أكثر.

فإذا كانوا قد مُنعوا من ذلك في السماء، فكذلك في الأرض، وقد عجز الفصحاء عن الإتيان بسورة من مثله، وهذا كله من جملة الحفظِ، والحفظُ دائم إلى أن تقوم الساعة[(٣)].

ثانياً: مدارسة جبريل القرآن للرسول صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القرآن في شهر رمضان في كل

---

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٤/٢١٩٧) رقم (٢٨٦٥).

(٢) ينظر: الموافقات (٢/٩٣).

(٣) ينظر: الموافقات (٢/٩٢).

سنة مرة، وفي السنة التي توفي فيها دارسه مرتين.

فعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعرض القرآن في كل رمضان على جبريل، فيصبح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض، وهو أجود من الريح المرسلة، لا يُسأل شيئا إلا أعطاه، حتى إذا كان الشهر الذي هلك بعده، عرض فيه عرضتين"[(١)].

ثالثاً: حفظ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للآيات التي كان يلقيها جبريل عليه:

والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ۝٦ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ﴾.

رابعاً: اتخاذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كتبة للقرآن:

فقد اتخذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَتَبَةً للقرآن الكريم، كانوا يُسمَّوْن بكتبة الوحي، فالقرآن الكريم كان كله مكتوباً في الصحف في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يمت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا وكان القرآن الكريم كله محفوظاً حفظاً متقناً في الصدور والسطور.

أحكام القرآن الكريم

أنزل الله تعالى القرآنَ الكريمَ لصلاح أمر الناس كافة؛ رحمة بهم لتبليغهم مرادَ الله منهم، ومرادُ الله في كتابه هو بيان ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين، وقد أودع الله تعالى ذلك في القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ فكان المقصد الأعلى منه: صلاح الأحوال الفردية، والجماعية، والعمرانية:

١- **فالصلاح الفردي:** يعتمد تهذيب النفس وتزكيتها، ورأسُ الأمر فيه صلاح الاعتقاد؛ لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير، ثم صلاح السريرة الخاصة وهي العبادات الظاهرة كالصلاة، والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر.

٢- **وأما الصلاح الجماعي:** فيحصل **أولاً:** من الصلاح الفردي؛ إذ الأفراد أجزاء

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأصله في الصحيحين.

المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه.

وثانياً: من ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات ومواثبة القوى النفسانية، وهذا هو علم المعاملات، ويعبر عنه عند الحكماء بالسياسة المدنية.

٣- وأما الصلاح العمراني: فهو أوسع من ذلك؛ إذ هو حفظ نظام العالم الإسلامي، وضبط تصرفات الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع، ورعي المصالح الكلية الإسلامية، وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لها، ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع[١].

وقد اشتمل القرآن الكريم على جميع الأحكام التي تخص البشرية في الحياة الدنيا والآخرة، ويمكن تصنيف هذه الأحكام كما يلي:

أولاً: الأحكام الاعتقادية:

وهي الأحكام التي تتعلق بعقيدة المسلم، وإيمانه بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وتُدرس هذه الأحكام في مادة العقيدة أو علم الكلام.

وإصلاح الاعتقاد وتعليم العقيدة الصحيحة هو أعظم سبب لإصلاح الخلق؛ لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل، ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك.

ثانياً: الأحكام الأخلاقية:

وهي الأحكام الوجدانية التي تتعلق بالفضائل التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، وبالسلوك الذي يجب عليه أن يتبعه ويسير عليه، وتُدرس هذه الأحكام في علم الأخلاق.

ثالثاً: الأحكام العملية: وقد جمع القرآن جميعَ الأحكام جمعاً كلياً في الغالب، وجزئياً في بعضها، **وتنقسم الأحكام العملية إلى قسمين:**

القسم الأول: أحكام العبادات، وهي التي تنظم علاقة الإنسان بربه، وتبين ما يجب على المكلف أداؤه، والقيام به تجاه خالقه، وهي أحكام الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والكفارات، والنذور، والأضاحي، والأعمال الأخرى التي تصبح عبادة بالنية.

---

(١) ينظر: التحرير والتنوير (٣٨/١).

القسم الثاني: أحكام المعاملات، وهي التي تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات.

وتنقسم أحكام المعاملات في اصطلاح الفقهاء إلى سبعة أقسام، وهي:

١- **أحكام الأحوال الشخصية:** وهي الأحكام التي نص عليها القرآن الكريم لبناء الأسرة، وبيان تكوينها، وتنظيم العلاقة بين أفرادها من الزوجين والأولاد والأقارب.

٢- **الأحكام المدنية أو المالية:** وهي الأحكام التي تنظم العلاقة المالية بين الناس، كالبيوع، وعقود التوثيق، والكفالة، والرهن، وعقود التعاون بين الأفراد، كالشركة، والقرض، والوديعة، والإعارة.

٣- **الأحكام الجنائية:** وهي الأحكام التي نص عليها القرآن الكريم لبيان الأفعال التي حرمها الإسلام، ووضع لها عقوبة من أجل الحفاظ على حياة الناس وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم، وتُعرف بالحدود والقصاص والتعازير.

٤- **أحكام المرافعات:** وهي الأحكام التي تتعلق بنظام القضاء والإثبات لإقامة العدل بين الناس، وقد درسها الفقهاء في باب أدب القضاء.

٥- **الأحكام الدستورية:** التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، وتبين علاقة الحاكم بالمحكومين، وحقوق الأفراد والجماعات، وقد درسها الفقهاء في الأحكام السلطانية.

٦- **الأحكام الدولية:** وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول في حالتي السلم والحرب، وتنظيم علاقة الدولة بأهل الذمة المستأمنين المقيمين على أرضها، وقد درسها الفقهاء في باب الجهاد.

٧- **الأحكام الاقتصادية والمالية:** وهي التي تنظم الموارد والمصارف في الدولة الإسلامية، وكانت هذه الأحكام متفرقة في أبواب الفقه، وقد توجهت العناية والاهتمام بها حديثاً، وظهرت بشكل مستقل في هذا العصر.

هذا مجمل الأحكام التي نصَّ عليها أو أشار إليها القرآن الكريم، وهي في مجموعها تهدف إلى هداية الناس إلى ما فيه صلاح حالهم في الدنيا والآخرة، وذلك بإصلاح القلوب والعقول بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة، وتسعى إلى توجيه النفوس والجوارح إلى الأعمال الصالحة، وتقويم السلوك وحسن المعاشرة، وتكوين المجتمع الإسلامي الفاضل[(١)].

---

(١) ينظر: التحرير والتنوير (٤٠/١)، وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص٣٥)، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي (١٦٣/١).

حجية القرآن الكريم

لا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله تعالى حجة ظاهرة بينة على كل مسلم ومسلمة، يجب التمسك به واتباعه، وتدبر آياته، والعمل بما فيها.

والأدلة على ذلك أكثر من أن تُحصَى، ومن ذلك ما يلي:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

الدليل الثاني: قول الله عز وجل: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ﴾ قال مجاهد: يعملون به حق عمله.

وقال عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده إن ﴿حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ﴾ أن يُحِلَّ حلاله، ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله.

الدليل الثالث: ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قال: قام رسول الله صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ يوماً فينا خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكَّر، ثم قال: "أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيَ رسولُ ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به".

وفي موطأ الإمام مالك أن رسول الله صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ قال: "تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتابَ الله، وسنةَ نبيه صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ".

فكل هذه الأدلة - وغيرها كثير - تدل على حجية كتاب الله تعالى، ووجوب العمل بما فيه من أحكام، بأن نحل حلاله ونحرم حرامه، ونعمل بمحكمه، ونؤمن بمتشابهه.

وقد دل على ذلك أقوال السلف أيضاً، ومن ذلك:

قال جندب بن عبد الله رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ: أوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم بالقرآن، فإنه نور بالليل المظلم، وهدى بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة، فإن عرض بلاء، فقدم مالك دون دينك، فإن تجاوز البلاء، فقدم مالك ونفسك دون دينك، **فإن** المخروب من خَرِبَ دينُه، والمسلوب من سلب دينه، واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة، ولا غنى بعد النار.

وقال بعض السلف: هذا القرآن رسائل أتتنا من قِبل ربنا عز وجل بعهوده، نتدبرها في الصلوات، ونقف عليها في الخلوات، وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات.

التحذير من ترك العمل بالقرآن الكريم:

حذَّرنا الله تعالى ورسوله صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ من ترك العمل بما جاء في كتاب الله تعالى، وقد دلَّ على ذلك كثير من آيات القرآن، وأقوال النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴾[1].

فمعيار السعادة والشقاوة في اتباع كتاب الله تعالى والعمل به.

وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ: «القرآن حجة لك أو عليك»[2].

ومعنى ذلك أنك تنتفع بالقرآن الكريم إن تلوته، وعملت به، وإلا فهو حجة عليك.

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق. وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى» قال: «قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ " قال: " قالا لي: انطلق انطلق ...

«قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجباً، فما هذا الذي رأيت؟» قال: قالا لي: أمَا إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه، يثلغ رأسه بالحجر، **فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة**[3].

ومعنى يرفضه: أي يترك حفظه والعمل بما فيه.

---

(١) الآيات من سورة طه.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (٢٠٣/١) رقم (٢٢٣).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، رقم (٧٠٤٧).

حجية القراءات القرآنية

القراءات القرآنية ثلاثة أنواع:

١- **قراءة متواترة:** وهي التي رواها في كل العصور - ابتداءً من عصر الصحابة - جمعٌ يُؤمن تواطؤهم على الكذب.

٢- **قراءة مشهورة:** وهي التي رواها في عصر الصحابة عددٌ لم يبلغ حد التواتر، ثم تواترت في عهد التابعين[(١)]، كخصائص مصحف ابن مسعود.

٣- **قراءة شاذة:** وهي ما ليست متواترة ولا مشهورة، كخصائص مصحف أُبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

والاعتبار للاشتهار إنما يكون في القرن الثاني والثالث، ولا عبرة للاشتهار في القرون التي بعد القرون الثلاثة؛ فإن عامة أخبار الآحاد رويت بعدها بالتواتر؛ لتوافر الدواعي على النقل والتدوين.

ولا خلاف بين العلماء في أن القراءة المتواترة قرآن يُحتج به.

كما أنه لا خلاف في عدم الاعتداد بالقراءة الشاذة.

أما القراءة المشهورة فهي حجة عند الحنفية دون غيرهم.

وقد ترتب على هذا الخلاف مسائل، منها:

١- أن الحنفية اشترطوا التتابع في صوم كفارة اليمين؛ عملاً بقراءة ابن مسعود: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات).

ولم يشترط غيرهم ذلك؛ لأنه لا يعتد بهذه القراءة.

٢- أن الحنفية يوجبون النفقة في قرابة ذي الرحم المحرم دون سواها، عملاً بقراءة ابن مسعود: (وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك).

---

(١) الخبر المشهور: هو ما كان في الأصل خبر آحاد، ثم انتشر في القرن الثاني والثالث، مع تلقي الأمة له بالقبول.

وسُمي مشهوراً؛ لاشتهاره واستفاضته فيما بين النقلة وأهل العلم.

ينظر: أصول السرخسي (٢٩١/١)، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣٦٨/٢)، وفواتح الرحموت (١٣٥/٢).

وغيرهم لا يعتد بهذه القراءة[١].

لغة القرآن

القرآن الكريم كتاب عربي، أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، وفيه ألفاظ أعجمية، وهي التي تسمى بالألفاظ المعرَّبة، وقد اختلف الأصوليون في هذه الألفاظ.

المراد بالمُعَرَّب:

المُعرَّب: هو لفظ - غير عَلَم - استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم[٢].

وعرَّفه في (فواتح الرحموت) بأنه: لفظ عجمي استعمله العرب على وضعه العجمي في محاوراتهم[٣].

فالمعرَّب أصله عجمي ثم عُرِّب، أي استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها، فقيل: (معرَّب) متوسطاً بين العجمي والعربي، وكثيراً ما يُركب مع غيره من الكلمات العربية فيلزم منه اختلاط اللغتين.

والمعرَّب عكس المجاز؛ لأنه استعمال المعنى بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللغة[٤].

تحرير محل النزاع في المسألة:

لا خلاف بين الأصوليين في وقوع المعرَّب في اللغة، وإنما الخلاف في وقوعه في القرآن الكريم.

واتفق الأصوليون على أن الأعلام الواردة في القرآن الكريم مثل (إبراهيم) و(إسماعيل) معرَّبة، وإنما خرجت عن محل النزاع لأجل إجماع النحويين على أن (إبراهيم) ونحوه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، واختلفوا في غير الأعلام[٥].

---

(١) ينظر: أصول التشريع الإسلامي (ص٢٩).
(٢) ينظر: جمع الجوامع (ص٣١).
(٣) ينظر: فواتح الرحموت (١٨٠/١).
(٤) ينظر: البحر المحيط (١٧٠/٢).
(٥) ينظر: البحر المحيط (١٧٢/٢)، والتقرير والتحبير (١٧٠/١)، وفواتح الرحموت (١٨٠/١).

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: توجد في القرآن الكريم ألفاظ معرَّبة.

وهو قول الحنفية[١]، وبعض المتكلمين[٢].

وفرَّق ابن برهان بين الآيات التي يؤخذ منها تكليف وبين غيرها، فقال: والحق عندنا في ذلك تفصيل: وهو أن ما اشتمل عليه القرآن من التكليف فهو بأسره عربي مفهوم المعنى، ولو لم يكن عربياً جاز خطاب العربي به بشرط الترجمة، كما جاز خطاب العجمي بشرط الترجمة. وأما قولهم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه عربي. فهذا الاسم إنما يطلق عليه لمكان الأكثر، كما يقال: هذا كتاب الفقه. وإن كان يشتمل على آيات من القرآن.

وأما ما عدا آيات التكليف فيجوز أن لا تكون عربية، ولا يكون معناها معلوماً، ويجوز أن تكون عجمية، ويكون معناها معلوماً[٣].

القول الثاني: ليس في القرآن الكريم ألفاظ معرَّبة. وبه قال الإمام الشافعي[٤].

وهو قول عامة المتكلمين[٥]، وأهل العربية[٦].

القول الثالث: الجمع بين القولين السابقين، وهو أن الكلمات المعرَّبة في القرآن الكريم أصلها بغير العربية، ثم عرَّبتها العرب واستعملتها، فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها، وإن كان أصلها أعجمياً.

وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وابن الجوزي، وابن قدامة[٧].

---

(١) ينظر: التقرير والتحبير (١٧٠/١)، وتيسير التحرير (١٧٧/١)، وفواتح الرحموت (١٨٠/١).

(٢) ينظر: التبصرة في أصول الفقه (ص١٨٠).

(٣) الوصول إلى الأصول (١١٧/١).

(٤) ينظر: الرسالة للشافعي (ص١٢٧) فقرة (١٢٧).

(٥) ينظر: العدة (٧٠٧/٣).

(٦) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية لابن فارس (ص٦٢).

(٧) ينظر: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرَّب (ص٦٥)، وروضة الناظر (٢٧٦/١).

الأدلة وما ورد عليها من مناقشات

أدلة القول الأول:

استدلوا على وجود المعرَّب في القرآن الكريم بما يلي:

الدليل الأول: أن القرآن الكريم يشتمل على ألفاظ معرَّبة من لغة العجم، مثل: (مشكاة)[١] وهي كلمة هندية، و﴿إِسْتَبْرَقٍ﴾[٢] و﴿سِجِّيلٍ﴾[٣] وهي فارسية، و﴿نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ﴾[٤] وهي بالحبشة.

كما أن فيه ما لا يعرفه العرب، وهو (الأبّ) في قوله تعالى: ﴿وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا﴾[٥] فدل على أن فيه غيرَ العربي[٦].

ونوقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أن فيه كلمات بغير العربية، بل كل ذلك بلغة العرب، ثم وافقتها الهندُ والفرس في النطق بهذه الكلمات كما وافقوا في كثير من كلامهم، فيقولون: (حراج) مكان (السراج) و(الشراويل) مكان (السراويل).

والفُرس يقولون في السماء: (اسمان) وفي الجبال (أوجبا) وغير ذلك من الأسماء، والذي يدل عليه هو أن الله تعالى أضاف ذلك إليهم دون العجم، فدل على أنهم سبقوا إلى ذلك، وتبعهم الفرس والهند.

وقولهم: إن فيه ما لا تعرفه العرب وهو (الأبّ). غلط؛ فإن الأب: الحشيش، وليس معنى أنه لم يعرفه بعضُهم أنه خرج عن أن يكون من لغة العرب؛ لأن لغة العرب أوسع اللغات، فيجوز أن يخفى بعضُها على بعض لكثرتها.

---

(١) كما في قول الله تعالى: ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [النور: ٣٥].

(٢) كما في قول الله تعالى: ﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ [الرحمن: ٥٤].

(٣) كما في قول الله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤].

(٤) كما في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ٦].

(٥) الآية رقم (٣١) من سورة عبس.

(٦) ينظر: الوصول إلى الأصول (١١٦/١)، والتحقيق والبيان في شرح البرهان (٥١٧/١)، والضياء اللامع شرح جمع الجوامع (٤٧٠/١).

ولهذا قال عمر لما سمع ﴿وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا﴾: لا أدري ما الأبّ.

وقال ابن عباس: ما كنت أدري معنى ﴿ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا﴾[١] حتى سمعتُ أعرابية تقول: تعال أفاتحك إلى القاضي.

ولا يلزم من كونه غير معلوم لواحد أو اثنين أن لا يكون عربياً[٢].

الدليل الثاني: أن النبي صَلَّىٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ بُعث إلى الناس كافَّة، ولم يقف إرسالُه على العرب خاصة، فجُمع في كتابه سائر اللغات ليقع الخطاب لكل من بُعث إليه بلسانه الذي وُضع له، فيجب أن يكون في القرآن ألفاظاً من كل اللغات[٣].

ونوقش هذا الدليل بأن هذا يقتضي أن يكون فيه من جميع اللغات: من الزنجية، والتركية، والرومية، وفي إجماعنا على خلاف هذا دليل على بطلان ما قالوه، ولأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يكون فيه من هذه اللغات قدراً يعلم به المراد، ويقع به التبليغ، فأما هذه الكلمات الشاذة فلم يعلم بها شيء، ولا يقع بها بيان.

ولأنه وإن كان مبعوثاً إلى الكافة إلا أن القصد إعجاز العرب؛ فإنهم أهل اللسان والفصاحة والبيان، فإذا ظهر عجزهم عن الإتيان بمثله دل على أن غيرهم عن ذلك أعجز، وثبت صدقه في حق الجميع[٤].

أدلة القول الثاني:

استدلوا على عدم وجود المعرَّب في القرآن الكريم بما يلي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾[٥]، وقال

---

(١) كما في قول الله تعالى: ﴿قَدِ ٱفۡتَرَيۡنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنۡ عُدۡنَا فِي مِلَّتِكُم بَعۡدَ إِذۡ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنۡهَاۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَاۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَاۚ رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩].

(٢) ينظر: التقريب والإرشاد (٤٠٣/١)، والتبصرة (ص١٨٢)، والتمهيد في أصول الفقه (٢٧٩/٢)، والبحر المحيط (١٧١/٢)، ودلالات الألفاظ على المعاني عند الأصوليين، أ.د/ محمود توفيق محمد سعد (ص١٣).

(٣) ينظر: الواضح في أصول الفقه (٥٨/٤)، والإحكام للآمدي (٧٣/١).

(٤) ينظر: العدة (٧٠٨/٣)، وإحكام الفصول في أحكام الأصول (٣٠٣/١)، والتبصرة (١٨٢).

(٥) الآية رقم (٢) من سورة يوسف.

تعالى: ﴿كِتَٰبٌ فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[١]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾[٢].

وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بكونه عربياً مبيناً، وفيه دليل على أن القرآن عربي محض ليس فيه شيء من غير لسان العرب؛ لأنه لو كان فيه من لغة العجم شيئاً لم يكن عربياً محضاً[٣].

ونوقش هذا الدليل بأن اشتمال جميع القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها عجمي، وقد استعملتها العرب، لا يُخرج القرآن الكريم عن كونه عربياً، كما أن القصيدة الفارسية لا تَخرج عنها بلفظة فيها عربية[٤].

الدليل الثاني: قال: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ﴾[٥].

وجه الدلالة: أن الآية تدل على نفي أن يكون القرآن متنوعاً؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لو بعَّض القرآن فجعل بعضه أعجمياً وبعضه عربياً لقالت العرب: أعجمي وعربي، واستدلت بقصور الكلام في اللغة العربية حتى احتاج إلى إمداده بلغة أخرى، وهذا المعنى بقوله: ﴿لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ﴾ بلغة من غير أن يشوبها ما ليس منها، فدل ذلك على تمحض لغة العرب في كتاب الله تعالى[٦].

ونوقش ذلك بأن المعنى من السياق: أكلام عجمي، ومخاطب عربي! فلا يفهمه، فيبطل غرض إنزاله. يدل عليه سياق الآية من ذكر كون القرآن عربياً، وأنه لو أنزله أعجمياً لقالوا ذلك، وهذه الألفاظ كانوا يفهمونها فلا تندرج في الإنكار.

سلمنا أنه لنفي التنويع، لكن المراد: أعجمي لا يفهم، وهذه تفهم، فلا تندرج في

---

(١) الآية رقم (٣) من سورة فصلت.

(٢) الآيات من سورة الشعراء.

(٣) ينظر: التبصرة (ص١٨١)، وقواطع الأدلة (١٠٩/٢)، والتمهيد في أصول الفقه (٢٧٨/٢).

(٤) ينظر: المستصفى (٢٠١/١)، والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب (ص٥٩).

(٥) جزء من الآية رقم (٤٤) من سورة فصلت.

(٦) ينظر: التلخيص (٢١٩/١)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٧٣/١).

الإنكار[١].

الدليل الثالث: أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم معجزة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتحدى به العرب وبعثهم على معارضته تعجيزاً لهم، فلو كان مشتملاً على غير العربي المحض لكان قد تحداهم بمعارضة ما ليس من لسانهم، وهو ممتنع؛ لأنه تكليف ما لا يطاق، كما إذا قيل للعجمي المحض: أنشئ لنا مثل السبع قصائد الطوال ونحوها[٢].

دليل القول الثالث:

استدلوا على أن هذه الألفاظ عربية بعد أن عرَّبتها العرب بأنها تجري عليها أحكام العربي من تصرف فيه، واشتقاق منه، مثل كلمة (لجام) معرب (لغام) أو (لكام) الفارسية، وقد جمع على (لجم) ككتب، وصغر على (لجيم) وأتى الفعل منه بمصدر وهو (الإلجام) وقد ألجمه فهو ملجم، وغير ذلك.

واستعمل في المعاني المجازية، مثل: (ألجمه الماء) إذا بلغ منه موضع اللجام من الفرس وهو الفم، وهكذا[٣].

القول الراجح:

بعد ذكر الأقوال وأدلتها يتضح أن القول الراجح هو قول من قال: إنه ليس في القرآن الكريم ألفاظ معرَّبة، فلا يوجد فيه شيء إلا بلسان العرب.

وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، وذلك لقوة أدلته، وضعف الاعتراضات الواردة عليه، حيث تشهد له آيات القرآن الكريم كما سبق.

فائدة المسألة:

بناءً على القول الراجح وهو أن القرآن الكريم كله عربي لا عجمة فيه، فإن سبيل

---

(١) ينظر: منتهى الوصول والأمل (ص١٧)، وبيان المختصر (٢٤٠/١)، والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب (ص٦٠).

(٢) ينظر: العدة (٧٠٨/٣)، وشرح اللمع (٤٤٧/١)، وشرح مختصر الروضة (٣٥/٢).

(٣) ينظر: المعرب في القرآن الكريم دراسة تأصيلية دلالية (ص١١٣).

فهمه لا يكون إلا من جهة لغة العرب. وقد بيَّن هذه الفائدة الإمام الشافعي[١].

وأكدها الشاطبي وبيَّنها في الموافقات، فقال: إن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب، وإنه عربي، وإنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أُنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة، وأساليب معانيها، وأنها فيما فُطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر.

وكل ذلك يعرف من أول الكلام، أو وسطه، أو آخره.

وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره، أو آخره عن أوله.

وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة.

وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم واحد.

وكل هذا معروف عندها، لا ترتاب في شيء منه هي ولا مَن تعلق بعلم كلامها.

فإذا كان كذلك، فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب.

فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يُفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يُفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم، لاختلاف الأوضاع والأساليب.

والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام في رسالته الموضوعة في أصول الفقه، وكثيرٌ ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ، فيجب التنبه لذلك، وبالله التوفيق[٢].

---

(١) ينظر: الرسالة (ص١٣٣).

(٢) الموافقات (١٠٣/٢).

أسئلة على الوحدة الثانية

السؤال الأول : استخرج العبارة الخاطئة فيما يلي، ثم صوِّبها، مع ذكر التعليل:

١- الدليل عند الأصوليين: (ما لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري).

٢ - الإجماع يستمد حجيته من القرآن الكريم.

السؤال الثاني :

(أ) اذكر الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي.

(ب) ما معنى أن القرآن الكريم أصل الأدلة؟

(ج) اذكر الأدلة على رد القياس إلى القرآن الكريم.

السؤال الثالث : الاختيار من متعدد :

١- أركان الإعجاز:

أ) التحدي. ب) وجود المقتضي.

ج) انتفاء المانع. د) جميع ما سبق.

٢- اشتمل القرآن الكريم على:

أ) الأحكام الاعتقادية. ب) الأحكام الأخلاقية.

ج) الأحكام العملية. د) جميع ما سبق.

الوحدة الثالثة

تقسيم اللفظ

من حيث إفادته للمعنى

إفادة اللفظ للحكم الشرعي موقوفة على إفادته للمعنى، فلابد من البحث في إفادته المعنى، فيُبحث في هذا الموضوع عن: الخاص، والعام، والمشترك، والحقيقة، والمجاز، وغيرها من حيث إنها تفيد المعنى.

ولما كان القرآن نظماً دالاً على المعنى قسم اللفظ من حيث إفادته للمعنى إلى أربعة تقسيمات:

التقسيم الأول: باعتبار وضع اللفظ للمعنى. وينقسم بهذا الاعتبار إلى: خاص، وعام، ومشترك، وجمع مُنَكَّر.

التقسيم الثاني: باعتبار استعمال اللفظ في المعنى. وينقسم بهذا الاعتبار إلى: حقيقة، ومجاز، وصريح، وكناية.

التقسيم الثالث: باعتبار ظهور المعنى وخفائه، ومراتب الظهور والخفاء. وينقسم بهذا الاعتبار إلى: ظاهر، ونص، ومفسر، ومحكم، وخفي، ومشكل، ومجمل، ومتشابه.

التقسيم الرابع: باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى. وينقسم بهذا الاعتبار إلى: عبارة، وإشارة، ودلالة، واقتضاء.

وجه الحصر في هذه التقسيمات:

اللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول إلى: الخاص، والعام، والمشترك، والمؤول؛ لأنه إن دل على معنى واحد، فإما على الانفراد، وهو الخاص، أو على الاشتراك بين الأفراد، وهو العام.

وإن دل على معان متعددة، فإن ترجح البعض على الباقي فهو المؤول، وإلا فهو المشترك. وقد أسقط صدر الشريعة المؤول عن درجة الاعتبار، وأدرج الجمع المنكر.

وينقسم بالتقسيم الثاني إلى: الحقيقة، والمجاز، والصريح، والكناية؛ لأنه إن استعمل في موضوعه فحقيقة، وإلا فمجاز، وكل منهما إن ظهر مراده فصريح، وإن استتر فكناية.

وينقسم بالتقسيم الثالث إلى: الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم، وإلى مقابلاتها؛ لأنه **إن ظهر معناه:** فإما أن يحتمل التأويل أو لا.

فإن احتمل: فإن كان ظهور معناه لمجرد صيغته فهو الظاهر، وإلا فهو النص. وإن لم يحتمل، فإن قَبِل النسخ فهو المفسر، وإن لم يقبل فهو المحكم. **وإن خفي معناه:** فإما

أن يكون خفاؤه لغير الصيغة، فهو الخفي، أو لنفسها، فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكل، وإلا: فإن كان البيان مرجواً فيه فهو المجمل، وإلا فهو المتشابه.

وينقسم بالتقسيم الرابع إلى: الدال بطريق العبارة، وبطريق الإشارة، وبطريق الدلالة، وبطريق الاقتضاء؛ لأنه إن دل على المعنى بالنظم: فإن كان مسوقاً له فعبارة، وإلا فإشارة.

وإن لم يدل عليه بالنظم، فإن دل عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة، وإلا فهو الاقتضاء[١]

(١) ينظر: التوضيح شرح التنقيح مع التلويح (٥٢/١).

التقسيم الأول

تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى

ينقسم اللفظ بهذا الاعتبار إلى: مشترك، وعام، وخاص، وجمع منكر.

وجه الحصر في هذه الأقسام:

أن اللفظ الموضوع لمعنى: إما أن يكون وضعه لكثير، أو لواحد.

والأول إما أن يكون وضعه للكثير بوضع كثير، أوْ لا، فإن كان بوضع كثير فهو **المشترك**، وإلا: فإما أن يكون الكثير محصوراً في عدد معين بحسب دلالة اللفظ، أوْ لا:

فإن لم يكن محصوراً: فإن كان اللفظ مستغرقاً لجميع ما يصلح له من آحاد ذلك الكثير فهو **العام**، وإلا فهو **الجمع المنكر**. وإن كان محصوراً في عدد معين فهو من أقسام **الخاص**.

والثاني وهو ما يكون وضعه لواحد شخصي أو نوعي أو جنسي فهو من أقسام الخاص أيضاً.

فينحصر اللفظ بهذا التقسيم في: المشترك، والعام، والخاص، والواسطة بينهما[١].

أولاً: المشترك

تعريف المشترك:

المشترك لغة: اسم مفعول من الفعل الخماسي (اشترك). والشِّرْكَةُ والشَّرِكة سَوَاءٌ، وهي: مُخَالَطَةُ الشَّرِيكَيْنِ[٢].

وهو مأخوذ أيضاً من الاشتراك، وهو التساوي، فالاسم المتساوي في تناول المسميات على البدل يسمى مشتركاً؛ لانطلاقه على هذا في حال، وعلى الآخرين في حال أخرى، كالشريكين ينتفعان بالشيء المشترك بينهما.

ومعنى المشترك: أي المشترك فيه، وهو أن يشترك مثلاً لفظ الشمس، ولفظ الينبوع،

---

(١) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٥٥/١).

(٢) ينظر: لسان العرب، مادة (شرك) (٢٢٤٨/٤).

ولفظ الذهب في لفظ العين، فكانت هذه الألفاظ مشتركةً، ولفظ العين مشتركاً فيه[١].

والمشترك اصطلاحاً: اختلف الأصوليون في تعريفه:

فعرَّفه الشاشي بأنه: ما وُضع لمعنيين مختلفين، أو لمعانٍ مختلفة الحقائق[٢].

وعرَّفه البزدوي بأنه: كل لفظ احتمل معنىً من المعاني المختلفة، أو اسماً من الأسماء على اختلاف المعاني على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة مراداً به[٣].

وعرَّفه السرخسي بأنه: كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام، لا على سبيل الانتظام، بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد، وإذا تعين الواحد مراداً به انتفى الآخر[٤].

وعرَّفه السمرقندي بأنه: ما يحتمل الأشياء المختلفة احتمالاً على السواء، من غير أن يسبق إلى الأفهام بعضُها[٥].

وعرَّفه أيضاً بتعريف آخر وهو: اللفظ الذي يتناول شيئاً واحداً من الأشياء المختلفة أو المتضادة عيناً عند المتكلم، وهو مجهول عند السامع[٦].

وعرّفه النسفي بأنه: ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل[٧].

المراد بالمشترك هنا:

المشترك نوعان: معنوي، ولفظي:

فالمشترك المعنوي: هو أن يكون اللفظ موضوعاً لقدر مشترك بين الأفراد، كالإنسان، فإنه موضوع للقدر المشترك بين أفراده، وهو الحيوان الناطق.

والمشترك اللفظي: سبق ذكر تعريفات الأصوليين له.

والمشترك المعنوي ليس من موضوع البحث، وإنما بحثنا هنا في المشترك اللفظي.

---

(١) ينظر: ميزان الأصول (ص٣٤٠)، والكافي شرح البزدوي (٢١١/١).
(٢) ينظر: أصول الشاشي (ص٤٢).
(٣) ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (٦٠/١).
(٤) ينظر: أصول السرخسي (١٢٦/١).
(٥) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص٩٢).
(٦) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص٣٤٠).
(٧) ينظر: كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (١٩٩/١).

وعند إطلاق (المشترك) من غير تقييد باللفظي، فإن المعهود بين أهل العلم انصرافه إلى المشترك اللفظي[١].

أمثلة للمشترك:

١- **لفظ (العين)** فإنه وضع للناظر، ولعين الماء، ولعين الشمس، وللميزان، وللنقد من المال، وللشيء المتعين في نفسه.

ولا يكون جميع ذلك مراداً بمطلق لفظ (العين)، ولكن على احتمال كون كل واحد مراداً بانفراده عند الإطلاق، وهذا لأن الاسم يتناول كل واحد من هذه الأشياء باعتبار معنى غير المعنى الآخر.

٢- **وكذلك لفظ (القُرْء)** فقد اتفق العلماء على أنه يحتمل الأطهار، ويحتمل الحيض، وأنه غير منتظم لهما، بل إذا حملناه على الحيض لدليل في اللفظ، وهو أن المرأة لا تُسمى ذات القرء إلا باعتبار الحيض، فينتفي كون الأطهار مراداً عندنا.

وإذا حمله الشافعية على الأطهار لدليل في اللفظ، وهو الاجتماع، أخرج الحيض من أن يكون مراداً باللفظ.

٣- **وكلفظ (المولى)** فإنه للمعتِق والمعتَق.

٤- **وكلفظ (الصريم)** فإنه لليل والصبح.

ففي هذه الأمثلة وغيرها نجد أن مطلق اللفظ المشترك لا ينتظم المعاني كلها، ولكن يحتمل كل واحد منها أن يكون مراداً على سبيل البدل، ولهذا يسمى (مشتركاً)، فالاشتراك عبارة عن المساواة، وفي الاحتمال وُجدت المساواة بينها، فبقي المراد به مجهولاً لا يمكن العمل بمطلقه في الابتداء[٢].

الفرق بين المشترك وبين ما يشتبه معه من المعاني:

أولاً: الفرق بين المشترك والمجمَل:

كل من المشترك والمجمل يشتركان في أنه لا يمكن العمل بمطلَق كل منهما في الابتداء.

---

(١) ينظر: مباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ (ص٢٠١)، ودلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين (ص٥٢٠).

(٢) ينظر: أصول السرخسي (١٢٦/١)، وكشف الأسرار للنسفي (١٩٩/١).

إلا أن الفرق بينهما: أنه قد يتوصل إلى العمل بالمشترك عند التأمل في صيغة اللفظ، فيرجح بعض المحتملات، ويعرف أنه هو المراد بدليلٍ في اللفظ من غير بيانٍ آخر.

وأما المجمل: فلا يُستدرك المراد به بمجرد التأمل في صيغة اللفظ المجمَل، بل لابد من الرجوع في بيانه إلى المجمِل؛ ليصير المراد بذلك البيان معلوماً.

ولا يُدرَك المراد بالمجمَل إلا ببيان من المجمِل لأمرين:

إما لمعنى زائد ثبت شرعاً على المعنى اللغوي، كالربا، فنفس الربا، وهو الزيادة غير محرم؛ لأن البيع وُضع للاسترباح، ولكن المراد فضل خال عن العوض المشروط في العقد، ومعلوم أنه بالتأمل في صيغة اللفظ لا يُعرف هذا، بل بالشرع.

أو لانسداد باب الترجيح لغة، كقول الله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ فإن (الحق) مجمل لا يُفهَم المراد به من لفظه، فلم يُدر أنه خمس أو عشر أو غير ذلك، فإذا تكلم به من غير سبق قرينة كان مجملاً؛ لانسداد باب الترجيح لغة، فوجب الرجوع فيه إلى بيان المجمِل[(١)].

قال ابن الساعاتي: المشترك يفارق المجمل من حيث يترجح بعض مدلولاته بالاجتهاد، والمجمَل لا يُدرك إلا ببيان من المجمِل. وما يترجح من المشترك بالرأي مُأول، وما بُين من المجمل مفسَّر[(٢)].

ثانياً: الفرق بين المشترك، والعام، والخاص:

المشترك: لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة، كالعين، والقرء.

وأما العام: فهو لفظ وضع لمعنى واحد، وهذا المعنى الواحد يشمل عدداً غير محصورين - وإن كانوا في الواقع محصورين - فإنه بحسب الوضع اللغوي لا يدل على عدد محصور من هذه الأفراد، وإنما يشملهم جميعاً، كلفظ (الطلبة) فإنه يدل على أعداد غير محصورين، ويشملهم جميعاً.

وعلى هذا فالمشترك خلاف العام؛ لأن العام يتناول الأشياء من جنس واحدٍ بمعنى واحدٍ يشمل الكل. والمشترك يتناولها بمعان مختلفة.

---

(١) ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي (ص١٠٤)، وأصول السرخسي (١٢٦/١)، وكشف الأسرار للنسفي (٢٠١/١).
(٢) بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (١٦٩/١).

بمعنى أن العام يتناول الأفراد من جنس واحدٍ بمعنى شامل للكل؛ لأن العام: هو ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. أما المشترك: فهو ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل.

فالعام وإن دل على متعدد، فالتعدد في مدلوله على سبيل الشمول لا البدلية، ولا يكون له إلا وضع واحد. بخلاف المشترك؛ فالتعدد في مدلوله على سبيل البدلية، ويكون لكل مدلول وضع تحقيقي مستقل.

وأما الخاص: فهو لفظ وضع لمعنى معين، ويتحقق في فرد واحد، أو في أفراد محصورين، مثل لفظ (محمد)، أو لفظ (عشرة)[١].

ثالثاً: الفرق بين المشترك والمطلق:

المشترك خلاف المطلق؛ لأن المشترك يتناول واحداً معيناً عند المتكلم مجهولاً عند السامع.

والمطلق يتناول واحداً غير معين، شائعاً في الجنس، ويتعين ذلك باختيار من فُوض إليه.

وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد عنده أحدهما من غير تعيين؛ لاستواء الكل في الغرض، والمقصود يتعين باختيار المأمور، كقول القائل: (اعط هذا الدرهم رجلاً من الرجال) فهو أمر بالإعطاء إلى واحد من الرجال غير متعين عند الآمر والمأمور، ولكن يتعين باختيار المأمور.

فأما إذا كان المتكلم هو الله تعالى: فإنه معلوم عنده أن المراد مَن هو؛ لاستحالة الجهل عليه فيما يتصور العلم فيه، وإن كان مجهولاً عند المأمور، كقوله تعالى: {**فتحرير رقبة مؤمنة**} يتناول واحداً غير متعين في حق المأمور، فيتعين باختياره، ولكنه معلوم عند الله تعالى أن الرقبة الواجبة التي يعينها المأمور مَن هي[٢].

رابعاً: الفرق بين المشترك وبين المجاز مع الحقيقة:

ذكر بعض العراقيين من الحنفية الفرق بين المشترك وبين المجاز مع الحقيقة، وهو

---

(١) ينظر: ميزان الأصول (ص٣٤٢)، والوافي في أصول الفقه للسغناقي (١٠٥/١)، ودلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين (ص٥٢٠)، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٧٩/٢).

(٢) ينظر: ميزان الأصول (ص٣٤٢).

أن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان في لفظ واحد، في محل واحد، ولكن في محلين مختلفين يجوز أن يجتمعا، بشرط أن لا يكون المجاز مزاحماً للحقيقة، مدخلاً للجنس على صاحب الحقيقة، فإن الثوب الواحد على اللابس يجوز أن يكون نصفه ملكاً، ونصفه عارية.

ففي قول الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} يتناول الجدات، وبنات البنات، والاسم للأم حقيقة، وللجدات مجاز، وكذلك اسم البنات لبنات الصلب حقيقة، ولأولاد البنات مجاز.

وكذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} فإنه موجب حرمة منكوحة الجد كما يوجب حرمة منكوحة الأب. فعرفنا أنه يجوز الجمع بينهما في لفظ واحد، ولكن في محلين مختلفين حتى يكون حقيقة في أحدهما، مجازاً في المحل الآخر.

وهذا بخلاف المشترك؛ فالاحتمال فيه باعتبار معاني مختلفة، ولا تصور لاجتماع تلك المعاني في كلمة واحدة.

وهنا تجمع الحقيقة والمجاز في احتمال الصيغة لكل واحد منهما معنى واحداً، وهو الأصالة في الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والولاد في حق الأولاد، ولكن بعضها بواسطة، وبعضها بغير واسطة.

فيكون هذا نظير ما قال أبو حنيفة رحمه الله في قول الله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}: إنه يتناول جميع أجناس الأرض، باعتبار معنى يجمع الكل، وهو التصاعد من الأرض، وإن كان الاسم للتراب حقيقة.

ومثال الفرق بين المشترك وبين المجاز مع الحقيقة: لو طلب الأمان لمواليه، وله موال أعلى وأسفل، فالأمان لأحد الفريقين، وهو ما أراده الذي آمنه، وإن لم يرد شيئا يأمن الفريقان، باعتبار أن الأمان يتناول أحدهما، لا باعتبار أنه يتناولهما؛ لأن الاسم مشترك. ولو كان له موال وموالي موال، ثبت الأمان للفريقين جميعاً، باعتبار أنه يجوز أن يكون اللفظ الواحد عاملاً بحقيقته في موضع وبمجازه في موضع آخر[١].

أسباب وجود الاشتراك: توجد أسباب كثيرة للاشتراك، أهمها ما يلي:

١- اختلاف الوضع اللغوي بين القبائل:

فقد يضع واضع في قبيلة عربية لفظاً لمعنى معين، ويضع آخر اللفظ نفسه لمعنى

(١) ينظر: أصول السرخسي (١/١٧٧).

آخر، وقد لا يكون بين المعنيين مناسبة، ثم يُنقل اللفظُ مستعملاً في المعنيين من غير نص على اختلاف الوضع، علماً بأن اللغات اصطلاحية.

٢- تطور الاستعمال:

فقد يوضع اللفظ لمعنى، ثم يتطور إطلاق اللفظ على معان أخرى لمعنى يجمع بينها، ثم يغفل الناس عن المعنى المشترك، فتصبح الكلمة للمعاني التي استعملوها كمشترك لفظي للمعاني، مثل لفظ (قرء)، فقد وضع لغة للوقت المعلوم لأمر خاص، ثم استعمل في الحيض، لأن له مدة معلومة، وأطلق على الطهر، لأن له وقتاً معلوماً، ثم صار اللفظ مشتركاً وضعاً للطهر والحيض، فكان مشتركاً، واستعمل في القرآن لوقت العدة الذي تمكث فيه المرأة بدون زواج بعد طلاقها.

٣- التردد بين الحقيقة والمجاز:

فقد يوضع اللفظ في اللغة لمعنى حقيقي أصلي، ثم يُستعمل في معنى مجازي، ويشتهر المجاز، ويُنسى مع الزمن أنه مجاز، فينقل اللفظ على أنه حقيقة في المعنيين: المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي، فيصبح اللفظ مشتركاً للأمرين، مثل لفظ (النكاح)، فيطلق على العقد، وعلى الوطء، واختلف العلماء أيهما الحقيقة، وأيهما المجاز.

٤- التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي:

فالأصل أن يُستعمل اللفظ في معناه الحقيقي، ثم قد يُنقل من معناه الحقيقي الأصلي إلى معنى عرفي اصطلاحي، فيكون حقيقة لغوية في الأول، وحقيقة عرفية اصطلاحية في الثاني، ويصبح مشتركاً بينهما، وأمثلته كثيرة في المعاني العرفية الاصطلاحية الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والحج، والطلاق، والصوم، وغيرها[(١)].

الاشتراك خلاف الأصل:

وذلك لأن الأصل أن يوضع اللفظ لمعنى واحد.

والمراد بالأصل هنا: الدليل، أو القاعدة المستمرة، أو الأغلب.

وبيان ذلك أن الألفاظ وُضعت للإفهام، والاشتراك يلزم منه الإجمال، وهو مخل

---

(١) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣٩/١)، وأصول الفقه الإسلامي، د/ وهبة الزحيلي (٢٧٦/١)، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٧٨/٢).

بمقصود الوضع، فكان على خلاف الدليل أو القاعدة.

وأما مخالفته للأغلب فذلك ظاهر بدلالة الاستقراء، فإذا جهلنا كون اللفظ مشتركاً أو مفرداً فالغالب عدم الاشتراك، فيحكم بأنه منفرد؛ للاستقراء أن أكثر الألفاظ مفردة.

ومعنى أن الاشتراك خلاف الأصل: أن اللفظ إذا دار بين الاشتراك وعدمه، كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك؛ لأن الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة، بدليل الاستقراء، وهو دليل الرجحان.

ولأن الاشتراك يخل بالفهم في حق السامع؛ لتردد الذهن بين مفهوماته، وقد يتعذر عليه الاستكشاف؛ إما لهيبة المتكلم، أو للاستنكاف من السؤال، فيحمله على غير المراد، فيقع في الجهل، وربما ذكره لغيره فيصير ذلك سبباً لجهل جمع كثير.

فإذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركاً أو مفرداً، فإنه يحمل على إفراده، كلفظ (النكاح) فإنه مشترك بين الوطء وبين سببه الذي هو العقد، فيحمل على الوطء لا على الاشتراك.

لذا إن أمكن ترجيح أحد معاني المشترك، يُحمل عليه، ويُترك الاشتراك[1].

(١) ينظر: كشف الأسرار للنسفي (٢٠٣/١)، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣٩/١)، وقواعد أصول الفقه وتطبيقاتها (١٣٣/١).

حكم المشترك:

حكم المشترك: التوقف فيه بلا اعتقاد حكمٍ معلومٍ، سوى أن المراد به حق، حتى يقوم دليل الترجيح.

ويشترط أن لا يترك طلب المراد به، إما بالتأمل في الصيغة، أو بالوقوف على دليل آخر يتبين به المراد.

ومعنى ذلك أن حكم المشترك: التوقف فيه بشرط التأمل؛ وذلك ليترجح بعض وجوهه للعمل به؛ لأن المشترك يحتمل الإدراك بالتأمل في صيغة اللفظ برجحان بعض الوجوه.

فيجب الاشتغال بمعرفة المراد به، ولمعرفته طريقان: إما التأمل في الصيغة، ليتبين به المراد، أو طلب دليل آخر يعرف به المراد، وبالوقوف على المراد يزول معنى الاحتمال.

ودليل ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ﴾ عمدتُ إلى عِقَالٍ أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلتُ أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكرتُ له ذلك، فقال: «إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار»[(١)].

قال القاضي عياض في بيان وجه الدلالة: فيه وجوب التوقف عند الألفاظ المشتركة، وطلب البيان فيها، وأنها لا تُحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان فيها، وقد كان البيان عتيداً بوجود النبى عليه السلام[(٢)].

وبناءً على ذلك: إذا ورد لفظ يحتمل الاشتراك وعدمه رجحنا عدم الاشتراك؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل.

فإذا تحقق الاشتراك، كان على المجتهد أن يلتمس القرائن اللفظية، أو القرائن

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ﴾ (٢/٣٤) رقم (١٩١٦) واللفظ له.
ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر (٢/٧٦٦) رقم (١٠٩٠).

(٢) إكمال المعلم بصحيح مسلم (٤/٢٥).

الحالية؛ حتى يترجح المعنى المراد، فإذا وجد مع الكلام قرينة تعين أحد المعاني، حُمِل اللفظ عليه بالاتفاق.

والمراد بالقرائن اللفظية: أي المصاحبة للفظ.

والقرائن الحالية: هي ما كان عليه العرب حين ورود النص.

مثال ذلك: قول القائل: (غصبتُ من فلانٍ شيئاً) فإن أصل الإقرار يصح، ويجب به حق للمقَر له على المقِر، إلا أن اسم (الشيء) فيه احتمال في كل موجود، ولكن بالتأمل في صيغة الكلام يعلم أن مراده المال؛ لأنه قال: (غصبتُ) وحكم الغصب لا يثبت شرعاً إلا فيما هو مال.

ولكن لا يعرف جنس ذلك المال ولا مقداره بالتأمل في صيغة الكلام، فيرجع فيه إلى بيان المقِر حتى يُجبر على البيان، ويقبل قوله إذا بين ما هو محتمل[(١)].

وإذا كان العلماء اتفقوا في لزوم الأخذ بالمعنى الذي تدل عليه القرينة، إلا أن أنظار العلماء تختلف في تقويم هذه القرينة أو القرائن المرجحة لمعنى على آخر، فما يكون صالحاً ليكون قرينة عند فريق، قد لا يصلح أن يكون قرينة عند فريق آخر. ويترتب على ذلك اختلاف العلماء في المعنى المراد من المشترك.

مثال ذلك: لفظ ﴿قُرُوٓءٍ﴾ في قول الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ فهو مشترك بين الحيض والطهر، ووجدت معه قرائن معيِّنة لأحد المعنيين، إلا أن هذه القرائن مختلف فيها بين العلماء، فاختلفوا في تعيين المراد بالقرء تبعاً لذلك.

فكان المراد به عند الحنفية (الحيض) للقرائن المرجحة لهذا المعنى عندهم، والمراد بقوله: ﴿ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ ثلاث حيضات.

والمراد به عند الشافعية (الطهر) بناء على القرائن المرجحة لهذا المعنى عندهم، والمراد بقوله: ﴿ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ ثلاث ثلاثة أطهار[(٢)].

---

(١) ينظر: أصول السرخسي (١٦٢/١)، وكشف الأسرار للنسفي (٢٠١/١).

(٢) ينظر: مباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ (ص٢٠٣).

عموم المشترك:

إذا لم توجد قرينة ترجح أحد معاني المشترك، فهل يصح أن يراد بالمشترك كل واحد من معنييه أو معانيه بإطلاق واحد، بحيث يتعلق الحكم بكل واحد منها، أو لا؟ **اختلف الأصوليون في هذه المسألة.**

تحرير محل النزاع في المسألة:

١- اتفق الأصوليون على أن المشترك إذا أُطلق فإنه يحتمل جميع معانيه على سبيل البدل. قال علاء الدين البخاري: النزاع فيما إذا أريد به كل واحد من معنييه، لا المجموع من حيث هو مجموع؛ فإنه غير متنازَع فيه.

٢- واتفقوا أيضاً على أن المشترك الذي لا يمكن اجتماع معانيه دفعة واحدة لقيام الدليل على ذلك، لا يعم، كلفظ (القرء) وصيغة (افعل).

فلفظ (القرء) لا يمكن حمله على الحيض والطهر معاً؛ لأنه لا يعتد بهما، بل بواحد منهما فقط. وكذلك صيغة (افعل) مشتركة بين الإيجاب والتهديد عند من يقول باشتراكها فيهما، ولا يمكن حملها عليهما معاً، وإلا لزم التناقض؛ لأن الإيجاب يقتضي الفعل، والتهديد يقتضي الترك.

٣- واختلف الأصوليون فيما إذا أمكن اجتماع معنييه أو معانيه، ولم تكن هناك قرينة ترجح أحد هذه المعاني، فهل يعم معانيه أو لا؟

فمحل النزاع هو أنه هل يجوز أن يراد بلفظ واحد في زمان واحد كل من المعنيين، على أن يكون مراداً ومناطاً للحكم أن لا؟ فهذا هو محل الخلاف بين الأصوليين[(١)].

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: لا عموم للمشترك، بمعنى أنه لا يجوز أن يراد من المشترك إلا واحد من معانيه، سواء أكان وارداً في النفي أم الإثبات.

---

(١) ينظر: شرح نور الأنوار على المنار مع كشف الأسرار (٢٠٣/١)، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٦٣/١)، ومباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ (ص٢٠٥).

ومثال الإثبات: قول الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ فلا يراد به الحيض والطهر معاً.

ومثال النفي: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ فالنهي واقع على العقد والوطء، ولفظ (النكاح) مشترك بينهما.

وكذلك لو حلف لا يكلم مولى فلان. يقع على ناصر فلان، ومعتِقه، ومعتَقه، وابن عمه.

وهو قول جمهور الحنفية[١]، وبه قال بعض الشافعية، وبعض المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري[٢].

قال الجصاص: الأسماء المشتركة متى وردت مطلقة فهي مجملة، لا يصح اعتبار العموم فيها[٣].

القول الثاني: المشترك يعم، بمعنى أنه يجوز أن يراد من المشترك جميع معانيه، سواء أكان وارداً في النفي أم في الإثبات.

وهو منقول عن الإمام الشافعي، وبه قال الباقلاني، وبعض الشافعية، وبعض المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار[٤].

القول الثالث: المشترك يعم في النفي دون الإثبات، بمعنى أنه يجوز أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه في النفي دون الإثبات، فإذا وقع المشترك في سياق النفي يعم، وإذا وقع في سياق الإثبات لا يعم.

وهو قول بعض الحنفية[٥].

القول الرابع: المشترك يعم في الجمع دون المفرد. وهو قول بعض الأصوليين[٦].

---

(١) ينظر: ميزان الأصول (ص٣٤٣)، وكشف الأسرار للنسفي (٢٠٢/١).
(٢) ينظر: المحصول (٢٦٩/١).
(٣) الفصول في الأصول للجصاص (٧٦/١).
(٤) ينظر: المحصول للرازي (٢٦٨/١)، والإبهاج في شرح المنهاج (٦٥٢/٣).
(٥) ينظر: ميزان الأصول (ص٣٤٦)، والكافي شرح البزدوي (٢١٣/١).
(٦) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٦٧٥/٣).

سبب الاختلاف بين الأصوليين:

أساس هذا الاختلاف بين الأصوليين: هو الاختلاف في نوع الوضع، هل هو وضع للمعاني على سبيل البدل، فلا يدل عليها مجتمعةً، أم هو وضعٌ لا على سبيل البدل، فيمكن معه الجمع دلالة؟

فمن قال بأن الوضع على سبيل البدل لم يقل بإعماله في جميع معانيه.

ومن قال بأنه موضوع على سبيل الشمول قال بإعماله فيها[١].

أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة القول الأول: استدل أصحابه على أن المشترك لا يعم بما يلي:

الدليل الأول: أن الواضع خصص اللفظ للمعنى، بحيث لا يراد به غيره، فاعتبار وضعه لهذا المعنى يوجب إرادته خاصة، وباعتبار وضعه لذلك المعنى يوجب إرادته خاصة، فيلزم أن يكون كل منهما مراداً، وغير مراد، فلا يكون ذلك إلا بأن يراد أحد المعنيين على أنه نفس الموضوع له، والآخر على أنه يناسبه، فيكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز، وهو باطل[٢].

الدليل الثاني: أنه لو جاز استعمال المشترك فيهما معاً، يلزم الجمع بين المتنافيين؛ لكون المستعمِل مريداً لأحد مفهوميه خاصة، ضرورةَ كونه مريداً لهما غير مريد إياه أيضاً لاستعماله في المفهوم الآخر المستلزم لعدم إرادة الأول باعتبار أصل الوضع، فيكون كل واحد من مفهوميه مراداً وغير مراد.

يوضح ذلك أن اللفظ بمنزلة الكسوة للمعاني، والكسوة الواحدة لا يجوز أن يكتسيها شخصان، كل واحد بكمالها في زمان واحد، فكذا لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على أحد مفهوميه بحيث يكون هو تمام معناه ويدل على المفهوم الآخر كذلك أيضاً في ذلك الزمان[٣].

أدلة القول الثاني: استدل أصحابه على أن المشترك يعم بما يلي:

---

(١) ينظر: دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين (ص٥٢٩).

(٢) ينظر: شرح نور الأنوار على المنار مع كشف الأسرار (٢٠٣/١).

(٣) ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (٦٤/١).

الدليل الأول: قول الله تعالى: {**إن الله وملائكته يصلون على النبي**}.

وجه الدلالة: أن الصلاة من الله تعالى المغفرة، ومن الملائكة الاستغفار، وهما مفهومان متغايران، فيكون لفظ (الصلاة) مشتركاً بينهما، وقد أُطلق عليهما دفعة واحدة، فإنه أسندها إليه تعالى، وإلى الملائكة[١].

ونوقش هذا الدليل بأن الآية سيقت لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله والملائكة، ولا يصلح ذلك إلا بأخذ معنى عام شامل للكل، وهو الاعتناء بشأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إظهاراً لشرفه، فيعم الرحمة والاستغفار، وذلك الاعتناء من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء[٢].

الدليل الثاني: قول الله تعالى: {**ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس**}.

وجه الدلالة: أن الله تعالى أسند السجود إلى هؤلاء المذكورين، والسجود مشترك بين وضع الجبهة والخضوع، فإما أن يراد به معنى غيرهما، وهو باطل؛ لأنه خلاف الأصل؛ إذ الأصل عدمه.

وإما أن يراد به وضع الجبهة وحده، وهو باطل؛ لامتناع إسناده إلى كل واحد.

وإما أن يراد به الخضوع وحده، وهو باطل؛ لأنه حينئذٍ لا يبقى لتخصيص {**كثير من الناس**} بالذكر فائدة؛ إذ الخضوع شامل لجميع المخلوقات؛ فإنها خاضعة بلسان الحال لما فيها من الدلالة على الصانع والوحدانية.

وإما أن يرادا معاً، وهو المتعين، وحينئذٍ يكون اللفظ الواحد مستعملاً في مدلوليه المختلفَين دفعة واحدة، وهو المدَّعى[٣].

ونوقش هذا الدليل: بأن تمسكهم بالآية ضعيف؛ لأن المراد من السجود هو الخشوع والانقياد على ما قيل، وهو يعم الجميع، فلا يختلف المعنى.

والأوجه أن قول الله تعالى: {**وكثير**} مرفوع بفعل مضمر يدل عليه {**يسجد**} الأول، أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة، فيكون {**يسجد**} الأول بمعنى الانقياد

---

(١) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٦٦٢/٣).

(٢) ينظر: شرح نور الأنوار على المنار مع كشف الأسرار (٢٠٢/١).

(٣) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٦٦٢/٣).

والخضوع، والثاني بمعنى العبادة، فيختلف المعنى لاختلاف اللفظ[١].

دليل القول الثالث:

استدل أصحابه على أنه يجوز أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه في النفي دون الإثبات بالقياس على النكرة؛ فإنها في موضع الإثبات تخص، وفي موضع النفي تعم. فكذلك المشترك.

والجامع بين المشترك والنكرة أن كل واحد منهما يتناول واحداً غير معين[٢].

ونوقش هذا الدليل: بأن عموم النكرة في النفي إنما يثبت ضرورة صدق خبره، لا بموجب اللفظ، ومثل تلك الضرورة لم يوجد في المشترك، فإنك لو قلت: (ما رأيت عيناً) وأردتَ به الينبوع دون سائر مفهوماته لكنت صادقاً، وإن تعمم في ذلك المفهوم، بخلاف قولك: ما رأيت رجلاً[٣].

دليل القول الرابع:

استدلوا بأن الجمع في حكم تعديد الأفراد، فقولك: (ثلاثة عيون) في قوة قولك: عين، وعين، وعين، فكما يجوز أن تريد بالأول الجارية مثلاً، وبالثانية الباصرة، وبالثالثة عين الشمس، فكذا في الجمع.

ونوقش هذا الدليل: بأن التفريق بين الجمع والمفرد ضعيف؛ لأنا لا نسلم أن الجمع في حكم تعديد الأفراد، ولو سلمناه لكنه في حكم تعديد أفرادِ نوع واحد، كما علم من استقراء اللغة، فكما لا يجوز استعمال تلك المفردات في المعاني المختلفة، فكذلك استعمال الجمع[٤].

القول الراجح:

بعد ذكر الأقوال وأدلتها وما ورد على بعضها من مناقشات، يتضح لنا أن القول الراجح هو القول الأول، وهو قول الحنفية؛ وذلك لقوة أدلته.

---

(١) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٦٤/١).

(٢) ينظر: ميزان الأصول (ص٣٤٦)، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٦٥/١).

(٣) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٦٥/١).

(٤) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٦٧٥/٣).

أثر الاختلاف في المسألة

كان لاختلاف الأصوليين في هذه المسألة أثر في اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، ومن ذلك:

الفرع الأول: إذا أوصى بثلث ماله لمواليه:

فلفظ (المولى) مشترك بين المعتِق والمعتَق، فإذا أوصى رجلٌ بثلث ماله لمواليه، وله موال أعلون أعتقوه، وموال أسفلون أعتقهم هو، ومات قبل أن يُبين، فهل تصح الوصية، ولمن تكون؟

قال جمهور الحنفية: لو أوصى بثلث ماله لمواليه، وله موال أعتقوه، وموال أعتقهم، لا تصح الوصية؛ لأن اسم (المولى) مشترك يحتمل أن يكون المراد به المولى الأعلى، ويحتمل الأسفل.

ولا يمكن إدخالهما جميعاً في الإيجاب؛ لاختلاف المعنى؛ لأن أحدهما منعِم، والآخر منعَم عليه، فالوصية للأعلى بمعنى المجازاة وشكراً للنعم، وللأسفل للزيادة في الإنعام والترحم عليه.

ولا ينتظم اللفظ المعنيين جميعاً؛ للمغايرة بينهما، فبقي الموصَى له مجهولاً.

وعند زفر: أن الوصية للفريقين؛ وذلك قياساً على ما لو حلف لا يكلم مواليه، حيث يتناول يمينُه الأعلى والأسفل.

ولكن الفرق بينهما: أن المقصود في الإيصاء مختلف، فأما المقصود في اليمين فلا يختلف، فيمكن أن يجعل كلامه مجازاً عن أحدهما بالنظر إلى اتحاد المقصود، ويتعمم باعتبار هذا المجاز.

وعن أبي يوسف: أنه أجاز الوصية، وصرفها إلى الموالي الذين أعتقوه؛ لأن شكر الإنعام واجب، وإتمامه مندوب، فصار صرفها إلى أداء الواجب أولى.

والجواب: أن هذا الوجوب لا يدخل في الحكم، فلا يصح اعتباره في الحكم.

وعن محمد: أنه قال: إذا اصطلحوا على حده صح؛ لأن الجهالة تزول به، كما في مسألة الإقرار لأحد هذين[1].

---

(١) ينظر: الفصول في الأصول (٧٧/١)، وأصول السرخسي (١٢٦/١)، وكشف الأسرار (٦٧/١).

وعند الشافعية: تصح الوصية، وتقسم بينهم؛ لأن المشترك عندهم يعم[(١)].

الفرع الثاني: الاختلاف في موجب القتل العمد:

قال الله تعالى: {**ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً**}.

ولفظ (السلطان) مشترك بين القصاص والدية.

فعند الحنفية: يحمل (السلطان) على القصاص عيناً، فيجب القصاص، ولا يُعدَل عنه إلى الدية إلا برضا الجاني؛ لأنه لا عموم للمشترك عندهم.

وعند الشافعية: موجب القتل العمد: التخيير بين القصاص والدية؛ لأن السلطان يحتمل الدية والقصاص، فخيَّر الشافعية بينهما، وأثبتوا وصف الوجوب لكل واحد منهما، وذلك بناءً على عموم المشترك عندهم[(٢)].

---

(١) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٦٨٥/٣).

(٢) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص٣١٤)، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص٢٣٤).

ثانياً: العام

تعريف العام:

العام لغة: بمعنى الشمول، يقال: عمَّهم بالعطية. ي شملهم بها، ويقال: مطر عام. إذا شمل الأمكنة.

العام اصطلاحاً: هو لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور، مستغرق جميع ما يصلح له.

وهذا تعريف صدر الشريعة[١].

شرح التعريف:

قوله: (**لفظ**) إشارة إلى أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني.

قوله: (**وضعاً واحداً**) يخرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعددة؛ لأن استعماله في معانيه ليس بوضع واحد، وإنما هو بأوضاع متعددة.

وقوله: (**لكثير**) يخرج ما لم يوضع لكثير، كزيد، وعمرو.

والمراد بالوضع للكثير: الوضع لكل واحد من وحدان الكثير، أو لأمر يشترك فيه وحدان الكثير، أو لمجموع وحدانه من حيث هو مجموع، فيكون كل واحد من الوحدان نفس الموضوع له، أو جزئياً من جزئياته، أو جزءاً من أجزائه، وبهذا الاعتبار يندرج فيه المشترك والعام، وأسماء العدد.

وقوله: (**غير محصور**) يخرج أسماء العدد، فإن المائة مثلاً وضعت وضعاً واحداً للكثير، وهي مستغرقة جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور.

ومعنى كون الكثير غير محصور: أن لا يكون في اللفظ دلالة على انحصاره في عدد معين، وإلا فالكثير المتحقق محصور لا محالة.

وقوله: (**مستغرق جميعَ ما يصلح له**) يخرج الجمع المنكَّر، نحو رأيت رجالاً.

ومعنى استغراقه لما يصلح له: تناوله لذلك بحسب الدلالة[٢].

---

(١) ينظر: شرح التوضيح لمتن التنقيح (٥٦/١).

(٢) ينظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح (٥٦/١)، وكشف الأسرار شرح البزدوي (٣٣/١)، =

الفرق بين العام والمطلق:

العام يدل على شمول اللفظ لجميع أفراده من غير حصر.

أما المطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة في جنسه، لا على جميع الأفراد.

فالعام يتناول كل ما ينطبق عليه معناه من الأفراد دفعة واحدة، بينما المطلق لا يتناول إلا فرداً شائعاً من الأفراد.

ولذلك قال الأصوليون: عموم العام شمولي، وعموم المطلق بدلي.

والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل: أن عموم الشمول كلي يُحكم فيه على كل فرد فرد.

وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع في أفراده، يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة واحدة.

فالخروج من العهدة بالنسبة للمطلق يكون بأي فرد من الأفراد الشائعة في جنسه.

بينما لا يكون ذلك في العام إلا بتناول الأفراد التي يشملها جميعاً[(١)].

ألفاظ العمـوم

العموم من المعاني التي تدعو إليها حاجةُ التخاطب وفهمُ مرادات الخطاب، ولهذا لم يغفل الواضع عن وضع الألفاظ الدالة على العموم. من أجل ذلك كان للعموم صيغاً تدل عليه.

ومن هذه الصيغ ما يلي:

١- الجمع المحلى بأل المفيدة للاستغراق:

كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ}، وقوله تعالى: {إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً}.

فلفظ {الْمُؤْمِنُونَ} في الآية الأولى، و{الذُّنُوبَ} في الآية الثانية، كل منهما معرف

ومباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ (ص١١٧).

(١) ينظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (١١/٢).

(بأل) الاستغراقية، فيكون شاملاً لكل مؤمن، ولكل ذنب.

ومثل ذلك في إفادة الاستغراق: الجمع المضاف إلى معرفة كقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}.

فلفظ {أَوْلاَدِكُمْ} في هذه الآية الكريمة جمع مضاف إلى ما ذكر، فيكون شاملاً لجميع الأولاد، إلا ما خص الدليل.

وتقييد (أل) بكونها استغراقية احترازاً من (أل) العهدية، لأن الجمع المحلى (بأل) العهدية لا يكون عاماً.

٢- المفرد المعرف بأل الاستغراقية أو الإضافة:

ومثال الأول: قول الله تعالى: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}.

ومثال الثاني: قول الله تعالى: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ الله لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الله لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}.

فلفظ (الإنسان) في الآية الأولى مفرد معرف (بأل) المفيدة للاستغراق، فيدل على استغراقه لكل فرد من أفراد الإنسان، إلا ما استثني.

وكذلك لفظ (نعمة الله) في الآية الثانية: مفرد معرف بالإضافة، فيفيد عموم نعم الله سبحانه وتعالى.

وإذا قام دليل على أن (أل) الداخلة على المفرد ليست للاستغراق كقولهم: الرجل خير من المرأة؛ فلا يكون المفرد المعرف بالألف واللام حينئذ عاماً؛ لأن التفضيل وقع في المثال السابق بحسب الجنس لا باعتبار الأفراد.

٣- الأسماء الموصولة:

كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}.

فلفظ {الَّذِينَ} اسم موصول يشمل كل آكل لمال اليتيم بدون حق.

ولكن يشترط في عموم الاسم الموصول أن لا تكون صلته عهدية، فإن كانت صلة الموصول عهدية فلا يعم.

٤- أسماء الشرط:

مثل قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. فإن لفظ {مَنْ} في الآية الكريمة شرطية تفيد أن من شهد شهر رمضان من المسلمين وجب عليه الصيام.

٥- أسماء الاستفهام وأدواته:

كقوله تعالى: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا}، وقوله تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} فإن لفظ {مَنْ} في الآية الأولى اسم استفهام يفيد أن كل من يقرض الله قرضاً حسناً يضاعفه له، ويفيد الاستفهام في الآية الثانية، عدم وجود خالق بحق غير الله سبحانه وتعالى.

٦- النكرة في سياق النفي أو النهي:

مثال النفي: قول الرسول صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ: "لا وصيةَ لوارث"؛ فإن (الوصية) في هذا الحديث نكرة واقعة في سياق النفي، فتدل على العموم، وأن كُلَّ وصيةٍ لوارث منهيٌّ عنها بهذا الحديث إلا ما خصه الدليل.

ومثال النَّهي: قوله تعالى: {لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ}.

فقول الله تعالى: {لاَ يَسْخَرْ} واقع في موقع نكرة في سياق النهي فيشمل جميع أنواع السخرية.

٧- لفظ (كل) و(جميع):

فإنهما يدلان على العموم فيما يضافان إليه، مثل قوله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}، وقوله تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.

ومثال جميع: قولك: (جميعُ طلبة الجامعة مسلمون).

لكن الفرق بينهما: أن العموم في (كل) يوجب شمول الأفراد على الإحاطة، وفي (جميع) يوجبه على جهة الاجتماع[١].

---

(١) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢/٢)، والتوضيح على التنقيح (٩٠/١)، والمطلق والمقيد (ص٤٩).

أنوع العـام

ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام:

١- عام يراد به العموم قطعاً.

٢- عام يراد به الخصوص قطعاً.

٣- العام المخصوص.

أولاً: العام الذي يراد به العموم قطعاً:

هو الذي صَحِبَتْهُ قرينة عند التكلم به تنفي احتمال تخصيصه، بمعنى أن العام يبقى شاملاً لجميع أفراده على الدوام.

مثاله: قول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾.

فالعموم واضح في الآيتين الكريمتين، ولا يمكن أن يلحقه فيهما تخصيص.

وهذا النوع من العموم يتمثل في السنن الإلهية التي لا تحتمل التخصيص.

ثانياً: العام الذي يراد به الخصوص قطعاً:

وهو الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وتدل على أن المراد منه إنما هو بعض الأفراد.

فيأتي اللفظ عاماً بصيغته، إلا أنه يقصد به الخصوص؛ لوجود قرينة تدل على ذلك.

مثاله: قول الله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾.

فالمراد بلفظ (الناس) الأول: نعيم بن مسعود، والمراد بلفظ (الناس) الثاني: أبو سفيان. ولا يراد العموم في كل منهما، فاللفظ في ذاته عام، ولكن يراد به الخصوص.

يدل على ذلك قول الله تعالى بعدها: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ

وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾. فوقعت الإشارة بقوله: (ذلكم) إلى واحد بعينه، ولو كان المعني به جمعاً لقال: (إنما أولئكم الشيطان).

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً قول الله تعالى:﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾.

ومنه أيضاً قول الله تعالى: ﴿ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾. فالمراد من لفظ (الناس) الكافرين منهم. بدليل قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾.

ثالثاً: العام المخصوص:

وهو العام الذي لا توجد معه قرينة من القرينتين السابقتين، فلم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه كما في النوع الأول، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم كما في النوع الثاني.

ومن هذا النوع كل النصوص التي وردت فيها صيغ العموم خالية من أي قرينة لفظية أو عقلية أو عرفية، ويسمى بالعام المحتمل للتخصيص.

مثاله: قول الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾.

فهذه الآية عامة في كل مطلقة، سواء أكانت حاملاً أو غير حامل، وسواء أكان الطلاق قبل الدخول أو بعده.

ولكن هذا العموم خُصَّ بقول الله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾[1].

(١) ينظر: مباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ (ص١٢٣).

الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص:

يُفَرق بينهما من وجوه، أهمها:

١- أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر، لا من جهة تناول اللفظ، ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد، استعمل في فرد واحد منها أو أكثر.

أما العام المخصوص فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ، لا من جهة الحكم.

فالناس في قول الله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ﴾ وإن كان عامّاً، إلا أنه لم يُرَد به لفظاً وحكماً سوى فرد واحد.

أما لفظ الناس في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فهو عام أريد به ما يتناوله اللفظ من الأفراد، وإن كان حكم وجوب الحج لا يتناول إلا المستطيع منهم خاصة.

٢- أن الأول مجازٌ قطعاً؛ لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، واستعماله في بعض أفراده.

بخلاف الثاني؛ فالأصح فيه أنه حقيقة، وعليه كثير من الحنفية، وأكثر الشافعية، وجميع الحنابلة؛ لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي اتفاقاً، فليكن هذا التناول حقيقياً أيضاً.

٣- أن قرينة الأول عقلية غالباً، ولا تنفك عنه، وقرينة الثاني لفظية، وقد تنفك[(١)].

دلالة العـام

تحرير محل النزاع في المسألة:

١- اتفق الأصوليون على أن العام المطلق يدل على شمول أفراده التي ينطبق عليها معناه دون حصر، وأن الحكم الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه دون حصر أو استثناء. ويجب إجراء العام على عمومه، والعمل به ما لم يظهر دليل التخصيص.

---

(١) ينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص٢٣١).

٢- واتفقوا أيضاً: على أنه بالنظر إلى استعمال المشرع للعام في التشريع قد يريد منه العموم والشمول، وقد يريد منه بعض ما يتناوله من أفرادٍ بدليل مخصِّص.

٣- واتفقوا كذلك على أن العام إذا خُص بقطعي فدلالته على ما بقي من الأفراد بعد التخصيص ظنية لا قطعية.

٤- واختلفوا في صفة دلالة العام المطلق على شمول أفراده، هل هي قطعية أم ظنية؟[١]

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في دلالة العام على قولين:

القول الأول: أن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية.

وهو قول جمهور الحنفية.

القول الثاني: أن دلالة العام على كل فرد من أفراده ظنية، بمعنى أن كل عام يحتمل أن يكون المراد به بعض أفراده دون بعض، ما لم يدل دليل خاص على إرادة كل الأفراد أو بعضها.

وهو قول بعض الحنفية وجمهور المتكلمين.

أدلة الأقوال وما ورد عليها من مناقشات

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن اللفظ العام وُضع للدلالة على معناه المتحقق في جميع أفراده بالاتفاق، والأصل في اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى معناه قطعاً حتى يوجد دليل يدل على أنه أريد به غير معناه.

وهذا العام المتنازع فيه لم يقم دليل يصرفه عن عمومه، وليس فيه إلا مجرد احتمال التخصيص، ومجرد الاحتمال لا يؤثر في القطعية، ولو كان كثرة التخصيص قرينة على التخصيص في المجرد منه لما صح إرادة العموم أصلاً في أي عام، وهو خلاف المتفق عليه من أنه توجد عمومات غير مخصَّصة.

---

(١) ينظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي (ص٤٠٧).

ومثَّل الحنفية بمثالين:

الأول: قول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. وهذا يشمل قطعاً كل متوفى عنها زوجها إلا إذا جاء المخصص، سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم كانت بعده.

والثاني قول الله تعالى: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فإنه يشمل عدة كل معتدة لا ترى الحيض، بسبب الصغر أو اليأس، على سبيل القطع، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعد الدخول، إلا إذا ثبت المخصص[(١)].

الدليل الثاني: أن اللفظ العام بمنزلة الخاص في كون دلالة كل منهما ثابتة بطريق الوضع، وحيث إن الاتفاق قائم على أن الخاص يدل على معناه قطعاً، ولا يؤثر في قطعية دلالته احتماله للمجاز، فكذلك تكون دلالة العام المطلق قطعية، ولا يؤثر فيها احتماله للتخصيص؛ لأن الكل احتمال؛ ولأن التفريق بين العام والخاص في كون دلالة الخاص لا تتأثر باحتماله للمجاز حتى تكون ظنية وتتأثر دلالة العام باحتماله للتخصيص حتى تكون بسبب ذلك ظنية تفريق بين متماثلين في الوضع بدون دليل يقتضي التفريق.

ونوقش هذا الدليل بأن قياس العام على الخاص قياس مع الفارق، ووجه الفرق بينهما: أن دلالة الخاص اللغوية مرادة للشارع في الكثير الغالب، بينما ثبت في العام ما يصح اعتباره عرفاً شرعياً، وهو قصر العام على بعض أفراده، ومن المتفق عليه أن عرف الشرع وهو استعماله اللفظ لمعنى يقصده قاضٍ على معناه اللغوي في ميدان استنباط الأحكام.

وبهذا يفترق العام عن الخاص، ومع افتراقهما لا يصح قياس دلالة العام على الخاص في القطعية[(٢)].

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن استقراء النصوص العامة دل على أن أغلبها دخلها التخصيص،

---

(١) ينظر: أصول السرخسي (١٣٧/١)، ومباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ (ص١٣١).

(٢) ينظر: المطلق والمقيد (ص٨٣).

فأصبح كل عام يحتمل التخصيص تقريباً، حتى قيل: (ما من عام إلا وقد خُص منه البعض) وهذا يورث شبهة واحتمالاً في دلالة العام على كل فرد بخصوصه، سواء ظهر له مخصص أم لا، ويصير دليلاً على احتمال الاقتصار على البعض. **وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع واليقين**؛ لأن احتمال دخول التخصيص يمنع القطع بدلالته على أفراده، فلا نقول: دلالة العام قطعية. وهو محتمل للتخصيص[١].

ونوقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أن التخصيص الذي يورث شبهة شائع في العام، بل هو في غاية القلة؛ لأن التخصيص عندنا إنما يكون بكلام مستقل موصول بالعام مساوٍ له في القوة، وهذا النوع ليس شائعاً؛ بل هو في غاية القلة. أضف إلى ذلك أن القطع الذي أثبتناه للعام مرادنا به المعنى الأعم، وهو عدم الاحتمال الناشئ عن دليل، وما اعتبره غيرُنا دليلاً صالحاً، وهو كثرة تخصيص العام وشيوع تلك الكثرة بين العلماء غير مسلَّم[٢].

الدليل الثاني: أن دلالة العام المطلق من قبيل الظاهر، والظاهر يُفهم على ظاهره، ولا يُنفى الاحتمال عن غير ما ظهر منه، وما كانت دلالته كذلك فدلالته ظنية[٣].

العمل بالعام قبل البحث عن مخصص

صورة المسألة:

إذا سمع المكلفُ الخطابَ العام فهل يجب عليه اعتقاده، والعمل به في الحال، أو ينظر: هل ورد عليه ما يخصصه أو لا؟ هذه هي صورة المسألة.

تحرير محل النزاع في المسألة:

إذا ورد الخطاب العام فلا يخلو من حيث دلالته على الزمن من حالتين:

الأولى: إما أن يقترن به ما يدل على زمن حاضر، أو مستقبل، فيعمل به بعمومه على حسب دلالته.

والثانية: أن يكون خالياً من ذلك، وفي ذلك اختلاف الأصوليين.

---

(١) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٧٢/١).

(٢) ينظر: المطلق والمقيد (ص٨٧).

(٣) ينظر: المطلق والمقيد (ص٨٦).

وهذا الخلاف في ورود الخطاب العام من أحد من الناس بعد وفاة النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ، أما إذا ورد في عهده وجبت المبادرة إلى الفعل وإجراؤه على عمومه[١].

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: يجب التمسك بالعموم، واعتقاده في الحال قبل البحث عن مخصص.

وهو قول الحنفية[٢]، وبه قال بعض المتكلمين، كالصيرفي، والبيضاوي[٣].

القول الثاني: التفريق بين مَن سمع العموم من النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ، وبين غيره: فمن سمعه من النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ على طريق تعلم الحكم، فالواجب اعتقاد عمومه في الحال. ومن سمعه من غيره لزمه التثبت، وطلب ما يقتضي تخصيصه، فإن فَقَدَه حمل على مقتضاه في العموم.

وهو قول أبي عبد الله الجرجاني من الحنفية[٤].

القول الثالث: يجب التوقف في العمل بالعام قبل البحث عن مخصص.

وهو قول عامة الشافعية، وبعض الحنابلة، وعزاه القرافي إلى الجمهور[٥].

القول الرابع: أن العمومات إذا اتحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص؛ فهي مجراة على عمومها على كل حال.

أما إن لم يكن العموم مكرراً ولا مؤكداً ولا منتشراً في أبواب الفقه، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه. وهو قول الشاطبي[٦].

---

(١) ينظر: الإبهاج (١٣٧٤/٤)، وقواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة (ص٢٣٤).
(٢) ينظر: أصول السرخسي (١٣٢/١)، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٩١/١).
(٣) ينظر: التبصرة (ص١٢٠)، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول (ص٥٤).
(٤) ينظر: العدة (٥٢٧/٢)، والبحر المحيط (٣٩/٣).
(٥) ينظر: اللمع (ص٧٢)، وتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ص٢٣٧)، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم (١٤٧/٢)، وشرح الكوكب المنير (٤٥٧/٣).
(٦) ينظر: الموافقات (٦٩/٤).

أدلة الأقوال

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: بعثَنَا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأمَّر علينا أبا عبيدة، نتلقى عيراً لقريش، وزوَّدنا جِرَاباً[(١)] من تمر، لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصُّها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخَبَط[(٢)]، ثم نبله بالماء فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فَرُفِعَ لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال: قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا[(٣)].

وجه الدلالة: أن أبا عبيدة حكم بتنجيس ميتة البحر تمسكاً بعموم القرآن، ثم إنه استباحها بحكم الاضطرار، مع أن عموم القرآن مخصَّص بقوله: «هو الطهور ماؤه، الحِل ميتته»[(٤)] ولم يكن عنده ولا عند أحد من أصحابه خبر من هذا المخصَّص[(٥)].

الدليل الثاني: حديث معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟»

---

(١) الجِرَاب: وعاء من جلد. ينظر: تفسير غريب الحديث لابن حجر العسقلاني (ص٥٤).

(٢) الخَبَط: ورق الشجر. ينظر: غريب الحديث للخطابي (٢٣٥/٢).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر (١٦٥/٣) رقم (٤٣٦١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة ميتات البحر (١٥٣٥/٣) رقم (١٩٣٥)، واللفظ له.

وتمامه: قال: فأقمنا عليه شهراً، ونحن ثلاث مائة حتى سَمِنَّا، قال: ولقد رأيتنا نغترف من وَقْبِ عينه بالقلال الدهنَ، ونقتطع منه الفِدَرَ كالثور، أو كقدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً، فأقعدهم في وَقْبِ عينه، وأخذ ضلعاً من أضلاعه، فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكرنا ذلك له، فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»، قال: فأرسلنا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه فأكله.

(٤) أخرجه أحمد في مسنده (١٧١/١٢) رقم (٧٢٣٣)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (٥٢/١) رقم (٨٣)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١٠١/١) رقم (٦٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٥) ينظر: البحر المحيط (٣٩/٣)، وقواعد أصول الفقه وتطبيقاتها (٣٩٣/١).

قال: فبسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدره، وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله».

وجه الدلالة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقره على العمل بالكتاب والسنة، ومن جملة أدلتهما العمومات الواردة فيهما، ولم يُفَصِّل معاذٌ بين البحث عن المخصص وعدمه.

وهذه كانت عادة الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، يحملون الصيغ على عمومها من غير بحث عن المخصص.

ومن أمثلة ذلك: ما جرى لعمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما بعثه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام ذات السلاسل، قال: فاحتلمتُ في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكرتُ ذلك له، فقال: «يا عمرو، صليتَ بأصحابك وأنت جنب؟» قال: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[(١)] فتيممت، ثم صليت. فضحك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يقل شيئاً[(٢)].

فتمسك عمرو بن العاص بمجرد العموم، ولم يتوقف على طلب المخصص، وأقرَّه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه[(٣)].

ونوقش هذا الدليل بمنع أن معاذاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يعمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، وليس في كلامه ما يشعر بذلك، وإنما أخبر بالدليل من حيث الجملة، وسكت عن شروط كل واحد منها، وأقره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بناء على ما علمه من فقهه.

وكذلك قصة عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لا نسلم أنه أخذ بالعام قبل البحث عن المخصص؛ لأنها قضية عين، ومن ادعى ذلك فعليه البيان[(٤)].

---

(١) الآية رقم (٢٩) من سورة النساء.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم (١/١٣٠)، وأحمد في مسنده (٢٩/٣٤٦) رقم (١٧٨١٢) واللفظ له.

(٣) ينظر: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ص٢٣٩).

(٤) ينظر: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ص٢٤٤).

الدليل الثالث: لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المُخصِّص وعدم وجوده، للزم مثلُه في الحقيقة بالنسبة إلي المجاز، أي لم يجز التمسك بالحقيقة إلا بعد الفحص عما يوجب صرفَ اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز؟ والجامع بينهما: التحرزُ عن الخطأ المتوهَّم؛ لأن اللفظ يحتمل كونه مجازاً، وإن كان الأصل فيه الحقيقة، كما أن العام يحتمل أنه للخصوص، وإن كان الأصل فيه العموم.

واللازم باطل بالعرف الوضعي؛ فإن الناس كلهم يحملون الألفاظ علي ظواهرها من غير بحث عن أنه هل يوجد ما يوجب العدولَ إلى المجاز أم لا؟[١]

ونوقش هذا الدليل بالفرق بين المجاز والتخصيص، وأن المجاز لابد له من قرينة متصلة به، بخلاف العمومات؛ فإن تخصيصها بالأدلة المنفصلة كثير جداً، ولاسيما القياس عند من يقول به، فهذا هو السبب في عدم البحث عن إرادة المجاز عند إطلاق الحقيقة[٢].

دليل القول الثاني: وهو التفريق بين من سمعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن سمعه من غيره:

أن مَن سمعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على وجه بيان الحكم لا يَرِدُ عليه ما يمنع من عمومه؛ لأنه لو كان على غير عمومه لبينه له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حال خطابه.

ونوقش هذا الدليل بأنه يجوز أن يبينه حال الخطاب، ويجوز أن يكِلَه إلى اجتهاد المجتهد، ويجوز أن يؤخر البيان[٣].

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن من سمع قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾[٤] لا يخلو: إما أن يقول: يلزمه أن يعتقد عمومه، فأمره باعتقاد خلق القرآن، وهذا اعتقاد باطل، وإن قال: أنظر في الدلالة، فقد ترك قوله.

---

(١) ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم (١٥٠/٢)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (١٥٠٢/٤)، وشرح مختصر الروضة (٥٤٤/٢).

(٢) ينظر: شرح المعالم لابن التلمساني (٤٧٥/١)، وتلقيح الفهوم (ص٢٤٣).

(٣) ينظر: العدة (٥٣٢/٢)، والواضح في أصول الفقه (٣٦٥/٣).

(٤) الآية رقم (١٦) من سورة الرعد، ورقم (٦٢) من سورة الزمر.

ونوقش ذلك بأن هذا الظاهر مع قرينة ظاهرة من جهة العقل، يمتنع اعتقاد عمومه في خلق القرآن وصفات الله تعالى؛ فلهذا لم يجز حمله على عمومه، وخلافنا في عموم خلا عن دلالة ظاهرة عقلاً أو شرعاً[١].

الدليل الثاني: أن الذي اقتضى العموم: وجود الصيغة المجردة عن التخصيص؛ لأنها إذا وردت ولم تتجرد عن دليل التخصيص، لم تقتض العموم، والتجردُ لم يثبت؛ لجواز أن يكون في الأصول لفظ أو معنى يوجب التخصيص، فوجب البحث والنظر.

وهذا مثل الشهادة؛ فإنها لما كانت بَيِّنة عند التجرد من الفسق لم يحكم بكونها بينة قبل البحث عن حالها، فكذلك هنا[٢].

الدليل الثالث: أنه لو كان الظَّفَر بالدليل فقط يوجب العمل بمقتضاه، لكان العامي يتيسر له ذلك، بل لابد من المبالغة والإحاطة بوجوه الأدلة الشرعية، ومواقع الإجماع والخلاف، وهل لهذا الدليل الخاص معارض أم لا؟ فبهذا يحصل الفرق بين المجتهد وغير المجتهد، وبين العامي والمفتي، وإذا كان كذلك فإقدام المجتهد على العمل بمقتضى العموم من غير بحث عن المخصص، كإقدام العامي على العمل بالدليل مع عدم معرفته بالمعارض[٣].

دليل القول الرابع:

استدل الشاطبي بالاستقراء؛ فإن الشريعة قرَّرَتْ أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعاً ولا حالاً، فعده العلماء أصلاً مطرداً، وعموماً مرجوعاً إليه من غير استثناء، ولا طلب مخصص، ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام.

وأيضاً قرَّرَتْ الشريعة ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾[٤]، فأعمل العلماء المعنى في عمومه، وردوا ما خالفه من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره، وبينت بالتكرار أن "لا ضرر ولا

---

(١) ينظر: العدة (٥٣٢/٢).

(٢) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٤٨/١)، وقواطع الأدلة (٣١٠/١).

(٣) ينظر: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ص٢٤٢).

(٤) الآية رقم (٣٨) من سورة النجم.

ضرار"[١]، فأبى أهل العلم من تخصيصه، وحملوه على عمومه[٢].

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر الأقوال وأدلتها والمناقشات الواردة على بعضها يتضح أن القول الراجح هو أنه لا يُعمل بالعام قبل البحث عما يخصصه.

وبناءً عليه فالخطاب إذا ورد عاماً، نُظِر: فإن وُجِد دليل يخصص اللفظ كان مقصوراً عليه، وإن لو يوجد دليل يخصصه أُجري الكلام على عمومه. وكذلك كل دليل يمكن معارضته، فلا يجوز العمل به قبل البحث عن وجود ما يعارضه؛ وذلك لأن الدليل لا يكون دليلاً موجباً للعمل إلا بشرط عدم المعارض[٣].

الخارج على جهة المدح أو الذم هل يقتضي العموم؟

صورة المسألة:

أن الله تعالى إذا ذكر فاعلَ المحرَّم، ثم قال بعده: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[٤] أو ذكر فاعلَ المأمور به، ثم قال بعد ذكره: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾[٥] فهل يعم ذلك اللفظ كل ظالم، وكل محسن، أو يختص ذلك بمن تقدم قبل ذكر العام؟[٦]

تحرير محل النزاع في المسألة:

اتفق الأصوليون على أن العام المرتب على شرط تقدم، لا يقتضي العموم، كقول الله تعالى: ﴿إِن تَكُونُوا۟ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا﴾[٧].

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥٥/٥) رقم (٢٨٦٥)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٧٨٤/٢) رقم (٢٣٤١)، والحاكم في مستدركه (٥٧/٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم.

(٢) ينظر: الموافقات (٦٩/٤).

(٣) ينظر: تيسير التحرير (٢٣٠/١).

(٤) الآية رقم (٥٧) من سورة آل عمران.

(٥) الآية رقم (١٣٤) من سورة آل عمران.

(٦) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣٥٦/٣).

(٧) الآية رقم (٢٥) من سورة الإسراء.

فالشرط المتقدم هو صلاح المخاطَبين الحاضرين، وصلاحهم لا يكون سبباً للمغفرة لمن تقدم من الأمم قبلهم، أو يأتي بعدهم؛ فإن قواعد الشرع تأبى ذلك، وإن سعي كل أحد لا يتعداه لغفران غيره، إلا أن يكون له فيه تسبب، وههنا لا تسبب، فلا يتعدى، فيتعين أن يكون المراد: فإنه كان للأوابين منكم غفوراً؛ فإن شرط الجزاء لا يترتب جزاؤه على غيره.

أما إذا لم يكن شرطاً فهذا هو محل الخلاف في المسألة[١].

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الخارج على جهة المدح أو الذم يقتضي العموم.

وهو قول الحنفية[٢]، وجمهور المتكلمين[٣].

القول الثاني: أن الخارج على جهة المدح أو الذم لا يقتضي العموم.

وهو قول بعض المتكلمين من المالكية، والشافعية[٤].

أدلة الأقوال

أدلة القول الأول: استدلوا على أن الخارج على جهة المدح أو الذم يقتضي العموم بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قد حملوه على العموم، فقد روي عن عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال في الأختين المملوكتين: (أحلتهما آية، وحرمتهما آية)[٥].

---

(١) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣٥٨/٣).

(٢) ينظر: أصول السرخسي (٢٧٣/١)، وبديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (٤٢٢/٢)، وفصول البدائع في أصول الشرائع (٩٠/٢)، وفواتح الرحموت (٢٧٦/١).

(٣) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (١٧٦١/٥)، والبحر المحيط (١٩٦/٣).

(٤) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص٢٠٠)، واللمع (ص٧١).

(٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: (أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك) قال: فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله =

وعني بآية التحليل قول الله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ﴾[(١)].

وجه الدلالة: أن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حمل الآية على العموم، مع أن القصد كان هو المدح لمن حفظ فرجه عن الحرام[(٢)].

الدليل الثاني: أن صيغة العموم قد وُجدت مجردة عن دلالة التخصيص، فأشبه إذا تجردت عن ذكر المدح أو الذم.

ولأن اقتران المدح به يؤكد حكم الإباحة، واقتران الذم يؤكد حكم التحريم، فهو بجواز الاحتجاج به أولى.

ولأنه لو كان اقتران ذكر المدح به يمنع من حمله على العموم لكان اقتران ذكر العقاب به يمنع من ذلك، وهذا يؤدي إلى إبطال التعلق بآية السرقة والربا وغيرهما من العمومات[(٣)].

أدلة القول الثاني: استدلوا على أن الخارج على جهة المدح والذم لا يقتضي العموم بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن العموم ليس مقصوداً في الكلام، وإنما المقصود هو المدح أو الذم على الفعل، دون بيان ما يتعلق به الحكم من الشرائط والأوصاف، فلا يجوز التعلق بعمومه[(٤)].

ونوقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أن القصد بها هو المدح دون الحكم، بل القصد بها بيان الجميع؛ لأن المقاصد إنما تعلم بالألفاظ، وقد وجدنا اللفظ فيهما، والظاهر أنه

عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. الموطأ، كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها (٣٦٦/١) رقم (٢٧).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩٥/٤): رجاله رجال الصحيح.

(١) الآية رقم (٦) من سورة المؤمنون، ورقم (٣٠) من سورة المعارج.

(٢) ينظر: قواطع الأدلة (٤٣٤/١)، ورفع الحاجب (٢٢٤/٣).

(٣) ينظر: التبصرة (ص١٩٣)، وقواطع الأدلة (٤٣٥/١).

(٤) ينظر: التبصرة (ص١٩٣)، والوصول إلى الأصول (٣٠٩/١).

قصدهما.

ولأنه لو جاز أن يقال: إن ذكر المدح يمنع من كون الحكم مقصوداً. جاز أن يقلب ذلك عليهم، فيقال: إن ذكر الحكم يمنع كون المدح مقصوداً. وهذا باطل بالإجماع، فبطل ما قالوه[١].

الدليل الثاني: أن العام إذا قُرن بذكر المدح أو الذم صار مجملاً فلا يحتج بعمومه[٢].

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر الأقوال وأدلتها والمناقشات الواردة على بعضها يتضح أن الراجح هو القول الأول، الذي قال به الحنفية، وهو أن الخارج على جهة المدح أو الذم يقتضي العموم.

وذلك لعدم التنافي بين قصد العموم وبين المدح أو الذم، ومع عدم وجود التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم.

الفعل المثبَت إذا كان له جهات[٣] فهل هو عامٌّ في أقسامه؟

المراد بالفعل المثبت:

ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول، ولكن المراد به الفعل المصطلَح عليه، وهو فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[٤].

مثاله: قول الراوي: «صلى بعد غيبوبة الشفق»[٥] فهل يُحمل على الأحمر والأبيض؟

---

(١) ينظر: التبصرة (ص١٩٤).

(٢) ينظر: التبصرة (ص١٩٣).

(٣) أي له أكثر من احتمال.

(٤) ينظر: فصول البدائع (٨٢/٢)، والتقرير والتحبير (٢٢١/١)، وتيسير التحرير (٢٤٧/١).

(٥) أخرج البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب (١٩٥/١) رقم (٥٦٩)، عن أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالت: أعتم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج، فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم»، قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس (٤٢٨/١) رقم (٦١٣) عن بريدة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال له: «صل معنا =

وكذلك: «صلى في الكعبة»[١] فهل يعم الفرضَ والنفل؟

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن الفعل المثبت يقتضي العموم، أي يصح التمسك به في أمثال تلك القضية المحكية.

وهو قول الحنفية[٢]، وبعض المتكلمين من الشافعية، والحنابلة[٣].

القول الثاني: أن الفعل المثبت إذا كان له جهات فليس بعام في أقسامه. وهو قول أكثر الأصوليين[٤].

القول الثالث: التفصيل بين ما ذكره الصحابي مع (أنَّ) فإنه يفيد العموم، مثل: "قضى أنَّ الخراج بالضمان"[٥]، وبين ما كان خالياً منها فلا يفيد العموم، مثل: "نهى عن

هذين - يعني اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها»، ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟» فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم».

(١) عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة البيت فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً، فسألته: هل صلى فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين». أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء (٤٩٢/١) رقم (١٥٩٨) واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها (٩٦٦/٢) رقم (١٣٢٩).

(٢) ينظر: بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (٤٠٤/٢)، والتوضيح لمتن التنقيح (١١٢/١)، وفواتح الرحموت (٢٩٠/١).

(٣) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣٢٢/١)، روضة الناظر (٦٩٨/٢).

(٤) ينظر: البرهان (٣٤٨/١)، والإحكام للآمدي (٣١٣/٢)، وشرح مختصر الروضة (٥١٠/٢).

(٥) أخرجه أحمد في مسنده (١٣٧/٤٣) رقم (٢٥٩٩٩)، والحاكم في المستدرك (١٥/٢)، والترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً (٥٧٣/٣) رقم (١٢٨٥) وقال:

بيع الغرر".

وهو قول بعض الشافعية[١].

القول الرابع: التفصيل بين ما ذكره الصحابي مع (كان) فإنه يفيد العموم، وبين ما كان خالياً منها فلا يفيد العموم.

وهو قول بعض الشافعية[٢].

أدلة الأقوال

دليل القول الأول: استدلوا على أن الفعل المثبت يفيد العموم بأن الأمة أجمعت على العمل بحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه «سهى فسجد»[٣] وجعلوه عاماً في كل سهو، وهذا يدل على أن للفعل عموماً، فما صرتم إليه خلاف إجماع الأمة[٤].

ونوقش هذا الدليل بأن حديث سجود السهو لم نستدل به لعموم الفعل، وإنما كان الاستدلال به لعموم العلة، وهي السهو، حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب، وهو دليل العلية؛ فإنَّ ذكر الحكم عقيب السبب يدل على أن السبب علة في ثبوت الحكم، كقولهم: (زنا ماعز فرجمه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) والعلة مِن وضعها أن تكون مطردة[٥].

هذا حديث حسن صحيح ... والعمل على هذا عند أهل العلم.

(١) ينظر: شرح اللمع (٣٣٧/١).

(٢) ينظر: شرح اللمع (٣٣٧/١).

(٣) عن عمران بن حصين «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم، فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم». أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم (٤٤٠/١) رقم (١٠٣٩)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجود السهو (٢٤٠/٢) رقم (٣٩٥) وقال هذا حديث حسن غريب.

وأخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله ابن بحينة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك» كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (٣٧٨/١) رقم (١٢٢٥).

(٤) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣٢٣/١)، وروضة الناظر (٦٩٩/٢)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص١٩٨).

(٥) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣٢٤/١)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣١٢/٢)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (١٤٣٧/٤).

أدلة القول الثاني: استدلوا على أن الفعل المثبت لا يفيد العموم بما يلي:

الدليل الأول: أن الفعل لا يقع إلا على جهة واحدة؛ لأنه إن وقع نفلاً فلا يقع فرضاً، وإن وقع أداءً فلا يقع قضاءً، والعمومُ: ما تناول أشياء متماثلة أو مختلفة، وإنما يتحقق ذلك في الألفاظ والصيغ دون الأفعال؛ لأن الفعل يختص بفاعله، ولا يتعداه إلى غيره إلا بدليل، فكيف يكون له عموم ينطلق على الأفعال، ويكون متناولاً لها؟

ومثال ذلك: ما روي عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه «صلى في الكعبة» فصلاته الواقعة يحتمل أنها كانت فرضاً، ويحتمل أنها كانت نفلاً، ولا يتصور وقوعها فرضاً نفلاً، فيمتنع الاستدلال بذلك على جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعاً؛ إذ لا عموم للفعل الواقع بالنسبة إليهما، ولا يمكن تعيين أحد القسمين إلا بدليل[(١)].

الدليل الثاني: أن الحجة إنما تكون في المحكي، وهو كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا تكون في الحكاية، وهي كلام الراوي، والذي سمعه الصحابي ورآه حتى روى، يحتمل أن يكون خاصاً بصورة واحدة، وأن يكون عاماً، ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم[(٢)].

ونوقش هذا الدليل بأن هذا القول من الصحابي روايةٌ بالمعنى، ومن شرطها المساواة في اللفظ: في الزيادة والنقصان، والخفاء والجلاء، والعموم والخصوص، ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا بهذه الشروط؛ إذ لو ذهب بعض هذه الشروط لتغير معنى الحديث.

فإذا روى العدل المعنى بصيغة العموم، تعين أن يكون اللفظ المحكي عموماً، وإلا كان ذلك قدحاً في عدالته، حيث روى بصيغة العموم ما ليس عاماً، والمقرر أنه عدل مقبول القول، فلا يصح قولكم: الحجة في المحكي لا في الحكاية. بل الحجة فيهما؛ لأجل قاعدة الرواية بالمعنى[(٣)].

الدليل الثالث: أن هذه قضايا أعيان، أي: قضايا وأحكام وقعت من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَحال معينة، فحكاها الرواة عنه، فلا عموم في لفظها، ولا في معناها،

---

(١) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣٢٣/١)، والتحقيق والبيان في شرح البرهان (٩٢٤/١)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣١٠/٢).

(٢) ينظر: المحصول للرازي (٣٩٤/٢)، والتحقيق والبيان (٩٢٦/١)، والعقد المنظوم (٥٤٩/١).

(٣) ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم (٥٥٠/١)، والتوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة، مع التلويح (١١٢/١)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (١٣٧/٣).

فلا تقتضي العموم.

ونوقش ذلك بأن قضايا الأعيان تعم؛ لإجماع السلف على التمسك بها في العموم، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»[(١)].

فثبت بهذا أن الفعل المُثبت يقتضي العموم[(٢)].

دليل القول الثالث: أنه إن كان في قوله كلمة (أنَّ) فإنه يفيد العموم لأنه يكون معناه القول؛ لأن الظاهر من ذلك حكاية لفظه عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ونوقش ذلك بأنه غير صحيح؛ لأن كلمة (أن) قد ترد بعد قوله: (قضى) والمراد بها الفعل حقيقة، وقد ترد والمراد بها القول على ما ذكروه، وإنما تصح دعوى ما ذكروه من القول لو كان لا يراد بها إلا القول، ويكون الظاهر منها ذلك، وليس كذلك[(٣)].

أدلة القول الرابع:

الدليل الأول: حديث أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيصلي فيه"[(٤)] واتفق العلماء على العمل بهذا الحديث، فالشافعي استدل به على طهارة المني، وأبو حنيفة استدل به على جواز الاقتصار على الفرك مع الحكم بالنجاسة.

---

(١) الحديث بهذا اللفظ قال عنه الحافظ ابن كثير: لم أر بهذا قط سنداً، وسألت عنه شيخَنَا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج، وشيخَنَا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مِراراً فلم يعرفاه بالكلية.
ينظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير (ص٢٨٦).
وقد ورد ما يؤدي معنى هذا الحديث، وهو ما أخرجه الترمذي في سننه، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء (١٥١/٤) رقم (١٥٩٧) عن محمد بن المنكدر قال: سمعت أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نسوة، فقال لنا: "فيما استطعتن وأطقتن". قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: تعني صافِحنا. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) ينظر: شرح مختصر الروضة (٥١١/٢)، والتحبير شرح التحرير (٢٤٤٤/٥).
(٣) ينظر: شرح اللمع (٣٣٧/١)، والتلخيص (١٣٧/٢).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم المني (٢٣٨/١) رقم (٢٨٨) عن الأسود، أن رجلاً نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فركاً فيصلي فيه».

ونوقش هذا بأنه إنما كان حجة لأن إقرار الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتصل به؛ فإن الظاهر إحاطة علم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفعل عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا[١].

الدليل الثاني: أن لفظ (كان) يدل على دوام الفعل وتكراره، فإذا كان متكرراً في الأحوال المختلفة عُلم أنه غير مختص بحال دون حال[٢].

ونوقش ذلك بأنه غير صحيح؛ لأن لفظ (كان) لا يفيد إلا تقدم الفعل، أما التكرار فلا؛ لأنها موضوعة لمطلق وقوع الفعل في الزمان الماضي كسائر الأفعال، وذلك أعم من كون الفعل تكرر بعد ذلك أو لم يتكرر[٣].

ويدل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخْرص النخل[٤].

وجه الدلالة: أن أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا استعملت (كان يفعل) من غير تكرار؛ لأن خيبر كانت سنة سبع، وعبد الله بن رواحة قُتل في غزوة مؤتة سنة ثمان[٥].

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر الأقوال وأدلتها والمناقشات الواردة على بعضها يتضح أن القول الراجح هو القول الثاني، وهو أن الفعل المثبت لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي يمكن أن يقع عليها حتى يثبت العموم.

وذلك لأنه فعل في سياق الإثبات، كالنكرة في سياق الإثبات لا تعم، وإذا لم يكن عاماً كان مطلقاً، والمطلق إنما يدل على صورة واحدة، ولا إشعار له بالشمول، ولا بالعدد، ولا بشيء معين[٦].

---

(١) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣٢٥/١ - ٣٢٦).

(٢) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣٢٦/١)، وشرح تنقيح الفصول (ص١٧٢).

(٣) ينظر: المحصول للرازي (٣٩٩/٢)، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم (٥٥٤/١)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (١٤٣/٣).

(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الزكاة، باب متى يخرص (١٢٨/٤) رقم (٧٢١٩)، وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب متى يخرص التمر؟ (١٧٧/٢) رقم (١٦٠٦)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار (٤١/٤) رقم (٢٣١٥).

(٥) ينظر: رفع الحاجب (١٦٩/٣)، والتقرير والتحبير (٢٢٢/١).

(٦) ينظر: العقد المنظوم (٥٥٧/١)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (١٤٢٩/٤)، ورفع النقاب عن تنقيح

أقل الجمع

المراد بأقل الجمع:

الجمْع في اللغة: مصدر جَمَعَ، يقال: جمع يجمع جمعاً، والجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء، تقول: جمعتُ الشيء، إذا جئتَ به من ههنا وههنا، ومنه يقال للمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد: ماتت بجمع[١].

ومعنى قول العلماء: أقل الجمع اثنان، أو ثلاثة: أن مسمى الجمع مشترك فيه بين رتب كثيرة، وأقل مرتبة يصدق فيها المسمى هي الاثنان أو الثلاثة، فيصير معنى الكلام: أقل مراتب مسمى الجمع اثنان أو ثلاثة[٢].

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: لا خلاف بين الأصوليين في معنى الجمع المركب من (ج م ع) فإنه يقتضي ضم شيء إلى شيء، وهذا حاصل في الاثنين والثلاثة، وما زاد عليهما.

ثانياً: لا خلاف في جواز تعبير الاثنين عن نفسيهما بضمير الجمع، يقولان: (فعلنا)، و(قلنا)؛ لأن العرب لم تضع للمتكلم عن نفسه وآخر معه ضمير التثنية، كما وضعته للمخاطب والغائب، فليس للاثنين إذا عبرا عن نفسيهما إلا الإتيان بضمير الجمع.

ثالثاً: لا خلاف في جواز التعبير عن الاثنين بالجمع مما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد، كالقلب، كما في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾[٣] حيث عبَّر عن عضوين من جسدين بصيغة الجمع لقصد التخفيف.

رابعاً: محل النزاع في الصيغ الموضوعة للجمع، سواء أكانت جمع سلامة، أو جمع تكسير، مثل: (مسلمين)، و(رجال)، وفي ضمائر الغيبة في الخطاب[٤].

الشهاب (١٠٨/٣).

(١) ينظر: لسان العرب، مادة (جمع) (٦٧٨/١)، ومعجم مقاييس اللغة، كتاب الجيم، باب الجيم والميم وما يثلثهما، مادة (جمع) (٤٧٩/١).

(٢) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص٢١٢)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٨/٤).

(٣) الآية رقم (٤) من سورة التحريم.

(٤) ينظر: الإحكام للآمدي (٢٧٣/٢)، وأقل الجمع عند الأصوليين (ص٥٥).

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن أقل الجمع ثلاثة.

وهو قول جمهور الحنفية[١]، وأكثر الفقهاء والمتكلمين[٢]. وهو منقول عن الأئمة: أبي حنيفة[٣]، ومالك، والشافعي، وأحمد[٤]، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن[٥].

واختاره السرخسي، والبزدوي، والسمرقندي، وابن الساعاتي، وعلاء الدين البخاري، والكمال بن الهمام[٦].

وهو قول عامة المعتزلة، وأكثر أهل اللغة، وهو الصحيح عند النحاة[٧].

القول الثاني: أقل الجمع اثنان حقيقة.

وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وبعض المعتزلة[٨]. وهو قول الخليل بن أحمد، وسيبويه من أهل اللغة[٩].

القول الثالث: أقل الجمع واحد.

عزاه الآمدي وابن الحاجب إلى إمام الحرمين[١٠].

---

(١) ينظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه (ص٨٣)، وأصول الفقه للامشي (ص١٢٥).

(٢) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٨/٢)، وشرح التلويح على التوضيح (٩٠/١)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (١٣٤٧/٤).

(٣) ينظر: كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (١٩٦/١)، والتقرير والتحبير (١٩٠/١).

(٤) ينظر: إحكام الفصول (٢٥٥/١)، والعدة (٦٤٩/٢)، والمستصفى (١٤٩/٢).

(٥) ينظر: أصول السرخسي (١٥١/١)، وأصول البزدوي مع كشف الأسرار (٢٨/٢).

(٦) ينظر: أصول السرخسي (١٥١/١)، وميزان الأصول في نتائج العقول (ص٢٩٤)، وبديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (٣٨٠/٢)، والكافي شرح البزدوي (٧٣٨/٢)، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٨/٢).

(٧) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٨/٢)، وزينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية (ص٢٢٩).

(٨) ينظر: اللمع (ص٧٠)، والتبصرة (ص١٢٧)، والتحبير شرح التحرير (٢٣٦٨/٥).

(٩) ينظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص٢٨٢)، وتلقيح الفهوم (ص٤٠٤).

(١٠) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٧٣/٢)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب (ص٧٧).

القول الرابع: التوقف. وهو اختيار الآمدي في كتابه (منتهى السول)[١].

أدلة الأقوال

أدلة القول الأول: استدلوا على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الاثنين والواحد مجازاً بأدلة كثيرة، منها ما يلي:

الدليل الأول: قول النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب"[٢].

وجه الدلالة: أن النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ فصل بين التثنية والجمع في الحكم، وألحق التثنية بالواحد دون الجمع، فعلم أن التثنية ليست بجمع حقيقة[٣].

الدليل الثاني:

عن ابن عباس رَضِيَٱللَّهُعَنۡهُمَا أنه دخل على عثمان بن عفان رَضِيَٱللَّهُعَنۡهُ فقال: (إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ﴾[٤] فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة. فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، ومضى في الأمصار، وتوارث به الناس[٥].

وجه الدلالة: أن عبد الله بن عباس من أهل اللسان وأرباب الفصاحة، وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة، وقد ذكر أن أقل الجمع ثلاثة في اللغة، وعثمان بن عفان من أهل اللسان والبلاغة في الكلام، ولم ينكر عليه ذلك، بل أقره عليه، وإنما اعتذر عنه بأنه

---

(١) ينظر: منتهى السول في علم الأصول (ص١٢١).

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣٦٠/١١) رقم (٦٧٤٨)، أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحده (٥٨/٣) رقم (٢٦٠٧)، والترمذي في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده (١٩٣/٤) رقم (١٦٧٤)، وقال: حديث حسن صحيح.

(٣) ينظر: ميزان الأصول (ص٢٩٥)، وجامع الأسرار في شرح المنار (٣١٢/١)، والتوضيح لمتن التنقيح مطبوع مع التلويح (٨٧/١).

(٤) الآية رقم (١١) من سورة النساء.

(٥) أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الفرائض، باب ميراث الإخوة من الأب والأم (٣٣٥/٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرئض، باب فرض الأم (٢٢٧/٦) رقم (١٢٢٩٧)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

ترك مقتضى اللسان في ذلك؛ لدليل دل عليه، وهو انعقاد الإجماع في هذه المسألة على خلاف مقتضى اللسان.

فاحتج عثمان بالإجماع على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وما منع عثمان أن الأخوين ليسا إخوة.

ولو كانا إخوة في اللغة لردَّ على ابن عباس، وقال له: بلى الأخوان إخوة، حملاً للقرآن على ظاهره، فلما عدل عن ذلك إلى الإجماع، دل ذلك على أن أقل الجمع ثلاثة[١].

ونوقش الاستدلال بهذا الأثر بأنه معارَض بما روي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: (الإخوة في كلام العرب أخَوَان فصاعداً)[٢]. وليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر[٣].

وأجيب عن هذه المناقشة بأن هذا الأثر لم يثبت عن زيد بن ثابت. وإن صحَّ فإنه يُحمل على أن الأخَوين في حكم الإخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس[٤].

الدليل الثالث:

أن الثلاثة تنعت بالجمع، والجمع ينعت بالثلاثة، فيقال: رأيت ثلاثة رجال، ورجال ثلاثة.

ولا ينعت الجمع بالاثنين، ولا الاثنان بالجمع، فلا يقال: رأيت اثنين رجال، ولا رجالاً اثنين، فدل ذلك على أنه لا يطلق على الاثنين لفظ الجمع حقيقة، وإنما يطلق على الثلاثة[٥].

ونوقش هذا الدليل بأن ذلك لوجوب مراعاة صورة اللفظ، بأن يكون الموصوف والصفة كلاهما مثنى أو مجموعاً، فإن العرب تشترط في النعوت المناسبة اللفظية والمعنوية معاً، فلا ينعت لفظ التثنية إلا بلفظ التثنية، ولا الجمع إلا بلفظ الجمع، ولا

---

(١) ينظر: شرح اللمع (٣٣١/١)، والإحكام للآمدي (٢٧٧/٢)، وشرح مختصر الروضة (٤٩٨/٢).

(٢) أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الفرائض، باب ميراث الإخوة من الأب والأم (٣٣٥/٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

(٣) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٧٨/٢).

(٤) ينظر: العدة (٦٥٢/٢)، والتبصرة (١٢٩) ونهاية الوصول للهندي (١٣٤٨/٤).

(٥) ينظر: قواطع الأدلة (٣٣٤/١)، وبذل النظر في الأصول (ص١٨٥).

الواحد إلا بالواحد؛ ليحصل التناسب[١].

أدلة القول الثاني: استدل القائلون: إن أقل الجمع اثنان حقيقة. بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿فَٱذۡهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسۡتَمِعُونَ﴾[٢].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أطلق ضمير الجمع في قوله: ﴿مَعَكُم﴾ والمراد به موسى وهارون عَلَيۡهِمَاٱلسَّلَامُ، وهما اثنان، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فلو لم يكن الاثنان جمعاً لما أطلق الله تعالى عليهما ضمير الجمع، ولقال: (إنا معكما)، فثبت بذلك أن أقل الجمع اثنان[٣].

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن الضمير في قوله تعالى: ﴿مَعَكُم﴾ لم يرجع إلى اثنين، بل هو راجع إلى ثلاثة، وهم: موسى، وهارون، وفرعون، وهم جماعة بالاتفاق، ولذلك عبَّر بضمير الجمع ﴿مَعَكُم﴾[٤].

الوجه الثاني: أن الضمير في قوله تعالى: ﴿مَعَكُم﴾ لم يرجع إلى اثنين، بل هو راجع إلى ثلاثة فأكثر، وهم: موسى، وهارون، ومن تبعهما من المؤمنين من بني إسرائيل[٥].

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا﴾[٦].

وجه الدلالة: أن الله تعالى كنَّى عن الطائفتين من المؤمنين بواو الجمع في قوله: ﴿ٱقۡتَتَلُواْ﴾ ثم عاد اللفظ إلى التثنية في قوله: ﴿فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا﴾ فثبت بذلك أن أقل

(١) ينظر: الردود والنقود (١١٦/٢)، وفواتح الرحموت (٢٦٠/١).
(٢) الآية رقم (١٥) من سورة الشعراء.
(٣) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٨/٢)، وبيان المختصر (١٣٠/٢).
(٤) ينظر: المحصول للرازي (٣٧٤/٢)، والإحكام للآمدي (٢٧٥/٢).
(٥) ينظر: التمهيد في أصول الفقه (٦١/٢)، وشرح الكوكب المنير (١٤٨/٣).
(٦) الآية رقم (٩) من سورة الحجرات.

الجمع اثنان[١].

ونوقش هذا الاستدلال بأنه لا حجة لهم فيه؛ لأن (الطائفة) تقع على الواحد والاثنين والأكثر، فإذا أخبر عنهما بلفظ الجمع، فالمراد بهما الجمع، والمراد بالطائفتين في أول الآية المذكورة: الكثير منهم، ومعنى قوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ أي بين الجماعتين المقتتلتين، فجمع الله تعالى ضمير الطائفتين في قوله: ﴿اقْتَتَلُوا﴾ باعتبار أفراد الطائفتين، وثناهما باعتبار مجموع كل واحدة منهما[٢].

الدليل الثالث: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الاثنان فما فوقهما جماعة»[٣].

وجه الاستدلال: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصح العرب، وقد أطلق الجماعة على الاثنين، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولو نقل هذا عن واحد من الأعراب يكون حجة، فعن صاحب الشرع أولى[٤].

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيف، لا يصح الاحتجاج به.

وعلى فرض صحته، فلو كان الاثنان جمعاً حقيقة لما احتاج إلى البيان؛ لأن الصحابة يعرفون من اللغة ما يعرفه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصحهم، فلمَّا بيَّن دل على أن الاثنين ليس بجمع في اللغة.

فيجب أن يُحمل الخبر على أنه قصد بيان حكم شرعي، فيكون المراد أن حكمَهما حكمُ الجماعة في انعقاد صلاة الجماعة بهما؛ لأن كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحمل على تعليم الحكم الشرعي دون الاسم اللغوي[٥].

أدلة القول الثالث: استدل القائلون: إن أقل الجمع واحد حقيقة بأدلة، منها:

---

(١) ينظر: التقريب والإرشاد (٣٢٤/٣)، وشرح مختصر الروضة (٤٤٩٣/٢).

(٢) ينظر: الإحكام لابن حزم (٧/٤)، والعدة (٦٥٣/٢)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (١٨/٤).

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧٦/٦) رقم (٨٩٠٣)، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب الاثنان جماعة (٢٤/٢) رقم (١٠٨٧)، وابن ماجه في سننه، أبواب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة (٣١٢/١) رقم (٩٧٢) بلفظ: «اثنان فما فوقهما جماعة» وضعفه ابن حزم في الإحكام (٣/٤).

(٤) ينظر: ميزان الأصول (ص٢٩٤)، والردود والنقود (١١٥/٢).

(٥) ينظر: العدة (٦٥٨/٢)، وقواطع الأدلة (٣٣٦/١)، وأصول الفقه للامشي (ص١٢٦)، والإبهاج (١٣٣٢/٤).

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[١].

وجه الدلالة: أن الله تعالى وحده مُنزل الذكر، فإذا ثبتت العبارة بلفظ الجمع عن الواحد لم يُستنكر حمل العموم المخصَّص على الواحد حقيقة.

ونوقش هذا الدليل بأن هذا نوع من ألفاظ الجموع، وهو أن الواحد العظيم يخبر عن نفسه بلفظ الجمع، وهذا منصوصٌ لأهل اللغة في مقام التعظيم، فلا يجري هذا في العموم.

والذي عليه أكثر الأصوليين: أن لفظ الجمع لا يطلق على الواحد إلا مجازاً[٢].

الدليل الثاني: أنه إذا برزت امرأة لرجل واحد، حَسُنَ من زوجها أن يقول في توبيخها: أتتبرجين للرجال؟ وإن لم تتبرج إلا لواحد.

ونوقش هذا الدليل بأن المتكلم لم يطلق لفظ (الرجال) على الواحد، بل استعمل لفظ الجمع وهو (الرجال) بدلاً عن لفظ الواحد؛ لأن غرضه لم يتعلق بذلك الرجل الواحد، بل تعلق غرضه بجنس الرجال؛ لظنه أنها ما تبرجت لواحد إلا وقد تبرجت لغيره، فتبرجها للواحد سبب لإطلاق اللفظ، لا أن المراد بالرجالِ واحدٌ.

وصيغة الجمع هنا أحسن من الإفراد، وفرقٌ بين إطلاق لفظ الجمع على الواحد، وبين كون الواحد سبباً لإطلاق لفظ الجمع على حقيقتة[٣].

دليل القول الرابع: استدل الآمدي على التوقف بأن حجج المخالفين ضعيفة، فوجب التوقف[٤].

ورده الشوكاني بقوله: ولا يخفاك أن هذا الموطن ليس من مواطن الوقف؛ فإن موطنه إذا توازنت الأدلة موازنة يصعب الترجيح بينها، وأما مثل هذه المسألة فلم يأتِ من خالف الجمهور بشيء يَصدق عليه اسم الدليل، فضلاً عن أن يكون صالحاً لموازنة ما

---

(١) الآية رقم (٩) من سورة الحجر.

(٢) ينظر: البحر المحيط (١٣٩/٣)، والتقرير والتحبير (١٩١/١).

(٣) ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان (٢٧/٢)، وتيسير التحرير (٢٠٧/٢)، وأقل الجمع عند الأصوليين (ص٢٥٢).

(٤) ينظر: منتهى السول في علم الأصول (ص١٢١).

يخالفه[١].

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر الأقوال وأدلتها والمناقشات الواردة عليها يتضح أن القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على الاثنين والواحد مجازاً؛ وذلك لقوة أدلته، وضعف الاعتراضات الواردة عليها.

أثر الخلاف في المسألة

يظهر أثر الخلاف في بعض الفروع الفقهية، منها:

الفرع الأول: إذا قال: لفلان عليَّ دراهم. أو أوصى بدراهم:

فهذا اللفظ هنا محمول على أقل الجمع:

فمن قال: أقل الجمع ثلاثة. قال: يلزمه ثلاثة ما لم يدل دليل خارج على مقدار من العدد معين.

ومن قال: أقل الجمع اثنان. قال: يلزمه درهمان[٢].

الفرع الثاني: إذا أوصى لأقاربه، ولم يوجد إلا قريب واحد، فقد اختلفوا فيه:

فقيل: إنه يعطى جميع المال؛ لأن القصد جهة القرابة.

وقيل: لا يعطى جميع المال. وعلى هذا هل يعطى ثلثه، أو نصفه، وتبطل الوصية في الباقي؟ على وجهين مبنيين على أقل الجمع:

فمن قال: أقل الجمع ثلاثة، قال: يعطى ثلث المال.

ومن قال: أقل الجمع اثنان، قال: يعطى نصفه[٣].

الفرع الثالث: إذا نذر أن يتصدق على فقراء أو مساكين:

فمن قال: أقل الجمع ثلاثة، قال: لو صرف إلى ثلاثة منهم يخرج عن نذره، ولو

---

(١) إرشاد الفحول (٤٥٣/١).

(٢) ينظر: أصول الفقه للامشي (ص١٢٦)، ومفتاح الوصول إلى علم الأصول (ص٥١٢)، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص٣١٣).

(٣) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص٣١٣).

صرفه إلى اثنين منهم لا يجزئه[١].

الفرع الرابع: لو حلف لا يتزوج نساء:

فمن قال: إن أقل الجمع ثلاثة، قال: لا يحنث بتزوج امرأتين، وإنما يحنث بتزوج ثلاث منهن.

ومن قال: إن أقل الجمع اثنان، قال يحنث بتزوج امرأتين[٢].

(١) ينظر: أصول الفقه للامشي (ص١٢٧)، وميزان الأصول للسمرقندي (ص٢٩٤).

(٢) ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي (ص١١٢)، وشرح التلويح على التوضيح (٩٠/١)، وفصول البدائع في أصول الشرائع (٦٣/٢).

تخصيص العام

المراد بالتخصيص: أن يصرف العام عن عمومه، ويراد منه بعض ما يشمله من أفراد بدليل اقتضى ذلك، فهو قصر اللفظ العام على بعض أفراده، أو صرف العام عن عمومه، وإرادة بعض أفراده ابتداء.

وهو كثير في نصوص الكتاب والسنة:

ومن أمثلته: قصر لفظ {النَّاسِ} في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} فهو مقصور على المكلفين دون الصبيان والمجانين.

ومثل تخصيص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث". فلا ميراث لأولاد الأنبياء.

حكم التخصيص وشروطه:

اتفق جمهور العلماء على جواز تخصيص العام، ولكن اختلفوا في شروط المخصص على قولين:

القول الأول: يشترط أن يكون دليل التخصيص مستقلاً عن النص العام، ومقارناً له، أما غير المستقل كالشرط والاستفهام، فيسمى قصراً لا تخصيصاً، وأما غير المقارن للعام فيسمى نسخاً ضمنياً. **وهذا قول الحنفية.**

القول الثاني: أنه يشترط ألا يتأخر ورود المخصص عن وقت العمل بالعام، فإن تأخر كان ناسخاً لا مخصصاً، ولم يشترطوا الاستقلال أو عدمه، ولا الاتصال أو الانفصال. **وهو قول الجمهور غير الحنفية.**

ونتج عن الاختلاف السابق في الشروط: الاختلافُ في المخصصات عند الجمهور، وعند الحنفية، ونعرض المخصصات حسب كل قول على حدة، ولكن غالب الاختلاف لفظي واصطلاحي، فما يسمى تخصيصًا أحياناً عند الجمهور يسمى قصراً، أو نسخاً ضمنياً أو جزئياً.

أولاً: المخصصات عند الجمهور:

تنقسم المخصصات عند الجمهور إلى قسمين: مخصِّص مستقل، ومخصص غير مستقل.

والمراد من المستقل: ما لا يكون جزءاً من النص العام الذي ورد به اللفظ، ويسمى أيضاً مخصصاً منفصلاً.

وغير المستقل: هو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون جزءاً من النص المشتمل على العام، كالاستثناء والصفة والشرط، ويسمى مخصصاً متصلاً.

أولاً: المخصصات المستقلة عند الجمهور:

المخصصات المستقلة عند الجمهور ستة، وهي:

١- **الحس أو المشاهدة، أو الإدراك بالحواس:** وهو أن يرد نص شرعي عام، يعلم السامع بإحدى حواسه أن المراد اختصاصه ببعض ما يشتمل عليه، فيكون ذلك تخصيصاً لعمومه.

مثل قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ}، ولكن البصر يشهد أن ما كان في يد سليمان لم يكن عندها.

ومثل قوله تعالى عن الريح: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا}، والحسّ يشهد أنها لم تدمر السموات والأرض، أشياء كثيرة كالكواكب، وهذه الآية من العام الذي أريد به الخصوص؛ لأنها مقيدة بآية أخرى بأن التدمير خاص بما أتت عليه، فقال تعالى: {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ}.

٢- **العقل:** إن العقل يؤكد أن النصوص العامة الواردة بالتكاليف الشرعية مختصة بالمكلفين، دون الصبيان والمجانين، مثل قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ}، فالنص يتناول بعمومه جميع الناس، ولكن العقل يخرج الصبي والمجنون، فكان مخصصاً للعموم.

ومنع الشافعي رحمه الله تعالى تسمية العقل مخصصاً؛ لأن ما خصصه لا تصح إرادته أصلاً في الحكم، وهذا خلاف لفظي.

٣- **العرف والعادة:** العرف إما قولي، وإما عملي:

فالعرف القولي اتفق العلماء على أنه يخصص النص العام، مثل لفظ (الدراهم) التي وردت في أحاديث كثيرة، والعرف يخصصها بالدراهم التي تعتبر هي النقد الغالب عند ورود النص، أو عند وقوع العقد بين الناس.

ومثل لفظ (الدواب) فإنه اسم جنس عام يشمل كل ما يدب على الأرض، وخصصه

العرف بالبهائم دون الإنسان والطير.

وقد اختلف الأصوليون في تخصيص العام بالعرف العملي في نصوص الشارع، كأن يرد نص بتحريم الطعام، وكان من عادة الناس أكل البُرّ، فتقتصر الحرمة على البرّ؛ لأنه هو الغالب من الطعام في البلد:

فذهب الحنفية وجمهور المالكية إلى التخصيص به. ومنعه الجمهور.

والراجح أنه لا يكون مخصصاً؛ لأن نص الشارع عام وحجة، والعادة أو العرف لا يعارض النص، إلا إذا اقترن العرف بأصل شرعي كالسُّنة التقريرية أو الإجماع السكوتي.

٤- **الإجماع:** يجوز تخصيص العام بالإجماع، لأن الإجماع يفيد القطع، والعام يفيد الظن عند الجمهور، فإن اجتمعا، قدم الإجماع.

مثاله: قوله تعالى: {**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ**}، وأجمع العلماء على أنه لا جمعة على المرأة، فيكون ذلك تخصيصاً للعام.

٥- **النص القرآني أو النبوي:** يجوز تخصيص العام بنص خاص ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، سواء كان النص المخصص متصلاً بالعام أو منفصلاً عنه.

فمثال تخصيص العام بنص خاص متصل به: قول الله تعالى: {**وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ**}، وجاء عقبه مباشرة قوله تعالى: {**وَحَرَّمَ الرِّبَا**}، والربا نوع من البيع، فصار النص الأول العام مخصوصاً فيما عدا الربا.

ومثال تخصيص العام بنص خاص منفصل ومستقل: قوله تعالى: {**وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**}، فالمطلقات لفظ عام يشمل الحوامل وغيرهن، ثم خص منه الحوامل بقوله تعالى: {**وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**}، وخص منه المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: {**فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا**}، فصار لفظ المطلقات العام مخصصاً بالمدخول بها غير الحامل.

ومثال تخصيص العام في القرآن بنص متواتر من السنة: قول الله تعالى: {**كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ**}، مع قول النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ: "لا وصية لوارث".

ومثال تخصيص العام في القرآن بنص خبر آحاد من السنة: قوله تعالى: {**حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ**}، مع قوله صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، ويسميه

الحنفية نسخاً ضمنياً.

واتفق العلماء على تخصيص عموم النص القرآني بالنص القرآني، وبالسنة المتواترة، وبالعكس، وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وخبر الآحاد بخبر الآحاد.

ولكن اختلفوا في تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، فأجازه الجمهور مطلقًا.

وفصَّل الحنفية، فقالوا: إن دلالة العام قطعية، فلا يصح تخصيصها بخبر الآحاد الظني، إلا إذا دخل النصَّ القرآني العامَ تخصيص، فتصبح دلالته ظنية، فيجوز تخصيصه عندئذ بخبر الآحاد الظني.

٦- **قول الصحابي:** فيجوز بتخصيص النص العام بقول الصحابي؛ لأنه لا يترك ما سمعه من النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ ويعمل بخلافه إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص. **وهذا قول الحنفية.**

وقال الجمهور: لا يجوز التخصيص بقول الصحابي؛ لأنه قد يخالف المسموع لدليل في ظنه، وظنه ليس حجة على غيره[(١)].

ثانيا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور:

المخصص غير المستقل: هو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون جزءاً من النص المشتمل على العام، ويسمى مخصصاً متصلاً، وهو خمسة أنواع، وهي:

١- **الاستثناء المتصل:** الاستثناء: هو إخراج شيء من الكلام، ولولا الاستثناء لدخل ذلك الشيء فيه لغة، ويكون بـ(إلا) وهي الغالب، أو بإحدى أخواتها، وهي: غير، وسوى، وحاشا، وعدا، ولا يكون، ولا سيما، وغيرها.

ويشترط في الاستثناء: أن يكون متصلاً حسب العادة، وأن يصدر الاستثناء والمستثنى منه من تكلم واحد، وألا يستغرق الاستثناء المستثنى منه.

والاستثناء كثير في النصوص، ويقع به التخصيص عند الجمهور.

مثاله: قوله تعالى: {**مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ**}، فلفظ {**مَنْ كَفَرَ**} يشمل الكفر الخفي في القلب، والكفر الظاهر الذي يصدر من اللسان، فجاء الاستثناء مخصصاً العام، وقصد الكفر الحرام بأنه الصادر عن رضا

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٦١/٢).

واختيار من القلب، وأخرج ما يقع باللسان نتيجة الإكراه.

ومثاله من السنة: قول النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ عن حرم مكة المكرمة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ... ولا يقطع شجره إلا الإذخر"، فيحرم قطع شجر الحرم، ثم خصص بما عدا الإذخر، فيجوز قطعه.

٢- **الشرط بعد العام** يخصصه في حالة توفر الشرط دون سواه، وهو كثير في النصوص، ويقع به التخصيص.

مثاله: قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ}، فإن استحقاق الزوج نصف تركة الزوجة مخصص بعدم وجود الولد للزوجة بالشرط، ولولا الشرط لاستحق الزوج النصف في جميع الأحوال.

٣- **الصفة:** والمراد منها الصفة المعنوية عامة، فتشمل النعت النحوي، والمضاف.

والصفة المعنوية كثيرة جداً في النصوص، ويقع التخصيص بها، فتقصر اللفظ العام على بعض أفراده، وهو الذي تتحقق فيه الصفة، ويخرج من العام ما لم يتصف بالصفة.

مثاله: قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، فالنص أباح الزواج من الإماء المؤمنات في حال العجز عن مهر الحرائر، ولا يصح الزواج بالإماء غير المؤمنات.

ومثاله من السنة: قول النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ: "في الغنم السائمة زكاة"، فالصفة خصصت العام "الغنم" وأوجبت الزكاة في السائمة دون غيرها.

٤- **الغاية:** وهي أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية، كاللام، وإلى، وحتى، فتفيد تخصيص الحكم بما قبلها فقط؛ لأنها غاية للحكم ونهاية له، ولا يشمل الحكم ما بعدها؛ لأنه يناقض المعنى، وهي كثيرة في النصوص، ويقع بها التخصيص.

مثالها: قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}، فالغاية قصرت وجوب القتال على حالة عدم إعطاء الجزية، وأخرجت من أعطى الجزية عن وجوب قتاله.

ومثالها: قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، فالغاية {إِلَى الْمَرَافِقِ} قصرت وجوب الغسل في الوضوء إلى المرفق فقط.

٥- **بدل البعض:** وهو ما يأتي بعد الكلام فيخصص العام ويقصره على بعض أفراده

الذين يشملهم البدل، ويخرج ما عداهم.

مثاله: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، فالبدل {مَنِ اسْتَطَاعَ} قصر العام {النَّاسِ} على المستطيع، وخرج العاجز عن حكم العام، فلا يجب عليه الحج.

وكقول القائل: أكرم العرب قريشٌ، فمن كان من غير قريش فلا يدخل في الحكم[١].

ثانيا: المخصصات عند الحنفية:

التخصيص عند الحنفية: هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد بدليل مستقل مقارن للعام، فيشترط أن يكون المخصص مستقلاً ومقارناً.

أما غير المستقل، كالشرط والاستثناء، فيسمى عندهم قصراً للعام لا تخصيصاً، وأن غير المقارن للعام، وهو المتأخر عنه فيسمى نسخاً ضمنياً أو جزئياً.

وينحصر التخصيص عند الحنفية في ثلاثة أنواع، وهي: العقل، والعرف والعادة، والنص المستقل المقترن بالعام. **وقد تقدم بيانها وأمثلتها.**

وأما التخصيص بالحس عند الجمهور فهو عند الحنفية ملحق بالكلام المستقل المتصل.

والذي هو قصر للعام، لا التخصيص له، أمران:

الأول: نقص المعنى عن بعض الأفراد، كان يقول شخص: كل مملوك لي حر، فإنه لا يدخل فيه العبد المكاتب؛ لنقصان الملك فيه؛ لأنه مملوك بالرقبة دون اليد، فله التكسب بمفرده، وهو أحق بكسبه.

والثاني: زيادة المعنى في بعض الأفراد، كان يحلف شخص: ألا ياكل فاكهة، ولم ينو فاكهة معينة، فإنه لا يحنث بأكل العنب والرطب والرمان عند أبي حنيفة؛ لِمَا في هذه الأنواع من التغذي، وهو معنى زائد على التفكه، أي: التلذذ والتنعم[٢].

---

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٢/٦٨ - ٧١).

(٢) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٢/٧١).

تقييد اللفظ العام بشرط أو استثناء أو صفة أو حكم

صورة المسألة:

إذا ورد اللفظ العام، ثم ورد عقيبه تقييد بشرط، أو استثناء، أو صفة، أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، فهل يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط، أم لا؟ فيه خلاف.

مثال التقييد بالشرط: قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَ ﴾[1] فقوله: ﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ ﴾ عام، وقوله: ﴿إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ ﴾ خاص، والتقدير: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم.

ومثال التقييد بالاستثناء: قول الله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ ﴾[2] فعلَّق في أول الآية نصفَ الصداق بالطلاق قبل الدخول، وذلك عام في حق جميع النساء، صغيرة كانت الأنثى أو بالغة، عاقلة أو مجنونة، حرة أو أمة. ثم استثنى العفو بعد ذلك في قوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ ﴾ وهو خاص بالبالغة العاقلة الحرة؛ لأن العفو لا يصح إلا في المالكات لأمورهن، دون الصغيرة والمجنونة.

ومثال التقييد بالصفة: قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾[3] وهو عام في كل مطلقة، رجعيةً كانت أو بائناً. ثم قال: ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ﴾ يعني الرغبة في مراجعتهن، ومعلوم أن هذا خاص في الرجعية، ولا يتأتى في البائنة.

---

(١) الآية رقم (٤) من سورة الطلاق.

(٢) الآية رقم (٢٣٧) من سورة البقرة.

(٣) الآية رقم (١) من سورة الطلاق.

ومثال التقييد بحكم آخر: قول الله عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾[١] وهو عام في كل مطلقة، رجعيةً كانت أو بائناً. ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ وهذا خاص بالرجعية، ولا يتأتى في البائنة[٢].

أقوال الأصوليين في المسألة

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا ورد اللفظ العام، ثم ورد عقيبه تقييد بشرط، أو استثناء، أو صفة، أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، فإن ذلك لا يخرجه عن عمومه، ولا يُخص أولُ الكلام بآخره، بل يُحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم، فيحمل العام على عمومه، والخاص على خصوصه.

وهو قول العراقيين من الحنفية[٣]، وجمهور المتكلمين من الشافعية، والحنابلة، وبعض المعتزلة[٤]. واختاره عيسى بن أبان، والجصاص[٥].

القول الثاني: أن ذلك يقتضي تخصيصه، ويكون النص العام خاصاً من الابتداء في حق من يصح الخصوص في حقه، ولا يبقى العام موجباً للحكم في حق من لا يصح الخصوص في حقه، وإنما يثبت الحكم في حقهم بدليل آخر إن كان، وإلا فيبقى على أصل العدم.

وهو قول أكثر الحنفية[٦]، واختاره السمرقنديون منهم، وصححه السمرقندي[٧]، وقال ابن الهمام: هو الأوجه[٨].

---

(١) الآية رقم (٢٢٨) من سورة البقرة.

(٢) ينظر: الفصول في الأصول (٢٧٦/١)، وقواطع الأدلة (٤٢١/١)، وميزان الأصول (ص٣٢٧)، والإبهاج (١٥٤٢/٤)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣٦٧/٣).

(٣) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص٣٣٠).

(٤) ينظر: الإحكام للآمدي (٤٠٩/٢)، وأصول الفقه لابن مفلح (٩٧٧/٣).

(٥) ينظر: الفصول في الأصول (٢٧٦/١ و٢٧٧).

(٦) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص٣٢٧)، وتيسير التحرير (٣٢٠/١).

(٧) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص٣٢٧ و٣٣٠).

(٨) ينظر: التحرير في أصول الفقه لابن الهمام (ص١٢٧).

وبه قال بعض المعتزلة[١].

القول الثالث: التوقف. وهو قول بعض الأصوليين[٢]. واختاره أبو الحسين البصري، والأسمندي من الحنفية[٣].

أدلة الأقوال وما ورد عليها من مناقشات

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن اللفظ الأول عام من جهة الصيغة، واختصاصُ الاستثناء والشرط ببعض المسميات لا يقدح في صيغة العموم؛ لأن الجمع بينهما ممكن، والدليل المخصص هو الذي لا يمكن الجمع بين مقتضاه وبين مقتضى اللفظ العام؛ لأن التخصيص إنما يكون بما يخالفه ويعارضه، وهنا يوافقه؛ كقول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾[٤] فإنه بعض ما اشتمل عليه قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾.

ولأن اللفظ الأول يستقل بنفسه، واللفظ الثاني يحتمل أن يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم، ويحتمل أن يكون راجعاً إلى بعضه، ولا يجوز تخصيصه بالشك[٥].

الدليل الثاني: أن اللفظ العام يجب إجراؤه على عمومه إلا أن يضطرنا شيءٌ إلى تخصيصه، وكونُ آخر الكلام مخصوصاً لا يضطرنا إلى تخصيص أوله، ألا ترى أنه لو قال: إلا أن يعفو البالغات منهن. لم يدل ذلك على تخصيص أولها، وهذا لأن العموم ظاهر في الاستغراق، تطرق إلى الشرط أو الاستثناء، فحمل كل واحد منهما على مقتضاه، كجملتين عطف إحداهما على الأخرى، ثم خص المعطوف بأمر يخصه من شرط أو صفة، ولا يقتضي عود ذلك المخصص إلى المعطوف عليه، وإن اشتركا في العطف.

ونوقش هذا الدليل بأن هذا التخصيص يقتضي تخصيص أول الكلام؛ لأن الكناية ترجع إلى جميع ما تقدم؛ وقول الله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ ﴾[٦] كناية عن النساء اللاتي

---

(١) ينظر: تيسير التحرير (٣٢٠/١).

(٢) ينظر: قواطع الأدلة (٤٢١/١).

(٣) ينظر: المعتمد (٣٠٦/١)، وبذل النظر في الأصول (ص٢٥٠).

(٤) الآية رقم (٢٢٨) من سورة البقرة.

(٥) ينظر: العدة (٦١٤/٢)، وشرح اللمع (٣٨٤/١)، والوصول إلى الأصول (٢٧٦/١).

(٦) الآية رقم (٢٣٧) من سورة البقرة.

سبق ذكرهن، ومعناه: إلا أن يعفو النساء اللواتي طلقتموهن. ولو أن الله تعالى صرَّح بذلك لدل ذلك على أن النساء المذكورات في أول الكلام هن اللواتي يصح منهن العفو.

يبين ذلك أن الإنسان إذا قال: (مَن دخل الدار من عبيدي ضربته إلا أن يتوبوا) انصرف ذلك إلى جميع العبيد، وجرى مجرى أن يقول: (إلا أن يتوب عبيدي الداخلون الدار).

وقولهم: إن اللفظ العام يجب أجراؤه على عمومه. هذا في موضع لم يرد الخصوص في حق البعض، فأما إذا ورد فيصير كأن النص العام ورد في حق البعض ابتداءً، إطلاقاً لاسم العام على الخاص[١].

وأجيب عن هذه المناقشة بأن هذا كله لا يوجب ضرورة؛ لأن الضرورة المخصصة هي وجود التنافي بين ظاهر العموم وبين الدليل المخصص، ومعلوم قطعاً أنه لا ضرورة في مثل هذا في مسألتنا؛ لجواز أن يريد المخاطبُ الاستيعابَ من أول الآية، ثم يعقبه باستثناء أو صفة تختص ببعض من أريد بالاستيعاب، وهذا غير ممتنع بوجه ما، فلم تثبت المنافاة، وإذا لم تثبت المنافاة بطل التخصيص، وأجري الكلام الأول على عمومه[٢].

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن الأصل الاتحاد في الضمائر وجميع ما يعود عليه الحكم المتأخر أي شيء كان، ولا يحصل الاتحاد إلا إذا اعتقدنا أن المراد بالسابق ما يصلح لذلك الحكم اللاحق، ومتى كان كذلك لزم التخصيص جزماً.

ونوقش ذلك بأن الأصل هو بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليباً للأصل[٣].

الدليل الثاني: أن الاستثناء والشرط لا يستقلان، فلابد أن يعطف على ما تقدم من الكلام وما سبق من القول، فصار الاستثناء والشرط منعطفاً على ما تقدم.

وصورة الانعطاف تقتضي اتحاد المحل، ثم إن محل العفو مخصوص بالبالغات، فينبغي أن يكون محل الطلاق مخصوصاً بالبالغات، فكان العموم في أول الكلام غير

---

(١) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص٣٢٩)، وبذل النظر في الأصول (ص٢٥٢).

(٢) ينظر: قواطع الأدلة (٤٢٣/١).

(٣) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣٦٨/٣).

مقصود، وإنما المقصود ما اتصل به بالشرط، فظاهر الاستثناء يقتضي رجوعه إلى ما تقدم، فكأن الآية إنما سيقت لبيان حكم طلاق مَن يصح منها العفو، وهي البالغة.

ونوقش هذا بأنه باطل؛ لأن الاستثناء وإن لم يكن مستقلاً بنفسه إلا أننا إذا رددناه إلى ما تقدم، واتصل ببعضه حصلت الفائدة، والمقصود إعمال الاستثناء، فإذا أمكن إعماله مع إعمال ما تقدم من اللفظ العام كان أولى من إعمال الاستثناء وإلغاء اللفظ العام[(١)].

دليل القول الثالث:

استدل أصحابه على التوقف بأنه قد اجتمع ظاهران: ظاهر العموم، وهو يقتضي الاستغراق، وظاهر الاستثناء، وهو يقتضي اختصاص اللفظ ببعض المسميات، فتقاوما، ولا مزية لأحدهما على الآخر، وإذا لم يكن أحدهما أولى من الآخر وجب التوقف.

ونوقش هذا الدليل بأن التمسك بظاهر العموم أولى؛ لأنه تمسك بظاهر اللفظ، فهو أولى من التمسك بكنايته[(٢)].

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر الأقوال في المسألة، وأدلتها، والمناقشات الواردة عليها يتضح **أن القول الراجح هو القول الأول الذي قال به العراقيون من الحنفية، وجمهور المتكلمين**، وذلك لقوة أدلته.

أثر الخلاف في المسألة

يظهر أثر الخلاف في هذه المسألة في بعض الفروع الفقهية، منها:

الفرع الأول: الخلاف في بيع البر بالبر:

نهى النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ عن بيع البر بالبر مع الزيادة في أحدهما بقوله: "لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلاً بكيل"[(٣)].

---

(١) ينظر: الوصول إلى الأصول (٢٧٦/١).

(٢) ينظر: الوصول إلى الأصول (٢٧٧/١)، وبذل النظر في الأصول (ص٢٥٣)، وبديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (٢١/٣).

(٣) أخرج البخاري ومسلم عن النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ أنه قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد

فمن قال بالخصوص قال: إن المراد منه ما يكال من البر؛ لأن معناه: إلا كيلاً منه بكيل منه، فالضمير محذوف، وهو عائد على البر الذي يمكن كيله، لا إلى جميع البر، وعلى ذلك فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين؛ لأن ذلك القدر مما لا يكال، فيكون العام، وهو البر مخصَّصاً بما يكال[١].

الفرع الثاني: قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾[٢] وهو عام في كل مطلقة، رجعيةً كانت أو بائناً.

ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ وهذا خاص بالرجعية، ولا يتأتى في البائنة.

فمَن قال بالقول الأول وهو العموم، قال: لا منافاة بين عموم اللفظ، وعود الضمير إلى بعض أفراده، وعليه فإن عود الضمير إلى بعض أفراد العام لا يخرجه عن عمومه، وكون قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ مختصاً بالمطلقة بالطلاق الرجعي فإن ذلك لا يقتضي أن المراد من المطلقات: الرجعيات.

ومن قال بالقول الثاني، قال: إن عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصص به العموم، فيراد بالمطلقات: الرجعيات، وأما غيرهن من البائنات فلا يدخلن في الآية، ولا يعرف حكمهن من الآية، بل من أدلة أخرى[٣].

أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء».

صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة (١٠٧/٢)، رقم (٢١٧٦)، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا (١٢٠٨/٣) رقم (١٥٨٤)، واللفظ لمسلم.

(١) ينظر: المبسوط للسرخسي (١١٤/١٢)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (١٧٦٤/٥)، واللباب في شرح الكتاب للميداني (٣٧/٢).

(٢) الآية رقم (٢٢٨) من سورة البقرة.

(٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٦٧/٢)، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم (٣٩١/٢)، والإبهاج (١٥٤٤/٤).

ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم، هل يقتضي التخصيص؟

صورة المسألة:

إذا ورد الخبر العام، واقتضى تعليقَ الحكم على أشياء، ثم ورد خبر خاص يقتضي تعليقَ ذلك الحكم على بعض تلك الأشياء، فهل يدل ذلك على أن ما عداه خارج عن حكم العام؟

مثاله: إذا نُقل عن رسول الله صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ لفظٌ عام، كقوله: « إذا دبغ الإهاب فقد طهر»[(١)]، فإنه عام في كل جلد غير مدبوغ؛ إذ الإهاب اسم لذلك.

ونقل عنه لفظٌ خاص يتناول بعضَ ما يتناوله ذلك اللفظ العام، كقوله في شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟»[(٢)].

فهل يُجعل الثاني مخصصاً للأول، فلا يطهر إلا جلد مأكول اللحم؟ فيه الخلاف[(٣)].

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن ذكرَ بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص.

وهو قول الحنفية[(٤)]، وجمهور الأصوليين[(٥)]، وعزاه ابن مفلح إلى الأئمة الأربعة[(٦)].

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧٧/١) رقم (٣٦٦).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ (٤٦٢/١) رقم (١٤٩٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧٦/١) رقم (٣٦٣)، واللفظ له.

(٣) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣٢٩/١)، وبذل النظر في الأصول (ص٢٥٦)، والإحكام للآمدي (٤٠٨/٢)، ونهاية الوصول للهندي (١٧٥٦/٥).

(٤) ينظر: بذل النظر في الأصول (ص٢٥٦)، وبديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (١٩/٣)، وتيسير التحرير (٣١٩/١)، وفواتح الرحموت (٣٧٣/١).

(٥) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤٠٨/٢)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (١٧٥٥/٥).

(٦) ينظر: أصول الفقه لابن مفلح (٩٧٦/٣).

القول الثاني: أن ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم يقتضي التخصيص.

وهو منقول عن أبي ثور من المتكلمين[١].

أدلة الأقوال

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن لفظ العموم يقتضي الاستغراق، ولا يُخص إلا بما ينافيه؛ لأن التخصيص موقوف على التنافي؛ إذ إن المخصص للعام لابد أن يكون بينه وبين العام منافاة.

وذكرُ بعض العام بحكم العام غير مناف له، فلا يكون مخصصاً له؛ لأنه لا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن الكل محتاج إلى البعض، والمحتاج إليه لا ينافي المحتاج.

وهنا لا تنافي بين قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شاة ميمونة: "دباغها طهورها"، وبين قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، فلم يجز تخصيصه[٢].

ونوقش هذا الدليل بأن اللفظ الخاص لولا أنه يخصص اللفظ العام لم يكن لتخصيص ذلك الفرد بالذكر فائدة.

وأجيب عليه بأن ذلك غير صحيح؛ لأن الفوائد كثيرة، وهي غير محصورة فيما ذكره.

وفائدة ذكر البعض: نفي احتمال تخصيصه من العام، ولعله إنما خصصه بالذكر لأنه سُئل عنه، ولأن الحاجة دعت إليه، فلا يقضى على العموم بالتخصيص[٣].

الدليل الثاني: أن اللفظين لا تناقض بينهما، فيجمع بين المدلولين، وإنما يقضى بالخاص على العام عند التضاد في الحكمين، ولا تضاد بينهما؛ فإنهما يدلان على جواز الدباغ كما في المثال السابق المذكور في صورة المسألة[٤].

---

(١) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣٢٩/١).

(٢) ينظر: المعتمد (٣١١/١)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤٠٨/٢)، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم (٣٧١/٢).

(٣) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣٣٠/١)، وتيسير التحرير (٣٢٠/١).

(٤) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣٢٩/١).

دليل القول الثاني:

أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، فتخصيص الخاص بالذكر يدل على نفي الحكم عن غيره، وذلك يقتضي تخصيص العام.

فتعليقه الطهارة على تلك الشاة يدل على أن ما عداها بخلافها، لأن تخصيص جلد الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما سوى الشاة من جلود باقي الحيوانات، فكان مخصصاً للعموم الوارد بتطهيرها[١].

ونوقش هذا الدليل بأن تخصيص جلد الشاة بالذكر لا يدل على نفي الطهارة بالدباغ عن باقي جلود الحيوانات، كالإبل والبقر وغيرها إلا بطريق مفهوم اللقب، وهو ليس بحجة.

ولهذا فإنه لو قال: (عيسى رسول الله) فإنه لا يدل على أن محمداً ليس برسول الله، وكذلك إذا قال: (الحادث موجود) لا يدل على أن القديم ليس بموجود[٢].

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر القولين وأدلتهما وما ورد عليهما من مناقشات يتضح أن القول الراجح هو القول الأول، أنّ ذِكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص، بل الأول باقٍ على عمومه.

وذلك لأن الخاص ليس معارِضاً للعام؛ لتوافق حكمهما، فيعمل بهما؛ لأن العمل بالدليل هو الأصل[٣].

ويظهر أثر الخلاف في هذه المسألة فيما إذا أذنت المرأة لأوليائها في التزويج، ثم أذنت فيه أيضاً لواحد معين، فهل يكون منعاً لغيره؟ على وجهين: أصحهما لا[٤].

---

(١) ينظر: المحصول للرازي (٣٣٠/٣)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤٠٨/٢)، وبيان المختصر (٣٣٧/٢).

(٢) ينظر: بذل النظر في الأصول (ص٢٥٧)، والإحكام للآمدي (٤٠٩/٢).

(٣) ينظر: الردود والنقود (٢٧٥/٢).

(٤) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص٤١٦).

الغاية التي ينتهي إليها التخصيص

صورة المسألة:

صورة المسألة أنه إذا قال: ﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾[١]، هل يجوز أن يخص حتى لا يبقى مأمورٌ بقتله إلا مشرك واحد، أو يشترط أن يبقى ثلاثة، أو ما يقارب المشركين المأمور بقتلهم في الكثرة؟ وكذلك في قوله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه»[٢] على الخلاف المذكور في المسألة[٣].

تحرير محل النزاع في المسألة:

اتفق الأصوليون على أنه لا يجوز إخراج جميع أفراد العام من حكمه بالتخصيص، بل لابد أن يبقى شيء من الأفراد محكوماً عليه بحكم العام.

ومحل الخلاف في المسألة في ضابط المقدار الذي لابد من بقائه بعد التخصيص[٤].

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم على اختلافها إلى أن يبقى منها واحد.

وهو قول عامة الحنفية[٥]. وبه قال أكثر المتكلمين من المالكية والشافعية والحنابلة[٦].

القول الثاني: أنه لابد من بقاء جمع كثير، وإن لم يُعلم قدره، إلا أن يستعمل في

---

(١) الآية رقم (٥) من سورة التوبة.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (٢٧٩/٤) رقم (٦٩٢٢).

(٣) ينظر: شرح مختصر الروضة (٥٤٨/٢).

(٤) ينظر: سلم الوصول للمطيعي (٣٨٦/٢)، وإجماعات الأصوليين (ص٣١١).

(٥) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٧/٢)، والتحرير في أصول الفقه لابن الهمام (ص١٣٠)، وفواتح الرحموت (٣٠٧/١).

(٦) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٥٤/١)، والتبصرة (ص١٢٥)، والمسودة (٢٨١/١).

الواحد على سبيل التعظيمِ والإبانةِ بأن ذلك الواحد يجري مجرى الكثير.

وهو قول أكثر المعتزلة[١].

القول الثالث: أن العام إن كان ظاهراً مفرداً كـ(مَنْ) و(الألف واللام) نحو: (اقتل مَن في الدار)، و(اقطع السارق). جاز التخصيص إلى أقل المراتب، وهو واحد، وإن كان بلفظ الجمع، كـ(المسلمين)، جاز إلى أقل الجمع.

وهو قول ابن الصباغ[٢].

أدلة الأقوال وما ورد عليها من مناقشات

أدلة القول الأول: استدل القائلون بجواز التخصيص إلى واحد، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[٣].

وجه الدلالة: أن مُنزل الذكر هو الله الواحد عَزَّوَجَلَّ، وهذه الصيغة لا تستعمل إلا في موضع الجمع[٤].

ونوقش بأنه ليس في محل النزاع؛ لأنه خرج مخرج التعظيم، وليس من التعميم والتخصيص في شيء.

وتقرير ذلك: أن هذا الإطلاق بطريق المجاز؛ فإنه أطلق الجمع على الواحد العظيم، وهو غير متنازع فيه؛ لأن النزاع في جواز إخراج البعض إلى الواحد، لا في إطلاق اسم الجمع على الواحد بطريق المجاز[٥].

الدليل الثاني: أن ما جاز تخصيصه إلى الثلاثة، جاز تخصيصه إلى ما دونها، كـ(مَن، وما) فإنه لو قال: (مَن دخل الدار؟ أو مَن في الدار؟ أو ما في الدار؟) حسُن جوابه بالواحد كما يحسن جوابه بالثلاثة[٦].

---

(١) ينظر: المسودة (٢٨٢/١)، وإرشاد الفحول (٥١٥/١).

(٢) ينظر: البحر المحيط (٢٥٦/٣).

(٣) الآية رقم (٩) من سورة الحجر.

(٤) ينظر: المعتمد (٢٥٥/١)، والوصول إلى الأصول (٣٢٠/١).

(٥) ينظر: نفائس الأصول (١٩٤٤/٥)، وبيان المختصر (٢٤٤/٢).

(٦) ينظر: العدة (٥٤٥/٢)، وشرح اللمع (٣٤٣/١).

الدليل الثالث: أن المنع من ذلك: إما أن يكون لأنَّ الخطاب بهذا التخصيص يصير مجازاً، أو لأنه إذا استعمل في الواحد لم يكن مستعملاً في الجمع، واللفظُ موضوع للجمع، فيكون قد استعمل الخطاب في غير موضوعه.

ولا يجوز أن يُمنع بالأول؛ لأنه لو كان كذلك لم يجر التخصيص بكل حال؛ لأنه إن صار مجازاً بالتخصيص إلى أن يبقى واحد يصير مجازاً بالتخصيص أيضاً وأن بقيت ثلاثة.

ولا يجوز أن يُمنع بالثاني؛ لأن اللفظ العام موضوع للاستغراق لا غير، وأما الجمع تبع له، فإن لم يجز استعماله في غير الجمع وجب أن لا يجوز استعماله في غير الاستغراق، بل يكون المنع هاهنا أولى؛ لأنا بيَّنَّا أن اللفظ للاستغراق، والجمع تبع له[(١)].

دليل القول الثاني:

استدلوا بأنه أنه لابد من بقاء جمع كثير، وإن لم يُعلم قدره بأن التخصيص في ألفاظ العموم ينبغي أن يكون على وَفق اللغة، والتخصيصُ إلى الواحد في العام خلاف اللغة، فلم يجز.

وبيان ذلك: أن رجلاً لو قال: (أكلتُ كل ما في الدار من الرمَّان) وكان قد أكل رمانة واحدة، وفي الدار ألف رمانة، عابَهُ أهلُ اللغة، وكذلك لو أكل ثلاثة، وإنما يزول اللوم عنه إذا كان قد أكل جميعها، أو كثيراً منها، وإن لم يحد ذلك بحد. ولو قال قائل: (مَن دخل داري ضربته) أو قال لغيره: (مَن عندك؟) وقال: أردت زيداً وحده، عابه أهلُ اللغة.

ونوقش هذا الدليل بأنه يلزم عليه الاستثناء؛ فإن مَن قال: (له عليَّ ألف إلا تسعمائة وتسعين) عابه أهل اللغة، وعنده يجوز ذلك، ولأنه قد يقول ذلك القول وإن أكل القليل، كما يقول المريض: (أكلت اللحم) ويريد به القليل[(٢)].

دليل القول الثالث:

استدلوا على أن العام إن كان ظاهراً مفرداً كـ(مَنْ) و(الألف واللام) جاز تخصيصه

---

(١) ينظر: قواطع الأدلة (٣٥٧/١)، والتمهيد في أصول الفقه (١٣٣/٢).

(٢) ينظر: الوصول إلى الأصول (٣١٩/١)، وبذل النظر في الأصول (ص٢٠٣)، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم (١٢٤/٢).

إلى أقل المراتب، وهو واحد؛ لأن الاسم يصلح لها جميعاً.

وأما في الجمع فهو مبني على أن أقل الجمع ثلاثة، فإن قلنا: اثنان، جاز إليه.

ونوقش هذا الدليل: بأن الكلام في أقل مرتبة يُخصَّص إليها العام، لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع؛ فإن الجمع ليس بعام، ولم يقم دليل على تلازم حكميهما، فلا تعلق لأحدهما بالآخر، فلا يكون المثبت لأحدهما مثبتاً للآخر[(١)].

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر الأقوال وأدلتها وما ورد على بعضها من مناقشات يغلب على الظن ترجيح القول الأول، وهو جواز تخصيص ألفاظ العموم إلى أن يبقى منها واحد، وهو قول عامة الحنفية وأكثر المتكلمين.

(١) ينظر: بيان المختصر (٢٤٢/٢)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣٧٦/٣)، وفواتح الرحموت (٣٠٨/١)، ونثر الورود على مراقي السعود (٢٧٣/١).

العام إذا خُصَّ بمعين، فهل يبقى حجة؟

صورة المسألة: اللفظ العام إذا خُص بصورة فأكثر، مثل ما إذا قال: (اقتلوا المشركين. ثم قال: لا تقتلوا أهل الذمة إذا أدوا الجزية) فهل يبقى قوله: (اقتلوا المشركين) حجة في قتل كل مشرك عدا أهل الذمة؟[١]

تحرير محل النزاع في المسألة:

العام إذا خُصَّ: فإما أن يخص بمُبهم، أو بمعين:

فإن خص بمُبهم، كما لو قال: (اقتلوا المشركين إلا بعضهم) فلا يُحتج به على شيء من الأفراد؛ إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرَج؛ لأن إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً، ولهذا لو قال: (بعتك هذه الصبرةَ إلا صاعاً منها) لا يصح. وقد ذكر بعضُ الأصوليين الاتفاقَ على هذا، ومنهم الباقلاني، والآمدي[٢].

وإن خُصَّ بمعين، كما لو قال: (اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، أو المستأمن) فهل يجوز التمسك به بعد التخصيص؟ هذا هو محل النزاع في المسألة[٣].

ومحل ذلك إنما هو في العام المخصوص، أما الذي أريد به الخصوص فلا يصح الاحتجاج بظاهره[٤].

أقوال الأصوليين في المسألة

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال، أهمها:

القول الأول: أن العام إذا خص بمعين فهو حجة في الباقي مطلقاً. وهو منقول عن الأئمة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، ومحمد بن الحسن[٥].

وهو قول جمهور الحنفية[٦]، وقال السمرقنديون منهم: إنه يوجب العمل دون

---

(١) ينظر: شرح مختصر الروضة (٥٢٤/٢).

(٢) ينظر: التقريب والإرشاد (١١٧/٣)، والإحكام للآمدي (٢٨٦/٢).

(٣) ينظر: المعتمد (٢٨٧/١)، والردود والنقود (١٢٤/٢)، والبحر المحيط (٢٦٦/٣).

(٤) ينظر: البحر المحيط (٢٧١/٣).

(٥) ينظر: أصول السرخسي (١٤٤/١)، وكشف الأسرار للنسفي (١٦٨/١)، والمقدمة لابن القصار (ص١٢٥)، والمنخول (ص١٥٣)، والعدة (٥٣٣/٢).

(٦) ينظر: تقويم الأدلة (ص١٠٧)، وأصول السرخسي (١٤٤/١)، وتيسير التحرير (٣١٣/١).

العلم[١].

قال الجصاص: والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال به فيما عدا المخصوص، وعليه تدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل[٢].

وبه قال جمهور المتكلمين من المالكية، والشافعية، والحنابلة[٣]، وعزاه ابن الحاجب إلى المحققين[٤].

واختاره نظام الدين الشاشي، وأبو زيد الدَّبُوسي، والسرخسي، والسمرقندي، والنسفي[٥].

وفي هذه المسألة اتفق الحنفية مع المتكلمين في أن دلالة العام على ما بقي من الأفراد بعد أن خُص منها البعض دلالةٌ ظنية لا قطعية، فيجوز تخصيصه بالدليل الظني، كخبر الواحد والقياس بلا خلاف[٦].

القول الثاني: أن العام إذا خص بمعين فليس بحجة في الباقي.

ومعنى أنه ليس بحجة: أنه يصير مجملاً، ويُنزل منزلة ما إذا كان المخصوص مجهولاً، فلا يستدل به في بقية المبهمات إلا بدليل[٧].

وهو قول بعض المتكلمين، حيث قال به بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وجمهور المعتزلة[٨]، واختاره عيسى بن أبان من الحنفية[٩].

---

(١) وذلك بناءً على أن العام الذي لم يُخص منه شيء لا يوجب العلم قطعاً، ولكن يصح الاحتجاج به في حق الأحكام الشرعية. ينظر: ميزان الأصول (ص٢٩٠).

(٢) الفصول في الأصول (٢٤٦/١).

(٣) ينظر: المقدمة لابن القصار (ص١٢٥)، والتلخيص (٤١/٢)، وشرح الكوكب المنير (١٦١/٣).

(٤) ينظر: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص٧٨).

(٥) ينظر: أصول الشاشي (ص٣٢)، وتقويم الأدلة (ص١٠٥)، وأصول السرخسي (١٤٤/١)، وميزان الأصول (ص٢٩١)، وكشف الأسرار للنسفي (١٦٨/١).

(٦) ينظر: أصول السرخسي (١٣٤/١)، وتفسير النصوص في الفقه الإسلامي (١٠٦/٢).

(٧) ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (١٦٢/٢).

(٨) ينظر: التلخيص (٤٠/٢)، وقواطع الأدلة (٣٤٠/١)، والمسودة (٢٨٠/١).

(٩) ينظر: ميزان الأصول (ص٢٩٠)، وزبدة الوصول للكرماستي (ص٤٠).

القول الثالث: أن العام إذا خص بمتصل، كالشرط والاستثناء والصفة فهو حجة فيما بقي، وإن خص بمنفصل فلا يكون حجة، بل يصير مجملاً.

وهو قول بعض الحنفية كالكرخي، ومحمد بن شجاع، ورواية عن عيسى بن أبان[١].

القول الرابع: أنه يجوز التمسك به في أقل الجمع، وهو اثنان أو ثلاثة على الخلاف؛ لأنه المتعين، ولا يجوز فيما زاد عليه. وهو قول بعض الأصوليين[٢].

أدلة الأقوال

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: إجماع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ فإنهم قد ورد عنهم التمسك بالعموم المخصوص.

ومن أمثلة ذلك: أن فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طلبت ميراثها من أبيها، واحتجت بقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[٣] ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة الاحتجاجَ بهذه الآية، وهي مخصوصة؛ فإن الولد الكافر والقاتل والعبد لا يرثون، وإنما أجيبت بتخصيص آخر، وهو أن الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لا يورَثون[٤].

وكذلك قال علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء: (أحلتهما آية، وحرمتهما آية). وقد روى عن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثل ذلك.

وعَنَيَا بقولهما: (أحلتهما آية) قولَه تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾[٥]. وعنيا بآية التحريم

---

(١) ينظر: الفصول في الأصول (٢٤٥/١)، وأصول الفقه للامشي (ص١٢٨)، وبذل النظر في الأصول (ص٢٤٠)، وفواتح الرحموت (٣١٠/١).

(٢) ينظر: التقريب والإرشاد (١٢٣/٣)، وتيسير التحرير (٣١٣/١).

(٣) الآية رقم (١١) من سورة النساء.

(٤) أخرجه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة: أن فاطمة والعباس عليهما السلام، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك، وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «لا نورَث، ما تركنا صدقة».
البخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نورث ما تركنا صدقة» (٢٣٥/٤) رقم (٦٧٢٥)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» (١٣٨٠/٣) رقم (١٧٥٩).

(٥) الآية رقم (٣) من سورة النساء.

قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ﴾[١] ومعلوم أن قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ مخصوص منه البنت والأخت.

وكذلك احتج ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بقول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ﴾[٢] في التحريم بالرضعة الواحدة، وردَّ لذلك خبر ابن الزبير، وقال: (قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير) وهو قوله: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)[٣]. ومعلوم أن الآية مخصوصة بأن يكون الرضاع في مدة الحولين.

وكل هذا إجماع منهم على الاحتجاج بالعموم المخصوص، واستدلالهم بالعمومات المخصوصة كثير؛ لأنه لا يُعرف عموم لم يلحقه خصوص إلا في الندرة وعلى الشذوذ؛ فإذاً عامة ما تعلق به الصحابة والعلماء من بعدهم من العمومات هي عمومات مخصوصة[٤].

الدليل الثاني:

أن النص العام يتناول كل واحد من الأفراد، كأنه نص عليه، فإذا خُص منه شيء معلوم يبقى الباقي داخلاً تحته بيقين؛ فإنه إذا قال: (اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا أهل الذمة) فإذا خرج أهل الذمة يبقى اللفظ في الباقي قطعاً، وهذا كالاستثناء، إذا قال: (لفلان عليّ عشرة إلا خمسة) يبقى خمسة بيقين، فكذا هذا.

وإذا ثبت هذا يجب أن يبقى حجة ودليلاً قطعاً؛ لأن دليل الشرع: ما يتوصل به إلى معرفة حكم الشرع، وبعدما خُص منه شيء معلوم يمكن التوصل به إلى معرفة حكم الشرع في الباقي، فيجب أن يبقى حجة[٥].

الدليل الثالث:

أن قيام دلالة التخصيص في معنى الاستثناء المتصل بالجملة، لا فرق بينهما، من

---

(١) الآية رقم (٢٣) من سورة النساء.

(٢) الآية رقم (٢٣) من سورة النساء.

(٣) أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الرضاع (٣١٦/٥) رقم (٤٣٧٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤٦٩/٧) رقم (١٣٩٢٥)، وابن أبي شيبة (٢٨٦/٩) رقم (١٧٣٠٥).

(٤) ينظر: قواطع الأدلة (٣٤٧/١)، وبذل النظر في الأصول (ص٢٤٣)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٨٧/٢)، والكافي شرح أصول البزدوي (٦٨٢/٢).

(٥) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص٢٩٢).

جهة أن كل واحد منهما يُخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها، فلما لم يمنع الاستثناء من بقاء دلالة اللفظ في الباقي، وصارت الجملة مع الاستثناء عبارة عما عدا المخصوص بالاستثناء، وجب أن يكون كذلك حكم دلالة التخصيص في بقاء دلالة اللفظ معه فيما عداه[١].

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن اللفظ إذا خُصص، وهو في أصل الوضع للعموم، فقد عسُر إجراؤه على موجب أصل الوضع، ولم يحصل على ثبت فيما بقي من المسميات، فلا اللفظ وضع له خصوصاً، ولا نحن تمكنا من إعماله على حكم اللغة، فيتضمن ذلك إجمالاً وإبهاماً.

ونوقش هذا الدليل بأننا تُعبدنا بالعمل بالظاهر إذا لم يمنع مانع، فإذا وجد المخصص، ولم يتعلق بما بقي، ولا مانع من إجراء اللفظ على مقتضاه في الباقي، فيتعين[٢].

الدليل الثاني: أن العموم المخصوص قد صار مجازاً بالتخصيص، إلا أنه أريد به غير ما وضع له، فخرج من أن يكون له ظاهر، فلم يجز التعلق بظاهره. ولأن العموم المخصوص يجري مجرى أن يقول الله تعالى: ﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾[٣] ثم يقول: (لا تقتلوا بعض المشركين) فكما يمنع ذلك من التعلق بالظاهر، فكذلك غيره من التخصيص.

ونوقش هذا الدليل بأنه إن أراد أن العموم صار مجازاً من حيث لم يُرد به بعض ما تناوله، فذلك صحيح، ولا يمنع من التعلق به فيما عدا المخصوص؛ لأنه متناول له على وجه الحقيقة. وإن أراد به أنه مجاز فيما عدا المخصوص، فليس بصحيح؛ لأنه متناول لذلك في أصل الوضع[٤].

---

(١) ينظر: الفصول في الأصول (٢٤٨/١)، وبديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (٣٩٥/٢)، والتحرير لابن الهمام (ص١٢٣).

(٢) ينظر: البرهان (٤١٠/١)، والمستصفى (١٢٨/٢).

(٣) الآية رقم (٥) من سورة التوبة.

(٤) ينظر: المعتمد (٢٨٩/١)، وقواطع الأدلة (٣٤٥/١ و٣٥١).

دليل القول الثالث:

أن المخصص المتصل يصير مع الأصل حقيقة فيما بقي بعد التخصيص؛ لأن العام عند تخصيصه بالمتصل لا يحتمل غير الأفراد الباقية، وبذلك يكون العام ظاهراً فيها، فيكون حجة في الباقي.

بخلاف المخصص المنفصل، فلا يكون جعله مع الأصل كلاماً واحداً، فيتعين فيه الإجمال؛ لأن العام إذا خُص بمنفصل فإن العام حينئذٍ يكون متناولاً لما خرج، كما هو متناول للباقي بعد الإخراج، وعندئذٍ فيجوز أن يخرج من الباقي بعض آخر بدليل لم يظهر لنا، فلا يكون العام ظاهراً في الباقي، فلا يكون حجة فيه[١].

ونوقش هذا الدليل بأن العام الذي يصدق عليه أنه عام دَخَلَه التخصيص هو نفس اللفظ، بقطع النظر عن مخصصه، واللفظ بهذا الاعتبار متناول لما بقي ولما خرج باعتبار وضعه، سواء كان المخصص له متصلاً أو منفصلاً.

ولا شك أن العام كان حجة قبل أن يدخله التخصيص في كل أفراده لكونه متناولاً لهذه الأفراد، فيكون حجة كذلك بعد التخصيص في الباقي؛ لكونه لا يزال متناولاً، وخروج ما خرج لم يؤثر في تناول العام لما لم يخرج[٢].

دليل القول الرابع:

أن العام بعد التخصيص لفظٌ يصلح لأقل الجمع، وهو الثلاثة، ويصح حقيقة، ويصلح لكل ما زاد عليه من الجموع، ولاستغراق الجنس، فإذا خص منه البعض وجب حمله على اليقين الذي هو الثلاثة؛ لأنه لا دليل يوجب حمله على ما زاد عليها.

ونوقش هذا الدليل بأنه باطل على أصولهم؛ لأنهم وجميع أصحاب العموم يقولون: إنه لفظ موضوع لإفادة جميع الجنس، وبمثابة اسم العشرة، والمائة، واسم كل جملة من الأعداد.

ولا يجوز أن يكون إطلاقه صالحاً للثلاثة، ولا لما زاد عليها مما يقصر عن استغراق الجنس[٣].

---

(١) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣٨٨/٣)، وأصول الفقه للشيخ أبي النور زهير (٢١١/٢).
(٢) ينظر: أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير (٢١١/٢).
(٣) ينظر: التقريب والإرشاد (١٢٤/٣ - ١٢٥).

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر الأقوال وأدلتها وما ورد على بعضها من مناقشات يتضح أن القول الراجح هو القول الأول، القائل بأن العام إذا خُص بمعين فهو حجة في الباقي مطلقاً.

وذلك لأن القول بعدم حجيته يؤدي إلى أنه لا تبقى حجة في عمومات الكتاب والسنة؛ لأن أكثرها مخصوصة، فيؤدي ذلك إلى تعطيل الاستدلال[١].

(١) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص٢٠٥)، وإرشاد الفحول (٤٩٥/١).

دخول النساء في خطاب الذكور

تحرير محل النزاع في المسألة:

الجمع إما أن يكون مفرده لا يصلح إطلاقه على النساء أصلاً، كالرجال، والذكور، والفتيان، فهذا للرجال اتفاقاً، ولا يتناول النساء.

وإما أن يكون مفرده مختصاً بالنساء، كالبنات، والنساء، والإناث، والفتيات، فهذا مختص بالنساء اتفاقاً، ولا يتناول الرجال.

وإما أن يكون متناولاً للذكور والإناث لغة ووضعاً، نحو الناس، والبشر، وأدوات الشرط نحو (مَن)، فإنه يتناول الكل باتفاق الأصوليين.

وإنما الخلاف في دخول النساء في جمع المذكر السالم ونحوه مما يغلب فيه الرجال على النساء، وهو الجمع الذي يفرق في مفرده بين المذكر والمؤنث بالتاء.

وكذا في ضمير الجمع المتصل بالفعل، نحو: كلوا، واشربوا، وقاموا، وقعدوا[(١)].

أقوال الأصوليين في المسألة

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث بالوضع.

وهو قول عامة الحنفية[(٢)]، واختاره ابن الهمام[(٣)].

---

(١) ينظر: بذل النظر في الأصول (ص١٨٨)، ونهاية الوصول للهندي (١٣٩٠/٤)، وشرح مختصر الروضة (٥١٥/٢)، وسلم الوصول للمطيعي (٣٦٠/٢).

وهذا فيما يخص الإناث، أما الخنثى فقد ذكر الزركشي أن الأصوليين سكتوا عن بيان حكمه، فقال: سكتوا عن الخناثى، هل يدخلون في خطاب المذكر والمؤنث؟ والظاهر من تصرف الفقهاء دخولهم في خطاب النساء فيما فيه تغليظ، وخطاب الرجال فيما فيه تخفيف وقد يجعلونه في مواضع خارجاً عن القسمين. البحر المحيط (١٨١/٣). وقال المرداوي: إن قلنا بدخول النساء فالخناثى بطريق أولى. التحبير شرح التحرير (٢٤٨٠/٥).

(٢) ينظر: بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (٤١٢/٢)، وفصول البدائع في أصول الشرائع (٨٧/٢)، والتقرير والتحبير (٢١٣/١)، وفواتح الرحموت (٢٦٦/١).

(٣) ينظر: التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية (ص٨١).

وبه قال بعض المتكلمين من الشافعية، وأكثر الحنابلة[١].

القول الثاني: أن خطاب الذكور الذي يمتاز عن خطاب الإناث بعلامة كـ(المسلمين)، و(فعلوا) لا يدخل النساء فيه إلا بدليل.

وهو قول بعض الحنفية[٢]، والمالكية، والشافعية، والمعتزلة[٣].

سبب الخلاف في المسألة:

سبب الخلاف في اندراج النساء في خطاب الذكور هو أن النظر في المسألة: هل هو إلى القاعدة الشرعية، وهي أن النساء مثل الرجال في الأحكام الشرعية إلا ما خصَّه الدليل؟

أو النظر إلى القاعدة اللغوية، وهي أن العرب فرَّقوا بذلك بين الصيغ؟

فمن نظر إلى القاعدة الشرعية قال باندراج النساء في خطاب الذكور.

ومن نظر إلى القاعدة اللغوية قال بعدم الاندراج[٤].

أدلة الأقوال في المسألة

أدلة القول الأول: استدلوا على أن النساء يدخلن في جمع الذكور بأدلة، أهمها:

الدليل الأول: أن النساء يدخلن في أوامر الشرع بلفظ جمع التذكير، مثل الأمر بالصلاة في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ وقوله تعالى: ﴿ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ﴾[٥]، والصيام في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾[٦]، والزكاة في قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾؟[٧]، وغير ذلك.

---

(١) ينظر: شرح اللمع (٢٧٣/١) والتحبير شرح التحرير (٢٤٧٦/٥).

(٢) ينظر: أصول الفقه للامشي (ص١٠١)، والردود والنقود للبابرتي (١٧٩/٢).

(٣) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٥٠/١)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣٢٥/٢)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (١٣٩٣/٤).

(٤) ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان (٤١/٢)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (١٩٨/٣).

(٥) الآية رقم (٧٧) من سورة الحج.

(٦) الآية رقم (١٨٣) من سورة البقرة.

(٧) الآية رقم (٤٣) من سورة البقرة.

وكذلك يدخل في النواهي، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ﴾[١]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾[٢] وغير ذلك، فدلَّ على أن اللفظ حقيقة في الجميع[٣].

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أنه إن كان في الأوامر ما دخلن فيه، ففيها أيضاً ما لم يدخلن فيه، وهو الأمر بالجهاد والجمعة، فإن تعلقتم بما دخلن فيه من الأوامر، تعلقنا بما لم يدخلن فيه، فتساوينا.

الثاني: أنه في تلك المواضع التي دخلن فيها لم يدخلن في الأمر بمقتضى اللفظ، وإنما دخلن فيه بدليل دلَّ عليه من إجماع أو غيره، وخلافنا في مقتضى اللفظ دون ما قام عليه الدليل[٤].

الدليل الثاني: أن النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتلوا الخطاب على الكل من الرجال والنساء، ويعتقد الرجال والنساء جميعاً دخولَهم تحت النص، وكان حكم الخطاب يلزم الكل، ولم يكن هناك دليل زائد؛ إذ لو كان لنُقل[٥].

الدليل الثالث: اتفاق أهل اللغة على أن الذكور والإناث إذا اجتمعوا غلب الذكور على الإناث، كما أنه إذا أخرج مَن يعقل مع ما لا يعقل، غلب مَن يعقل على ما لا يعقل، يبين ذلك قول الله تعالى: ﴿وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾[٦].

وقد كان ذلك خطاباً لآدم وزوجته والشيطان الذي أزلهما، فغلب الذكر على الأنثى.

وقال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ ﴾[٧] فغلب مَن يعقل على ما لا يعقل، وهي الحية.

---

(١) الآية رقم (٣٢) من سورة الإسراء.
(٢) الآية رقم (٣٣) من سورة الإسراء.
(٣) ينظر: شرح اللمع (٢٧٥)، وقواطع الأدلة (٢٠٩/١).
(٤) ينظر: شرح اللمع (٢٧٥)، وتلقيح الفهوم (ص٣٨٧).
(٥) ينظر: أصول الفقه للامشي (ص١٠٢).
(٦) الآية رقم (٣٦) من سورة البقرة.
(٧) الآية رقم (٤٥) من سورة النور.

ويقال: رأيت فلاناً وفلانة قائمين، وقاعدين، فيغلب اسم التذكير حال التثنية.

وإذا صح هذا، وكان خطاب الله تعالى في صورة (افعلوا) خطاباً لجميع الناس، وجب أن يكون متناولاً لسائر المكلفين من الرجال والنساء[١].

ونوقش هذا الدليل بأن اللفظ إنما يحمل عليهما، ويغلب أحدهما على الآخر إذا عُلم من قصد المتكلم أنه أراد بخطابه الرجال والنساء، فيحمل حينئذٍ بالتغليب.

فأما إذا لم يُعلم ذلك من قصده، فإنه لا يجوز حمل اللفظ عليهما والقضاء بالتغليب، بل يجب حمله على ما يقتضيه الوضع له[٢].

وأجيب عن هذه المناقشة بأنه لم يشترط أحدٌ من أهل اللغة العلمَ بقصده، ثم إنه لو لم يعمهن لما عمَّ بالقصد، بدليل جمع (الرجال)[٣].

ثانياً: أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن خطاب الذكور الذي يمتاز عن خطاب الإناث لا يدخل فيه النساء إلا بدليل بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾[٤].

وجه الدلالة: أن الله تعالى عطف جمع التأنيث على جمع المذكر، فلو كانت النساء داخلات فيها، لكان ذلك من باب عطف الخاص على العام، وفائدته التأكيد لا غير.

ولو لم يدخلن بل اختصت الصيغة بالرجال، لكان ذلك من باب عطف العام على المغاير له، وفائدته التأسيس. والتأسيسُ أولى من التأكيد، فالصيغة مختصة بالاستعمال، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فهي خاصة بهم[٥].

---

(١) ينظر: العدة (٣٥٣/٢)، والتمهيد في أصول الفقه (٢٩٢/٢).

(٢) ينظر: شرح اللمع (٢٧٦/١)، وبذل النظر في الأصول (ص١٩٠)، وبيان المختصر (٢١٦/٢).

(٣) ينظر: التحبير شرح التحرير (٢٤٧٨/٥).

(٤) الآية رقم (٣٥) من سورة الأحزاب.

(٥) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (١٣٩٤/٤)، وتلقيح الفهوم (ص٣٨٤).

ونوقش هذا الدليل بأن مثالاً جزئياً كهذه الآية لا يصحح القاعدة الكلية، كيف وهو انه كما استعمل في الرجال وحدهم كذلك استعمل للمختلط كثيراً، فلِمَ لم يكن استعمال الاختلاط حقيقة، وصار استعمال الانفراد حقيقة؟ فأصالة الحقيقة لا تدل على كون هذا الاستعمال حقيقة.

وأيضاً فإن مجيء العطف للنصوصية؛ فإن دلالة المسلمين على الإناث لا على سبيل النص، فعطف عليه ليكون النساء مذكورات بلفظ يخصهن على سبيل النص. وإفراد فرد من العام للنصوصية شائع، كما في قوله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾[(١)] وأمثاله، وهذا ليس تأكيداً اصطلاحياً[(٢)].

الدليل الثاني: عن أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن النساء قلن: (يا رسول الله، ما بال النساء لا يُذكرن في القرآن؟) وفي رواية: (ما نرى الله يذكر إلا الرجال) فنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ﴾[(٣)].

وجه الدلالة: أنه لو كان جمع الرجال يدخل فيه النساء لما سألن عن أنهن لا يُذكرن في القرآن، ولا كان يقرهن على ذلك، ولكان لا يخفى عليهن ذلك؛ لأنهن من أهل اللسان.

ونوقش هذا الدليل بأنهن إنما شكون أن الله تعالى لم يخصهن بالذكر الذي وضع لهن في الأصل، وأردن أن يكون لهن ذكر في الكتاب، ألا ترى أنهن كن يصلين ويزكين قبل ذلك بقوله: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾؟[(٤)][(٥)].

الدليل الثالث: أن أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة"[(٦)].

---

(١) الآية رقم (٢٣٨) من سورة البقرة.

(٢) ينظر: فواتح الرحموت (٢٦٢/١)، وسلم الوصول للمطيعي (٣٦١/٢).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٩٩/٤٤) رقم (٢٦٥٧٥)، والحاكم في مستدركه، كتاب التفسير (٤١٦/٢) وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.

(٤) الآية رقم (٤٣) من سورة البقرة.

(٥) ينظر: شرح اللمع (٢٧٣/١)، وبديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (٤١٤/٢).

(٦) أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء (٩٦٨/٢) رقم (٢٩٠١).
وأخرج البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سأله نساؤه عن =

وجه الدلالة: أن النساء لو كن يدخلن في لفظ (المؤمنين) لعرفت ذلك ولم تسأل[١].

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر القولين في المسألة وأدلتهما يغلب على الظن رجحان القول الثاني، وهو أن خطاب الذكور الذي يمتاز عن خطاب الإناث لا يدخل فيه النساء إلا بقرينة؛ وذلك لأن المتبادر منه عند الإطلاق - من دون قرينة صارفة - هم الرجال وحدهم، والتبادر من أمارات الحقيقة.

ولأن الجمع تكثير المفرد، والمفرد ما دلَّ إلا على المذكر فقط[٢].

الجهاد، فقال: «نِعْمَ الجهاد الحج» كتاب الجهاد والسير، باب جهاد النساء (٣٢٥/٢).

(١) ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢٠٧/٢).

(٢) ينظر: شرح المعالم لابن التلمساني (٤٥٦/١)، وفواتح الرحموت (٢٦٢/١).

حكم العام الوارد على سبب خاص

صورة المسألة:

تأتي بعض أحكام الشرع بياناً للحكم الشرعي في الجواب على سؤال سائل، فيكون الحكم الذي جاء بالدليل الشرعي المشتمل على لفظ عام قد ورد على سبب خاص، فهل يربط بذلك السبب، أم يشمله وغيرَه مما يدخل تحت اللفظ العام؟ هذه صورة المسألة[١].

تحرير محل النزاع في المسألة:

أحكام الشريعة: **منها أحكام مبتدأة لم يُثرِها سبب**، كالصلاة، والصوم، والحج، وغيرها من أحكام العبادات والمعاملات.

ومنها ما خرج على سبب، وهو الذي فيه الخلاف، **ويتضح محل النزاع من خلال بيان الأمور التالية:**

أولاً: اتفق الأصوليون على أنه إذا اقترن باللفظ العام ما يدل على التخصيص، فإنه يحمل على الخصوص، كقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾[٢].

ثانياً: اتفق الأصوليون أيضاً على أنه إذا عُلم أن قصد المتكلم قصر العام على سببه الخاص فإنه يُقصر عليه.

ثالثاً: الجواب الصادر على سؤال لا يخلو من أحد أمرين:

أحدهما: أن يكون لفظُ الجواب غير مستقل بنفسه، بحيث لا يصح الابتداء به. ومثاله: قول النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما سُئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص إذا جف؟" قالوا: نعم. فقال: فلا إذاً[٣]. فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، فإن كان السؤال عاماً فعام، وإن كان خاصاً فخاص.

الثاني: أن يكون لفظ الجواب مستقلاً بنفسه، بحيث لو ورد مبتدأً لكان كلاماً تاماً

(١) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣٣٠/٣)، والآراء الشاذة في أصول الفقه (٦٤٧/٢).

(٢) الآية رقم (٥٠) من سورة الأحزاب.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في بيع التمر بالتمر (٤٢٤/٣)، رقم (٣٣٥٩)، والترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (٥١٩/٣)، رقم (١٢٢٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

مفيداً للعموم. ومثاله: قول النبي صَلَّىٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ عندما سئل عن ماء بئر بضاعة، فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء»[١].

وهذا على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون الجواب مساوياً للسؤال، أي لا تقتضي صيغتُه المفردة الزيادةَ على مضمون السؤال، كما لو سأل سائل عن جميع المياه، فيقول المجيب: خلق الله الماء طهوراً. فهذا يجب حمله على ظاهره بلا خلاف، وهو يتبع السؤال في العموم والخصوص.

القسم الثاني: أن يكون الجواب أخص من السؤال، مثل أن يُسئل عن أحكام المياه، فيقول: ماء البحر طهور. فيختص بماء البحر، ولا يعم بلا خلاف.

ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۙ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ﴾[٢] فقوله: ﴿مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡ﴾ سؤال أعم من الجواب؛ لأنه ينتظم الجواب وغيره.

القسم الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال، ومثاله: عندما سئل النبي صَلَّىٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

وهذا الجواب لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون أعم من السؤال في غير ذلك الحكم، كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فلا خلاف في أنه عام لا يختص بالسائل، ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم، بل يعم حال الضرورة والاختيار.

والثاني: أن يكون أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه، كسؤاله عن ماء بئر بضاعة.

وهذا هو محل الخلاف بين الأصوليين[٣].

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٥٩/١٧) رقم (١١٢٥٧)، والنسائي في سننه، كتاب المياه (١٧٤/١) رقم (٣٢٦)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (٩٥/١) رقم (٦٦) وقال: هذا حديث حسن.

(٢) الآية رقم (٤) من سورة المائدة.

(٣) ينظر: أصول السرخسي (٢٧١/١)، والمحصول للرازي (١٢١/٣)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٩١/٢)، والآراء الشاذة في أصول الفقه (٦٤٧/٢).

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وهو قول الحنفية[١]. واختاره الجصاص، والبزدوي، والسرخسي[٢].

وبه قال جمهور المتكلمين من المالكية، والشافعية، والحنابلة[٣]، وحكاه التلمساني عن المحققين من الأصوليين[٤].

القول الثاني: إذا ورد العام على سبب فإنه يقصر على سببه.

وهو قول بعض المتكلمين من المالكية، والشافعية، والحنابلة[٥].

أدلة الأقوال

أدلة القول الأول: استدلوا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن كل لفظٍ فحكمه قائم بنفسه، إلا أن تقوم الدلالة على إزالته عن موجبه ومقتضاه، وليس في كونه خارجاً على سبب ما يوجب تخصيصه والاقتصار بحكمه على سببه؛ وذلك لأنه ليس يمتنع أن يريد الله تعالى بإنزاله الحكم بيان حكم السبب وحكم غيره عند وجود هذا السبب كما ينزل حكماً عاماً من غير سبب تقدم.

فمن قصره على السبب فإنما خص اللفظ وأزاله عن حقيقته بغير دلالة[٦].

---

(١) ينظر: أصول السرخسي (٢٧٢/١)، وميزان الأصول (ص٣٣٠)، والتوضيح لمتن التنقيح مع التلويح (١١٣/١)، وتيسير التحرير (٢٦٤/١).

(٢) ينظر: الفصول في الأصول (٣٣٧/١)، وأصول البزدوي مع كشف الأسرار (٢٦٦/٢)، وأصول السرخسي (٢٧٢/١).

(٣) ينظر: العدة (٦٠٧/٢)، وشرح تنقيح الفصول (ص١٩٥)، والإبهاج (١٥٠٨/٤).

(٤) ينظر: مفتاح الوصول إلى علم الأصول (ص٥٣٩).

(٥) ينظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص٢٩٠)، وقواطع الأدلة (٣٩٦/١)، والقواعد والفوائد الأصولية (ص٢٤٠).

(٦) ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (٣٣٨/١).

الدليل الثاني: أنه لما كان الموجب للحكم هو اللفظ دون السبب، وجب أن يكون هو المراعَى دون السبب؛ لأن الأحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب، فإنه لو ابتدأ صَلَّىٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ من غير سؤال، فقال: "الخراج بالضمان"، و"الماء طهور لا ينجسه شيء" لوجب تعليق الحكم به، ولو وُجد السبب والسؤال منفرداً لم يجز تعليق الحكم به[١].

الدليل الثالث: أن العام مقتضاه شمول الألفاظِ، وخصوصُ السبب لا يعارضه؛ لأنه لا منافاة بينهما، بدليل أن الشارع لو قال: يجب عليكم حمل اللفظ على عمومه ولا تخصوه بسببه. لكان جائزاً قطعاً، ولو كان معارضاً له لكان ذلك متناقضاً، وإذا لم يعارضه فيجب حمله على العموم؛ عملاً بالمقتضى السالم عن المعارض[٢].

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بقصر العام على سببه بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن السؤال يفتقر إلى الجواب، والجواب سببُه السؤال، فقد صار كل واحد منهما سبباً لصاحبه لابد له منه، فلما كان السؤال مقصوراً على سببه كان الجواب كذلك[٣].

الدليل الثاني: أن الجواب والسؤال بمنزلة الجملة الواحدة؛ لأن السؤال هو المقتضي للجواب. فيصير كأنه قال: إذا ركبتم البحر، وكان معكم القليل من الماء، وإن توضأتم خفتم العطش، فتوضئوا بماء البحر؛ فإنه طهور، ولو كان هكذا لكان مقصوراً على حال الضرورة؛ لأن خوف العطش، يصير شرطاً في الوضوء بماء البحر.

فإذا ثبت أنهما كالجملة الواحدة وجب أن يصير السؤال مقدراً في الجواب، فيخص الحكم.

ونوقش ذلك: بأنا لا نسلم أنهما بمنزلة الجملة الواحدة، بل هما ضمنان؛ لأن السؤال ليس بعَلَم على الحكم، والجواب علم على الحكم؛ فدل على أنهما جملتان مختلفتان.

وقولهم: إن الجواب مقتضى السؤال. فهو وإن كان مقتضاه فيجوز أن يكون زائداً

---

(١) ينظر: المقدمة في الأصول لابن القصار (ص٨٩)، وإحكام الفصول (٢٧٦/١).

(٢) ينظر: فصول البدائع في أصول الشرائع (٧٨/٢).

(٣) ينظر: المقدمة في الأصول (ص٩٠)، وشرح تنقيح الفصول (ص١٩٥).

عليه، ويجيب عما يسأل، وعما لم يسأل.

يدل عليه قول الله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا۟ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾﴾[(١)].

ولهذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل عن ماء البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"[(٢)].

الدليل الثالث: أنه لو تعدى الحكم إلى غير ما سُئل عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أخَّر بيانه إلى حالة وجود السبب، بل يكون تقديم بيان الحكم قبل وقوع سببه أولى؛ ليصادف السبب عند وقوعه حكماً مبيناً مستقراً، فلما أخَّره إلى حالة وجود السبب عُلم أنه مختص به.

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أنه يحتمل أنه أخره إلى هذه الغاية؛ لأن الحاجة ما دعت إلى البيان قبل ذلك، ويجوز تأخير البيان إلى حين دعاء الحاجة إلية.

والثاني: أن الأحكام ما ثبتت دفعة واحدة، وإنما كان يشرع من الأحكام ما اقتضت المصلحة شرعه، ولعل المصلحة أنها كانت مقتضية لإثبات الحكم عند ظهور السبب[(٣)].

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر القولين في المسألة وأدلتهما يغلب على الظن رجحان القول الأول، وهو قول الحنفية وجمهور المتكلمين، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ وذلك لأن التمسك في إثبات العموم والخصوص إنما يكون باللفظ، وهو هنا عام، وخصوصُ السبب لا يقتضي إخراج غير السبب من دائرة تناول اللفظ[(٤)].

---

(١) الآيتان من سورة طه.

(٢) ينظر: العدة (٦١١/٢)، والتبصرة (ص١٤٦)، والتمهيد في أصول الفقه (١٦٤/٢).

(٣) ينظر: المعتمد (٣٠٥/١)، والوصول إلى الأصول (٢٢٩/١) والتحقيق والبيان في شرح البرهان (٨٤/٢)، وشرح مختصر الروضة (٥٠٥/٢).

(٤) ينظر: تيسير التحرير (٢٦٤/١).

أثر الخلاف في المسألة

يظهر أثر الخلاف في هذه المسألة في بعض الفروع الفقهية، منها:

الفرع الأول: الاختلاف في العرايا: هل تختص بالفقراء أم لا:

رخص النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ في العرايا، كما في حديث زيد بن ثابت: «أن رسول الله صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ رخَّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً»[(١)].

وقد اختلف الفقهاء في صورة العرايا كما يلي:

فعند الحنفية: أن يهب الرجل ثمر نخله من بستانه لرجل، ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمراً محدوداً بالخرص ليدفع الضرر عن نفسه، ولا يكون مخلفاً للوعد[(٢)].

وعند المالكية: أن يهب رجل لآخر تمر نخلات معينة، أو مقداراً معيناً من ثمرة بستانه، ويتأذى من دخول الموهوب له، فيشتري منه ما وهبه له بخرْصه تمراً، وذلك بأن يقدر الخارص ما يتحصل من الرطب إذا جف وصار تمراً، فيعطي الواهب للموهوب له مقدار ذلك تمراً، ولا يجوز هذا فيما زاد على خمسة أوسق[(٣)].

وعند الشافعية، والحنابلة: أن يشتري الرجل الرطب على رؤوس الأشجار بخرْصه تمراً، فيستلم البائع التمر، ويستلم المشتري الرطب بالتخلية، ولا يجوز ذلك فيما زاد على خمسة أوسق[(٤)].

والتفاضل موجود في بيع العرايا؛ لأنها بيع رطب بتمر، والتساوي بينهما مجهول، إلا أنها جازت على خلاف الأصل للضرورة؛ فإن النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ نهى عن بيع الرطب بالتمر، وعلله بالنقصان عند الجفاف، ثم رخص في بيع العرايا، فخصَّ مسألةَ العرايا من عموم نهيه أولاً، مع أن علة الربا موجودةٌ في بيع العرايا؛ لأنها إما الطعم، أو القوت، أو

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب تفسير العرايا (١١١/٢) رقم (٢١٩٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (١١٦٨/٣) رقم (١٥٣٩).

(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٩٣/١٢).

(٣) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٨١/٣).

(٤) ينظر: نهاية المطلب (١٦٧/٥)، وكشاف القناع (٥٥٣/٢).

الكيل، أو المال، إلا أن الحكم وهو التحريم تخلَّف عنها، حيث جاز بيعها إجماعاً مع وجود التفاضل.

وهذا لا يقدح في علة الربا، بل هو تخصيص لحكم العلة، كتخصيص العام، فإنه إذا خرج بعض أفراده بقي حجة فيما سواه[١].

واللفظ الوارد في جواز العرايا عام، وهو وارد على سبب، وهو الحاجة إلى الشراء، وليس عندهم ما يشترون به إلا التمر، فهل تختص العرايا بالفقراء لأنهم كانوا سبب الترخيص، أم لا؟.

فمن قال: إن العبرة بعموم اللفظ، قال: إن الراجح عدم الاختصاص بالفقراء. ومن قال بخصوص السبب، قال: هي مختصة بالفقراء[٢].

الفرع الثاني: الاختلاف في حِل متروك التسمية:

قال الله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾[٣].

وقد اختلف الفقهاء في حكم متروك التسمية:

فذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة الذبيحة التي تُركت التسمية عليها عمداً[٤].

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الأكل من متروك التسمية[٥].

فمن قال بعموم اللفظ، قال: لا يحل متروك التسمية إذا تركها عامداً؛ اتباعاً لظاهر العموم، وإخراجُ الناسي منه كان لدليل مخصِّص، كما في سائر العمومات.

ومن قال بخصوص السبب، قال: لا يمنع حل متروك التسمية، سواء تركها عامداً أو ناسياً؛ تخصيصاً للآية بمحل السبب، وهو الميتة؛ فان العرب كانوا يأكلونها، ويجادلون بها المسلم بأكلهم مما أماتوه، وامتناعهم مما أماته الله تعالى، فسمي الذبح باسم الله؛ إذ العرب كانت تسمي الذبح بسملة، ويدل على ذلك سياق الآية وما بعدها[٦].

---

(١) ينظر: إعلام الموقعين (٤٠٥/٣)، والإبهاج (٢٤٣٠/٦)، وتيسير التحرير (١٤٠/٤).

(٢) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص٤١٢)، والقواعد والفوائد الأصولية (ص٢٤٤)، وشرح ذريعة الوصول (ص٤٢٤).

(٣) الآية رقم (١٢١) من سورة الأنعام.

(٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٣٦/١١)، وبدائع الصنائع (٤٧/٥)، والتاج والإكليل (٣٢٨/٤).

(٥) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (١٧١/٤)، والوسيط للغزالي (١٤٤/٧).

(٦) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص٣٠٨).

ثالثاً: الخاص

تعريف الخاص:

الخاص لغة: المنفرد، وهو مشتق من الخصوص، وهو الانفراد وقطع الاشتراك، وهو مأخوذ من قولهم: اختص فلان بالأمر. إذا انفرد به، وخصني فلان بكذا، أي أفردني به.

واصطلاحاً: كل لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد، أو لكثير محصور وضعاً واحداً[(١)].

شرح التعريف:

المراد بالمعنى: مدلول اللفظ.

والمراد بـ(**الواحد**) أعم من أن يكون:

١- واحداً بالشخص، مثل: أحمد، وإبراهيم، وسائر أسماء الأعلام.

٢- أو واحداً بالنوع، مثل: رجل، وامرأة، ومنزل، وسيارة.

٣- أو واحداً بالجنس، مثل: إنسان، وحيوان.

واحترز بقيد (**الواحد**) عن المشترك.

واحترز بقيد (**الانفراد**) عن العام.

ولم يخرج التثنية؛ لأنه أراد بالانفراد عدم المشاركة بين الأفراد.

فالخاص مقابل للعام، فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر، فإن الخاص لا يتناول سوى واحد، كزيد مثلاً، أو يتناول أكثر منه، ولكنه على سبيل الحصر، كاثنين أو خمسة أو مائة؛ لأنه خاص بهذا العدد[(٢)].

أنواع الخاص:

اللفظ الخاص قد يرد مطلقاً من أي قيد.

---

(١) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٦٢/١).

(٢) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٦٢/١)، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي (ص٥٠٢).

وقد يرد مقيداً بقيد.

وقد يكون على صيغة الأمر في طلب الفعل، مثل {اتَّقِ اللَّهَ}.

وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل، مثل: {وَلَا تَجَسَّسُوا}.

ولذلك فالخاص يشمل: الأمر، والنهي، والمطلق، والمقيد، ولذلك يبدأ كثير من علماء الأصول بدراستها في الخاص[1].

حكم الخاص:

المراد بحكم الخاص: مدى قوة دلالته على معناه، أو أثره الثابت به.

فالخاص في ذاته - أي من حيث هو خاص بقطع النظر عن القرائن التي تصرفه عن معناه الحقيقي - **يدل على معناه قطعاً بالإجماع.**

فقد اتفق العلماء على أن الخاص يدل على معناه الذي وُضِعَ له حقيقةً دلالة قطعية، ويثبت الحكم للمدلول على سبيل القطع، ما لم يدل دليل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر.

وهذا الحكم للخاص في ذاته، سواء في نصوص الشريعة أم القانون.

أمثلة على حكم الخاص:

١- لفظ {عشرة} في قول الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، ولفظ ثلاثة في قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}.

فيدل كل من العددين على معناه قطعاً، ولا يحتمل زيادة ولا نقصاً؛ لأن كلا منهما لفظ خاص، لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر، فدلالته على ذلك قطعية.

ومثله لفظ أربعين في قوله صَلَّىٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ في زكاة الغنم: "في كل أربعين شاةً شاةٌ".

٢- ومثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}.

فكل منهما أمر، والأمر من الخاص، فيدل قطعاً على وجوب الصلاة، ووجوب الزكاة؛ لأن الأمر يفيد الوجوب ما لم يرد دليل يصرفه عنه.

٣- ومثل قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقِّ} يدل على تحريم

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٥٩/٢).

القتل قطعاً؛ لأن صيغة النهي من الخاص، والنهي يفيد التحريم ما لم يرد ما يدل على خلافه.

٤- وكذلك إذا ورد النص مطلقاً فإنه يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق قطعاً ما لم يوجد دليل يقيده، وإن ورد النص مقيداً، فإنه يفيد تقييد الحكم قطعاً ما لم يوجد دليل على خلافه.

٥- قول الله تعالى: {**والَّذينَ يرمُون المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلدَةٍ ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبَداً**}.

فالألفاظ: {**أربعة**}، و{**ثمانين**}، و{**شهداء**}، و{**اجلدوهم**}، و{**لا تقبلوا**}، و{**أبداً**} كلها ألفاظ خاصة، تدل على معانيها قطعاً.

وبناءً على ذلك فلا تجوز الزيادة أو النقص في العددين المذكورين.

ويجب أن يكون الشهود من الرجال.

كما يجب تنفيذ عقوبة الجلد؛ لأن صيغة الأمر {**اجلدوهم**} لفظ خاص يدل على معناه قطعاً.

كما يجب رفض شهادتهم مستقبلاً إن دعوا إليها، أو أرادوا الإدلاء بها أمام القضاء، فلا تصلح بينات تُبنى عليها الأحكام؛ عملاً بصيغة النهي؛ لأنها لفظ خاص.

٦- واتخذ الحنفية من دلالة الخاص القطعية سنداً لتأييد آرائهم في بعض المسائل الخلافية، كلفظ الثلاثة في قوله تعالى: {**وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**} على أن القرء هو الحيض، وذلك لتتحقق الثلاثة قطعاً.

فإن اعتبر القرء طهراً كما هو عند المالكية والشافعية، كانت العدة أقل من ثلاثة، أو أكثر من ثلاثة[١].

(١) ينظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي (ص٥٠٤)، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٦٠/٢).

الأوامر والنواهي

ذكرنا فيما سبق أن أنواع الخاص: الأمر، والنهي، والمطلق، والمقيد.

وفيما يلي دراسة هذه الأنواع.

أولاً: الأوامر:

الأمر لغة: ضد النهي، وجمعه أمور، وأوامر؛ فيأتي بمعنى الحال، ويكون جمعه على أمور، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَمَآ أَمۡرُ فِرۡعَوۡنَ بِرَشِيدٖ﴾. ويأتي بمعنى الطلب، ويكون جمعه أوامر.

واصطلاحاً: اختلف الأصوليون في تعريفه، ومن هذه التعريفات:

التعريف الأول: هو اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء.

واختاره علاء الدين البخاري[(١)].

التعريف الثاني: هو القول المقتضي طاعة المأمور بإتيان المأمور به.

واعتُرِض على هذا التعريف بأن فيه تعريفَ الأمر بالمأمور والمأمور به المتوقف معرفتهما على معرفة الأمر؛ لأن المأمور والمأمور به لفظان مشتقان من الأمر، فالمأمور من وُجه إليه الأمر، والمأمور به ما أُمر بفعله.

وفيه أيضاً تعريف الأمر بالطاعة المتوقفة معرفتها على معرفة الأمر أيضاً؛ لأنها لا تُعرف إلا بموافقة الأمر، وعلى التقديرين يلزم الدور[(٢)].

أهمية معرفة قواعد الأوامر والنواهي:

لمعرفة القواعد الأصولية المتعلقة بالأوامر والنواهي أهمية كبيرة في معرفة الأحكام الفقهية؛ وذلك لأن أكثر التكليفات الشرعية تكون بصيغة الأمر أو النهي.

ولذلك بدأ به السرخسي في تأليف كتابه في الأصول، فقال: أحق ما يُبدأ به في البيان الأمرُ والنهيُ؛ لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفةُ الأحكام، ويتميز

---

(١) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (١٠١/١).

(٢) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (١٠١/١).

الحلال من الحرام[١].

معاني صيغة الأمر

ذكر الأصوليون في معنى صيغة الأمر معاني كثيرة، واتفقوا على أنها ليست حقيقة في كل هذه المعاني؛ لأن أكثرها لم يُفهم من صيغة (افعل) لكن بالقرينة[٢].

وقد أوصلها المرداوي إلى ست وثلاثين معنى[٣]، وكثير من هذه المعاني قد يكون متداخلاً مع غيره في بعض الأحيان، وللقرينة أثر كبير في اعتبار وجه الاستعمال وتحديد المعنى المراد[٤].

وهذه المعاني هي:

الوجوب، كقول الله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ﴾[٥].

والندب، كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾[٦].

والإرشاد، كقوله تعالى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُوا﴾[٧].

والإباحة، كقوله تعالى: ﴿فَٱصْطَادُوا﴾[٨].

والتأديب، كقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مما يليك».

والامتنان، كقول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ﴾[٩].

والإكرام، كقوله تعالى: ﴿ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ﴾[١٠].

والتهديد، كقوله تعالى: ﴿ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾[١١].

---

(١) أصول السرخسي (١١/١).

(٢) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (١٠٧/١)، والبحر المحيط (٣٦٤/٢).

(٣) ينظر: التحبير شرح التحرير (٢١٨٤/٥).

(٤) ينظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (٢٣٩/٢).

(٥) الآية رقم (٧٨) من سورة الإسراء.

(٦) الآية رقم (٣٣) من سورة النور.

(٧) الآية رقم (٢٨٢) من سورة البقرة.

(٨) الآية رقم (٢) من سورة المائدة.

(٩) الآية رقم (٨٨) من سورة المائدة.

(١٠) الآية رقم (٤٦) من سورة الحجر.

(١١) الآية رقم (٤٠) من سورة فصلت.

والتسخير، كقوله تعالى: ﴿كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِئِينَ﴾[١].

والإهانة، كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾[٢].

والتسوية، كقوله تعالى: ﴿فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ﴾[٣].

والإنذار، كقوله تعالى: ﴿كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ﴾[٤].

والدعاء، كقولك: (اللهم اغفر لي).

والتمني، كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي[٥].

ولكمال القدرة، كقول تعالى: ﴿كُن فَيَكُونُ﴾[٦].

وقد يستعمل الخبر ويراد به الأمر، مثل قول الله تعالى: ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ﴾[٧] والمعنى: ليرضعن أولادهن، وهذا أبلغ من عكسه؛ لأن الناطق بالخبر مريداً به الأمر كأنه نزَّل المأمور به منزلة الواقع[٨].

وقد انتقد الغزالي الزيادة عليها فقال: وهذه الأوجه عدَّها الأصوليون شغفاً منهم بالتكثير، وبعضُها كالمتداخل؛ فإن قوله: «كل مما يليك» جُعل للتأديب، وهو داخل في الندب، والآداب مندوب إليها، وقوله: ﴿وَتَمَتَّعُواْ﴾ للإنذار قريب من قوله: ﴿ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ﴾ الذي هو للتهديد، ولا نطول بتفصيل ذلك وتحصيله[٩].

---

(١) الآية رقم (٦٥) من سورة البقرة.

(٢) الآية رقم (٤٩) من سورة الدخان.

(٣) الآية رقم (١٦) من سورة الطور.

(٤) الآية رقم (٤٦) من سورة المرسلات.

(٥) هذا صدر بيت لامرئ القيس في معلقته، وعجزه: بصبح وما الإصباح منك بأمثل.
ينظر: ديوان امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي (ص٤٩).

(٦) الآية رقم (١١٧) من سورة البقرة.

(٧) الآية رقم (٢٣٣) من سورة البقرة.

(٨) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (١٠٢٩/٤).

(٩) المستصفى (٦٧/٢).

دلالة الأمر المطلق على الوجوب

اتفق الأصوليون على أن صيغة (افعل) تستعمل في المعاني السابقة، وهي ليست حقيقة في جميعها.

واختلفوا فيما تفيده الصيغة من هذه المعاني حقيقةً، فمدار الخلاف بينهم هو **المعنى الحقيقي للأمر**[١].

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: الأمر المطلق يفيد الوجوب.

وهو قول مشايخ العراق من الحنفية[٢]، وجمهور المتكلمين، حيث قال به جمهور المالكية، وأكثر الشافعية، والحنابلة[٣].

وبه قال جمهور الأصوليين[٤]، وصححه الجصاص[٥].

القول الثاني: أنه حقيقة في الندب.

وهو قول بعض المتكلمين، حيث قال به بعض المالكية، وبعض الشافعية، وجمهور المعتزلة، وحُكي عن أبي هاشم الجبائي[٦].

القول الثالث: أنه مشترك معنوي بين الوجوب والندب، أي أنه حقيقة في

---

(١) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (٨٥٢/٣)، وشرح مختصر الروضة (٣٦٥/٢).

(٢) قال السمرقندي في ميزان الأصول (ص٩٦): حكمه: وجوب العمل والاعتقاد قطعاً، وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا.
وينظر: تقويم الأدلة للدبوسي (ص٣٦)، وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار (٤٩/١)، وزبدة الوصول للكرماستي (ص١٠٣).

(٣) ينظر: اللمع (ص٤٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (٦٦٠/٢)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٤٥٣/٢).

(٤) ينظر: البرهان (٢١٦/١)، وجمع الجوامع (ص٤١)، والتحرير للكمال ابن الهمام (ص١٣٨).

(٥) ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (٨٩/٢).

(٦) ينظر: التبصرة (ص٢٧)، والمحصول في أصول الفقه للرازي (٤٤/٢)، وشرح التلويح على التوضيح (٢٩٠/١)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٤٥٣/٢).

القدر المشترك بينهما، وهو الطلب، أي ترجيح الفعل على الترك، فيكون متواطئاً[(١)].

وهو قول مشايخ سمرقند من الحنفية، وشيخهم الإمام أبو منصور الماتريدي، حيث قالوا بأن حكم الأمر المطلق: الوجوب من حيث الظاهر، عملاً لا اعتقاداً، على طريق التعيين، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعاً على طريق التعيين، ويعتقد على طريق الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من الإيجاب القطعي والندب فهو حق، ولكن يأتي بالفعل لا محالة، حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع يخرج عن عهدته، وإن أريد به الندب يحصل له الثواب.

فالخلاف بين الحنفية في الاعتقاد، لا في وجوب العمل، ويكون التعلق بظواهر الآيات الواردة في الأمر صحيحاً في حق وجوب العمل، أما وجوب الاعتقاد فأمر بين العبد وبين الله تعالى، فيكفيه مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق[(٢)].

القول الرابع: التوقف.

وهو قول بعض الأصوليين كأبي الحسن الأشعري، والباقلاني[(٣)]، والغزالي في المستصفى[(٤)]. حيث قالوا: هو حقيقة إما في الوجوب، وإما في الندب، وإما فيهما جميعاً بالاشتراك اللفظي، لكنا لا ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة.

القول الخامس: أنه حقيقة في الإباحة إلا بدليل زائد عليها.

وعزاه الحنفية إلى بعض الفقهاء[(٥)].

---

(١) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١٧٧/٢)، ومنهاج الوصول للبيضاوي (ص٤٦).
والتواطؤ: هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده بالتساوي دون تفاوت.
ينظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (ص٥٨).
ومعناه هنا: أن الأمر معناه الطلب، وهو معنى كلي له أفراد، ومن أفراده الوجوب، والندب، وهما متساويان في نسبتهما إلى الكلي الذي يشتركان فيه.

(٢) ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول (ص٩٦)، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (١٠٨/١)، وتيسير التحرير (٣٤١/١).

(٣) ينظر: التقريب والإرشاد (٢٧/٢)، والبرهان (٢١٤/١).

(٤) ينظر: المستصفى (٧٠/٢) لكنه صرَّح في المنخول بما يخالف اختياره في المستصفى فقال في المنخول (ص١٠٧): المختار أن مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم إلا أن تغيره قرينة.

(٥) ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي (ص٣٦)، وميزان الأصول في نتائج العقول (ص٩٨)، وشرح التلويح على التوضيح (٢٩٠/١).

القول السادس: القول بالاشتراك اللفظي:

والقائلون بالاشتراك اللفظي مختلفون في محل الاشتراك:

فقيل: إنه **مشترك لفظي بين الوجوب والندب**، فكل منهما معنى حقيقي له. وهو قول المرتضى من الشيعة[١].

وقيل: مشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة، وهو قول بعض الأصوليين[٢].

وقيل: مشترك بين هذه الثلاثة والتهديد. وهو قول جمهور الشيعة[٣].

وقيل: مشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد، والإرشاد[٤].

وقيل: مشترك بين الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم[٥].

ووجه دلالة (افعل) على الكراهة والتحريم: أنها تستعمل في التهديد، والتهديدُ يستدعي تركَ الفعل، فيكون: إما حراماً، أو مكروهاً[٦].

القول السابع: التفريق بين أمر الله تعالى، وأمر رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمر الله حقيقة في الوجوب، وأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المبتدأ للندب، واحترز بالمبتدأ عما كان موافقاً لنص، أو مبيناً لمجمل، فيكون للوجوب أيضاً[٧].

حكاه القاضي عبد الوهاب عن شيخه أبي بكر الأبهري، وردَّه الباجي فقال: المشهور عنه ما قدمناه من أن ظاهره الوجوب[٨].

---

(١) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (٨٥٥/٣).
(٢) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (١٠٤٤/٤)، وشرح طلعة الشمس (٩٦/١).
(٣) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢٩٠/١)، وفتح الغفار (٣٤/١).
(٤) ينظر: البحر المحيط (٣٦٩/٢)، والضياء اللامع (٥٨١/١).
(٥) ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٣١/٢).
(٦) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص٢٦٨).
(٧) ينظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص٣٧٧)، وجمع الجوامع (ص٤١).
(٨) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٠٤/١).

الأدلة وما ورد عليها من مناقشات

أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة كثيرة، منها ما يلي:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾[(١)].

ومعناه: لا تجعلوا أمرَه إياكم ودعاءَه لكم كما يكون من بعضكم لبعض فتتباطؤون كما يتباطأ بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمر، بل يجب عليكم المبادرة لأمره؛ إذْ كان أمره فرضاً لازماً.

والذي يدل على هذا: قوله عقيب هذا: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ ﴾[(٢)].

ونوقش الاستدلال بهذه الآية بأن المخالفة لا تحمل على ترك المأمور به، بل تحمل على مخالفته من وجوب وندب، أي يُحمل مخالفة الأمر على خلاف ما هو عليه، بأن كان للوجوب فيحمل على الندب، وبالعكس.

وأجيب عنه بأن حمل المخالفة على مخالفته من وجوب أو ندب بعيد؛ لأن حمل المخالفة على ترك المأمور به ظاهر، فيكون راجحاً، وحمل اللفظ على المرجوح مع وجود الراجح بعيد[(٣)].

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴾[(٤)].

وجه الدلالة: أن الله تعالى لما أَمَرَ الملائكة بالسجود لآدم بادروا إلى فعله، فعُلم أنهم عقلوا من إطلاقه وجوبَ امتثال المأمور به، ثم لما امتنع إبليس من السجود وبَّخَهُ

---

(١) الآية رقم (٦٣) من سورة النور.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي (٤٢٥/٢٤)، واللباب في علوم الكتاب (٤٦٥/١٤)، والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للخطيب الشربيني (٦٤٤/٢).

(٣) ينظر: بيان المختصر (٢٥/٢)، والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (٣٩/٢).

(٤) الآيتان من سورة الأعراف.

وعاقبه وأهبطه من الجنة، فلو لم يكن الأمر مقتضياً للوجوب لما علق التوبيخ والوعيد بنفس مخالفة الأمر[١].

واعترض هذا الاستدلال باعتراضين:

الأول: أنه يجوز أن يكون ذلك الأمر معه قرينة دلت على أن المراد به الوجوب، فلهذا عاقبه بالمخالفة.

والثاني: أن الله تعالى إنما عاقبه؛ لأنه استكبر، وكان من الكافرين.

والجواب عن الأول: أن هذا عدول عن الظاهر بغير دليل؛ لأنه لم يذكر في الآية إلا أمراً مطلقاً فقال: ﴿إِذْ أَمَرْتُكَ﴾، وعلَّق التوبيخ والعقوبة بتركه، فمن ادَّعى أن هناك قرينة احتاج إلى دليل.

والجواب عن الثاني: أن الله عاقبه على الأمرين جميعاً: على مخالفة الأمر، وعلى الاستكبار والكفر[٢].

الدليل الثالث: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»[٣].

وجه الدلالة: أنه معلوم أن السواك مستحب، فدل على أنه لو أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لوجب وشقَّ؛ لأن الوجوب تتصور المشقة فيه[٤].

قال الخطابي: فيه دليل أن أصل أوامره على الوجوب، ولولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجباً لم يكن لقوله: «لأمرتهم به» معنى، وكيف يشفق عليهم من الأمر بالشيء وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم؟ فثبت أنه على الوجوب، ما لم يقم دليل على خلافه[٥].

ونوقش ذلك بأنه لما كان حثهم على السواك ندباً قبل ذلك أفهمهم أنه أراد بالأمر

---

(١) ينظر: أصول السرخسي (١٨/١)، والعدة (٢٢٩/١)، وشرح اللمع (٢٠٧/١).

(٢) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٠١/١)، والمحصول في أصول الفقه للرازي (٤٦/٢)، وشرح المعالم لابن التلمساني (٢٤٥/١).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (٢٨٣/١) (رقم (٨٨٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب السواك (٢٢٠/١) رقم (٢٥٢)، واللفظ له.

(٤) ينظر: قواطع الأدلة (٩٩/١)، والتنقيحات في أصول الفقه (ص١٤٨).

(٥) معالم السنن، لأبي سليمان الخطابي (٢٩/١).

ما هو شاق، أو كان قد أوحي إليه إنك لو أمرتهم بقولك: (استاكوا) لأوجبنا ذلك عليهم، **فعلمنا أن ذلك يجب بإيجاب الله تعالى عند إطلاقه صيغة الأمر.**

وأجيب عنه بأن الظاهر من قوله: «لأمرتهم» أنه يأمرهم أمراً متجرداً عن القرائن[(١)].

الدليل الرابع: عمل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ فإن المتعارف من حالهم أنهم فهموا من مجرد أوامر الله تعالى ورسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوجوبَ، وسارعوا إلى تنفيذها، ولم ينتظروا بها قران الوعيد، وإردافه إياها بالتوكيد، فكانوا يرجعون إلى مجرد الأوامر في الفعل من غير توقف.

ومن أمثلة ذلك: احتجاج أبي بكر على عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قتال المرتدين بقول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[(٢)].

وغير ذلك من القصص المشهورة عنهم، مما يدل على أنه كان متقرراً فيما بينهم أن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب والامتثال[(٣)].

أدلة القول الثاني القائل بالندب:

الدليل الأول: استدلوا بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»[(٤)].

وجه الدلالة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علق الأمر بمشيئتنا واستطاعتنا، وألزمنا الانتهاء، فوجب حمل الأمر على الندب، والنهي على الوجوب[(٥)].

---

(١) ينظر: المستصفى (٧٨/٢)، والتمهيد في أصول الفقه (١٥٦/١).

(٢) الآية رقم (٤٣) من سورة البقرة.

(٣) ينظر: العدة (٢٣٥/١)، وقواطع الأدلة (١٠٠/١)، وبيان المختصر (٢٣/٢).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣٦١/٤) رقم (٧٢٨٨)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (٩٧٥/٢) رقم (١٣٣٧).

(٥) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٠٥/١)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (٩٠٦/٣)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص١٦٥).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: بأن هذا الخبر من أخبار الآحاد، فلا يوجب العلم، وإثبات هذه المسألة طريقه العلم لا غلبة الظن.

والثاني: أن قوله: «فأتوا منه ما استطعتم» لا يدل على الندب، كما لا يدل قوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾[(١)] على أن تكون تقوى الله غير واجبة؛ لأن الأمة مجمعة على وجوبها، وكذلك قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا﴾[(٢)] ولا خلاف في وجوبه[(٣)].

الدليل الثاني: أن أهل اللغة قالوا: لا فرق بين السؤال والأمر إلا في الرتبة فقط؛ فإن رتبة الآمِر أعلى مِن رتبة السائل، والسؤال يدل على الندب، فكذلك الأمر؛ لأن الأمر لو دل على شيء غير الندب من إيجاب أو غيره لكان بينهما فرق آخر، وهو خلاف ما نقلوه.

ونوقش هذا الدليل بأن السؤال من حيث الوضع يدل على الإيجاب أيضاً؛ لأن صيغة (افعل) عند القائل بأنها للإيجاب موضوعةٌ لوجوب الفعل مع المنع من الترك، وقد استعملها السائل، لكن لا يلزم من السؤال الوجوب؛ إذ الوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بالشرع، ولذلك لا يَلزَم المسؤولُ القبولَ من السائل[(٤)].

الدليل الثالث: استدل المعتزلة بأن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به، وعلى أنه مراد الآمر، وأقل أحوال الحسن الحث عليه، والندب إليه؛ لأنه لا يريد الإباحة في دار التكليف، وأعلى أحواله الوجوب، فلا يحمل على ما زاد على أقل ما يقتضيه اللفظ إلا بدلالة، كإطلاق العدد، والجمع يحمل على الأقل في الإقرار والأمر، ولا يحمل على ما زاد على الثلاثة إلا بدليل.

ونوقش هذا الدليل بأن كونه حسناً ومراداً يدل على الوجوب، ما لم يدل دليل على التخيير، وفي التخيير والمباحات قد دل الدليل، فلهذا لم يقتض الوجوب.

---

(١) الآية رقم (١٦) من سورة التغابن.

(٢) الآية رقم (٩٧) من سورة آل عمران.

(٣) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٠٥/١)، والتنقيحات في أصول الفقه (ص١٤٦).

(٤) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (١٠٧٠/٤).

كما أننا لا نسلم أن الأمر يدل على حسن المأمور به، وإنما يدل على طلب الفعل واستدعائه، وذلك يقتضي الوجوب[١].

دليل القول الثالث:

استدل القائلون بأنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب بأن مطلق الطلب ظاهر من الأمر، ومطلق الطلب يثبت رجحان الفعل على الترك، وهو مشترك بين الوجوب والندب، ولا دليل يوجب تقييد الطلب بالجزم أو عدمه، فوجب جعله للقدر المشترك، دفعاً للاشتراك والمجاز.

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أنا لا نسلم أنه لا دليل يوجب تقييد الطلب بالجزم؛ فإن دلائل الوجوب توجب تقييد الطلب بالجزم.

الثاني: أن فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات، وذلك أنكم جعلتم الرجحان لازماً للوجوب والندب، وهو غير جائز. أما الأول فلأن رجحان الفعل على الترك لازم ماهية الوجوب والندب؛ لأنه كلما وجد أحدهما وجد رجحان الفعل على الترك، واستدل بأن رجحان الفعل لما كان لازماً لكل واحد منهما وجب كون الأمر له.

وأما أنه غير جائز؛ فلأنه يوجب رفع المشترك؛ لأن كل شيئين مشتركان في لازم، إذ ما من مشترك إلا وتشترك مفهوماته في لازم، فيجعل اللفظ له دفعاً للاشتراك[٢].

دليل القول الرابع القائل بالتوقف:

أن الصيغة ترد مشتركة **بين الوجوب**، نحو قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾[٣]، **وبين الندب**، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ﴾[٤]، **وبين التهديد**، نحو قوله تعالى: ﴿ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ﴾[٥]. **فلم يكن حملها على الوجوب بأولى من حملها على**

---

(١) ينظر: العدة (٢٤٦/١)، والواضح في أصول الفقه (٥١٠/٢).

(٢) ينظر: تيسير التحرير (٣٤٤/١)، وبيان المختصر (٢٩/٢).

(٣) الآية رقم (٤٣) من سورة البقرة.

(٤) الآية رقم (٣٢) من سورة النور.

(٥) الآية رقم (٤٠) من سورة فصلت.

الندب، فوجب التوقف فيها، كقوله (لون) لما لم يدل على شيء، وقف حتى يدل على المراد[١].

واعترض القائلون بالوجوب على هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الصيغة التي يختلف فيها لا ترد قط عندنا إلا وهي على الوجوب، وإنما يعدل عنها إلى الندب والتهديد بدليل أو بقرينة.

الثاني: أن هذا يبطل بأسماء الحقائق، مثل الأسد والجواد، فإنه حقيقة في البهيمة، ويراد به الرجل بقرينة، ومع هذا لم يمنع إطلاق الحقيقة في البهيمة.

الثالث: أنه يبطل بقوله: أوجبتُ وفرضتُ. فإنه يَرِدُ والمراد به الوجوب، ويرد والمراد به الندب، كقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غُسْل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»[٢]، ومع هذا فإن إطلاقه يُحْمَلُ على الوجوب، وكذلك: (فرضتُ) تحتمل الوجوب، وتحتمل التقدير، وإطلاقها يحمل على الوجوب[٣].

أدلة القول الخامس القائل الإباحة:

الدليل الأول: أن الإباحة هي أدنى ما يحتمله اللفظ، فيكون متيقناً، وغيره مشكوك فيه، فيجب حمله على اليقين[٤].

ونوقش بأنه ادعى الأقل، ولا أقل في المسألة، بل كل معنى فيها مستقل[٥].

الدليل الثاني: أن صيغة الأمر تدل على جواز الإقدام على الفعل، بمعنى أن الإتيان به لا حرج فيه، فوجب قصر الصيغة عليه؛ لأنه هو الأصل، والطلبُ للفعل خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا لدليل، ولا دليل.

ونوقش بأن الصيغة عند تجردها عن القرائن الصارفة يتبادر منها طلب الفعل،

---

(١) ينظر: العدة (٢٤٢/١)، والتبصرة (ص٣١).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (٢٨١/١) رقم (٨٧٩) واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به (٥٨٠/٢) رقم (٨٤٦).

(٣) ينظر: التمهيد في أصول الفقه (١٦٧/١).

(٤) ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول (ص٩٨)، وشرح مختصر الروضة (٣٦٦/٢).

(٥) ينظر: المحصول في أصول الفقه لابن العربي (ص٥٦).

والتبادر أمارة الحقيقة، فكانت الصيغة حقيقة في طلب الفعل، فإذا استعملت في غيره كانت مجازاً[١].

دليل القول السادس القائل بالاشتراك:

استدل أصحابه بأنه قد ثبت الإطلاق في كل واحد منها، فيكون حقيقة فيها؛ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة[٢].

ونوقش هذا الاستدلال بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة إذا كان اللفظ متردداً بين معنيين، ولم يتبادر منه واحد منهما بخصوصه، أما إذا تبادر من اللفظ معنى معين منهما كان اللفظ حقيقة فيه فقط؛ لأن التبادر أمارة على الحقيقة، والصيغة إذا جُردت من القرائن يتبادر منها الوجوب، ولا يتبادر منها الندب، فكانت الصيغة حقيقة في الوجوب فقط، فإن استعملت في غيره كان الاستعمال مجازاً، والمجاز خير من الاشتراك؛ لأنه لا يحتاج إلى تعدد لا في الوضع ولا في القرائن، بخلاف المشترك اللفظي فإنه يحتاج إلى كل منهما[٣].

القول الراجح في المسألة:

الراجح هو قول مشايخ العراق من الحنفية وهو ما صححه الجصاص، **وهو أن الأمر المطلق يفيد الوجوب**. وذلك لقوة ما استدلوا به، وضعف أدلة الأقوال الأخرى.

وهو ما رجحه الشوكاني فقال: الراجح ما ذهب إليه القائلون بأنها حقيقة في الوجوب، فلا تكون لغيره من المعاني إلا بقرينة؛ لما ذكرناه من الأدلة، ومَن أنكر استحقاق العبد المخالف لأمر سيده للذم، وأنه يطلق عليه بمجرد هذه المخالفة اسمُ العصيان، فهو مكابر ومباهت، فهذا يقطع النزاع باعتبار العقل. وأما باعتبار ما ورد في الشرع وما ورد من حمل أهله للصيغ المطلقة من الأوامر على الوجوب ففيما ذكرناه سابقاً ما يغني عن التطويل، ولم يأت مَن خالف هذا بشيء يُعتد به أصلاً[٤].

---

(١) ينظر: أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير (١١٨/٢).

(٢) ينظر: تيسير التحرير (٣٤٥/١)، وبيان المختصر (٣٠/٢).

(٣) ينظر: إرشاد الفحول (٣٦٧/١)، وأصول الفقه للشيخ أبي النور زهير (١١٩/٢).

(٤) إرشاد الفحول (٣٦٨/١).

أثر الخلاف في المسألة

يتخرج على الخلاف في هذه المسألة فروع فقهية كثيرة، منها:

الفرع الأول: حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب:

اختلف الفقهاء في حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب:

القول الأول: أنه واجب. وهو قول جمهور الفقهاء[(١)].

القول الثاني: أنه مندوب. وهو قولٌ للإمام مالك[(٢)].

فمن قال بالوجوب استدل بأمر النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ بغسله في قوله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»[(٣)]، والأمر يقتضي الوجوب[(٤)].

ومن قال بالندب استدل بأن الأمر هنا لا يقتضي الوجوب، والذي صرفه عنه أمران:

الأول: أن الكلب حيوان كسائر الحيوانات، فلم يجب غسل الإناء من ولوغه[(٥)].

والثاني: ما يُتوقع من أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كَلِباً[(٦)].

فيكون معنى أمر النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ بغسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب فيه أنه أمرُ ندبٍ وإرشادٍ مخافة أن يكون الكلبُ كَلِباً يدخل على آكل سؤره أو مُستعمل الإناء قبل غسله منه ضررٌ في جسمه، والنبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ ينهى عما يضر بالناس في دينهم ودنياهم، لا

---

(١) ينظر: المبسوط للسرخسي (٤٨/١)، والحاوي الكبير للماوردي (٣٠٦/١)، والمبدع في شرح المقنع (٢٠٤/٢)، والمحلى بالآثار (١٠٩/١).

(٢) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (٣٥١/١)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١٧٥/١).

(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة (٤١٥/١٢) رقم (٧٤٤٧) واللفظ له، والبخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (٧٧/١) رقم (١٧٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (٢٣٤/١) رقم (٢٧٩).

(٤) ينظر: المعتمد (٧٥/١)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص٨٢).

(٥) ينظر: المنتقى (٣٥١/١)، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص٣٧٧).

(٦) قال ابن منظور: كَلِبَ الكلبُ، واستَكْلَبَ: ضَرِيَ، وتَعَوَّد أكلَ الناس. وكَلِبَ الكلبُ كَلَباً، فهو كَلِبٌ: أكل لحم الإنسان، فأخذه لذلك سُعار وداء شبه الجنون.
لسان العرب (٣٩١١/٥) مادة (كلب)

لنجاسةٍ؛ إذْ هو محمول على الطهارة[١].

الفرع الثاني: حكم ركعتي تحية المسجد:

اختلف الفقهاء في حكم ركعتي تحية المسجد على قولين:

القول الأول: أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليهما من غير إيجاب. وهو قول جمهور الفقهاء[٢].

القول الثاني: أنها واجبة. وهو قول الظاهرية[٣].

وقد بين ابن رشد (الحفيد) وجه تخريج الفرع على القاعدة، فقال: سبب الخلاف في ذلك: هل الأمر في قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»[٤] محمول على الندب، أو على الوجوب؟

فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال: الركعتان واجبتان.

ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب قال: الركعتان غير واجبتين.

لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب؛ لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس، مثل حديث الأعرابي[٥] وغيره، وذلك أنه إن حُمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم

---

(١) ينظر: المقدمات الممهدات (٩٠/١).

(٢) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٧٣/١)، والمقدمات الممهدات لابن رشد (١٦٦/١)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٢٨٦/٢)، وإعلام الساجد بأحكام المساجد (ص٣٤٩)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٣٥٦/١)، والمغني (١١٩/٢).

(٣) ينظر: المحلى لابن حزم (٦٨/٥)، وبداية المجتهد (٣٧٧/١).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة السَّلمي، كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (١٦٠/١) رقم (٤٤٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين (٤٩٥/١) رقم (٧١٤).

(٥) حديث الأعرابي هو ما رواه طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أهل

أن تكون المفروضات أكثر من خمس.

ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقاً كالأمر بالصلوات المفروضة[١].

الفرع الثالث: حكم الإشهاد على المراجعة في الطلاق:

اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على المراجعة على قولين:

القول الأول: أن المطلقة طلاقاً رجعياً لا يكتفى في إرجاعها بوطء أو بلفظ يدل على المراجعة، بل لابد إلى جانب اللفظ من الإشهاد على المراجعة. وهو قول والشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم[٢].

القول الثاني: الإشهاد على المراجعة مستحب.

وهو قول أبي حنيفة[٣]، ومالك، والشافعي في الجديد، وأحمد في القول الآخر[٤].

وقد استدل القائلون بالوجوب بقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

نجد ثائر الرأس، يُسمع دوي صوته، ولا يُفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وصيام رمضان» قال: هل علي غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». قال: وذكر له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفلح إن صدق».

أخرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (٣١/١) رقم (٤٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (٤٠/١) رقم (١١).

(١) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٧٧/١) بتصرف.

(٢) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٣٥٣/١٤)، والمحلى (٢٥١/١٠)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٥١٦/٤).

(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٩/٦)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٨١/٣).

(٤) ينظر: البيان والتحصيل (٤١٨/٥)، ومغني المحتاج (٤٤٠/٣)، والمغني لابن قدامة (٥٥٩/١٠).

فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾[١].

والمراد بالإمساك: المراجعة.

فقالوا: الإشهاد على المراجعة مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب.

وأما القائلون بالندب فمنعوا كون الأمر هنا يقتضي الوجوب؛ لوجود الدليل الصارف عن الوجوب إلى الندب، وهو أنها في حكم استدامة النكاح السابق، ولأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع[٢].

(١) الآية رقم (٢) من سورة الطلاق.

(٢) ينظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص٣٧٦)، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص٣١٠).

ثانياً: النهي

تعريف النهي:

النهي لغة: المنع.

واصطلاحاً: قول القائل لغيره: (لا تفعل) على جهة الاستعلاء.

أقسام النهي المطلق: قسَّم الحنفية النهي المطلق إلى قسمين:

القسم الأول: نهي عن الأفعال الحسية.

القسم الثاني: نهي عن الأفعال الشرعية.

أولاً: النهي عن الأفعال الحسية:

تعريفه: هي التي تُعرف عن طريق الحس، ولا يتوقف حصولها وتحققها على الشرع.

أمثلته: النهي عن الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس.

فهذه الأفعال وأمثالها لا يتوقف تحققها ومعرفتها على الشرع؛ لأنها كانت معلومة قبل الشرع عند أهل الملل أجمع.

حكمه: حكم هذا النوع من الأفعال الحسية البطلان، فلا يترتب عليها أي أثر؛ وذلك لأنها قبيحة في ذاتها، غير مشروعة أصلاً.

فمن سرق نصاباً من مال محرز؛ لا يترتب عليه ملك المال المسروق، ومن قتل نفساً لاستعجال الميراث لا يرث، ولا يترتب على ما أَخَذَه من المال صفة الملكية؛ لأن السرقة وقتل النفس محرَّمتان، وغير مشروعتين[1].

ثانياً: النهي عن الأفعال الشرعية:

تعريفه: هي التي يتوقف حصولها وتحققها على الشرع.

أمثلة: النهي عن صوم يوم العيد، والصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء للجمعة، وبيع الربا، والإجارة.

---

(١) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٥٧/١)، وجامع الأسرار في شرح المنار (٢٥٢/١).

فالصلاة لم تكن قربة وعبادة معلومة قبل الشرع على هذه الهيئة، وكذا الصوم، والبيع وأشباههما، وليست هذه الأفعال تُعرف حساً كشرب الخمر والقتل؛ فإنها من حيث كونها فعلاً تُعرف بالحس، أما من حيث كونها صلاة سبب ثوابٍ، وعقداً سبب ملكٍ فلا يعرف إلا بالشرع.

حكمه: لما كانت هذه الأفعال مشروعة في الأصل، لكن عرض لها عارض فنهى عنها الشارع بسبب هذ العارض؛ لذلك كان النهي عنها ليس لقبح في ذاتها وعدم مشروعيتها في الأصل، بل في غيرها.

وعلى هذا يكون حكمها مخالفاً لحكم الأفعال الحسية، فتكون مشروعة بأصلها قبيحة لغيرها، إلى أن يقوم دليل يدل على أنها قبيحة لذاتها.

ومن أمثلة ذلك: النهي عن نكاح المحارم، والنهي عن بيع الحر، والمضامين[١]، والملاقيح[٢]، والميتة.

فهذه الأشياء منهي عنها لقُبح عينها شرعاً؛ لأن البيع لم يوضع في اللغة لمعنى هو قبيح عقلاً، وإنما القبح فيه لأجل أن الشرع فسر البيع بمبادلة مال بمال، والحر ليس بمال، والماء في الصلب أو الرحم لا مال فيه، فصار هذا البيع عبثاً لحلوله في غير محله.

وكذلك صلاة المُحْدِث قبيحة شرعاً؛ لأن الشارع أخرج المحدث من أن يكون أهلاً لأدائها.

ومعنى أنه قبيح لذاته: أن النهي ورد على العمل لذاته وحقيقته، سواء كان ذلك في الأفعال، أو في عقود المعاملات والأنكحة.

وهذا القسم غير مشروع أصلاً باتفاق، فالنهي فيه يقتضي بطلان المنهي عنه، فإذا أتى به المكلف يقع باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي رتبها الشارع على العمل المشروع، فلا يمنع وجوب القضاء في العبادة، ولا يكون البيع سبباً للملك، وصلاة المحدث باطلة[٣].

---

(١) المضامين: ما في بطون الحوامل من كل شيء. وقيل: هي ما في أصلاب الفحول من المني.
ينظر: لسان العرب، مادة (ضمن) (٤/٢٦١١).

(٢) الملاقيح: جمع ملقوحة، وهي ما في بطون النوق من الأجنة. أو هي ما بطون الأمهات.
ينظر: لسان العرب، مادة (لقح) (٦/٤٠٥٧)، والحاوي الكبير للماوردي (٥/٣٤٠).

(٣) ينظر: تقويم الأدلة (ص٥٢)، وبديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (٢/٣٥٢)، وكشف =

والمنهي عنه لغيره نوعان:

١- منهي عنه لوصف ملازم.

٢- منهي عنه لوصف مجاور غير ملازم.

١- المنهي عنه لوصف ملازم:

تعريفه: هو ما كان النهي فيه منصباً على وصف لازم للمنهي عنه.

أمثلة: النهي عن صوم يوم العيد، وأيام التشريق، وبيع الربا.

فالنهي هنا منصبٌّ على وصفٍ لازم للمنهي عنه؛ فالصوم في نفسه عبادة مشروعة، لكن نهي عنه في هذه الأيام؛ لأنها وقت ضيافة لله رب العالمين، وفي الصوم إعراض عنها.

والخلل الوارد في الصوم من جهة الوقت بمنزلة الصادر من الوصف له؛ لعدم تصور الانفكاك عنه؛ لأن الوقت داخل في تعريف الصوم، ووصف الجزء وصف للكل، فكان النهي لمعنى قبيح اتصل بالوقت، الذي هو وصف ملازم لأداء الصوم.

وكذلك النهي عن الربا؛ فإنه ورد لمعنىً اتصل بالبيع وصفاً، وهو فوات المساواة التي هي شرط جواز البيع في هذه الأموال شرعاً، وفوات المساواة وصف لازم للبيع.

حكمه: أنه مشروع بأصله فاسد بوصفه، بمعنى أن النهي هنا يقتضي فساد الوصف فقط، أما أصل الفعل فهو باق على مشروعيته، حتى إذا زال الوصف كان مشروعاً.

إلا أن الفساد في المثال الأول هو البطلان؛ لأن المثال من قبيل العبادات، وقد سبق بيان أن الحنفية يتفقون مع الجمهور في ترادف الفساد والبطلان في العبادات، فلو نذر المكلف صيام يوم العيد مثلاً، وصامه، لم ينله الثواب الذي شُرع له الصوم، ولم تبرأ ذمته من القضاء.

واستدل الحنفية على ذلك بأن المنهي عنه لوصف ملازم يخالف المنهي عنه لذاته، فالأول مشروع، وكل مشروع حسن، والثاني قبيح لذاته، وهو غير مشروع أصلاً، فالمقابلة بينهما تقتضي عدم المساواة بينهما في الحكم، فالأول باطل أصلاً ووصفاً؛ لانعدام المشروعية فيه، كبيع الميتة، وبيع الأجنة في بطون أمهاتها، وأما الثاني فهو مشروع أصلاً،

الأسرار عن أصول البزدوي (٢٥٧/١)، ونور الأنوار في شرح المنار (٢٤١/١).

فاسد وصفاً، فيستوجب الإثم والعقوبة على فاعله دون البطلان[١].

قال القرافي: قال أبو حنيفة: أصل الماهية سالم عن المفسدة، والنهيُ إنما هو في الخارج عنها، فلو قلنا بالفساد مطلقاً لسوَّينا بين الماهية المتضمنة للفساد، وبين السالمة عن الفساد، ولو قلنا بالصحة مطلقاً لسوينا بين الماهية السالمة في ذاتها وصفاتها، وبين المتضمنة للفساد في صفاتها، وذلك غير جائز؛ فإن التسوية بين مواطن الفساد وبين السالم عن الفساد خلاف القواعد.

فتعين حينئذ أن يقابل الأصل بالأصل، والوصف بالوصف، فنقول: أصل الماهية سالم عن النهي، والأصلُ في تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة حتى يرد نهي، فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة، ويثبت للوصف - الذي هو الزيادة المتضمنة للمفسدة - الوصف العارض، وهو النهي، فيفسد الوصف دون الأصل، وهو المطلوب.

قال القرافي: وهو فقهٌ حسن[٢].

ورغم أن الحنفية يقولون بصحة الأصل دون الوصف، وترتيبهم بعض الآثار المقصودة على العمل المنهي عنه، فقد أحاطوا ذلك بوجوب إزالة سبب النهي الذي اقتضى الإثم بفساد الوصف ما أمكن، فعندما جعلوا البيع بالخمر سبباً للملك، يعتبرون المكلف في الوقت نفسه آثماً، ويوجبون عليه إزالة ما تسبب عنه الإثم، وذلك إما باستبدال الخمر بغيره ليكون ثمناً في الصفقة، أو بفسخ العقد[٣].

٢- المنهي عنه لوصف مجاور غير ملازم:

تعريفه: هو أن يكون النهي عن الفعل لوصف مجاور ينفك عنه، فهو غير لازم له.

أمثلة: البيع وقت النداء للجمعة، والصلاة في الأوقات المكروهة، والصلاة في الأرض المغصوبة، والطلاق في وقت الحيض.

فالبيع في الأصل مشروع، لكن نهي عنه في هذا الوقت بسبب الإخلال بواجب السعي إلى الجمعة، فالنهي عنه ليس لذات البيع، ولكن لوصف مجاور، وهو الإخلال

---

(١) ينظر: أصول السرخسي (٨٠/١)، ونسمات الأسحار، لابن عابدين (ص٦٢)، وشرح سمت الوصول إلى علم الأصول (ص١١٦)، ومباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ (ص٩٩).

(٢) الفروق للقرافي (٥١٣/٢).

(٣) ينظر: تفسير النصوص (٤١٣/٢)، ومباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ (ص١٠١).

بالسعي إلى الجمعة، وسمي غير ملازم، أي قابل للانفكاك؛ لأن البيع لا يلازم هذا الوقت في كل الأحيان، فقد يقع البيع بدون الإخلال بالسعي إلى الجمعة، وكذلك الإخلال بالسعي لا يكون سببه الوحيد هو البيع، فقد يكون بغير البيع بأن يمكث المتبايعان في الطريق من غير بيع، وعلى هذا فالبيع منهي عنه لوصف مجاور غير ملازم.

والصلاة في الأوقات المكروهة منهي عنها لوصف مجاور، وهو أداؤها في وقتٍ تعبد فيه الشمس والشياطين، أما الصلاة في نفسها فهي مشروعة.

والصلاة في الأرض المغصوبة، وفي ثوب مغصوب، وكذا الوضوء بماء مغصوب، والذبح بسكين مغصوب، كل هذه الأفعال منهي عنها لوصف مجاور غير ملازم؛ لأن الصلاة، والوضوء، والذبح أفعال مشروعة في الأصل، لكن نهي عنها بسبب شغل ملك الغير.

والطلاق في وقت الحيض منهي عنه لوصف مجاور؛ لأن الطلاق في نفسه مشروع، وإنما النهي عنه للقبح المجاور، وهو إيقاعه في وقت الحيض.

حكمه: حكم هذه الأفعال المنهي عنها لوصف مجاور غير ملازم هو الصحة مع الكراهية؛ لأن النهي ليس لذات الفعل، ولا لوصف ملازم، بل لوصف مجاور، فلم يكن مؤثراً لا أصلاً ولا وصفاً، فلا يقتضي بطلان الفعل ولا فساده، بل يبقى صحيحاً تترتب عليه آثاره المقصودة منه، إلا أنه يترتب الإثم على فاعله؛ لما صاحب الفعل من مخالفة أمر الشارع.

وعليه فيترتب على الوطء في الحيض آثاره، وإن أثم فاعله، فيعتبر الزوج به محصناً، وتصير به الزوجة مدخولاً بها حقيقة، فتثبت لها أحكام المدخول بها من وجوب كمال المهر لو طلقت، وتحل لمن طلقها ثلاثاً إذا طلقها الزوج الثاني بعد هذا الوطء.

والصلاة في الأرض المغصوبة تُخرج المكلف عن العهدة، ولكنه يأثم بسبب ما جاورها من الغصب.

وكذا البيع يوم الجمعة وقت النداء، يفيد آثاره، ويكون فاعله آثماً.

واستدلوا على ذلك بعدم التلازم بين الفعل وما جاوره، فتثبت المشروعية لأصل الفعل، ويُسلط النهي على ما جاوره؛ لذلك تترتب عليه الآثار، ويكون فاعله آثماً[1].

(١) ينظر: المغني للخبازي (ص٧٣) وبديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (٣٥٣/٢)، وتيسير التحرير (٣٧٧/١)، وأثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن (ص١٩٥).

المطلق والمقيد

أورد الحنفية مباحث المطلق والمقيد ضمن الكلام على الخاص، باعتبار أنه قد يرد مطلقاً عن التقييد، فيكون فرداً شائعاً في جنسه.

وقد يرد مقيداً بقيد من وصف أو شرط أو نحوهما، فيتحد شيوعه.

بخلاف الجمهور؛ فإنهم جعلوا هذه المباحث قسماً مستقلاً عن الخاص.

تعريف المطلق:

المطلق لغة: اسم مفعول من (طَلَقَ) وهو يدل على التخلية والإرسال، يقال: جمل مطلق، أي: لا قيد فيه، والإطلاق: أن يذكر الشيء باسمه، لا يقرن به صفة، ولا شرط، ولا زمان، ولا عدد، ولا شيء يشبه ذلك[(١)].

واصطلاحاً:

عرفه الأسمندي بأنه: اللفظ المتناول لفرد غير معين، غير متعرض لصفة من الصفات.

كقوله تعالى في كفارة اليمين: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}: فلفظة (الرقبة) مطلقة، لأنها تناولت فردًا من الرقاب غير متعرضة لصفة فيها، كالكفر والإيمان، والسواد والبياض، ونحو ذلك[(٢)].

وعرَّفه الآمدي بأنه: اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه[(٣)].

والمراد من الشيوع في جنسه: أن يكون ذلك المدلول موجوداً في أفراده المطابقة لتلك الماهية، لا في غيرها، كالرجل، فإنه لا يوجد شائعاً في غير جنسه، وهو أفراد، كالفرس مثلاً[(٤)].

وهذه التعريفات وغيرها تلتقي جميعها عند دلالة اللفظ على الحقيقة من حيث

---

(١) ينظر: الصاحبي في فقه العربية لابن فارس، مادة (طَلَقَ) (ص١٤٦)، والصحاح، مادة (طَلَقَ) (١٥١٧/٤).

(٢) ينظر: بذل النظر في الأصول (ص٢٦٠).

(٣) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٥/٣).

(٤) ينظر: السراج الوهاج في شرح المنهاج (٥٩٥/١).

هي، بأن يدل على فرد منتشر في جنسه، غير مقيد لفظاً بأي قيد يحد من انتشاره[١].

والمطلق ينقسم إلى قسمين: حقيقي، وإضافي.

فأما الحقيقي: فهو المطلق من كل وجه، وقد يقال: المطلق على الإطلاق، وهو المجرد عن جميع القيود، الدالُّ على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها.

وأما الإضافي، مثل قولك: أعتق رقبة، واضرب رجلاً، فليس هو مطلقاً من كل وجه، بل هو دال على واحد شائع في الجنس، وهما قيدان زائدان على الماهية. وهذا مطلق بالنسبة إلى قولنا: رقبة مؤمنة. ومقيد بالنسبة إلى اللفظ الدال على ماهية الرقبة من غير أن يكون فيها دلالة على كونها واحدة أو كثيرة، شائعاً في الجنس أو معيناً[٢].

تعريف المقيد:

المقيد لغة: اسم مفعول من (قُيِّدَ) إذا وُضع في يديه القيد، يقال: قيَّدت الدابة، وقيد العلم بالكتاب: ضَبَطَه، وتقييد الخط: تنقيطه وإعجامه وشكله، والمقيد من الشِّعر: خلاف المطلق، وجمع القيد: أقياد وقيود[٣].

واصطلاحاً:

هو اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه وانتشاره[٤].

شرح التعريف:

قوله: (**اللفظ المطلق**) سبق التعريف به.

قوله: (**الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه**) يقصد بالاقتران هنا: ما هو أعم من التقييد اللفظي، فيشمل التقييد باللفظ وغيره، كالتقييد بالنية والعادة مثلاً، فمثال التقييد باللفظ: قولك: (رجل صالح)، ومثال التقييد بالنية: قولك: (لله علي أن أحج) وأردت هذا العامَ مثلاً، ومثال التقييد بالعادة: قول الرجل لخادمه: اشتر لنا لحماً. ومن عادتهم شراء لحم الضأن؛ فإنه يتقيد بما هو متعارف بين السيد وعبده.

(١) ينظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص٢٤٦).
(٢) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (١٥٤٩/٤).
(٣) ينظر: الصحاح، مادة (قيد) (٥٢٩/٢)، ولسان العرب، مادة (قيد) (٣٧٩٢/٥).
(٤) ينظر: مسلم الثبوت (٣٦٠/١)، وأصول الفقه لبدران أبو العينين (ص٣٥١).

وفي قوله: (**ما يقلل من شيوعه**) إشارة إلى أنه يكفي في تقييد المطلق خروجه من الشيوع بأي وجه كان، وليس شرطاً في التقييد أن لا يبقى للمطلق صفة الإطلاق أصلاً، بل قد يكون مطلقاً من وجه ومقيداً من وجه آخر.

والمراد بالشيوع: الشيوع البدلي، فقول الله تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ} مطلق يتناول الرقاب الموجودة في الدنيا، سواء أكانت مؤمنة أم كافرة، وللمكلَّف أن يعتق واحدة منها، وبذلك يخرج من عهدة التكليف.

لكن في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} قد جاء المطلّق مقترناً بما يقلل من ذلك الشيوع؛ لأن المأمور به تحرير رقبة مؤمنة، ولا يجدي تحرير غيرها للخروج من عهدة التكليف، بينما كان المطلق قبل التقييد مجزئاً بإعتاق أي رقبة.

وهكذا نرى أن قيد (الإيمان) قد جاء مقلِّلاً من شيوع المطلق وقاصراً له على بعض الأفراد التي كان يتناولها قبل التقييد، لكنه مع ذلك بقيت الرقبة مطلقة بالنسبة لما عدا (الإيمان) من الأوصاف، ككونها عربية أو فارسية سليمة أو معيبة، إذ لم يتعرض التقييد في هذا النص لغير وصف الإيمان.

وبذلك يتحقق أن الإطلاق والتقييد من الأمور النسبية، فرب مطلق مقيد، ورب مقيد مطلق، ولا تنافي في ذلك[(١)].

والمقيد ينقسم إلى قسمين:

المقيد من كل وجه، أو على الإطلاق: وهو اللفظ الذي لا اشتراك فيه أصلاً، كأسماء الأعلام.

والمقيد من وجه دون وجه، نحو رقبة مؤمنة، ورجل عالم[(٢)].

ومعنى حمل المطلق على المقيد: بيان المقيد للمطلق بأن يقلل من شيوعه، فبدلاً من أن يكون مدلول اللفظ حكماً في فرد منتشر، يصبح حكماً في فرد مقيد بالقيد نفسه الذي هو في المقيد، فعندما يطلب الشارع مثلاً عتق رقبة، يفيد في تحقيق المطلق أي رقبة، ولكن عندما نحمل هذا المطلق على المقيد الذي وُصفت فيه الرقبة بالإيمان في نص آخر لا تجزئ إلا الرقبة التي توفر فيها ذلك الوصف[(٣)].

---

(١) ينظر: المطلق والمقيد (ص١٢٥).

(٢) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (١٥٤٩/٤).

(٣) ينظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (٢٠١/٢).

صورة حمل المطلق على المقيد:

صورة المسألة أن يرد الخطاب مقيداً بغاية، أو وصف، أو شرط، ثم يرد من جنسه مطلق غير مقيد بوصف ولا شرط.

فالغاية: نحو قول الله تعالى: ﴿ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴾[1] فقيد القتال بإعطاء الجزية، فلم يتناول ما بعد الغاية.

والشرط: نحو قولك: مَن جاءك من الناس فأعطه درهما، فقصرت هذا الحكم على من جاءك من الناس، ولولا التقييد لتعلق بكل الناس.

والصفة: نحو قولك: أعط المؤمنين القرشيين درهماً، فقيدت الإعطاء بالصفة، ولولاها لتناول كل مؤمن[2].

تحرير محل النزاع في المسألة:

اتفق الأصوليون على أن الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مُقيِّد له، حُمِل على إطلاقه، وإذا ورد مقيداً حُمل على تقييده.

وإن ورد مطلقاً في موضع، ومقيداً في موضع آخر فلهما أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب معاً.

ومثالها: إطلاق تحريم الدم في قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾[3].

وتقييد التحريم في بكونه مسفوحاً في قوله تعالى: ﴿قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ

---

(١) الآية رقم (٢٩) من سورة التوبة.

(٢) ينظر: أدب القاضي للماوردي (٢٩٨/١)، وبحر المذهب للروياني (١٧٩/١١)، وإحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٨٥/١)، والتذكرة في أصول الفقه (ص٣٦٩).

(٣) الآية رقم (٣) من سورة المائدة.

ٱللَّهَ ﴾[١].

فالحكم واحد، وهو تحريم تناول الدم، **والسبب واحد**، وهو تنزيه المسلمين عن تناوله لما في ذلك من ضرر.

وقد نقل الاتفاقَ على حمل المطلق على المقيد في هذ الحالة: الباقلاني، والآمدي[٢].

الحالة الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب معاً.

ومثالها: إطلاق اليد في قول الله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾[٣].

وتقييدها بالمرافق في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾[٤].

فالواقعة التي جاء فيها النص الأول هي السرقة، والحكم هو قطع يد السارق، وسببه الاعتداء على مال الغير.

أما الواقعة التي جاء فيها النص الثاني فهي الوضوء، والحكم فيها وجوب غسل الأعضاء المذكورة، والسبب هو إرادة الطهارة.

وقد اتفق الأصوليون على أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؛ لأن اختلاف الواقعتين، واختلاف السببين في كل منهما كافيان لعدم اعتبار التعارض بين المطلق والمقيد.

الحالة الثالثة: أن يختلفا في الحكم، ويتحدا في السبب.

ومثالها: إطلاق اليد في قول الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾[٥].

---

(١) الآية رقم (١٤٥) من سورة الأنعام.

(٢) ينظر: التقريب والإرشاد (٣٠٨/٣)، والإحكام في أصول الأحكام (٧/٣).

(٣) الآية رقم (٣٨) من سورة المائدة.

(٤) الآية رقم (٦) من سورة المائدة.

(٥) الآية رقم (٤٣) من سورة النساء.

وتقييدها بالمرافق في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾.

فالسبب واحد وهو الحدث، **والحكم مختلف** وهو التيمم والوضوء، فأطلقت اليد في التيمم، وقيدت في الوضوء بالمرفقين.

وقد اتفق الأصوليون على أن مجرد الإطلاق في لفظ الأيدي في نص التيمم، وتقييده في نص الوضوء بالمرافق ليس كافياً في حمل المطلق على المقيد؛ لعدم التعارض بينهما.

الحالة الرابعة: أن يختلفا في السبب، ويتحدا في الحكم.

ومثالها: إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾[1] فلم يقيدها بالإيمان، بل أوردها إيراداً مطلقاً غير مقيد بنعت ولا صفة.

وقال في كفارة القتل الخطأ: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾[2] فلم يطلق الرقبة، بل قيدها بالإيمان.

والحكم واحد وهو تحرير رقبة.

والسبب مختلف، فهو في النص الأول إرادة المظاهر الرجوع من ظهار زوجته، وفي الثاني القتل الخطأ.

فهل تُقيد رقبة الظهار بقيد الإيمان حملاً على تقييدها في كفارة القتل الخطأ، أم يُعمل بكل منهما كما جاء مستقلاً عن الآخر؟ فيه خلاف بين الأصوليين.

فمحل النزاع بين الأصوليين فيما إذا اختلف المطلق والمقيد في السبب دون الحكم[3].

وفيما يلي بيان أقوال الأصوليين في المسألة:

---

(١) الآية رقم (٣) من سورة المجادلة.

(٢) الآية رقم (٩٢) من سورة النساء.

(٣) ينظر: المعتمد (٣١٢/١)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٨/٣)، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم (٤٠٠/٢)، وتأويل النصوص في الفقه الإسلامي (ص٢٩٥).

أقوال الأصوليين في المسألة:

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المطلق لا يحمل على المقيد أصلاً، لا من جهة القياس، ولا من جهة اللفظ، بل يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده. وهو قول الحنفية[١].

القول الثاني: أن المطلق لا يحمل على المقيد بنفس اللفظ، بل لابد من دليل من قياس أو غيره. وهو قول المحققين من المالكية[٢]، وجمهور الشافعية[٣]، وأكثر الحنابلة[٤].

القول الثالث: أن المطلق يحمل على المقيد بموجب اللفظ ومقتضى اللغة من غير دليل، ما لم يقم دليل على حمله على الإطلاق. وهو قول بعض الأصوليين[٥].

سبب الخلاف في المسألة:

يرى المازري أن المعتمد في سبب الخلاف في المسألة هو النظر في الزيادة على النص[٦]: هل تكون نسخاً أم لا؟

---

(١) ينظر: تقويم الأدلة (ص١٤٦)، ومعرفة الحجج الشرعية (ص٦٠)، وميزان الأصول للسمرقندي (ص٤١٠)، وبذل النظر في الأصول (ص٢٦٣)، وكشف الأسرار للنسفي (٤٢٥/١).

(٢) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٨٧/١)، والمحصول لابن العربي (ص١٠٨).

(٣) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (١٧٧٩/٥)، وسلاسل الذهب (ص٣٠١).

(٤) ينظر: المسودة (٣٣٢/١).

(٥) ينظر: الوصول إلى الأصول (٢٨٦/١)، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم (٤٠٥/٢).

(٦) الزيادة على النص: هي الزيادة في مقتضاه والحكم به، وليس معناها الزيادة في سياق النص. والزيادة على النص أنواع:

الأول: أن تكون الزيادة مستقلة عن المزيد عليه، وليست من جنسه، كزيادة وجوب الزكاة على وجوب الصلاة، فهذه ليست نسخاً باتفاق الأصوليين.

الثاني: أن تكون الزيادة مستقلة عن المزيد عليه، إلا أنها من جنسه، كزيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس، فهذه ليست نسخاً عند الجمهور، وخالف في ذلك بعض الحنفية العراقيين.

الثالث: أن تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه، كزيادة جزء، أو شرط، أو صفة، كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة، وزيادة التغريب على الجلد في حد الزاني غير المحصن، وهذا هو محل النزاع بين الأصوليين.

ينظر: التلخيص (٥٠١/٢)، وشرح العضد على المختصر (ص٢٨٥)، ونهاية السول (٦٠٣/٢).

فمن قدَّر التقييد ههنا زيادة على الآية المطلقة - والزيادة لها حقيقة النسخ - لم يرد المطلق إلى المقيد؛ لأن الرد عند جمهور المحققين القائلين به إنما وجب لأجل قياس معنوي، والنسخ لا يكون بالأقيسة، ولا بأمثالها مما يقتضي الظنون كأخبار الآحاد.

ومن لم ير الزيادة على الإطلاق نسخاً، ورآها بياناً وتخصيصاً حسُن عنده رد المطلق إلى المقيد؛ لأجل أن التخصيص يكون بما يقتضي الظن.

فقدر أبو حنيفة الزيادة نسخاً إذا كان لها ارتباط بالمزيد عليه وتأثير في مقتضى إطلاقه.

ورأى الآخرون أن دلالة الإطلاق على الإجزاء دلالة الظواهر على متضمناتها، وليست كدلالة النصوص؛ إذ لا يمكن لأحد أن يدعي أن قول الله تعالى: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾[1] نص في إجزاء الكفارة، بل يحتمل أن يراد به الرقبة المؤمنة، فإذا لم يكن نصاً، وإنما اقتضى الإجزاء اقتضاء الظواهر صح تخصيصه بالقياس[2].

الأدلة وما ورد عليها من مناقشات

أدلة القول الأول: القائل بأن المطلق لا يحمل على المقيد أصلاً، لا من جهة القياس، ولا من جهة اللفظ.

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ﴾[3].

وجه الدلالة: أن الرجوع إلى المقيد ليعرف به حكم المطلق إقدام على هذا المنهي عنه؛ لما فيه من ترك الإبهام فيما أبهم الله تعالى، فلا يجوز[4].

الدليل الثاني: أن المطلق لما كان المراد بظاهره معلوماً وجب أن يكون محمولاً على ما وضع له في اللغة أو في الشريعة، ولا يعدل به من موضعها إلا بدليل يوجب

---

(١) الآية رقم (٣) من سورة المجادلة.

(٢) ينظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص٣٢٦)، وسلاسل الذهب (ص٣٠٣).

(٣) الآية رقم (١٠١) من سورة المائدة.

(٤) ينظر: أصول السرخسي (٢٦٨/١)، وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار (٤٢٦/١).

ذلك[١].

ونوقش هذا بأن المطلق وإن كان معلوماً، فإنه معلوم من حيث الظاهر، والخاص معلوم من حيث القطع، فيجب أن يحمل عليه، كالخاص والعام إذا تعارضا في حكم واحد، فإنه يقضى بالخاص عليه؛ لأنه مقطوع عليه[٢].

الدليل الثالث: استدلوا على أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد بالقياس بأن تقييد المطلق فيه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ بخبر الواحد والقياس لا يجوز.

والذي يدل على أن ذلك نسخ: أن الآية المطلقة تقتضي جواز كل رقبة - كافرة كانت أو مؤمنة - والمقيدة تمنع جواز الكافرة، فإذا زدنا في المطلقة صفة الإيمان أوجب ذلك بطلان ما اقتضى المطلق جوازه، وهذا هو النسخ[٣].

ونوقش هذا الدليل بأن وصف الإيمان لا يقتضي نسخاً، وإنما هو تخصيص ونقصان.

وذلك لأن قول الله تعالى: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾[٤] شائع في الجنس، مؤمنة وكافرة، وسليمة ومعيبة.

فإذا قيده بالإيمان فقد أخرج الكافرة، فهو في الحقيقة نقصان، فلا تصح دعوى الزيادة فيه، فهو كما لو قال: أعط درهماً مَن شئت من هؤلاء العشرة، فإذا قال: إلا زيداً فلا تعطه. فهذا نقصان وتخصيص، فكذلك ههنا.

وأيضاً لو كانت زيادةً في النص لم تكن نسخاً، وإنما هي زيادة حكم؛ لأن النسخ هو الإسقاط[٥].

أدلة القول الثاني: القائل بأن المطلق لا يحمل على المقيد بنفس اللفظ، بل لابد من دليل من قياس أو غيره.

---

(١) ينظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه (ص٩٠).

(٢) ينظر: العدة (٦٤٥/٢)، والواضح لابن عقيل (٤٥٠/٣).

(٣) ينظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه (ص٩١).

(٤) الآية رقم (٣) من سورة المجادلة.

(٥) ينظر: الوصول إلى الأصول (٢٨٩/١)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (١٧٨٢/٥).

الدليل الأول: عن معاوية بن الحكم السلمي[(١)] قال: كانت لي جارية ترعى غنماً لي قِبَلَ أُحُد والجَوَّانِيَّة، فاطلعت ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها» فأتيته بها، فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها، فإنها مؤمنة»[(٢)].

وجه الدلالة: أن الرسول صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ علل جواز إعتاقها في التكفير عن لطمته إياها بأنها مؤمنة، فدل ذلك على أنه لا يجزئه في التكفير عن لطمته إلا أن تكون مؤمنة، وإذا كان الأمر كذلك في تكفير لطمة، فمن باب أولى أن لا يجزئه في الكفارات الواجبة، كالظهار واليمين إلا رقبة مؤمنة[(٣)].

الدليل الثاني: أن الحكم المطلق غير الحكم المقيد، وإطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد عنه، كما أن تقييد المقيد يقتضي نفي الإطلاق عنه، فلو وجب تقييد المطلق لأن من جنسه ما هو مقيد، لوجب إطلاق المقيد لأن من جنسه ما هو مطلق، وهذا باطل بالإجماع[(٤)].

ونوقش هذا الدليل بأن حمل المطلق على المقيد يقتضي تخصيصه، وتخصيص العام جائز، وحمل المقيد على المطلق يقتضي إبطال تقييده وفائدته، فافترق الأمران.

وأجيب عن المناقشة بأن حمل المطلق على المقيد يبطل فائدة العموم، ويوجب التخصيص بغير دليل، ونحن وإن أجزنا تخصيص العموم فبدليل، وكذلك نجيز تقييد المطلق بدليل، فاستويا[(٥)].

أدلة القول الثالث: القائل بأن المطلق يحمل على المقيد بموجب اللفظ

---

(١) هو معاوية بن الحكم السلمي، كان يسكن في بني سليم، وينزل بالمدينة، وهو من أصحاب النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ، روى عنه عطاء بن يسار، وهو معدود في أهل المدينة.
ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (١٩٩/٥)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (ص٦٧١).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (٣٨١/١) رقم (٥٣٧).

(٣) ينظر: المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء (ص٢٧٨).

(٤) ينظر: الإشارة للباجي (ص٣٧١)، والتبصرة (ص٢١٢).

(٥) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٨٨/١).

ومقتضى اللغة.

الدليل الأول: أن موجب اللسان يقتضي حمل المطلق على المقيد؛ لأن أهل اللغة يكتفون بالتقييد للشيء عن تكرار تقييده وتقييد مثله اختصاراً، فتُطلق الحكم في موضع، وتقيده في موضع، والمراد بالمطلق المقيد.

وعلى هذا ورد قول الله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ﴾[١] والمراد به: ونقص من الأموال، ونقص من الأنفس.

وكذلك قول الله تعالى: ﴿وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ ﴾[٢] وتقديره: والحافظات فروجهن، والذاكرات الله كثيراً.

وكذلك قوله تعالى: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾[٣] وتقديره: عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد[٤].

ونوقش هذا الدليل بأنه خارج عن محل النزاع من وجهين:

الأول: أن ما ذكروه حُمل فيه المطلق على المقيد لأجل العطف؛ لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه، يقال: رأيت زيداً وعمراً، معناه: ورأيت عمراً.

أما في مسألتنا فلا وصلة بينهما بعطف ولا غيره.

الثاني: أنا حملنا المطلق على المقيد ههنا؛ لأن أحد الكلامين غير مستقل بنفسه ولا يفيد فائدة، فحمل على الآخر لموضع الحاجة إلى حمل الكلام على فائدة؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَٱلذَّٰكِرَٰتِ ﴾ ابتداء لا خبر له، وكذلك قوله: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ﴾، وكذلك قوله: ﴿وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ﴾.

وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن كل واحد من الكلامين مفيد بنفسه، فلا حاجة بنا إلى

---

(١) الآية رقم (١٥٥) من سورة البقرة.

(٢) الآية رقم (٣٥) من سورة الأحزاب.

(٣) الآية رقم (١٧) من سورة ق.

(٤) ينظر: العدة (٦٤٠/٢)، وإحكام الفصول في أحكام الأصول (٢٨٨/١).

حمله على الآخر إلا بدليل[١].

الدليل الثاني: أن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة، والحكم حكم واحد، فوجب ضم بعضه إلى بعض، فإذا ورد مقيداً في موضع، ومطلقاً في موضع، وجب أن يكون المراد بالمطلق التقييد كما لو كان سببهما واحداً[٢].

ونوقش هذا الدليل بأن القرآن كله كالكلمة الواحدة باعتبار عدم التناقض، لا باعتبار الأحكام، بل هو مختلف قطعاً، فبعضه خبر، وبعضه حكم، وبعضه أمر، وبعضه نهي، إلى غير ذلك من التنوعات.

وعلى ذلك فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعلق والاختصاص، ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع، فمن ادَّعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد - مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات، والأمر والزجر، والأحكام المتغايرة - فقد ادعى أمراً عظيماً[٣].

الدليل الثالث: أن حمل المطلق على المقيد قد وقع في الشرع، واتفقنا على وجوبه؛ فإن الله سبحانه وتعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع وهو قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾[٤]، وأطلق في موضع وهو قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾[٥] وحملنا المطلق على المقيد، فلا نقبل إلا عدلاً، وحيث وجب في هذه الصورة فليجب في نظائرها؛ إذ حكم الأمثال واحد[٦].

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أنا لا نسلم أن ذلك التقييد بحسب اللفظ من غير دليل، بل هو للإجماع والنص

---

(١) ينظر: التمهيد للكلوذاني (١٨٤/٢)، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٨٨/٢).

(٢) ينظر: التبصرة (ص٢١٤)، وشرح تنقيح الفصول (ص٢٤٠).

(٣) ينظر: التبصرة (ص٢١٤)، والوصول إلى الأصول (٢٨٨/١).

(٤) الآية رقم (٢) من سورة الطلاق.

(٥) الآية رقم (٢٨٢) من سورة البقرة.

(٦) ينظر: الواضح لابن عقيل (٤٤٦/٣)، والمحصول للرازي (١٤٥/٣)، وشرح مختصر الروضة (٦٤٣/٢)، ونهاية السول (٥٠٤/٢).

وهو قول الله تعالى: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾[١] والقياس على الموضع الذي نص فيه على العدالة بجامع حصول الثقة بقولهم[٢].

الثاني: أن ذلك فيه قياس على الشهادة، وهو قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس، وإنما تثبت بالنقل عن أربابها[٣].

القول الراجح في المسألة:

بعد ذكر الأقوال وأدلتها، وما ورد عليها من مناقشات، يتضح أن القول الراجح هو القول الثاني، وهو أن المطلق يحمل على المقيد بدليل من قياس أو غيره، وذلك لأن العمل بالمقيد فيه إعمال للمطلق، بخلاف العكس.

أثر الخلاف في المسألة

تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في بعض الفروع الفقهية، منها:

الفرع الأول: إخراج زكاة الفطر عن غير المسلم:

اختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام هنا على قولين:

القول الأول: الإسلام ليس سبباً في وجوب صدقة الفطر، فيجب على المسلم أن يُخرج صدقة الفطر عن من يمون، سواء أكانوا مسلمين أم كفاراً. وهو قول الحنفية[٤].

القول الثاني: يعتبر الإسلام سبباً في وجوب صدقة الفطر، فلا يُخرج المسلم صدقة الفطر إلا عن من يمون من المسلمين. وهو قول المالكية[٥]، والشافعية[٦]، والحنابلة[٧].

وقد وردت الأخبار في هذه المسألة مطلقة ومقيدة:

---

(١) الآية رقم (٦) من سورة الحجرات.

(٢) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (١٧٨٤/٥)، وتسهيل الوصول، للشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي (ص٦٢).

(٣) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٢٥٦/٤).

(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤٧٢/١)، وشرح فتح القدير (٢٩٢/٢).

(٥) ينظر: المدونة الكبرى (٣٨٩/١)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (١٩٣/٢).

(٦) ينظر: الأم (١٦٨/٣)، والتنبيه للشيرازي (ص٤٣)، والحاوي الكبير (٣٥٨/٣).

(٧) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١٦٨/٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢٨١/٢).

فالمقيد: ما رواه ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»[(١)].

فجعل سبب وجوب زكاة الفطر مَن يمونه المزكي من المسلمين، فكان مقيداً بصفة الإسلام.

والمطلق: قول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «فرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيراً، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير، والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بَنِيّ، وكان ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطَون قبل الفطر بيوم أو يومين»[(٢)].

فجعل سبب الوجوب مَن يمونه المزكي مطلقاً، سواء كان من المسلمين أم لا.

فالحكم في الحديثين واحد، وهو وجوب زكاة الفطر، وجاء الإطلاق والتقييد في سبب الحكم، وهو مَن يمونه المزكي، فإنه سبب لوجوب زكاة الفطر.

فمَن قال بالقول الأول، وهم الحنفية لم يحملوا المطلق على المقيد، بل عملوا بكل منهما، فلم يعتبروا الإسلام سبباً في وجوب صدقة الفطر، فالمسلم وغير المسلم سواء؛ عملاً بالمقيد في النص الأول، والمطلق في النص الثاني.

أما مَن قال بالقول الثاني فقد حملوا المطلق على المقيد، فلم يعتبروا إلا الإسلام سبباً في وجوب صدقة الفطر[(٣)].

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (٤٦٦/١) رقم (١٥٠٣)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٦٧٧/٢) رقم (٩٨٤).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (٤٦٨/١) رقم (١٥١١)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٦٧٧/٢) رقم (٩٨٤).

(٣) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص٢٣٢)، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (٢٦٠).

الفرع الثاني: اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار:

اختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في رقبة الظهار على قولين:

القول الأول: يشترط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة الظهار ونحوه، وهو قول المالكية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣).

القول الثاني: تجزئه أي رقبة، مؤمنة كانت أو كافرة، فلا يشترط الإيمان في الرقبة. وهو قول الحنفية(٤).

وسبب الاختلاف بين الجمهور والحنفية في اشتراط الإيمان في الرقبة: هو اختلافهم في حمل المطلق علي المقيد في حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب.

فقد ورد النص القرآني في كفارة الظهار مطلقاً، بدون تقييد بشرط الإيمان في قول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾(٥).

وورد النص مقيداً بشرط الإيمان في كفارة القتل الخطأ في قول الله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾(٦).

فعند الجمهور: يحمل المطلق علي المقيد، فيشترط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار حملاً علي اشتراطه في كفارة القتل الخطأ، فيجب أن تكون الرقبة مؤمنة، ولا تجزئ الكافرة، مثل كفارة القتل الخطأ.

وأما عند الحنفية: فلا يحمل المطلق علي المقيد، وإنما يجب أن يبقي موجب اللفظ في كفارة الظهار علي إطلاقه، ويعمل بكل نص علي حدة، فلا يشترط الإيمان في رقبة الكفارة في الظهار عملاً بالمطلق(٧).

---

(١) ينظر: المدونة (٣٢٨/٢).

(٢) ينظر: الأم (٧٠٥/٦)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٩٢/٧).

(٣) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٥٦١/٤)، والمبدع في شرح المقنع (٢٢/٧).

(٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢/٧)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/٣).

(٥) الآية رقم (٣) من سورة المجادلة.

(٦) الآية رقم (٩٢) من سورة النساء.

(٧) ينظر: محاسن الشريعة (ص٢٣٩)، وأصول السرخسي (١٦٥/٢)، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص٢٣١)، وتأويل النصوص في الفقه الإسلامي (ص٣١٢).

الفرع الثالث: اشتراط العدد في الرضاع المحرم:

اختلف الفقهاء في عدد الرضاع المحرم على قولين:

القول الأول: لا يشترط العدد في الرضاع المحرم، وأن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو قول علي، وابن عمر، وابن عباس[١].

وهو مذهب الحنفية[٢]، والمالكية[٣]، ورواية عن أحمد[٤].

القول الثاني: يشترط العدد في الرضاع المحرم، وهؤلاء اختلفوا في العدد في قولين:

الأول: أن العدد المحرِّم ثلاث رضعات فصاعداً. وهو قول سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل في رواية، وابن المنذر، وهو مذهب داود الظاهري وأتباعه[٥].

والثاني: أن العدد المحرِّم خمس رضعات فصاعداً، وهو قول أم المؤمنين عائشة، وابن مسعود، وابن الزبير[٦]، وهو مذهب الشافعية[٧]، والصحيح عند الحنابلة[٨].

واختلاف الفقهاء في هذه المسألة مبني على اختلافهم في حمل المطلق على المقيد، فقد ورد النص في عدد الرضاع مطلقاً، ومقيداً.

فالمطلق كما في قول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾[٩].

وفي قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»[١٠].

---

(١) ينظر: المغنى (٣١٠/١١).

(٢) ينظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (٢٣٧/١).

(٣) ينظر: عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٨٧/٢).

(٤) ينظر: المغنى (٣١٠/١١).

(٥) ينظر: المحلى (١٠/١٠).

(٦) ينظر: المغني (٣١٠/١١)، وسبل السلام (٢٥٩/٦).

(٧) ينظر: الوسيط في المذهب للغزالي (١٨٣/٦).

(٨) ينظر: المغنى لابن قدامة (٣١٠/١١).

(٩) الآية رقم (٢٣) من سورة النساء.

(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كتاب الرضاع، باب الشهادة =

والمقيد بعدد كما في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان»[(١)].

وكما في قول أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهن فيما يقرأ من القرآن»[(٢)].

فعند الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد، فعملوا بالمطلق في الآية والحديث على إطلاقه من غير تقييد بعدد، فقالوا بأن قليل الرضاع وكثيره يحرم.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾.

وجه الدلالة: أن الله تعالى علَّق التحريم بفعل الإرضاع من غير قيد بالعدد، والتقييد به زيادة، وهو نسخ، ولأن كل علةٍ حكمٌ في الشرع، كثبوت المصاهرة بالنكاح والوطء وغيره، لا يشترط فيه العدد ولا التكرار، والأحاديث فيه كثيرة كلها مطلقة، منها ما رواه البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم»، وفي لفظ: «ما يحرم من النسب»[(٣)].

وعند الجمهور: يحمل المطلق على المقيد، فقيدوا المطلق بما ورد في الأحاديث من التقييد بعدد الرضعات على اختلاف فيما بينهم في تحديد العدد[(٤)].

على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم (٢/٢٤٩) رقم (٢٦٤٥) واللفظ له، ومسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (٢/١٠٦٨) رقم (١٤٤٤)، وفي باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل (٢/١٠٧٠) رقم (١٤٤٥) بلفظ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».

(١) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتين (٢/١٠٧٤) رقم (١٤٥١).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (٢/١٠٧٥) رقم (١٤٥٢).

(٣) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/١٨١).

(٤) ينظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص٢٥٧).

رابعاً: الجمع المنكر

تعريف الجمع المنكر:

هو اللفظ الموضوع لكثير غير محصور، ولا يستغرق جميع ما يصلح له.

يستوي في ذلك أن يكون جمعَ مذكر، أو جمع مؤنث، أو جمع تكسير من جموع القلة أو من جموع الكثرة، مثل: مسلمون، ومسلمات، وفتية، ورجال.

والجمع المنكر ما دام يتناول كثيراً من الأفراد دون استغراق، فإنه يصلح لكل عدد على سبيل البدل، مثله في ذلك مثل المفرد المركب، فكما أن (رجل) حقيقة في كل فرد على سبيل البدل، فكذلك (رجال) حقيقة لكل جمع على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق.

ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ﴾.

وعلى هذا فالجمع المنكر لا يعتبر من قبيل الخاص؛ لتناوله كثيراً غير محصور من الأفراد.

كما لا يعتبر من قبيل العام؛ لكونه غير مستغرق لجميع أفراده كما هو الراجح في تعريف العام.

وإنما يكون الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص[(١)].

لكن على القول بأن العام لا يشترط فيه أن يكون مستغرقاً لكل ما يصلح له، فإن الجمع المنكر يكون من قبيل العام.

وجمهور الأصوليين على أن جمع القلة المنكر ليس بعام؛ لظهوره في العشرة فما دونها.

وأما جمع الكثرة فجمهور المحققين من الأصوليين على أنه ليس بعام؛ لأنه لا يتبادر منه العموم عند إطلاقه عن القرينة، ولو كان للعموم لتبادر فيه ذلك، كقولك: رأيت رجالاً؛ فإنه لا يتبادر منه أنك رأيت جميع الرجال[(٢)].

---

(١) ينظر: التقرير والتحبير (١٧٦/١)، وتيسير التحرير (١٨٦/١).

(٢) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣/٢)، وشرح التوضيح على التنقيح (٥٨/١)، ومباحث في أصول الفقه، أ.د/ محمد عبد العاطي رحمه الله (ص١٩١).

الوحدة الرابعة

تقسيم اللفظ

من حيث استعماله في المعنى

تقسيم اللفظ من حيث استعماله في المعنى

ينقسم اللفظ من حيث استعماله في المعنى إلى: الحقيقة، والمجاز، والصريح، والكناية، والمرتجل والمنقول.

فاللفظ المستعمل استعمالاً صحيحاً إما حقيقة، أو مجازاً؛ لأنه إن استُعمل فيما وضع له فحقيقة.

وإن استعمل في غيره: فإن كان لعلاقة بينه وبين الموضوع له فمجاز، وإلا فمرتجل، وهو أيضاً من قسم الحقيقة؛ لأن الاستعمال الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد، فيكون اللفظ مستعملاً فيما وضع له، فيكون حقيقة.

وإنما جعله من قسم المستعمل في غير ما وضع له؛ نظراً إلى الوضع الأول، فإنه أولى بالاعتبار.

وقيد الاستعمال لابد منه في تعريف الحقيقة، والمجاز؛ إذ لا يتصف اللفظ بهما قبل الاستعمال، بخلاف المرتجل؛ فإنه يكفي فيه مجرد النقل والتعيين.

والمراد بوضع اللفظ: تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة، أي يكون العلم بالتعيين كافياً في ذلك، فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإلا، فإن كان من الشارع فوضع شرعي، وإلا، فإن كان من قوم مخصوص كأهل الصناعات من العلماء، وغيرهم فوضع عرفي خاص، ويسمى اصطلاحياً، وإلا، فوضع عرفي عام.

وقد غلب العرف عند الإطلاق على العرف العام، فالمعتبر في الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة، ولا يشترط في الحقيقة أن تكون موضوعة لذلك المعنى في جميع الأوضاع، ولا في المجاز أن لا يكون موضوعاً لمعناه في شيء من الأوضاع؛ فإن اتفق في الحقيقة أن تكون موضوعة للمعنى بجميع الأوضاع الأربعة، فهي حقيقة على الإطلاق، وإلا فهي حقيقة مقيدة بالجهة التي كان بها الوضع، وإن كان مجازاً بجهة أخرى، كالصلاة في الدعاء حقيقة لغة، مجاز شرعاً.

وكذا المجاز قد يكون مطلقاً بأن يكون مستعملاً فيما هو غير الموضوع له بجميع الأوضاع، وقد يكون مقيداً بالجهة التي بها كان غير موضوع له، كلفظ الصلاة في الأركان المخصوصة، مجاز لغة، حقيقة شرعاً.

فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة ومجازاً، لكن من جهتين،

كلفظ الصلاة على ما ذكرنا، بل ومن جهة واحدة أيضاً، لكن باعتبارين، كلفظ الدابة في الفرس من جهة اللغة.

وإطلاق الحقيقة، والمجاز على نفس المعنى أو على إطلاق اللفظ على المعنى، واستعماله فيه شائع في عبارات العلماء مع ما بين اللفظ والمعنى من المُلابسة الظاهرة، فيكون مجازاً لا خطأ، وحمله على خطأ العوام من خطأ الخواص[1].

أولاً: الحقيقة والمجاز

الحقيقة لغة:

واصطلاحاً: هي اللفظ المستعمل فيما وُضع له.

وذلك كقولك: رأيت أسداً، فإن الأسد في لغة العرب يطلق حقيقة على الحيوان المعروف، ولا يطلق حقيقة على حيوان آخر، ويفهم السامع من كلامك أنك رأيت الأسد، الحيوان المعروف؛ لتباد هذا المعنى الحقيقي إلى الأذهان.

أقسام الحقيقة:

تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الحقيقة اللغوية: وهي الأصل، وهي التي وضعها واضع اللغة للفظ.

الثاني: الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ المستعمل في المعنى المراد له شرعاً، والواضع لها هو الشرع، كالصلاة للعبادة المخصوصة، والزكاة للجزء المطلوب من الغني ليخرجه من ماله.

والغالب أن تكون هناك علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فالصلاة لغة الدعاء، وهذا المعنى وارد في المعنى الشرعي الذي يشتمل على الدعاء.

والزكاة لغة النماء والزيادة، وهذا المعنى مقصود في المعنى الشرعي، ويصبح المعنى الشرعي مجازاً في اللغة عند استعماله شرعاً.

الثالث: الحقيقة العرفية: وهي التي لم يتعين واضعها، وإنما توافَقَ الناسُ عامة على استعمالها للدلالة على شيء معين، وقد تكون عامة مثل لفظ الدابة، فهي في اللغة

---

(١) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (١/١٣٠).

لكل ما يدب على الأرض، ولكن خصها العرف بما يمشي على أربع.

وقد تكون خاصة، وهي المصطلحات التي تطلقها كل طائفة من أصحاب العلوم والفنون والحرف والمهن والبلدان على معنى معين يخصهم، ويتعارفون به، وتسمى حقيقة اصطلاحية، كالولد فهو في اللغة لكل مولود، ذكر أو أنثى، فخصه العرف في بعض البلاد بالذكر، وفي بعض البلاد يطلقونه على الرجل، والصبي في اللغة هو الولد الذكر الذي لم يبلغ، ويتعارفون عليه في بعض البلاد على الرجل الخادم الذي يخدم في البيت والمطبخ، ولفظ الاستحسان عند علماء الأصول، والعقد عند الفقهاء، وكلمة التمييز يختلف المراد منها في اللغة والفقه عن القضاء.

والأصل أن يُستعمل اللفظ في المعنى اللغوي والحقيقة اللغوية إلا إذا وردت قرينة تصرفه إلى المعنى الشرعي أو العرفي؛ لأن الحقيقة اللغوية هي الأصل، والأصل عدم النقل إلى غيره.

ومن القرائن استعمالُ الشارع للألفاظ الواردة في نصوصه؛ فإن المراد هو الحقيقة الشرعية؛ لأن الشرع استعملها بحسب مراده إلى أن ترد قرينة معاكسة تصرفه إلى المعنى اللغوي، فالزكاة هي الركن الثالث في الإسلام، وحيثما وردت في القرآن والسنة فهذا هو المراد، وقد يراد معناها اللغوي في مثل قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}، وقوله تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا}.

وكذلك الحال في النصوص القانونية عامة كانت أم خاصة بفئة، فالمراد من اللفظ المعنى القانوني أو الاصطلاحي إلا إذا دلت قرينة أن المراد بها الحقيقة اللغوية، كلفظ (الفائدة) فالمراد منها الربا، إلا إذا جاءت في عقد عمل مثلاً، فالمراد منها الحقيقة اللغوية، وهي ما يعود على شخص من منفعة.

وإذا تعارضت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فتقدم الحقيقة العرفية عند أهل ذلك العرف، كمن حلف ألا يأكل لحماً، فأكل سمكاً، فإنه لا يحنث؛ لأن السمك لا يسمى لحماً في عرف أكثر البلاد.

تعريف المجاز:

المجاز: هو اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له لغة، فالمتكلم يستعمل المجاز ويريد به معنى غير موضوع له؛ لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لكن يوجد علاقة بين الحقيقة والمجاز، فيقال عن الطفل الوسيم: قمر، ويقال عن الرجل الشجاع: أسد.

والأصل في الكلام الحقيقة، والمجازُ عارض، وإذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقي والمجازي حُمل على الحقيقة؛ لأن المجاز خلاف الأصل.

والمجاز له أنواع كثيرة مذكورة في كتب اللغة وكتب أصول الفقه، وكل مجاز له حقيقة، وليس كل حقيقة لها مجاز، فأسماء الأعلام كزيد وعمرو لا يدخلها المجاز؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات، لا للفرق بين الصفات.

وذهبت جمهور العلماء إلى وقوع المجاز في نصوص القرآن والسنة بدليل وقوعه فعلاً، كقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ}، فالأصبع لا تدخل في الأذن، والمراد بعض الأصبع، وهو مجاز مرسل من إطلاق الكل وإرادة البعض؛ لقرينة عدم إدخال الأصبع في الأذن لاستحالته، فتبين أن المراد هو البعض، وقصد منه المبالغة في شدة حرصهم على عدم سماع الحق، وإصرارهم على إدخال الأصبع لذلك.

ومن السنة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قتل قتيلاً فله سلبه"، فلفظ قتيل مجاز مرسل؛ لأنه بمعنى مقتول، والمقتول لا يقتل، فالمراد ليس حقيقة القتل، بل المراد المشرف على القتل، فهو قتيل باعتبار ما سيكون.

ولأن المجاز فيه بلاغة، ولذلك قال علماء اللغة: المجاز أبلغ من الحقيقة، وإن المجاز شطر الحسن، ولأن القرآن والسنة جاءا بلغة العرب وأسلوبهم، والمجاز موجود في اللغة العربية.

حكم الحقيقة والمجاز:

إذا ورد اللفظ بمعناه الحقيقي فيثبت له المعنى الذي وضع له، سواء كان اللفظ أمراً أو نهياً، عاماً أم خاصاً.

قال تعالى: {**وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقِّ**}، فهذا نهي عن حقيقة القتل، وهو إزهاق الروح، وهو خاص به، ولكن النهي موجه إلى جميع المخاطبين، فكان عاماً.

ومن أحكام الحقيقة: أنها تُرَجَّح على المجاز؛ لأنها لا تفتقر إلى قرينة، ولأن الأصل في الكلام الحقيقة. أما المجاز فإنه يفتقر إلى القرينة، وهو بدل عن الحقيقة.

ومن أحكامها: امتناعُ نفي المعنى عن اللفظ، فلا يقال للأب: ليس بأب، وإنما يقال للجد: ليس باب؛ لأن الجد مجاز بمعنى الأب، فيجوز نفيه.

وإذا ورد المجاز في النص فيثبت له المعنى الذي قصد منه، خاصاً كان أو عاماً، وأنه يجوز نفي المعنى الحقيقي عند مسمى المجاز، فلو قيل عن رجل: هذا أسد، فيصح أن يقال: ليس بأسد.

والمجاز خلف للحقيقة أو فرع لها؛ لأنه لا يثبت إلا عند تعذر العمل بالحقيقة، ولهذا يحتاج إلى قرينة، ففي مجال وجوب الوضوء قال تعالى: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}، فالغائط حقيقة في اللغة هو المكان المنخفض، ثم أطلق مجازاً على قضاء الحاجة، وهو المعنى المراد هنا، أي الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء للصلاة.

الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد:

اختلف علماء الأصول في جواز إطلاق اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقي ومدلوله المجازي في وقت واحد، واعتبار كل معنى منهما مُتَعَلَّقاً للحكم.

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك بشرط أن لا يكون المعنيان متضادين، ويكون إطلاقه عليهما معاً مجازاً، بدليل أن المتكلم قد يقصد الأمرين معاً، مثل قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}، فإنه حقيقة في ولد الصلب، ومجاز في ولد الابن، والآية تشمل الأمرين.

ومثل قوله تعالى في أسباب الوضوء: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، فيراد منه اللمس باليد، واللمس بالجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما؛ لأن اللمس حقيقة في لمس اليد، ومجاز في الجماع.

ومثل لفظ (نكح) في قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}، يصح أن يراد منه العقد، والجماع؛ لأنه لا تدافع بينهما، باعتبار أن النكاح حقيقة في الأول، مجاز في الآخر عند الشافعية، وعكسه عند الحنفية.

وقال الحنفية: يمنع إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في وقت واحد، بحيث يعتبر كل منهما مقصوداً في الحكم؛ للتعارض بين الأمرين، فهما متناقضان؛ لأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له بمجرد إطلاقه، والمجاز استعمال اللفظ فيما لم يوضع له، ويحتاج إلى قرينة تدل عليه، فلا يكون مطلقاً ومقيداً ودالاً على الأمرين في حالة واحدة.

ولذلك قال الحنفية: إذا أوصى لأولاده، وله أولاد، فيشمل الأولاد من الصلب حصراً؛

لأنه الحقيقة، ولا يشمل أولاد الأولاد؛ لأنه مجاز إلا إذا لم يكن له أولاد، فتصرف الوصية لأولاد الأولاد؛ حملاً للفظ على الاستعمال، حتى لا يُهمَل[1].

ثانياً: الصريح والكناية

تبادر المعنى من اللفظ إما أن يكون صريحاً، أو كناية، سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازاً.

تعريف الصريح:

اللفظ الصريح: هو ما ظهر المراد منه ظهوراً بيناً؛ لكثرة الاستعمال فيه، حقيقة كان أو مجازاً.

ومثاله في الحقيقة: إذا قال رجل لزوجته: (أنت طالق) فهو صريح في أن مراده هو الطلاق بالحقيقة الشرعية. ومثله: بعت، واشتريت، وتزوجت، وأجرت.

ومثاله في المجاز: قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} فإنه صريح في أن المراد منها أهلها، وهو مجاز.

حكم الصريح:

اللفظ الصريح يثبت الحكم الشرعي منه بمجرد التلفظ به، دون توقف على النية، وذلك كصيغ العقود السابقة، وصيغ الفسوخ كقوله: أنت طالق، وفسخت العقد.

تعريف الكناية:

الكناية: هي ما استتر المراد منه في نفسه. أي استتر المعنى المراد من اللفظ بالاستعمال، سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازاً.

مثالها في الحقيقة: قول القائل: وكَّلتُ فلاناً في الخصومة، ويريد بذلك التوكيل في رفع الدعوى والمنازعة أمام القضاء، دون الإقرار بدعوى الخصم.

ومثالها في المجاز: قول الرجل لزوجته: اعتدِّي، فهو حقيقة في الأمر بالعدّ والحساب، أي تعداد الأيام، والمراد منه مجازاً هو الطلاق، فاللفظ كناية عن الطلاق؛ لأنه سبب العدة، فهو مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب.

---

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (١٢/٢).

حكم الكناية:

إن الحكم الشرعي لا يثبت في الكناية إلا بالنية، أو بالقرينة التي تدل على تعيين المراد؛ لأن المراد مستتر، والأصل في الكلام أن يراد منه المعنى الصريح، فإذا قال رجل لامرأته: أنت عليَّ حرام، فلفظ (حرام) كناية عن الطلاق، فلا يقع إلا إذا نواه، وهكذا بقية ألفاظ الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك.

وبما أن الكناية أقل درجة من الصريح، فلا يثبت الحكم بها إلا بالنية من جهة، ولا يثبت بها القذف مثلاً من جهة ثانية؛ لأنها تتوقف على النية بإرادة معناها، والنية ترجع إلى القاذف، وهو ينكرها، والحدود تُدرأ بالشبهات[١].

ثالثاً: المرتجل والمنقول

المنقول: هو ما كان مشتركاً بين المعاني، وتُرِكَ استعماله في المعنى الأول، وسمي بذلك لنقله من المعنى الأول.

وهُجران المعنى الأول لا يشترط في المنقول، بل الغلبة في الثاني كافية.

والناقل إما الشرع فيكون منقولاً شرعياً، أو غيره، وهو إما العرف العام، فالمنقول عرفي، ويسمى حقيقة عرفية، أو العرف الخاص، ويسمى منقولاً اصطلاحياً، كاصطلاح النحاة والنظار.

والمنقول حقيقةٌ في الأول مجازٌ في الثاني من حيث اللغة، ومجازٌ في الأول حقيقةٌ في الثاني من حيث النقل.

فالمنقول الشرعي يكون حقيقةً في المعنى الأول (المنقول عنه)، مجازاً في المعنى الثاني (المنقول إليه) من حيث اللغة.

ويكون حقيقة في المعنى الثاني (المنقول إليه)، مجازاً في المعنى الأول (المنقول عنه) من حيث الشرع.

فاللفظ الواحد يمكن أن يكون حقيقة ومجازاً بالنسبة إلى المعنى الواحد لكن من جهتين[٢].

---

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (١٩/٢).

(٢) ينظر: شرح التوضيح على التنقيح (١٣٠/١)، والكليات اللكفوي (٨٦٦).

والمرتجل: هو اللفظ الموضوع لمعنى لم يُسبق بوضع آخر. أي اللفظ المخترَع الذي لم يتقدم له وضع.

والمرتجل يكون حقيقة للوضع الجديد، فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقة يكون وضعاً جديداً، فالمرتجل حقيقة في المعنى الثاني بسبب الوضع الثاني[١].

أي أن العَلَمَ الذي لم يتقدم له استعمالٌ في غير العَلَمِيَّة فهو المرتجل. وأما إن تقدم له استعمالٌ في غير العلمية فهو المنقول.

مثال المرتجل: (سعاد) اسم امرأة، وأُدَد (علم رجل)، ومريم، ومدين، وغيرها من سائر الأعلام التي ليس لها أصل في النكرات.

ومثال المنقول: فضل، وأسد، وحارث، وخالد، وعباس، وضحَّاك، وغيرها من سائر الأعلام التي لها أصل في النكرات[٢].

(١) ينظر: شرح التوضيح على التنقيح (١٣٠/١).

(٢) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٢٨٢/١).

الدراسة النصية

التعليقات المفيدة على توضيح صدر الشريعة

المتوفى سنة (٧٤٧ هـ)

مقرر الفرقة الأولى بقسميها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْكَمَ بِكِتَابِهِ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ، وَرَفَعَ بِخِطَابِهِ فُرُوعَ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ الْبَيْضَاءِ، حَتَّى أَضْحَتْ كَلِمَتُهُ الْبَاقِيَةُ رَاسِخَةَ الْأَسَاسِ شَامِخَةَ الْبِنَاءِ. كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، أَوْقَدَ مِنْ مِشْكَاةِ السُّنَّةِ لِاقْتِبَاسِ أَنْوَارِهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَأَوْضَحَ لِإِجْمَاعِ الْآرَاءِ عَلَى اقْتِفَاءِ آثَارِهَا قِيَاسًا وَمِنْهَاجًا، حَتَّى صَادَفْت بِحَارَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى تَتَلَاطَمُ أَمْوَاجًا. وَرَأَيْت النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الله أَفْوَاجًا، وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ لِسَاطِعِ الْحُجَّةِ مِعْوَانًا وَظَهِيرًا، وَجَعَلَهُ لِوَاضِحِ الْمَحَجَّةِ سُلْطَانًا وَنَصِيرًا، مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ هُدًى لِلْأَنَامِ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًّا إلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ثُمَّ عَلَى مَنْ الْتَزَمَ بِمُقْتَضَى إشَارَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى طَرِيقِ الْعِرْفَانِ، وَاعْتَصَمَ فِيهَا بِمَا تَوَاتَرَ مِنْ نُصُوصِهِ الظَّاهِرَةِ الْبَيَانَ، وَاغْتَنَمَ فِي شَرِيفِ سَاحَتِهِ كَرَامَةَ الِاسْتِصْحَابِ وَالِاسْتِحْسَانِ، مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ.

وبَعْدُ:

فهذه تعليقات مفيدة على توضيح العلامة الإمام صدر الشريعة أعددتها لطلاب العلم لكي أسهم بجزء يسير في علم أصول الفقه الحنفي، وقد وضعت عنوانا لكل مسألة لتعريف الطالب ببدايتها و نهايتها، و جعلت متن التنقيح بين قوسين صغيرين لتمييزه عن التوضيح، ومكانهما في أعلى الصحيفة مخرجا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردةٍ فيهما، وجعلت التعليق في أسفل الصحيفة مفصولا بينهما بخط، وأسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به قارئه.

الدكتور/ عبد النعيم محمد حمودة

أستاذ أصول الفقه الحنفي المساعد

التعريف بصدر الشريعة رَحِمَهُ ٱللَّهُ

أولاً: اسمه ونسبه:

هو الإمام صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود ابن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر أحمد ابن عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن خلف بن هارون بن محمد ابن محمد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الصحابى الجليل رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ المحبوبى[١]، البخارى[٢]، الحنفى[٣].

هذا ما عليه جمهور من ترجم له، فيما اطلعت عليه من كتب التراجم[٤].

---

(١) المحبوبي: نسبة إلى أحد أجداده، وهو: محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت -رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ-. ينظر: الفوائد البهية١٠٩: ١١٠، الطبقات السنية٤/٤٢٩.

(٢) البخاري: نسبة إلى مدينة "بُخارى" بالضم، وألف مقصورة، وتكتب "بخارا" بألف ممدودة، واسم "بخارى" مشتق من "بخار" المغولية التي تعني العلم الكثير، وسميت بذلك لوجود كثير من العلماء فيها، منهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح، وأبو حفص عمر بن منصور البخاري المعروف باسم "البزار" وأبو علي الحسين بن عبد الله ابن عبد الحكيم البخاري الفيلسوف والطبيب وغيرهم، ومدينة بخارى لها أسماء أخرى منها: مدينة النحاس، مدينة التجار، بخارى الشريفة أو العظيمة.

وهى مدينة قديمة كانت تابعة للصينيين حتى عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك عندما أمر الحجاج بن يوسف الثقفي قائده قتيبة بن مسلم الباهلي بفتح بلاد ما وراء النهر سنة ٨٦هـ - ٧٠٥م، فسار إليها، وتمكن من فتحها سنة ٩٠هـ - ٧٠٩م، وعمل على توطيد أقدام المسلمين بها، فبنى مسجداً ودعا أهلها إلى الإسلام، ومنذ ذلك الحين أصبحت بخارى تابعة للخلافة الإسلامية، وعندما استولى عليها المغول خربوها، وأحرقوا مكتباتها ومدارسها، ثم استولى عليها الإيرانيون وظلت تحت حكمهم، ثم استولى عليها الروس ١٣٣٦هـ -١٩١٨م، وظلت ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتى حتى انهياره عام ١٤١٢هـ-١٩٩١م، فصارت إحدى مدن جمهورية أوزبكستان الإسلامية المستقلة. ينظر: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق د/ محمد جمال سرور ص٢١٨، معجم البلدان ١/٣٥٣: ٣٥٦، المنجد في اللغة والأعلام ٢/١١٥، دائرة المعارف للبستاني ٥/٢٢٤.

(٣) الحنفي: نسبة إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.

(٤) ينظر: الجواهر المضية ٤/٣٦٩، تاج التراجم ص٤٠، الطبقات السنية ٤/٤٢٩، مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ٢/١٩١: ١٩٢، الفوائد البهية١٠٩: ١١٢، أبجد العلوم للقنوجى ٣/١٢١، الفتح المبين ٢/١٥٥، معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس ٢/١١٩٩، القاموس الإسلامى ٤/٢٦٠، فهرس =

وذُكِرَ في طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده[١] أن اسمه: عبد الله[٢]، واسم جده تاج الشريعة محمود بن مسعود[٣]، واسم جد أبيه صدر الشريعة الأكبر عبد الله بن إبراهيم[٤].

ثانياً: لقبه:

بداية أشير إلى أن اللكنوي[٥] قال: الغالب على فقهاء العراق السذاجة عن الألقاب، والاكتفاء بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية ...

والغالب على أهل خراسان[٦]، وما وراء النهر المغالاة فى الترفع على غيرهم، كشمس الأئمة، وفخر الإسلام، وصدر الإسلام، وصدر جهان، وصدر الشريعة..... ونحو ذلك، وهذا فى الأزمنة المتأخرة، أما فى الأزمنة المتقدمة فكلهم بريئون من أمثال ذلك ..... ثم قال: وهذا إذا لم يكن من وصف به أهلاً له، أو كان أهلاً وأراد تزكية نفسه[٧].

ومن ثم أقول: نحسب أن عالمنا الجليل أهلاً لذلك، لذا يلقب بـ "صدر الشريعة"

=

كتب أصول الشريعة الإسلامية لأحمد أبو علي ص٦، نظرية تحمل التبعة فى الفقه الإسلامي د/ محمد زكى عبد البر ٢٠٢/١، المذهب الحنفي ١٥١/١.

(١) هو: أحمد بن مصلح الدين مصطفى، عصام الدين، أبو الخير، ولد سنة ٩٠١، كان بحراً فى المعارف والعلوم، ولى التدريس بعدة مدارس تركية، كما ولى قضاء قسطنطينية سنة ٩٥٢هـ، من تصانيفه: الشقائق النعمانية، مختصر النحو، المعالم فى عالم الكلام، توفى -رَحِمَهُ ٱللَّهُ - سنة ٩٦٨هـ. ينظر: مقدمة طبقات الفقهاء ص٤، ٥، الطبقات السنية ١٠٨/٢.

(٢) ينظر: طبقات الفقهاء ص١١٣.

(٣) ينظر: المرجع السابق ص١١٠.

(٤) ينظر: طبقات الفقهاء ص١١٠.

(٥) هو: أبو الحسنات، عبد الحي بن محمد بن عبد الحليم بن أمين الله اللكنوي، الأنصاري، من أشهر علماء الهند فى عصره، له باع طويل فى الفقه والحديث، ومشاركة قوية فى عدة فنون، من تصانيفه: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد، توفى - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - سنة ١٣٠٤هـ. ينظر: التعليقات السنية ص٢٤٨، مقدمة الأجوبة الفاضلة للكنوي - تحقيق الشيخ/ عبد الفتاح أبو غدة ص١١: ١٦، الأعلام للزركلى ١٨٧/٦.

(٦) خراسان: مدينة قديمة فى آسيا، تقع قريبة من مدينة نيسابور، وتتقاسمها الآن إيران، وأفغانستان، وتركمانستان. ينظر: المنجد فى اللغة والأعلام ٢٣٠/٢.

(٧) ينظر: الفوائد البهية للكنوي ص٢٣٩، حسن التقاضي فى سيرة الإمام أبى يوسف القاضي للعلامة الكوثري ص٩٢، ٩٣.

وفي الواقع أن علماء الحنفية يرددون كثيراً فى الفقه والأصول لقب "صدر الشريعة" تارة مطلقاً، وتارة مقيدا بالأصغر أو الأكبر؛ إلا أن هذا اللقب اشتهر به اثنان:

أحدهما: أحمد بن عبيد الله المحبوبي، ويوصف بصدر الشريعة الأكبر، أو صدر الشريعة الأول، تمييزا له عن الثاني[١].

ثانيهما: عبيد الله بن مسعود المحبوبي، عالمنا الجليل، صاحب "التوضيح فى حل غوامض التنقيح" ويوصف بصدر الشريعة الأصغر أو الثاني، وهو حفيد السابق[٢].

ويلقب أيضاً بصدر الشريعة: مسعود بن أحمد بن برهان، الإمام العلامة، الجامع للفضائل والمناقب من فقهاء المذهب الحنفي ٠ غير أنه لم يشتهر به[٣].

أما إذا ورد لقب "صدر الشريعة مطلقا عن التقييد فينبغى أن يصرف إلى الثاني عبيد الله بن مسعود المحبوبي، وذلك لدوره البارز فى الفقه والأصول، وتأليفه فيهما كتبا قيمة نالت الشهرة والإعجاب والقبول عند الحنفية، كـ "شرح الوقاية "، و"تنقيح الأصول" وشرحه "التوضيح" التي كانت ولا تزال موضع اهتمام لدى كثير من الحنفية، بل هي من ضمن الكتب المقررة للتدريس بجامعة الأزهر فى "مصر" وكذلك في بلاد شبه القارة الهندية[٤].

ولعل فى وصف اللكنوي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - لعالمنا الجليل بـ "المعروف بين الطلبة بصدر الشريعة" بعد وصفه بـ "صدر الشريعة الأصغر" والاكتفاء فى وصف الأول بـ "صدر الشريعة الأكبر" إشارة إلى هذا المعنى[٥].

كما يلقب شيخنا بـ "المحبوبي" نسبة إلى أحد أجداده[٦]، وفي الواقع أن هذا اللقب ليس خاصاً به، بل هو لقب الأسرة جميعاً.

---

(١) ينظر: الطبقات السنية ٤٢٩/٤، معجم المؤلفين ٣٠٨/١، القاموس الإسلامي ٢٥٩/٤.

(٢) ينظر: الفوائد البهية ص١٠٩، أبجد العلوم ١٢١/٣، الطبقات السنية ٤٢٩/٤، هدية العارفين ٤٠٦/٢، معجم المطبوعات العربية والمعربة ص١٢٠، ١٩٠، القاموس الإسلامي ٢٥٩/٤، ٢٦٠.

(٣) ينظر: الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ٤٦٤/٣.

(٤) ينظر: المذهب الحنفي لأحمد نصير ٣٢١/١، ٣٢٢، القاموس الإسلامي ٢٥٩/٤، ٢٦٠.

(٥) ينظر: الفوائد البهية ص٢٥، ١٠٩، المذهب الحنفي ص٣٢٢.

(٦) ينظر: طبقات الفقهاء ص١١٠، الفوائد البهية ص١٠٩، كشف الظنون ٤٩٦/١، هدية العارفين ٦٤٩/١، الأعلام ١٩٧/٤: ١٩٨، معجم المؤلفين ٣٠٨/١.

ثالثاً: مولده:

المؤرخون الذين تناولوا سيرة عالمنا الجليل "صدر الشريعة" وترجموا له لم يشيروا إلى تاريخ ميلاده، ولا محله، وليس هو أول عالم مشهور يحدث معه ذلك، بل هناك جم غفير من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان لم يعرف لهم تاريخ ميلاد، ولا المكان الذى ولدوا فيه، حتى إن المؤرخين الذين اهتموا بتدوين طبقات المحدثين لم يعثروا على تاريخ ميلاد بعض رجال الحديث رغم بحثهم الدقيق، وحرصهم الشديد على معرفة ذلك، لما يترتب عليه من أمور مهمة في علم الحديث ورجاله[١].

وعلى الرغم من ذلك، فإنه يمكنني القول - دون أن أجزم - بأن صدر الشريعة ولد فى بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري.

يؤيد ذلك: أن جده تاج الشريعة المتوفى عام ٦٧٣هـ ألف كتاب "الوقاية" لأجل أن يحفظه صدر الشريعة، بعد أن فرغ من الكتب الأدبية، وتحقيق لطائف الفضل، ونكت العربية، وهذا لا يكون له إلا إذا كان قد بلغ أكثر من عشرة أعوام.

ولعل ما أصاب أهل بخارى من الحروب الطاحنة بين أمراء المغول، والثورات القومية المدمرة التي اجتاحت البلاد فأهلكت الحرث والنسل، وألحقت بالناس الرعب والخوف، أنست الناس أنفسهم، وشغلتهم عن تدوين ولادة فلذات أكبادهم.

يضاف إلى ذلك: أن المولود لا يعبأ به حين ولادته؛ لأن الناس لا يدرون ماذا سيصير إليه، ولا يعرفون منزلته إلا بعد ظهور أمارات نبوغه وتيقنهم على أنه سيكون له شأن عظيم، فحينئذ يهتم الناس بأمره، والبحث عن أخباره وأحواله، وتدوين سيرته وأخلاقه؛ لذا لا نجد عالماً من الأعلام المشهورين إلا وقد دونت سنة وفاته وإن لم يعلم تاريخ ميلاده ومحله[٢].

رابعاً: نشأته:

لا شك أن للأسرة دوراً أساسياً فى بناء أفرادها، فهي الكتلة الأولى للثقافة، وأقوى الجماعات تأثيراً في سلوك الفرد وتكوين شخصيته.

وصدر الشريعة ترعرع في كنف أسرة عظيمة، محبة للعلم، تقدر العلماء، تنشر

---

(١) ينظر: القاضي البيضاوي وأثره فى أصول الفقه أ.د/ جلال عبد الرحمن ص١٣٧.

(٢) ينظر: مقدمة تحقيق كتاب جامع الأسرار للكاكي للدكتور/ فضل الرحمن الأفغاني ١٣/١.

علوم الدين، في ربوع بخارى، وماحولها، فنشأ محباً للعلوم الدينيـة واللغوية.

ولا عَجَبَ في ذلك، فمن أجداده:

- الإمام جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي، المتوفى سنة ٦٣٠هـ، له شرح الجامع الصغير، وكان شيخاً للحنفية في عصره حتى لقب بأبي حنيفة الثاني[١].
- ومن أجداده الإمام أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم، المحبوبي، من كبار العلماء المتمكنين في الفروع والأصول - صدر الشريعة الأكبر- له كتاب "تلقيح العقول في فروق المنقول" توفي سنة ٦٣٥هـ[٢].
- كما أن من أجداده لأبيه شيخه ومعلمه ومربيه، "تاج الشريعة" محمود أحد كبار علماء الحنفية في عصره، وصاحب التصانيف المفيدة، منها: شرح الهداية، الفتاوى، ووقاية الرواية في مسائل الهداية، وكان له باع طويل في مختلف العلوم توفي سنة ٦٧٣هـ[٣]. وجده لأمه هو العلامة "برهان الشريعة"

أما عن والده "مسعود" فلم أعثر له على ترجمة - فيما اطلعت عليه من كتب التراجم بعد عناء وطول بحث، والظاهر أنه لم يكن من العلماء المشهورين، أو كان، لكن المؤرخين أغفلوا ذكره، والأول أصح؛ لأنه لو كان عالماً لأشار إلى ذلك صدر الشريعة في موضع ما، لكنه لم يشر، كما أن المؤرخين لم ينقلوا أنه أخذ عن أحد غير جده "تاج الشريعة" محمود.

وبعد .. فهذه أسرة عريقة نبيلة، في الأصل، والنسب، والعلم، والعمل، أبناؤها في كنف الدين، وبين طيات الكتب، والأقلام والمحابر، تنتقل من علم إلى علم، تضرب المثل الأعلى في تربية النشء على حب العلم والإبداع والتصنيف.

ولهذه الرعاية الطيبة، والعناية الكبيرة، ظهر صدر الشريعة كإمام جليل، وعالم عظيم، له شأنه وقدره بين أئمة المذهب الحنفي.

فياليت الآباء يقومون بواجب المسئولية تُجَاه أفلاذ أكبادهم، ويسعون جاهدين إلى تصحيح أفهامهم وأفكارهم، وتوجيههم إلى العلم النافع، لينالوا السعادة الدنيوية

---

(١) ينظر: طبقات الفقهاء ص١١٠، الطبقات السنية ٤١٦/٤، شذرات الذهب ٤١٦/٤.

(٢) ينظر: الفوائد البهية ص٢٥، الجواهر المضية ١٩٦/١، معجم المؤلفين ٣٠٨/١.

(٣) ينظر: الجواهر المضية ٣٩٦/٤، مفتاح السعادة ٢٦٧/٢، هدية العارفين ٤٠٦/٢.

والأخروية.

خامسا: مكانته وثناء العلماء عليه:

تبوأ صدر الشريعة - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - في بلاد ما وراء النهر وغيرها مكانة علمية فريدة؛ لما قام به من أعمال، وما قدمه من مصنفات في شتى العلوم والمجالات، حتى طار ذكره في الأقطار، وصار كالأمثال في الأمصار، ونال في الآفاق حظاً من الاشتهار، كاشتهار الشمس في وسط النهار.

ولا غرو في ذلك فهو الفقيه الأصولي، المفسر المحدث، اللغوي الأديب، الجدلي المتكلم، المنطقي النظار، حافظ قوانين الشريعة، المتبحر في المعقول والمنقول، المحيط بمشكلات الفروع والأصول.

ولا أدل على رفعة شأنه، وعظيم قدره، وعلو مكانته من أن الرحالة الشهير ابن بطوطة[١] عند زيارته لمدينة بخارى ومكثه بها زمناً إلا أنه لم يفرد أحداً من علمائها بالذكر إلا صدر الشريعة، فقال: "ولقيت بها الفقيه العالم الفاضل صدر الشريعة، وكان قد قدم من هراة [٢]، وهو من الصلحاء الفضلاء .... "[٣].

ولا عجب أن صار إليه علماء عصره، فإن أفئدة أهل العلم تهوى إليه، وأكبادهم هائمة عليه، وعقولهم جاثية بين يديه.

فهو الذي اقتحم موارد الشهرة في ظلم الدياجر، واحتمل مكابد الفكر في ظمأ الهواجر، راكباً كل صعب وذلول، مقتنصاً لشوادر المنطق والأصول، حتى قال عنه معاصروه من أهل المناظرة في العلوم "إن الرجل نار وقادة، والإقدام ربما يورث الملام"[٤].

---

(١) هو: محمد بن إبراهيم اللواتى، أبو عبد الله، الملقب بشمس الدين، ولد في طنجة، ومكث فيها إلى أن بلغ الثانية والعشرين، ثم انساق بحبه إلى الأسفار والتجوال في البلدان المعروفة في عصره، واستمر في التجوال زهاء تسع وعشرين سنة، سرد من خلالها الأخبار بأمانة، توفي سنة ٧٧٩هـ، له ترجمة عظيمة في: مقدمة كتابه "رحلة بن بطوطة ص٥، ٧، وابن بطوطة ورحلاته تحقيق ودراسة د/ حسين مؤنس ص١٦، ٢٠.

(٢) ستأتي ترجمتها في ص ٢٠.

(٣) ينظر: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لابن بطوطة ص٣٨٢.

(٤) ينظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ١٩١/٢، ١٩٢.

كمـا أن الذين جاءوا من بعده، وعاشوا مع مصنفاته أثنوا عليه جميل الثناء.

قال سعد الدين التفتازاني[١]: "الإمام المحقق، والنحرير المدقق، عَلَمُ الهداية، وعالم الدراية، مُعدِّل ميزان المعقول والمنقول، ومنقح أغصان الفروع والأصول صدر الشريعة والإسلام أعلى الله درجته في دار السلام .... "[٢].

وقال عنه طاش كبرى زاده: "في مفتاح السعادة": "الإمام الهمام، والحبر القمقام، فخر العلماء الأعلام، ونتيجة أسلافه الكرام، وسلالة أجداده العظام، الإمام صدر الشريعة، أكرمه الله يالدرجات الرفيعة[٣].

ثم قال عنه في موضع آخر: "وقد كان - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - صدر الشريعة بحراً زاخراً لا يدرك له قرار وطوراً شامخاً، لا يرتقى إلى قُنَّتِه[٤] ولا يصار، ولقد كان آية كبرى في الفضل والتدقيق، وعروة وثقى في الفضل والتحقيق .... ثم دعا له فقال: روح الله روحه، وزاد في غرف الجنان فتوحه ...."[٥].

وقال عنه أيضاً في "طبقات الفقهاء": "عالم محقق، وحبر مدقق"[٦].

وقال عنه القرشى: [٧] "الإمام الكبير الأصولى، صاحب الفنون .... "[٨].

وقـال عنـه ابـن قطلوبغا[١]: "عالم محقق، وحبر مدقق له تصانيف مفيدة .... "[٢].

---

(١) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله الهروى التفتازانى، الشافعى، الملقب بسعد الدين التفتازانى، فقيه أصولى، من أئمة العربية والمعانى والبيان والمنطق، من مصنفاته: التلويح شرح التوضيح، حاشية على شرح العضد، وغيرهما، توفى سنة ٧٩١هـ.
ينظر: شذرات الذهب ٣١٩/٦، الدرر الكامنة ٢١٤/٤، الأعلام ٢١٩/٧.

(٢) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ٥/١.

(٣) ينظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة ٣٠٣/١.

(٤) القُنَّة: من قُنَّ، والقُنْ أعلى الشىء، تقول: قُنَّة الجبل: أعلاه. (المعجم الوسيط - مادة قن - ٧٦٣/٢).

(٥) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ١٨٢/٢.

(٦) طبقات الفقهاء ص١١٣.

(٧) هو: عبد القادر بن محمد بن محمد، القرشي، كان عالماً فاضلاً، جامعاً للعلوم، من مؤلفاته: البستان في فضائل النعمان، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، العناية في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، توفي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - سنة ٧٧٥هـ. ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص١٩٦، ١٩٧، شذرات الذهب ٢٣٨/٦، معجم المؤلفين ٣٠٢/٥.

(٨) الجواهر المضية ٣٦٩/٤.

وقال عنه القهستانى: "حلال المشكلات، ذو التنقيح والتوضيح للمبهمات، وتعديل الميزان لتقويم الدعاوى والبينات صدر الشريعة والملة والدين والإسلام، أحله الله من فضله دار المقام"[٣].

وقال عنه "محمود بن سليمان الكفوي"[٤]: "هو الإمام المتفق عليه، والعلامة المختلف إليه، حافظ قوانين الشريعة، ملخص مشكلات الأصل والفرع، شيخ الفروع والأصول، عالم المعقول والمنقول، فقيه أصولي، خلافي جدلي، محدث مفسر، نحوي لغوي، أديب نظار، متكلم منطقي، عظيم القدر، جليل المحل، غزير العلم، وورث المجد عن أب فأب.."[٥].

وقال عنه العلامة: "تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري"[٦]: "الإمام العلامة، والحبر المدقق الفهامة، المعروف بصدر الشريعة الثاني صاحب التصانيف المفيدة.، كان من الأئمة الكبار، والأفاضل الأخيار، لا يمل سماع فضله وإن طال، ولا ينسب قائله إلى الإكثار، بل ينسب إلى الكمال.. "[٧].

وقال عنه الشيخ على القارى[٨]: "عمدة العلماء، وزبدة الفضلاء، الجامع بين معرفة

---

(١) هو: قاسم بن قطلوبغا، السودوني، القاهري، العلامة، المحدث، الفقيه.
من آثاره: التصحيح والترجيح، شرح مختصر المنار، درر البحار، توفي سنة ٨٧٩هـ.
ينظر: التعليقات السنية للكنوي ص٩٩، الضوء اللامع للسخاوي ١٨٤/٦: ١٨٩.

(٢) تاج التراجم فى طبقات الحنفية ص٤٠.

(٣) جامع الرموز ٢/١.

(٤) هو: محمود بن سليمان، الكفوي، من أهل بلدة (كفة) التركية، وتعلم بها، واضطلع بالأدبين العربي، والتركي، حتى صار مدرساً بمدرسة الكوراني فى قسطنطينية.
من مؤلفاته: كتاب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، والجواهرتوفى سنة ٩٩٠هـ.
ينظر: التعليقات السنية ص٣، ٤، الأعلام ١٧٢/٧، معجم المؤلفين ١٦٨/١٢.

(٥) الفوائد البهية ص١٠٩.

(٦) هو: تقي الدين بن عبد القادر، التميمي، الغزي، كان فقيها له معرفة بالأدب، زاهداً في أول أمره، ثم ولي القضاء، جال في البلاد والأمصار، طلباً للعلم وحباً في الترحال.
من مؤلفاته: الطبقات السنية فى تراجم الحنفية، توفى سنة ١٠١٠هـ بمصر.
ينظر: كشف الظنون ١٠٩٨/٢، الأعلام للزركلي ٨٥/٢، ٨٦، معجم المؤلفين ٩١/٣.

(٧) الطبقات السنية ٤٢٩/٤.

(٨) هو: علي بن سلطان محمد الهروي المكي الحنفي، نور الدين، المعروف بالقارئ، كان إماماً فى

الفروع والأصول، والحاوي لطريقة المنقول والمعقول، صاحب "التنقيح" وشرحه "التوضيح" مولانا وسيدنا صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود ابن تاج الشريعة .... ثم دعا له، فقال: جعل الله سعيه من أعلى السعاية والذريعة، إلى مراتب الدرجات الرفيعة"[١].

وقال الشيخ العلامة، أستاذنا الدكتور" أحمد فهمى أبو سنة": "أصولي نظار، وفقيه مغوار، وفيلسوف بارع، وأديب قوي الأسلوب.. "[٢].

وبهذا يتضح ما كان عليه عالمنا الجليل من العلم والفضل، والمكانة المرموقة في مجتمعه، فإن الدافع لثناء الناس عليه هو الصدق فقط؛ إذ لا يتصور عنه أمل شيء ما بعد موته، فليس هناك تزييف أو مجاملة، وهو الحق.

سادسًا: شيوخه:

إن مما تدرك به مكانة المرء، وتعرف منزلته، هو معرفة شيوخه وأساتذته الذين تلقى عنهم، وتأثر بهم؛ لأن للشيخ في نفس التلميذ من الأثر ما ليس لأحد غيره من الناس، حتى والده، وإن لقوة شخصية الشيخ، وقدرته العلمية، لأكبر الأثر في بناء شخصية التلميذ ونضوج عقليته، فإنا نرى كثيراً من الناس عندهم الاستعداد لتلقي العلوم والتحلي بها، إلا أن سوء فهم المعلم، أو عدم مقدرته على إيصال الفائدة إلى الطالب، أو ضيق مداركه، وقلة اطلاعه، كل ذلك يكون سبباً في فشل الطالب، وتعقيد نفسيته، واضطرابه فى مجرى حياته[٣].

والإمام صدر الشريعة - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - تلقى علومه جميعها من أول نشأته ببخارى إلى أن أصبح عالماً مشهوراً على أيدي كبار الأئمة والعلماء في عصره، غير أن الذين سطَّروا سيرته، وترجموا له لم يذكروا له إلا شيخاً واحداً - وهذا فيما اطلعت عليه من كتب

القراءات، أحد صدور العلم الأفاضل، وعمدة المحققين الأماثل، ولد في مدينة هراة، وتلقى عن علمائها، ثم رحل إلى مكة، فأخذ عن نبغاء جهابذتها، فجمع الفضل من أطرافه، علماء العرب والعجم، من مؤلفاته: شرح الشفا، شرح الشاطبية، وفتح باب العناية وغيرها.

ينظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية ص٨، الأعلام للزركلى ٢٩١/٤، معجم المؤلفين ١٠٠/٧.

(١) فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للشيخ علي القارئ المروي ٩/١، تحقيق وتعليق الشيخ/ عبد الفتاح أبو غدة.

(٢) الوسيط في أصول الفقه أ.د/ أحمد فهمى أبو سنة، هامش (١).

(٣) ينظر: الإمام الشيرازي - حياته وآراؤه الأصولية - د/ محمد حسن هيتو ص١٢٩.

التراجم - أخذ عنه العلم، هو جده تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر.

كما أن صدر الشريعة - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - صرح بذلك في مقدمة كتابه "مختصر النقاية" حيث قال: "قد ألف جدي ومولاي، العالم الرباني، والعامل ....، برهان الشريعة والحق والدين، وارث الأنبياء والمرسلين، محمود بن صدر الشريعة - جزاه الله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء -؛ لأجل حفظي كتاباً "وقاية الرواية فى مسائل الهداية" .... "[١].

ولذلك كان صدر الشريعة ذا عناية بتقييد نفائس جده، وجمع فوائده، وثمرات فكره.

فأستاذه الأول جده الإمام تاج الشريعة، ودونك شيئا من سيرته[٢]:

هو: محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي، العُبَّادي البخاري الحنفي، أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين عبيد الله، يلقب بـ "تاج الشريعة" أو "برهان الشريعة".

أحد كبار علماء الحنفية في عصره، ويعد من أصحاب الطبقة السادسة، أي: أصحاب التمييز بين القوي والضعيف، والرواية الظاهرة والباطنة.

أثنى عليه العلماء فقالوا: "عامل فاضل، نحرير كامل، بحر زاخر، حبر فاخر ...." توفي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ سنة ٦٧٣هـ.

له مؤلفات قيمة منها:

(١) وقاية الرواية في مسائل الهداية:

انتقى المحبوبي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - هذا المتن من "الهداية"، الكتاب الشهير فى الفقه الحنفي، كما صرح بذلك في المقدمة عند الحديث عن سبب التأليف، فقال: "إن الولد الأعز عبيد الله.. لما فرغ من حفظ الكتب الأدبية، وتحقيق لطائف الفضل، ونكت العربية، أردت أن يحفظ في علم الأحكام كتاباً رائعاً، ولعيون مسائل الفقه راعياً .... فألَّفت في رواية كتاب "الهداية .... "[٣].

---

(١) ينظر: مختصر النقاية بشرح فتح باب العناية ١٥/١: ١٧.

(٢) ينظر: في ترجمته: الفوائد البهية ص٢٠٧، الجواهر المضية ٣٦٩/٤، أبجد العلوم ٢٦٧/٢، هدية العارفين ٤٠٦/٢، معجم المؤلفين ١٧٨/١٢، كشف الظنون ٢٠٢٠/٢.

(٣) وقاية الرواية - مقدمة المخطوط قبل رقم (١) نقلاً عن هامش المذهب الحنفي ٤٧٣/٢.

وقد صرح تاج الشريعة -رَحِمَهُ ٱللَّهُ - بخلو هذا المتن من الدلائل.

وهو - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - يبين فيه الخلاف بين أئمة المذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد - رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ - ونادراً ما يتطرق إلى رأي غيرهم[١].

وهذا المتن أحد المتون التي كثر اعتماد المتأخرين عليها في المذهب الحنفي[٢].

نعته صدر الشريعة بقوله: "كتاب لم تكتحل عين الزمان بثانيه في وجازة لفظه، مع ضبط معانيه"[٣].

ووصفه حاجي خليفة، فقال: "متن مشهور، اعتنى بشأنه العلماء بالقراءة والتدريس والحفظ" وذكر من شروحه والتعليقات عليه الشيء الكثير"[٤].

(٢) شرح الهداية = نهاية الكفاية[٥]:

ولهذا يعد تاج الشريعة أول من شرح الهداية، واختصرها، فهو أول من أوضح مشكلات الهداية وفتح الطريق لغيره[٦].

(٣) الفتاوى والواقعات[٧]:

وهي آراء واجتهادات فردية منه - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - مخرجة على أقوال أئمة المذهب، والأصول التي رسموها، وتتعرض غالباً لما يَجِد من قضايا لم يتعرض لها الإمام وتلاميذه إلا أنها قد تتعرض بالمخالفة للرأي الراجح في المذهب لدليل يراه المفتي.

وتأتي درجتها ثالثة في الاعتماد بعد المتون ثم الشروح[٨].

---

(١) ينظر: المذهب الحنفي د/ أحمد النقيب ٤٧٣/٢.

(٢) ينظر: دراسات في الفقه الإسلامي د/ عبد الوهاب أبو سليمان، د/ محمد إبراهيم ص ٩٣، ٩٤، والمراجع السابقة.

(٣) ينظر: مختصر النقاية بشرح فتح باب العناية ١٧/١.

(٤) ينظر: كشف الظنون ٢٠٣٣/٢.

(٥) ينظر: كشف الظنون ٢٠٣٣/٢، هدية العارفين ٤٠٦/٢، معجم المؤلفين ١٧٨/١٢.

(٦) ينظر: دراسات في الفقه الإسلامي د/ عبد الوهاب أبو سلمان د/ محمد إبراهيم أحمد ص٧٧.

(٧) ينظر: الجواهر المضية ٣٦٩/٤، الفوائد البهية ٢٠٧، طبقات الفقهاء ص١١٠.

(٨) ينظر: دراسات في الفقه الإسلامي ص٨٢.

سابعًا: أقرانه:

أقران صدر الشريعة في بلاد ما وراء النهر لا يحصيهم عدد، ولا يسطرهم قلم، فهم كثر في شتى العلوم، ومنها الفقه والأصول، ولم يذكر صدر الشريعة أنه التقى بأحدهم، أو نقل رأياً عنهم، غير أنهم تأثروا بما تأثر به المصنف .... وأذكر منهم:

(١) حسام الدين السغناقي[(١)]:

هو حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي، الملقب بحسام الدين، الإمام، الفقيه، الأصولي، النحوي، الحنفي.

نسبته إلى "سغناق" بلدة فى تركستان - غربها بخارى وسمرقند - تابعة الآن لجمهورية أوزبكستان. دمرها المغول فى أوائل القرن السابع مثلما فعلوا مع بلاد ما وراء النهر.

نشأ عفيفا نجيباً، تفقه على أيدي علماء بخارى - ولعله التقى بصدر الشريعة - ومنهم تاج الشريعة، ذاع صيته فى عواصم الشرق، ثم رحل إلى بغداد ثم دمشق وحلب.

من مؤلفاته:

(١) الوافي شرح المنتخب الحسامى.

(٢) الكافي شرح أصول البزدوي.

(٣) شرح التمهيد في أصول الدين.

(٤) النهاية شرح الهداية.

توفي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - سنة ٧١١هـ أو ٧١٤ هـ على الراجح.

(٢) علاء الدين البخاري: [(٢)]

هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، الملقب بعلاء الدين البخاري، فقيه حنفي، من علماء الأصول، من أهل بخارى، تفقه على يد عمه محمد بن محمد ابن إلياس، الملقب بـ" فخر الدين المايمرغي"[(٣)].

(١) ينظر: تاج التراجم ص٩٠، الفوائد البهية ص٩٤، ٩٥، الجواهر المضية ١١٤/٢.

(٢) ينظر: الجواهر المضية ٤٢٨/٢، الطبقات السنية ٣٤٥/٤، الأعلام ١٤/٤.

(٣) نسبته إلى ما يمرغ قرية كبيرة على طريق بخارى، كان شيخاً كبيراً تفقه على الكردري وروى الهداية =

من مصنفاته:

(١) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي.

(٢) غاية التحقيق شرح أصول الأخسيكثي.

(٣) وضع كتاباً على الهداية؛ بسؤال تلميذه قوام الدين الكاكي، فوصل فيه إلى النكاح، فاخترمته المنية، قبل أن يحقق الأمنية، توفي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - سنة ٧٣٠هـ.

(٣) الإمام قوام الدين الكاكي[(١)]:

هو محمد بن محمد بن أحمد البخاري الحنفي.

نسبته: إلى "كاك" قرية من قرى بخارى، وكنيته: "قوام الدين" كما يلقب بالشيخ، والعلامة، والفقيه، والإمام.

نشأ في كنف أسرته ثم رحل طلبا للعلم إلى تِرْمذ، وكانت مركزاً للعلماء وملجأ للأدباء والشعراء، فالتقى بجامع الفقه والأصول عبد العزيز البخاري، فأخذ عنه حتى صار علماً، ثم أخذ عن الشيخ حسام الدين السغناقي.

هذا بالإضافة إلى ما وهبه الله به من عقل راجح، وفكر وقاد، فارتفع شأنه وعلا ذكره حتى صار إماماً في الفقه وأصوله، ثم فكر في الرحيل إلى القاهرة، فرحل إليها.

ووجد بمصر الحرم الآمن، والظل الوارف، فأقام بها يفتي ويدرس، ويلقن ويؤلف، وانتفع به الناس عامة، وأهل العلم خاصة.

وقدم للمجتمع والتراث الإسلامي العلم الغزير، والنفع العميم.

من مصنفاته:

(١) جامع الأسرار في شرح المنار.

(٢) بنيان الوصول في شرح الأصول للبزدوي.

عنه، أخذ عنه البخاري وغيره. ينظر: الفوائد البهية ص١٨٦، الجواهر المضية ٣١٨/٣، ٣١٩.

(١) ينظر في ترجمته: الجواهر المضية ٢٩٥/٤، مفتاح السعادة ٢٤٢/٢، الفوائد البهية ص١٨٦، طبقات الفقهاء ص١٢٢، كشف الظنون ٢٠٣٣/٢، معجم المؤلفين ١٨٢/١١.

(٣) معراج الدراية إلى شرح الهداية.

(٤) الغاية في شرح الهداية.

(٥) عيون المذاهب.

توفي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - سنة ٧٤٩هـ.

وبعد .... فبالنظر في سيرة هؤلاء الأعلام، ومصنفاتهم، أجد أنهم تأثروا بما تأثر به المصنف من الحروب الطاحنة، والاضطرابات والفتن شبه الدائمة، فلم يعرف لهم تاريخ ميلاد ولا المكان الذي ولدوا فيه، كما أنهم اهتموا بشرح المختصرات والمتون[١]، فشرحوا أصول البزدوي في الأصول، والهداية في الفقه وغير ذلك، مثلما فعل المصنف فشرح كتابه التنقيح وسماه التوضيح، وشرح تعديل العلوم، وشرح فصول الخمسين فى النحو.

هذا بالنسبة لأقرانه من علماء المذهب، أما بالنسبة لغيرهم فقد تأثروا بذلك أيضاً، وحاول بعضهم أن يناظر المصنف، فأرسل من يقف على حاله أولاً، فنصحه بغير ذلك خشية المكاشفة والملام .... أذكر منهم "القطب الرازي".

(٤) القطب الرازي:

هو: محمد بن محمد الرازي، الشيخ العلامة "قطب الدين" المعروف"بالتحتاني"، وهذه النسبة لتميزه عن قطب آخر فوقاني.

وهو إمام في المعقولات، والمنطق، والحكمة، عارفاً بالتفسير والمعاني والبيان، مشاركاً في النحو، يتوقد ذكاءً، اشتهر اسمه، وذاع صيته، ورد إلى دمشق في سنة ٧٦٣هـ، وتوفي سنة ٧٦٦هـ.

من مصنفاته: شرح على مطالع الأرموي في المنطق، شرح على الرسالة الشمسية، وله على الكشاف حواشي مشهورة[٢].

ولقد حاول القطب الرازي مناظرة صدر الشريعة - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - ثم امتنع عن ذلك.

يقول طاش كبرى زاده: "يحكى أن العلامة قطب الدين الرازي أراد أن يجتمع مع صدر الشريعة، ويتباحث معه، فأرسل إليه أولاً من تلامذته مولانا مبارك شاه - وكان

(١) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص٣٥٥.

(٢) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي٢٧٤/٩، ٢٧٥، أبجد العلوم ١٠٦/٣، معجم المؤلفين ٢١٥/١١.

مبارك شاه[١] مشهوراً فى الآفاق - ليتعرف كيفية الحال، فحضر مبارك شاه درس صدر الشريعة، وهو يومئذ بهراة[٢]، والعلامة بالري[٣]، فوجده يدرس كتاب "الإشارات" لابن سينا، ولا يتابع فيه المصنف، ولا واحداً من شارحيه[٤]، فكتب مبارك شاه إلى مولاه العلامة، أن الرجل نار وقادة، والإقدام يورث الملام، فعمل العلامة برأيه، وقبل نصحه، ولم يتجاسر على ما قصده.. "[٥].

ثامنًا: تلاميذه:

مما لا شك فيه أن عالماً فاضلاً من كبار علماء عصره كصدر الشريعة ذاع صيته، ولمعت شهرته، وكان له مجلس علم في هراة - كما سبق - فضلاً عن موطنه بخارى، له تلاميذ كثيرون اهتموا بمصنفاته، ونقلوا أقواله.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المصادر - التي اطلعت عليها - ضنت عليَّ وعلى غيري - بذكرهم، فلم يعرف لعالمنا الجليل إلا اثنان من تلاميذه هما:

الإمام حافظ الحق والدين أبو طاهر محمد بن محمد الطاهري، وابن للمصنف يقال له: محمود.

وإليك ترجمة مختصرة عنهما:

الأول: الإمام حافظ الحق والدين محمد بن الحسن الطاهري[٦]:

هو: محمد بن محمد بن الحسن بن علي، أبو طاهر، حافظ الحق والدين الطاهري، زبدة أرباب الفتوى، كان فقيها، ومناظراً، أصولياً بارعاً، محدثاً فاضلاً،

---

(١) هو: غلام للقطب الرازي، رباه صغيراً، وعلمه كبيراً حتى صار مشهوراً في الآفاق، وأصبح مدرساً فاضلاً في كل العلوم، أخذ عنه الشريف الجرجاني "شرح المطالع" وأخذ عنه الشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة.
ينظر في ترجته: مفتاح السعادة ومصباح السيادة ١٨٧/٢، ١٩٢/٢.

(٢) هراة: مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان، تتبع الآن المقاطعة التاسعة بإيران.
ينظر: معجم البلدان ٣٩٦/٥، ٣٩٧، دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ١٣٧/٣.

(٣) الري: مدينة فى شمال إيران بضاحية طهران. ينظر: المنجد ٢٧٢/٢.

(٤) هما: القطب الرازي، والإمام الطوسي. ينظر: مفتاح السعادة ١٩٢/٢.

(٥) ينظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ١٩١/٢، ١٩٢.

(٦) ينظر في ترجمته: الفوائد اليهية ص١٨٦، ١٨٧.

ومفسراً متقناً.

أخذ العلم والفقه عن إمامنا الجليل - صدر الشريعة - الذي وقع له الإجازة في ذي القعدة سنة ٧٤٥هـ، خمس وأربعين وسبعمائة في بخارى.

وأجاز أبو طاهر في أواخر شعبان سنة ست وسبعين وسبعمائة لخواجة بارسا[١] في سن العشرين.

والإمام حافظ الدين والحق أحد رجال الإسناد في سلسلة السادة الحنفية لرواية الحديث[٢].

الثانى: ابن صدر الشريعة "محمود":

ذكره حاجي خليفة عند الكلام عن شراح كتاب "الفصول الخمسين" في النحو فقال: وشرح للإمام عبيد الله بن مسعود.. قال في أوله: "هذه فوائد في شرح فصول الخمسين، حررتها للولد الأعز محمود"[٣]. ا.هـ.

تاسعًا: مؤلفاته:

لقد ترك صدر الشريعة - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - للأمة الإسلامية حظاً عظيماً من تصانيفه، ومؤلفات عظيمة القيمة، وأعمالاً علمية جليلة، تعد بحق ثروة كبيرة في خدمة الشريعة الإسلامية الغراء عامة، وفي الفقه وأصوله خاصة. والقارئ لمصنفاته، والدارس لها يدرك فضل مؤلفاته، وإتقانه ودرايته، ويعرف ما كان عليه من مكانة مرموقة بين أفاضل العلماء وخيار المصنفين، ومازال الباحثون يقتفون أثرها، فقد تداولتها أيدي النظار، واشتهرت في الأقطار حتى أصبح معظمها سائداً في بلاد ما وراء النهر، وشبه القارة الهندية. وقد سلك صدر الشريعة في تصانيفه مسلك معاصريه، ونهج منهج نظرائه، فسار سيرتهم في الإيجاز والاختصار حين رأى أن الهمم قد قصرت، والعزائم قد فترت، والأعمار قصيرة، والمشاغل كثيرة، فراعى ذلك في تأليفه في أسلوب مقتصد، لا هو بالمخل

(١) هو: محمد بن محمد بن محمود البخاري، المعروف "بخواجة بارسا" من أعيان الحنفية، ولد سنة ٧٥٦هـ، حصل الأصول والفروع، وبرع في المنقول والمعقول.
من مصنفاته: "فصل الخطاب" توفي بالمدينة المنورة سنة ٨٢٢هـ.
ينظر: الفوائد البهية ص١٩٩، هدية العارفين ١٨٣/٢، معجم المؤلفين ٣٠٠/١١.

(٢) ينظر: المناهل السلسلة في الأحاديث السلسلة، للفقير محمد عبد الباقى الأيوبي ص١٣٩.

(٣) ينظر: كشف الظنون ٢٢٧٠/٢.

ولا بالمل.

وبالرغم من ذلك لم يقتصر صدر الشريعة على طريق الاختصار والإيجاز، بل دخل ميدان الشروح أيضاً وجال فيه، حيث كانت هاتان الطريقتان- طريقة الاختصار، وطريقة الشرح - مسلوكتين فى القرن السابع الهجري وما تلاه من القرون، ونبغ فيهما جهابذة العلماء وأفذاذهم.

وقد نالت مختصرات وشروح صدر الشريعة قبولاً واستحساناً عند العلماء.

وإني بعد البحث الدقيق والشامل - حسب وسعي، وما وقع تحت يدي من مصادر - وقفت على المصنفات الآتية:

أولا: مؤلفاته في الأصول:

(١) تنقيح الأصول.

(٢) التوضيح في حل غوامض التنقيح.

(٣) المقدمات الأربعة.

وقد استمد العلامة صدر الشريعة - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - كتابه التوضيح في حل غوامض التنقيح من ثلاثة كتب، هي:

أ - أصول البزدوي ت ٤٨٢ هـ، المسمى: (كنز الوصول إلى علم الأصول)

ب - محصول الرازي ت ٦٠٦ هـ، المسمى: (المحصول من علم الأصول).

ج - مختصر ابن الحاجب ت ٦٤٦ هـ، المسمى: (منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل).

ثانياً: مؤلفاته في الفقه:

(١) النقاية مختصر الوقاية.

(٢) شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية.

ثالثاً: مؤلفاته في اللغة:

(١) الشروط والمحاضر.

(٢) شرح فصول الخمسين.

(٣) الوشاح في المعانى.

رابعاً: مؤلفاته في المنطق وعلم الكلام:

(٤) تعديل العلوم وشرحه.

عاشرا: وفــاتــه:

إذا كان لابد للحياة من أن تنتهي، فلابد للعمر أن ينقضي، ومن الناس من تطوى صفحته بمجرد مواراته تحت التراب، ومنهم من يبقى حياً فى ضمير الزمن، ووجدان الكون، وأذهان طلاب العلم، يردد اسمه فى أروقة المدارس والمعاهد والجامعات كصدر الشريعة عبيد الله الذى توفي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - سنة ٧٤٧هـ، فى مدينة شرع آباد.

وهو الراجح من الأقوال، كما ترجم له أكثر العلماء[(١)(٢)].

المسائل المقررة على طلاب الفرقة الأولى بقسميها من كتاب التوضيح في حل غوامض التنقيح للعلامة صدر الشريعة رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

المسألة الأولى: حكم الخاص.

المسألة الثانية: حكم العام.

المسألة الثالثة: قصر العام.

المسألة الرابعة: ألفاظ العام.

المسألة الخامسة: مسألة حكاية الفعل لا تعم.

---

(١) ينظر: الجواهر المضية ٣٦٩/٤، الطبقات السنية ٤٢٩/٤، الفوائد البهية ص١١٠، هدية العارفين ٦٥٠/١، معجم المؤلفين ٢٤٦/٦، الأعلام ١٩٨/٤، الفتح المبين ١٥٥/٢.

(٢) أما ما ذكره حاجى خليفة من أقوال فلا يخلو من ذلة قلم، أو جريان سهوٍ أو خطأ، وهى: ذكر صاحب كشف الظنون عند ترجمته لكتاب الوشاح، والنقاية، وشرح فصول الخمسين فى النحو، والشروط والمحاضر، وكتاب "شرح الوقاية" أن وفاته سنة ٧٥٠هـ. وذكر عند ترجمته لكتاب "التنقيح" وكتاب "تعديل العلوم" أن وفاته سنة ٧٤٧هـ.ينظر: كشف الظنون ٢٠١١/٢، ١٩٧١/٢، ١٢٧٠/٢، ١٠٤٧/٢، ٢٠٢١/٢، ٤٩٦/١، ٤١٩/١.

المسألة السادسة: مسألة اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة.

المسألة السابعة: حكم المطلق والمقيد.

المسألة الثامنة: حكم المشترك.

وإليك التعليقات المفيدة على هذه المسائل.

المسألة الأولى: حكم الخاص

فَصْلٌ[١]: الْخَاصُّ[٢] مِنْ حَيْثُ هُوَ خَاصٌّ " أَيْ: مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْعَوَارِضِ[٣] وَالْمَوَانِعِ[٤] .....

---

(١) الفصل لغة: القطع، يقال: فصلت الشئ فانفصل، أي: قطعته فانقطع، والفصل: بون ما بين الشيئين، والفصل: الحاجز بين الشيئين. لسان العرب لابن منظور- مادة فصل.
واصطلاحا: قطعة من الباب مستقلة بنفسها عما سواها، أو هو: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسائل غالبا، أو هو: أحد أجزاء الكتاب مما يندرج تحت الباب. التعريفات للجرجاني ١٦٧.

(٢) تعريفه في اللغة: مشتق من الخصوص بمعنى الانفراد، فيكون معناه: المنفرد. واصطلاحا: كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ، أَوَكُلُّ اسْمٍ وُضِعَ لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ عَلَى الِانْفِرَادِ، سواء أكان واحدا بالشخص كمحمد وزيد، أم بالنوع كرجل وامرأة، أم بالجنس كحيوان، وسواء وضع للذوات كالأمثلة المذكورة، أو وضع للمعاني كالعلم والجهل، وسواء كان له أفراد في الخارج كالأمثلة السابقة، أو لم يكن كقمر وشمس، وسواء كانت الوحدة حقيقية كما مثل، أو اعتبارية كالألفاظ الموضوعة لكثير محصور وهي أسماء الأعداد.
أنواع الخاص: يتنوع الخاص إلى أنواع ثلاثة:
الأول: خاص من حيث الجنس، وذلك إذا كان اللفظ مشتملاً على كثيرين متفاوتين فى أحكام الشرع، مثل: إنسان.
الثانى: خاص من حيث النوع، وذلك إذا كان اللفظ مشتملاً على كثيرين متفقين فى الحكم، مثل: رجل وامرأة.
الثالث: خاص من حيث العين " الشخص" وذلك إذا كان اللفظ له معنى واحد حقيقة مثل: أسماء الأعلام كزيد وعمرو.

(٣) وهي الأمور المحمولة على الشيئ الخارجة عنه؛ ولذلك يقال: العموم من عوارض الألفاظ، كما سيأتي، ويلزم التذكير بما درسناه في علم المنطق في أقسام الأوصاف إلى: وصف ذاتي، ووصف لازم، ووصف عارض.
فالوصف الذاتي: كل وصف يدخل في حقيقة الشيئ دخولا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه كالجسمية للفرس، واللونية للسواد.
والوصف اللازم: ما لا يفارق الذات، لكن فهم الحقيقة غير موقوف عليه، كالظل للفرس عند طلوع الشمس.
والوصف العارض: ما ليس من ضرورته أن يلازم، بل تتصور مفارقته، كحمرة الخجل، وصفرة الذهب.

(٤) الموانع جمع، ومفردها المانع، وهو لغة: العائق والحائل دون الشيئ، وفي اصطلاح الأصوليين: الوصف =

كَالْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عَنْ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ[١] مَثَلًا " يُوجِبُ الْحُكْمَ[٢] " فَإِذَا قُلْنَا: زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ خَاصٌّ فَيُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِلْمِ عَلَى زَيْدٍ وَأَيْضًا الْعِلْمُ لَفْظٌ خَاصٌّ بِمَعْنَاهُ فَيُوجِبُ الْحُكْمَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ الْخَاصِّ عَلَى زَيْدٍ." قَطْعًا "[٣] وَسَيَجِيءُ أَنَّهُ يُرَادُ بِالْقَطْعِ مَعْنَيَانِ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الْمَعْنَى الْأَعَمُّ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ احْتِمَالٌ نَاشِئٌ عَنْ دَلِيلٍ لَا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ احْتِمَالٌ أَصْلًا.

"فَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ لَا يُحْمَلُ الْقُرْءُ عَلَى الطُّهْرِ " وَإِلَّا فَإِنْ احْتَسَبَ الطُّهْرَ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ يَجِبُ طُهْرَانِ، وَبَعْضٌ وَإِنْ لَمْ يَحْتَسِبْ تَجِبُ ثَلَاثَةٌ وَبَعْضٌ ".

اعْلَمْ أَنَّ الْقُرْءَ[٤] لَفْظٌ .....

الوجودي المعرف لنقيض الحكم حيث يلزم من وجوده عدم الحكم و لا يلزم من عدمه وجود الحكم و لا عدمه.

(١) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ دَلَالَةَ الْخَاصِّ عَلَى الْمَخْصُوصِ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ لَا بِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ بَابِ الِاسْتِعْمَالِ، وَالْخُصُوصُ مِنْ بَابِ الْوَضْعِ وَهو مُقَدَّمٌ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ. والحقيقة هي: استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح التخاطب.

(٢) أي: حكم الخاص أنه يوجب الحكم قطعا، والمراد بالقطع: معناه العام الذي يشمل القطع الحقيقي الخاص الذي لا احتمال معه، والقطع الذي يكون معه احتمال لم ينشأ عن دليل لا ينافي قطعية الخاص في دلالته على معناه إلا أن يكون محتملا لغير معناه احتمالاً ناشئا عن دليل.
فلفظ ثلاثة في قوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام) من الآية رقم ٨٩ سورة المائدة، لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر من معناه فدلالته قطعية، ولفظ نار في قوله تعالى (قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم) الآية رقم ٦٩ سورة الأنبياء، لفظ خاص معناه النار الحقيقية المعروفة، ويحتمل أن يراد به غضب النمروذ، كما قال بعض الملاحدة، ولكنه احتمال لم يقم عليه دليل، فتكون دلالة لفظ النار على معناه الحقيقي قطعية.

(٣) الخاص يتناول مدلوله قطعا لما أريد به من الحكم الشرعي؛ لأن القطع واليقين إنما يوصف به الحكم والتصديق الذي يتعلق بمضامن الجمل دون ما يفيده الخاص الذي تمثل مدلوله وموضوعه عند العقل، فلا وجه للقول بأنه يفيد مدلوله قطعا أو يوجب العلم بمدلوله يقينا. بتصرف من حزامة الحواشي للمرجاني ص ٥٥، ٥٦.

(٤) القرء يطلق فى كلام العرب على الطهر وعلى الحيض حقيقة، فهو من الأضداد، يقال: أقرأت المرأة: إذا طهرت، وإذا حاضت، وأصل القرء: الاجتماع، وسمى الحيض قرءاً لاجتماع الدم فى الرحم، وسمى الطهر قرءاً لاجتماع الدم فى البدن.

مُشْتَرَكٌ[١] وُضِعَ لِلْحَيْضِ، وَوُضِعَ لِلطُّهْرِ فَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾[٢] الْمُرَادُ مِنْ الْقُرْءِ: الْحَيْضُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -[٣]، وَالطُّهْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -[٤]

فَنَحْنُ نَقُولُ[٥]: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الطُّهْرَ[٦] لَبَطَلَ مُوجِبُ الْخَاصِّ وَهُوَ لَفْظُ ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الطُّهْرَ، وَالطَّلَاقُ الْمَشْرُوعُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ، فَالطُّهْرُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ إنْ لَمْ يُحْتَسَبْ مِنْ الْعِدَّةِ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ وَبَعْضُ وَإِنْ اُحْتُسِبَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ طُهْرَانِ وَبَعْضُ[٧]. "عَلَى أَنَّ بَعْضَ الطُّهْرِ لَيْسَ بِطُهْرٍ وَإِلَّا لَكَانَ الثَّالِثُ كَذَلِكَ" جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: لِمَ قُلْتُمْ إنَّهُ إذَا اُحْتُسِبَ يَكُونُ الْوَاجِبُ طُهْرَيْنِ وَبَعْضًا، بَلْ الْوَاجِبُ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الطُّهْرِ طُهْرٌ فَإِنَّ الطُّهْرَ أَدْنَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الطُّهْرِ وَهُوَ طُهْرُ سَاعَةٍ مَثَلًا ؟

ينظر: لسان العرب جـ٥ ص٣٥٦٤، تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على السايس ٢٥٦/١.

(١) هو: اللفظ الذي وضع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة.

(٢) من الآية رقم ٢٢٨ سورة البقرة.

(٣) هو: الإمام الأعظم النعمان بن ثابت بن زوطى، المولود سنة٨١ هـ، شيخ الفقهاء وأحد أئمة المذاهب الفقهية، المجتهد، وهو أعرف من أن يعرف، ولما توفى سنة١٥٠ هـ صلي عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام، من آثاره: الفقه الأكبر فى الكلام، والمسند فى الحديث، والمخارج فى الفقه. تنظر ترجمته فى: طبقات الفقهاء لأبى إسحاق الشيرازي ص٨٦، تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠ /٤٤٩.

(٤) هو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع، المولود سنة ١٥٠ هـ، الهاشمي المطلبي، أحد الأئمة الأربعة الأعلام أصحاب المذاهب الإسلامية السنية، وهو أعرف من أن يعرف، من آثاره: الرسالة، والأم، وغيرهما الكثير، توفى سنة ٢٠٤هـ. تنظر ترجمته فى: طبقات الشافعية للأسنوى ١ /١٨، الفتح المبين ١ /١٢٧.

(٥) أي: نحن معشر الحنفية نقول في الرد على قول الإمام الشافعي.

(٦) أي: لو كان المراد من القرء الطهر.

(٧) أي: لو حمل لفظ القرء على الطهر انتقص العدد عن الثلاثة؛ لأنه إذا طلقها في الطهر وإن كان في أوله ينتقص ذلك الطهر في حق العدة لا محالة؛ لأن المراد من الطهر هو الطهر الشرعي المتخلل بين دمين، والثلاثة اسم خاص لعدد معلوم لا يحتمل غيره.

فَنَقُولُ فِي جَوَابِهِ: إنَّ بَعْضَ الطُّهْرِ لَيْسَ بِطُهْرٍ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ فَرْقٌ فَيَكْفِي فِي الثَّالِثِ بَعْضُ طُهْرٍ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا مَضَى مِنْ الثَّالِثِ شَيْءٌ يَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ، وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ، وَهَذَا الْجَوَابُ قَاطِعٌ لِشُبْهَةِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ ٱللَّهُ -، وَقَدْ تَفَرَّدْت بِهَذَا[1].

"وقَوْله تَعَالَى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا تَحِلُّ لَهُ﴾[2] الْفَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ لِلتَّعْقِيبِ[3]، وَقَدْ عَقَّبَ الطَّلَاقَ[4] بِالِافْتِدَاءِ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ[5] كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَى - يَبْطُلُ مُوجِبُ الْخَاصِّ " تَحْقِيقُهُ: أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ الطَّلَاقَ الْمُعَقِّبَ لِلرَّجْعَةِ[6] مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ افْتِدَاءَ الْمَرْأَةِ، وَفِي تَخْصِيصِ فِعْلِهَا هُنَا تَقْرِيرُ فِعْلِ الزَّوْجِ عَلَى مَا سَبَقَ وَهُوَ الطَّلَاقُ فَقَدْ بَيَّنَ نَوْعَيْهِ بِغَيْرِ مَالٍ وَبِمَالٍ كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - إنَّ الِافْتِدَاءَ فَسْخٌ[7] فَإِنَّ ذَلِكَ

---

(١) ومما استدل به الإمام الشافعي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - على أن المراد من القرء الطهر: أن الهاء - أي التاء المربوطة - في قوله تعالى: (ثلاثة قروء) علامة التذكير، يقال: ثلاثة رجال وثلاث نسوة، والحيضة مؤنثة والطهر مذكر، فدلت العلامة في الثلاثة على أن المراد من القرء الطهر.
وقد أجاب الحنفية عن ذلك: بأن الحيضة وإن كانت مؤنثة، فالقرء المضاف إليه الثلاثة مذكر، ولا استبعاد في تسمية شيئ واحد باسم التذكير والتأنيث، كالبر والحنطة، والذهب والعين، فلما أضيف إلى المذكر روعي علامة التذكير، ومما يؤكد ويرجح أن المراد من القرء الحيض قول النبي - صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (دعي الصلاة أيام أقرائك)، وقوله - صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان).

(٢) من الآية رقم٢٣٠ سورة البقرة.

(٣) التعقيب هو: أن يأتي المعطوف عقب المعطوف عليه.

(٤) الطلاق في اللّغة: هو حل الوثاق والإطلاق هو الإرسال والترّك، ويأتي الطّلاق أيضاً بمعنى إزالة القيد. وفي الشّرع: هو رفع القيد وفك وثاق الزوجية بإزالة قيد النكاح بغير عوض بلفظ طالق ونحوه.

(٥) وهو بذل المال من المرأة لزوجها للتخلص منه.

(٦) تعريفها لغة: المرة من الرجوع. وشرعاً: إعادة الزوج زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد.

(٧) هذا مذهب الإمام الشافعي القديم، ونشير هنا إلىالفرق بين الطلاق والفسخ:
أ - أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى، أما الفسخ فهو نقض للعقد =

زِيَادَةٌ عَلَى الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيْ: بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتَا بِمَالٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَفِي اتِّصَالِ الْفَاءِ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ وَانْفِصَالِهِ عَنْ الْأَقْرَبِ."فَسَادُ التَّرْكِيبِ"(١)

اعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَصِلُ قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ وَيَجْعَلُ ذِكْرَ الْخُلْعِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ إلَى قَوْله تَعَالَى ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ مُعْتَرِضًا وَلَمْ يَجْعَلْ الْخُلْعَ طَلَاقًا، بَلْ فَسْخًا وَإِلَّا يَصِرْ الْأَوَّلَانِ مَعَ الْخُلْعِ ثَلَاثَةً فَيَصِيرُ قَوْلُهُ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ رَابِعًا وَقَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ لَا يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ فَإِنَّ قَوْلَهُ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ مُتَّصِلٌ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ وَوَجْهُ تَمَسُّكِهَا مَذْكُورٌ فِي الْمَتْنِ مَشْرُوحًا.(٢)

"وقَوْله تَعَالَى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾(٣)، الْبَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ يُوجِبُ الْإِلْصَاقَ(٤) فَلَا يَنْفَكُّ الِابْتِغَاءُ"، أَيْ: الطَّلَبُ. "وَهُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ عَنْ الْمَالِ أَصْلًا فَيَجِبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ" بِخِلَافِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ إذَا كَانَ فَاسِدًا.(٥)

من أساسه.

ب - أن الطلاق لا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم، أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد، كردة الزوجة، أو جماع الزوج لأم زوجته، أو بنتها، أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل، كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء.

ج - الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها، فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخا، وكل فرقة بسبب من جانب الرجل تكون طلاقا.

د - أن الطلاق لو وقع قبل الدخول وسمي للمرأة مهرا فيكون لها نصفه، أما الفسخ لو وقع قبل الدخول فلا مهر لها.

(١) فساد التركيب معناه: ترك العطف على الأقرب إلى الأبعد مع توسط الكلام الأجنبي.

(٢) وهو: أنا لا نسلم أن الخلع فسخ؛ لأن الاتصال بقوله تعالى: (الطلاق مرتان) هو معنى اتصاله بالافتداء؛ لأن الخلع ليس بخارج عن الطلقتين، فكأنه قال: فإن طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهما أو إحداهما خلع وافتداء، فلا يعد الخلع مترتبا على الطلقتين، بل داخلا ومندرجا فيهما.

(٣) من الآية رقم ٢٤ سورة النساء.

(٤) وهو أصل معاني الباء. والعقد الصحيح هو الذي استوفى أركانه وشروطه.

((٥ سبب وجوب المهر هو عقد الزواج الصحيح، وهذا الوجوب غير مستقر؛ لتعرضه للسقوط كله أو

"خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ" وَالْخِلَافُ هَاهُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُفَوَّضَةِ، أَيْ: الَّتِي نَكَحَتْ بِلَا مَهْرٍ أَوْ نَكَحَتْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا[١] لَا يَجِبُ الْمَهْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عِنْدَ الْمَوْتِ[٢] وَأَكْثَرُهُمْ[٣] عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ إِذَا دَخَلَ بِهَا، وَعِنْدَنَا يَجِبُ كَمَالُ مَهْرِ الْمِثْلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا.

"وَقَوْله تَعَالَى ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾[٤] خَصَّ فَرْضَ الْمَهْرِ، أَيْ: تَقْدِيرَهُ بِالشَّارِعِ فَيَكُونُ أَدْنَاهُ مُقَدَّرًا خِلَافًا لَهُ[٥] "؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَرَضْنَا مَعْنَاهُ قَدَّرْنَا وَتَقْدِيرُ الشَّارِعِ إمَّا أَنْ يَمْنَعَ الزِّيَادَةَ أَوْ يَمْنَعَ النُّقْصَانَ وَالْأَوَّلُ مُنْتَفٍ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى غَيْرُ مُقَدَّرٍ فِي الْمَهْرِ إجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ الثَّانِي فَيَكُونُ الْأَدْنَى مُقَدَّرًا، وَلَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ الْمَفْرُوضَ قَدَّرْنَاهُ بِطَرِيقِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ[٦] بِشَيْءٍ

نصفه، وأنه يؤكد بالموت أو الدخول الحقيقي أو الحكمي، والآية قد جعلت عقد الزواج، أي: ابتغاءه لا يخلو عن المال؛ إذ جاء التعبير فيها بحرف الباء الذي وضع لمعنى واحد وهو الإلصاق، فكان المهر ملتصقا بعقد الزواج لا ينفك عنه.

(١) المفوضة بكسر الواو المشددة هي المرأة المالكة لأمرها التي فوضت وليها في نكاحها بغير مهر، والمفوضة بفتح الواو المشددة هي المرأة التي فوضها وليها في تزويج نفسها بغير مهر.

(٢) لأن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء.

(٣) أي: أكثر الشافعية.

(٤) من الآية رقم٥٠ سورة الأحزاب.

(٥) أي: خلافا للإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٦) وهو في اللغة: التقدير، نحو: قست الثوب بالذراع "، أي: قدرته به، " والجراحة بالمسبار "، وهو ما يسبر به الجرح، أي: يقاس به ليعلم عمقه.

قال الجوهري: قست الشيء بالشيء، أي: قدرته على مثاله، يقال: قست " أقيس وأقوس "، فهو من ذوات الياء والواو، ونظائره في اللغة كثيرة، والمصدر قيسا وقوسا بالياء والواو من بناء أقيس قياسا، وهو على القياس في مصدر ذوات الياء، وأقوس " قوسا

والقياس شرعا، أي: في الشرع واصطلاح علمائه؛ قيل: " حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما"، كحمل النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، ونعني بالحمل: الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم .

وعرّفه صدر الشريعة بأنه: "تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة" كتعدية تحريم الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ الذي لم ينص على تحريمه للجامع المذكور المشترك.

هُوَ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا فِي مِثْلِ هَذَا الْبَابِ، أَيْ: كَوْنُهُ عِوَضًا لِبَعْضِ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا وُجُوبُ قَطْعِ الْيَدِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا[1].

وَقَدْ أَوْرَدَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -[2] فِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلَ[3] أُخَرَ أَوْرَدْتُهَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ[4] .....

---

(١) اتفق العلماء على أن المهر ليس له حد أعلى؛ لعدم قيام الدليل على تقدير الحد الأعلى له وأما أقله فقد وقع فيه الخلاف بين العلماء، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو للشافعية والحنابلة، وذهبوا إلى أن المهر ليس له حد أدنى، فكل ما يصلح مالا يصلح مهرا مهما قل، واستدلوا على ذلك بدليلين، الأول: قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) من الآية رقم٢٤ سورة النساء حيث جاءت الآية مطلقة دون تحديد بمقدار معين، فلا يجوز النزول عنه. والدليل الثاني: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هو ما اصطلح عليه أهلوهم).

القول الثاني: وهو للحنفية، وذهبوا إلى أن أقل المهر عشرة دراهم، أو قيمتها، واستدلوا بدليلين، الأول: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم)، والدليل الثاني: أن معنى المهر هو إظهار مكانة المرأة، وهذا لا يكون في القليل جدا، فلا أقل من أن يثبت بما يثبت به حد السرقة، وهو عشرة دراهم، فكان مثله.

القول الثالث: وهو للمالكية، وذهبوا إلى أن أقل المهر ثلاثة دراهم أو ربع دينار، واستدلوا بما استدل به الحنفية، إلا أنهم يرون قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، فقاسوا أقل المهر عليه والراجح هو قول الحنفية؛ لقوة أدلتهم.

(٢) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد، المعروف بفخر الإسلام، البزدوي نسبة إلى بزدة، وهي قلعة حصينة تبعد عن نسف ستة فراسخ، فقيه ما وراء النهر، على مذهب الإمام أبي حنيفة، توفي سنة ٤٨٢هـ، ودفن بسمرقند. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ٥٩٤/٢.

(٣) مسائل جمع ومفرده: مسألة، وهي: مطلوب خبري قام عليه الدليل والبرهان. والمسائل هي زيادة التغريب على قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا) بحديث (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)، وزيادة النية والترتيب والولاء في الوضوء على قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) بأحاديث وردت في ذلك، كما هو مذهب الشافعي، ومالك رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وزيادة الإيمان على الرقبة في كفارة اليمين على قوله تعالى: (فتحرير رقبة) بالقياس على كفارة القتل، وإنما لم يوردها في هذا الفصل؛ لأنه موضوع لبيان حكم الخاص وتفاريع العمل بموجبه وهذه المسائل لا تناسبه. حزامة الحواشي ص ٦٤.

(٤) الزيادة على النص هل تكون نسخا لحكم النص أم لا ؟ الزائد إما أن يكون مستقلا بنفسه أو لا.

=

فِي آخِرِ فَصْلِ النَّسْخِ[١] إِلَّا مَسْأَلَتَيْنِ تَرَكْتُهُمَا بِالْكُلِّيَّةِ مَخَافَةَ التَّطْوِيلِ، وَهُمَا مَسْأَلَتَا الْهَدْمِ[٢]

أولا: الزائد المستقل وهو إما أن يكون من غير جنس الأول، كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة، فليس بناسخ، لما تقدمه من العبادات بلا خلاف؛ لعدم التنافي، وإما أن يكون من جنسه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور.

وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسخا لحكم المزيد عليه، كقوله تعالى﴿ :حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ من الآية رقم٢٣٨ سورة البقرة؛ لأنها تجعلها غير الوسطى، وهذا قول باطل، لا دليل عليه، ولا شبهة دليل، فإن " الوسطى " ليس المراد بها المتوسطة في العدد، بل يراد بها الفاضلة.

ثانيا: الزائد الذي لا يستقل، كزيادة ركعة على الركعات، وزيادة التغريب على الجلد، وزيادة وصف الرقبة بالإيمان، وقد اختلفوا فيه على أقوال:

الأول: أن ذلك لا يكون نسخا مطلقا، وبه قالت الشافعية، والمالكية والحنابلة، وغيرهم ومن المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم الجبائيين، وسواء اتصلت بالمزيد عليه أم لا ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجراء المزيد عليه بدونها، أو غير مانعة.

الثاني: أنها نسخ، وهو قول الحنفية، وسواء كانت الزيادة في السبب، أو في الحكم

الثالث: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه، فإن تلك الزيادة نسخ، كقوله " في سائمة الغنم الزكاة " فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة، وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخا .

الرابع: أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا، حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها؛ لم يعتد به، وذلك كزيادة ركعة كانت نسخا، وإن كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة، لم تكن نسخا، كزيادة التغريب على الجلد.

الخامس: التفصيل بين أن تتصل به فهي نسخ، وبين أن تنفصل عنه، فلا تكون نسخا.

السادس: إن تكن الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل؛ كانت نسخا، إن لم تغير حكمه في المستقبل، بأن كانت مقارنة؛ لم تكن نسخا.

السابع: أن الزيادة إن رفعت حكما عقليا، أو ما ثبت باعتبار الأصل، كبراءة الذمة لم تكن نسخا؛ لأنا لا نعتقد أن العقل يوجب الأحكام، ومن يعتقد إيجابه لا يعتقد أن رفعها يكون نسخا، وإن تضمنت رفع حكم شرعي كانت نسخا.

وإذا عرفت أن هذه هي الفائدة في هذه المسألة التي طالت ذيولها، وكثرت شعبها؛ هان عليك الخطب. إرشاد الفحول للشوكاني ٥٦٠ وما بعدها بتصرف.

(١) النسخ فى اللغة: الإزالة والنقل، ومن الأول: نسخت الشمس الظل، أى: أزالته، ومن الثانى: أن تنقل ما فى الخلية من العسل والنحل إلى أخرى.

وفى الاصطلاح: رفع الحكم الشرعى المتقدم بدليل شرعى متراخ عنه.

(٢) اعْلَمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةِ الْهَدْمِ وَصُورَتُهَا مَشْهُورَةٌ فَقَالَ عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ

وَالْقَطْعِ مَعَ الضَّمَانِ.[1]

وَعَبْدُ الله بن عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الله بن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَطْءُ الزَّوْجِ الثَّانِي يَهْدِمُ حُكْمَ مَا مَضَى مِنْ الطَّلْقَاتِ وَاحِدًا كَانَ أَمْ ثَلَاثَةً وَبِهِ قَالَ إبْرَاهِيمُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَقَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأُبَيٌّ بن كَعْبٍ وَعِمْرَانُ بن الْحُصَيْنِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - لَا يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -، وَمَبْنَى الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ أَيْ إصَابَتَهُ في الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ مُثْبِتٌ حِلًّا جَدِيدًا أَمْ هُوَ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ بِهَا فَقَطْ فَعِنْدَ الْأَوَّلِينَ هُوَ مُثْبِتٌ لِلْحِلِّ، وَعِنْدَ الْآخَرِينَ هُوَ غَايَةٌ.

(١) من المتفق عليه بين العلماء أن الواجب في حق السارق القطع، من حيث هو جناية، والغرم إذا لم يجب القطع، واتفقوا أيضًا على رد المسروق بعد إقامة الحد، إذا كان باقيًا غير مستهلك، ولكنهم اختلفوا في حكم اجتماع القطع والضمان إذا كان المسروق تالفًا، بهلاك أو استهلاك، فذهب الإمام أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلى أنه لا يجتمع قطع وغرم في حد السرقة إذا لم تكن العين المسروقة قائمة عنده، وهو قول الثوري وابن أبي ليلى وعطاءوالشعبي ومكحول وابن شبرمة وابن سيرين .

وذهب الإمامان الشافعي وأحمد - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - إلى أنه يجب على السارق القطع والغرم، وهو قول الحسن والنخعي والليث والبتي وإسحاق وحماد.

أما الإمام مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - فقد فرق بين الموسر والمعسر، فأخذ بقول الإمام أبي حنيفة في المعسر، فلم يضمنه بعد القطع، بخلاف الموسر فقد ضمنه، ووافق قوله قول الإمامين الشافعي وأحمد في ذلك.

(المسألة الثانية: حكم العام)

فصل: حكم الْعَامِّ[1] التَّوَقُّفُ عِنْدَ الْبَعْضِ .....

(١) العام: لغة: الشامل، وهو ضد الخاص وخلافه والعامَّة ضد الخاصَّة، وعَمَّ الشيء يَعُمُّ بالضم عُمُومًا؛ أي: شَمِل الجماعةَ، يقال: عَمَّهم بالعطِيَّة.

وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرِق لكل ما يصلح له بلا حصر، أو اللفظ المستغرِق لجميع أفراده بلا حصر.

والكلام فيه هنا قبل التخصيص، وفيه ثلاثة مذاهب: أرباب التوقف، أرباب الخصوص، أرباب العموم.

أما بعد التخصيص فلا نزاع بين العلماء في أنه يدل على الأفراد الباقية بعد التخصيص على سبيل الظن لا القطع؛ لأن التخصيص لا يكون إلا بدليل يدل عليه، والغالب في الدليل أن يكون معللا، وهذه العلة قد تتحقق في بعض الأفراد الباقية بعد التخصيص، فتكون محتملة لخروجها عن دلالة العام، ومع هذا الاحتمال لا تكون دلالته على الأفراد الباقية قطعية بل ظنية.

فائدة: ينقسم العام فى القرآن الكريم إلى خمسة أقسام، ويرجع هذا التقسيم إلى وجود قرينة مع العام أو عدم وجودها.

القسم الأول: العام الذى يدل على العموم قطعاً، وهو الذى اصطحب بقرينة تنفى احتمال تخصيصه فإذا ورد النص مع وجود القرينة التى تنفى التخصيص، فقد اتفق العلماء على ثبوت عمومه، ولا يطرأ التخصيص على هذا العام، ومثاله: قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ من الآية رقم (٦) من سورة هود.

القسم الثانى: العام الذى أريد به الخصوص قطعاً، وهو الذى اصطحب بقرينة تنفى أن يكون العموم مراداً، وتدل على أن المراد من هذا العام إنما هو بعض الأفراد، مثال ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ من الآية رقم (٩٧) من سورة آل عمران، فلفظ "الناس" فى هذا النص عام يشمل المكلفين وغيرهم كالأطفال والمجانين، لكن هذا العام أريد به خصوص المكلفين؛ لأن العقل يقضى بخروج الصبى والمجنون.

القسم الثالث: العام المطلق، وهو الذى لم تصحبه قرينة تنفى احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفى دلالته على العموم، وهذا ظاهر فى العموم حتى يقوم الدليل على التخصيص، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ﴾ من الآية رقم (٢٢٨) من سورة البقرة، فالآية تدل على العموم فى كل مطلقة حتى يرد دليل التخصيص.

القسم الرابع: ما كان عام الظاهر، وهو يجمع بين العام والخاص، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ

حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ[١]؛ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ لِاخْتِلَافِ أَعْدَادِ الْجَمْعِ" فَإِنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ كُلُّ عَدَدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ، وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ كُلُّ عَدَدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، فَإِنَّهُ إذَا قَالَ: لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَفْلُسٌ يَصِحُّ بَيَانُهُ مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ فَيَكُونُ مُجْمَلًا. "وَإِنَّهُ يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ وَلَوْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا لَمَا احْتِيجَ إلَى ذَلِكَ[٢]، وَلِأَنَّهُ يُذْكَرُ الْجَمْعُ وَيُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ[٣] كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ﴾[٤] الْمُرَادُ مِنْهُ نُعَيْمُ ابْنُ السُّعُودِ[٥]

إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ الآية رقم (١٣) من سورة الحجرات، فقد بيَّن الله -تبارك وتعالى- فى هذه الآية العموم والخصوص، أما العموم ففى قولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ﴾، فكل نفس خوطبت بهذا فى زمن رسول الله -صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ- وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى، وكلها شعوب وقبائل.

وأما الخصوص ففى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ﴾؛ لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها البالغين من بنى آدم، دون المخلوقين من الدواب سواهم، ودون المغلوب على عقولهم منهم، والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم.

القسم الخامس: العام المراد به الخاص، مثل قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ الآية رقم (١٧٣) من سورة آل عمران، فالعموم فى الآية يقتضي دخول جميع الناس فى اللفظين جميعاً، والمراد بعضهم؛ لأن المراد بالناس الأول: نعيم بن مسعود أو أربعة نفر، والمراد بالناس الثاني: أبو سفيان وأصحابه، وإنما جاز إطلاق لفظ "الناس" على الإنسان الواحد؛ لأنه إذا قال الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله، حسن حينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكل. ينظر: التخصيص بالأدلة المنفصلة عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه.

(١) هذا هو المذهب الأول ويسمى بمذهب أرباب التوقف.

والمراد بالدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

(٢) وهذه أدلتهم، ومنها: الدليل الأول: أن العام مجمل، والمجمل هو الذي لم تتضح دلالته إلا ببيان من المجمل نفسه.

(٣) هذا هو الدليل الثاني لأرباب التوقف.

(٤) من الآية رقم١٧٣ سورة آل عمران. وهذا الدليل الثالث لأرباب التوقف.

(٥) هو الصحابى الجليل: نعيم بن مسعود الأشجعى، هاجر إلى رسول الله صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ فى غزوة الخندق سنة ٥ من الهجرة، وخذل المشركين فيها، ثم سكن المدينة ومات فى خلافة عثمان بن عفان، وقيل:

أَوْ أَعْرَابِيٌّ آخَرُ، وَالنَّاسُ الثَّانِي أَهْلُ مَكَّةَ.

"وَعِنْدَ الْبَعْضِ[١] يَثْبُتُ الْأَدْنَى، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فِي الْجَمْعِ وَالْوَاحِدُ فِي غَيْرِهِ "؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ[٢]، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ تَجِبُ ثَلَاثَةٌ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَنَا، وَبَيْنَكُمْ لَكِنَّا نَقُولُ إِنَّمَا تَثْبُتُ الثَّلَاثَةُ؛ لِأَنَّ الْعُمُومَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَيَثْبُتُ أَخَصُّ الْخُصُوصِ." وَعِنْدَنَا[٣] وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُوجِبُ الْحُكْمَ فِي الْكُلِّ " نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ يُوجِبُ الْحُكْمَ وَهُوَ نِسْبَةُ الْمَجِيءِ إِلَى كُلِّ أَفْرَادِ تَنَاوَلَهَا الْقَوْمُ." لِأَنَّ الْعُمُومَ مَعْنًى مَقْصُودٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ " فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الَّتِي هِيَ مَقْصُودَةٌ فِي التَّخَاطُبِ قَدْ وُضِعَ الْأَلْفَاظُ لَهَا[٤]. " وَقَدْ قَالَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -[٥] فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَطْئًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾[٦] فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى حِلِّ وَطْءِ كُلِّ أَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مُجْتَمِعَةً مَعَ أُخْتِهَا فِي الْوَطْءِ أَوْ لَا ". وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَهِيَ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾[٧] تَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْجَمْعُ بِطَرِيقِ النِّكَاحِ، أَوْ بِطَرِيقِ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

قتل يوم الجمل. تنظر ترجمته فى: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب، لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ٤ /١٥٠٨، أسد الغابة فى معرفة الصحابة لعلى بن محمد عز الدين أبى الحسن بن الأثير ٥ /٣٣، الإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلانى ٣ /٥٦٨.

(١) هذا هو المذهب الثاني: ويسمون بأرباب الخصوص.

(٢) هذا دليلهم على ما ذهبوا إليه، حيث لا يجوز إخلاء اللفظ من المعنى الواحد في الجنس، والثلاثة في الجمع هو المتيقن.

(٣) أي: معشر الحنفية، وهذا هو المذهب الثالث، ويسمون بأرباب العموم.

(٤) هذا دليل أصحاب المذهب الثالث من المعقول، واستدلوا كذلك بالإجماع، وهو: أنه ثبت عن الصحابة وغيرهم الاحتجاج بالعمومات، وشاع ذلك وذاع من غير نكير، فكان إجماعا على أن العام يوجب الحكم قطعا.

(٥) هنا يبين المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وجه التمسك بالعموم، والقائل المقصود بالذكر ههنا هو الإمام علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٦) من الآية رقم ٣ سورة النساء.

(٧) من الآية رقم ٢٣ سورة النساء.

"فَالْمُحَرَّمُ رَاجِحٌ " كَمَا يَأْتِي فِي فَصْلِ التَّعَارُضِ[١] أَنَّ الْمُحَرَّمَ رَاجِحٌ عَلَى الْمُبِيحِ.

"وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - جَعَلَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ﴾ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ حَتَّى جَعَلَ عِدَّةَ حَامِلٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ".

اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ[٢]- رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فِي حَامِلٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْآيَتَيْنِ إحْدَاهُمَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[٣] وَالْأُخْرَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى[٤] وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[٥] فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ[٦] أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ الطُّولَى، وَقَوْلُهُ ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ نَزَلَتْ بَعْدَ قَوْلِهِ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[٧] فَقَوْلُهُ ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْأَشْهُرِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ لَا، وَقَوْلُهُ ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ سَوَاءٌ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، أَوْ طَلَّقَهَا فَجَعَلَ قَوْلَهُ ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ فِي مِقْدَارِ مَا تَنَاوَلَهُ الْآيَتَانِ وَهُوَ مَا إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَكُونُ حَامِلًا[٨].

---

(١) هو: أن يرد دليلان ظنيان على محل واحد في زمان واحد يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر.

(٢) الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فقيه الأمة، حليف بني زهرة وأحد أوائل المهاجرين حيث هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، وأول من جهر بقراءة القرآن .تولى قضاء الكوفة وبيت المال في خلافة عمر وصدرا من خلافة عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

(٣) من الآية رقم٢٣٤ سورة البقرة.

(٤) المقصود بها سورة الطلاق.

(٥) من الآية رقم٤ سورة الطلاق.

(٦) المباهلة: الدعاء بإنزال اللعنة على الكاذب من المتلاعنَين، والبَهلةُ اللَعنة.

(٧) أخرجه الشوكاني في فتح القدير٣٤٧/٥، و روي نحو هذا عنه من طرق وبعضها في صحيح البخاري.

(٨) لأن أولات الأحمال لا يتناول المتوفى عنها زوجها غير الحامل، والذين يتوفون لا يتناول الحامل =

"وَذَلِكَ عَامٌّ كُلُّهُ "، أَيْ: النُّصُوصُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَالْعِدَّةِ.

"لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَى - هُوَ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ [١] فَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ"، أَيْ: تَخْصِيصُ عَامِّ الْكِتَابِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ[٢] وَالْقِيَاسِ [٣].

"لِأَنَّ كُلَّ عَامٍّ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ وَهُوَ شَائِعٌ فِيهِ "، أَيْ: التَّخْصِيصُ شَائِعٌ فِي الْعَامِّ "، وَعِنْدَنَا[٤] هُوَ قَطْعِيٌّ مُسَاوٍ لِلْخَاصِّ - وَسَيَجِيءُ مَعْنَى الْقَطْعِيِّ - فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَمْ يُخَصَّ بِقَطْعِيٍّ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مَتَى وُضِعَ لِمَعْنًى كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَازِمًا لَهُ إِلَّا أَنْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى خِلَافِهِ، وَلَوْ جَازَ إِرَادَةُ الْبَعْضِ بِلَا قَرِينَةٍ يَرْتَفِعُ الْأَمَانُ عَنْ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ خِطَابَاتِ الشَّرْعِ عَامَّةٌ وَالِاحْتِمَالُ الْغَيْرُ[٥] النَّاشِئُ عَنْ دَلِيلٍ لَا يُعْتَبَرُ، فَاحْتِمَالُ الْخُصُوصِ هُنَا كَاحْتِمَالِ الْمَجَازِ[٦] فِي الْخَاصِّ فَالتَّأْكِيدُ يَجْعَلُهُ مُحْكَمًا ".

المطلقة، فقوله (وأولات الأحمال) باعتبار إيجاب عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل لا يكون ناسخا، وقوله (والذين يتوفون) باعتبار إيجاب عدة غير الحامل بأربعة أشهر وعشرا لا يكون منسوخا، وذلك عام كله أي النصوص الأربعة التي تمسك بها علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في الجمع بين الأختين والعدة، فتدل على أن العام يوجب الحكم قطعا، وهو المطلوب.

(١) فتكون دلالته ظنية.

(٢) كتخصيص قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) من الآية رقم ١٢١ سورة الأنعام، بقوله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد) أخرجه الصنعاني في سبل السلام ٤/ ١٤١٣، والزيلعي في نصب الراية ٤ / ١٨٣.

(٣) كتخصيص قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) من الآية رقم ٢ سورة النور، فهنا لفظ الزانية والزاني عام في كل زانية وزان، لكن هذا العموم قد خص بقوله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) من الآية رقم ٢٥سورة النساء، فخرجت الأمة من العموم بهذه الآية، والعبد يقاس عليها بجامع الرق في كل منهما، فيكون مقدار الحد عليه على النصف من الحر وهو خمسون جلدة.

(٤) أي: معشر الحنفية.

(٥) كلمة غير من الألفاظ الموغلة في الإبهام، فلا تدخل عليها أل التعريفية.

(٦) المراد بالمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لوجود القرينة.

هَذَا جَوَابٌ عَمَّا قَالَهُ الْوَاقِفِيَّةُ أَنَّهُ مُؤَكَّدٌ بِكُلٍّ أَوْ أَجْمَعَ، وَأَيْضًا جَوَابٌ عَمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - أَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ، فَنَقُولُ نَحْنُ لَا نَدَّعِي أَنَّ الْعَامَّ لَا احْتِمَالَ فِيهِ أَصْلًا، فَاحْتِمَالُ التَّخْصِيصِ فِيهِ كَاحْتِمَالِ الْمَجَازِ فِي الْخَاصِّ، فَإِذَا أُكِّدَ يَصِيرُ مُحْكَمًا، أَيْ: لَا يَبْقَى فِيهِ احْتِمَالٌ أَصْلًا لَا نَاشِئٌ عَنْ دَلِيلٍ وَلَا غَيْرُ نَاشِئٍ عَنْ دَلِيلٍ.

فَإِنْ قِيلَ[١]: احْتِمَالُ الْمَجَازِ الَّذِي فِي الْخَاصِّ ثَابِتٌ فِي الْعَامِّ مَعَ احْتِمَالٍ آخَرَ، وَهُوَ احْتِمَالُ التَّخْصِيصِ فَيَكُونُ الْخَاصُّ رَاجِحًا فَالْخَاصُّ كَالنَّصِّ[٢] وَالْعَامُّ كَالظَّاهِرِ[٣].

قُلْنَا: لَمَّا كَانَ الْعَامُّ مَوْضُوعًا لِلْكُلِّ كَانَ إِرَادَةُ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، وَكَثْرَةُ احْتِمَالَاتِ الْمَجَازِ لَا اعْتِبَارَ لَهَا فَإِذَا كَانَ لَفْظٌ خَاصٌّ لَهُ مَعْنًى وَاحِدٌ مَجَازِيٌّ، وَلَفْظٌ خَاصٌّ آخَرُ لَهُ مَعْنَيَانِ مَجَازِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ وَلَا قَرِينَةَ لِلْمَجَازِ أَصْلًا، فَإِنَّ اللَّفْظَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِلَا تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي فَعُلِمَ أَنَّ احْتِمَالَ الْمَجَازِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا قَرِينَةَ لَهُ مُسَاوٍ لِاحْتِمَالِ مَجَازَاتٍ كَثِيرَةٍ لَا قَرِينَةَ لَهَا، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّخْصِيصَ الَّذِي يُورِثُ شُبْهَةً فِي الْعَامِّ شَائِعٌ بِلَا قَرِينَةٍ فَإِنَّ الْمُخَصِّصَ إِذَا كَانَ هُوَ الْعَقْلُ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى مَا يَأْتِي، وَلَا يُورِثُ شُبْهَةً فَإِنَّ كُلَّ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ كَوْنَهُ غَيْرَ دَاخِلٍ لَا يَدْخُلُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْعَامِّ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ هُوَ الْكَلَامُ، فَإِنْ كَانَ مُتَرَاخِيًا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُخَصِّصٌ، بَلْ هُوَ نَاسِخٌ.

بَقِيَ الْكَلَامُ فِي الْمُخَصِّصِ الَّذِي لَا يَكُونُ مَوْصُولًا[٤] وَقَلِيلٌ مَا هُوَ.

"وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا[٥] فَإِنَّ تَعَارُضَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ التَّارِيخُ حُمِلَ عَلَى الْمُقَارَنَةِ"

---

(١) هذا اعتراض على ما أجاب به الحنفية على استدلال الواقفية وأرباب الخصوص.

(٢) هو: اللفظ الدال على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ويقبل التأويل والنسخ.

(٣) هو: اللفظ الدال على معناه غير المتبادر مع كونه مقصود الكلام ودل الدليل على إرادته.

(٤) ستأتي أقسام المخصص تفصيلا في المسألة التالثة إن شاء الله.

(٥) أي: كون العام قطعيا عندنا، وظنيا عند الإمام الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

مَعَ أَنَّ فِي الْوَاقِعِ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ[١]، وَالْآخَرَ مَنْسُوخٌ[٢] لَكِنْ لَمَّا جَهِلْنَا النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ حَمَلْنَا عَلَى الْمُقَارَنَةِ[٣] وَإِلَّا يَلْزَمُ التَّرْجِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ[٤].

"فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - يَخُصُّ بِهِ، وَعِنْدَنَا يَثْبُتُ حُكْمُ التَّعَارُضِ فِي قَدْرِ مَا تَنَاوَلَاهُ، وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَأَخِّرًا يَنْسَخُ الْخَاصَّ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ الْخَاصُّ مُتَأَخِّرًا، فَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا يَخُصُّهُ، فَإِنْ كَانَ مُتَرَاخِيًا يَنْسَخُهُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ عِنْدَنَا "[٥]، أَيْ: فِي الْقَدْرِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْعَامُّ، وَالْخَاصُّ وَلَا يَكُونُ الْخَاصُّ نَاسِخًا لِلْعَامِّ بِالْكُلِّيَّةِ، بَلْ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَقَطْ " حَتَّى لَا يَكُونَ الْعَامُّ عَامًّا مُخَصَّصًا "، بَلْ يَكُونُ قَطْعِيًّا فِي الْبَاقِي لَا كَالْعَامِّ الَّذِي خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ.[٦]

---

(١) لتأخره حال كونه متراخيا؛ لأن المتأخر ينسخ المتقدم.

(٢) لتقدمه؛ لأن المتقدم الذي علم تأريخه يكون منسوخا.

(٣) أي: يعمد المجتهد إلى الترجيح بينهما.

(٤) والترجيح من غير مرجح باطل.

(٥) إن علم التاريخ فالمتأخر إما العام وإما الخاص، فعلى الأول العام ناسخ للخاص، وعلى الثاني الخاص مخصص للعام إن كان موصولا به وناسخ له في قدر ما تناولاه إن كان متراخيا عنه، كما في الآيتين - على رأي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ - فإن قوله تعالى (وأولات الأحمال) متراخ عن قوله تعالى (والذين يتوفون منكم)، فمن حيث إنه عام من وجه وخاص من وجه يكون مثالا لتأخر العام عن الخاص، وعكسه، ويكون ناسخا لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم) في حق الحامل المتوفى عنها زوجها.

(٦) الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص:

أ- العام المراد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها، أما العام المخصوص فقد أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم.

ب- العام المراد به الخصوص مجاز قطعا؛ لنقل اللفظ من موضوعه الأصلي، بخلاف العام المخصوص، ففيه خلاف سيأتي ذكره في المسألة الثالثة.

ج- العام المراد به الخصوص قرينته عقلية لا تنفك عنه، أما العام المخصوص فقرينته لفظية وقد تنفك عنه.

د- العام المراد به الخصوص قد يراد به واحد اتفاقا، أما العام المخصوص ففيه خلاف سيأتي تفصيله في

(المسألة الثالثة: قصر العام)

"فَصْلٌ: قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ[١] لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ مُسْتَقِلٍّ "[٢]، أَيْ: بِكَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِصَدْرِ الْكَلَامِ وَلَا يَكُونُ تَامًّا بِنَفْسِهِ[٣]، وَالْمُسْتَقِلُّ[٤] مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ كَلَامًا[٥] أَوْ لَمْ يَكُنْ. " وَهُوَ "، أَيْ: غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ.[٦] " الِاسْتِثْنَاءُ وَالشَّرْطُ وَالصِّفَةُ وَالْغَايَةُ " فَالِاسْتِثْنَاءُ[٧] يُوجِبُ قَصْرَ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ، وَالشَّرْطُ يُوجِبُ قَصْرَ صَدْرِ

المسألة الرابعة، والتي تتناول ألفاظ العام.

- الفرق بين عموم الشمول وعموم البدل: أن عموم الشمول كلى يحكم فيه على كل فرد فرد، فشموله من حيث الأفراد مثل: نجح الطلاب، وعموم البدل كلى من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع فى أفراده، فشموله من حيث الصفات، مثل: أعتق رقبة.

(١) قصر العام على بعض ما يتناوله تخصيص عند جمهورالأصوليين؛ حيث إنهم لم يشترطوا الاستقلالية أو الاقتران، بل يجوز عندهم تخصيص العام بكل دليل خاص، سواء أكان مستقلا عن اللفظ أم متصلا به، وسواء أكان مقارنا له في الزمن أم لا، إلا أنهم اشترطوا أن لا يطول زمن التراخي، فإن طال كان نسخا. وأما تعريفه عند الحنفية فهو قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍّ مُقْتَرِنٍ، واحترز بقوله "مقترن" عن الناسخ؛ لأن دليل التخصيص لابد وأن يكون موصولاً - أى مقترناً- بما قبله، فإن لم يكن موصولاً، بل كان متراخياً فإنه لا يسمى تخصيصاً، بل يسمى نسخاً.

(٢) وهو الذي يسمى بالمتصل.

(٣) ولذلك لَا يُقَالُ إنَّهُ غَيْرُ شَامِلٍ لِلشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْجَزَاءِ، وَالِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، نَحْوَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمَا جَاءَنِي إلَّا زَيْدًا أَحَدٌ لِتَعَلُّقِهِمَا بِآخِرِ الْكَلَامِ لَا بِصَدْرِهِ وَلَا لِلْوَصْفِ بِالْجُمَلِ، نَحْوُ لَا تُكْرِمْ رَجُلًا أَبُوهُ جَاهِلٌ، وَالِاسْتِثْنَاءُ بِمِثْلِ لَيْسَ زَيْدًا وَلَا يَكُونُ زَيْدًا؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ تَامٌّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِصَدْرِ الْكَلَامِ مَا هُوَ مُتَقَدِّمٌ فِي الِاعْتِبَارِ سَوَاءٌ قُدِّمَ فِي الذِّكْرِ أَوْ أُخِّرَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الشَّيْءِ أَوَّلًا، ثُمَّ إخْرَاجُ الْبَعْضِ مِنْهُ أَوْ تَعْلِيقُهُ وَقَصْرُهُ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ، وَالْمُرَادُ بِالْكَلَامِ غَيْرُ التَّامِّ مَا لَا يُفِيدُ الْمَعْنَى لَوْ ذُكِرَ مُنْفَرِدًا، وَالْجُمَلُ الْوَصْفِيَّةُ وَالِاسْتِثْنَاءُ بِمِثْلِ لَيْسَ زَيْدًا وَلَا يَكُونُ زَيْدًا كَذَلِكَ لِاحْتِيَاجِهَا إلَى مَرْجِعِ الضَّمِيرِ.

(٤) وهو الذي يسمى بالمنفصل.

(٥) وهو دلالة اللفظ.

(٦) بدأ المصنف - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - في ذكر أنواع القسم الأول، وهو التخصيص بالمتصل.

(٧) وهو: الإخراج بإلا- غير الصفة - أو إحدى أخواتها، ومثاله: نجح المجتهدون إلا المهمل.

الْكَلَامِ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ، نَحْوَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ[١]، وَالصِّفَةُ تُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى مَا يُوجَدُ فِيهِ الصِّفَةُ، نَحْوَ: فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ[٢]، وَالْغَايَةُ تُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى الْبَعْضِ الَّذِي جَعَلَ الْغَايَةَ حَدًّا لَهُ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[٣] وَنَحْوَ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[٤].

"أَوْ بِمُسْتَقِلٍّ وَهُوَ"، أَيْ: الْقَصْرُ بِمُسْتَقِلٍّ[٥] "

التَّخْصِيصُ، وَهُوَ إِمَّا بِالْكَلَامِ[٦]، أَوْ غَيْرِهِ.

---

(١) فقوله أنت طالق مشروط، وإن دخلت الدار شرط.

(٢) السائمة: المرعية، يقال: تسامت الماشية تسوم سوما، أي: رعت، فهي سائمة، والجمع سوائم، قال الأصمعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: السوّام والسائمة: كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل. لسان العرب ٢١٥٨/٣. والحديث أخرجه أبو داود في سننه (١٥٧٥)، والنسائي في سننه ١٥/٥.

(٣) من الآية رقم ١٨٧ سورة البقرة.

(٤) من الآية رقم ٦ سورة المائدة.

(٥) بدأ المصنف - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - في ذكر أنواع القسم الثاني وهو التخصيص بالمنفصل ويسمى قصرا.

(٦) أَمثِلَة تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَتَخْصِيصِ بَعْضِ الْآيَاتِ بِالْبَعْضِ:

فتَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ من الآية رقم ١٨٦ سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ من الآية رقم ٦٠ سورة غافر. فإن إجابة الدعوة من المولى قد وردت عامة، لكن هذا العموم قد خص بقول النبى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لى) متفق عليه، صحيح البخاري١٤٠/١١ (٦٣٤٠)، صحيح مسلم ٥١/١٧.

وتَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالإجماع مثل: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ....﴾ من الآية رقم ٤ سورة النور، فهذا النص الكريم قد أفاد بعمومه أن كل قاذف يجب أن يجلد ثمانين جلدة، سواء أكان حراً أم عبداً، لكن هذا العموم قد خص بإجماع العلماء على أن العبد إذا قذف غيره، فإنه يجلد أربعين جلدة، أى: يقام عليه نصف الحد فقط.

وَتَخْصِيصِ بَعْضِ الْآيَاتِ بِالْبَعْضِ مثل: قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ من الآية رقم ٢٢٨ سورة البقرة، فإنه عام فى كل زوجة مطلقة، ويوجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء، سواء أكانت حاملاً أم لا، لكن هذا العموم خص بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ من الآية رقم ٤ سورة الطلاق؛ إذ توجب انقضاء عدتهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن بوضع الحمل. انظر: رسالتنا للدكتوراه ص ١٠٣.

وَهُوَ[١] إمَّا الْعَقْلُ " الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِ. " نَحْوَ: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾[٢] يَعْلَمُ ضَرُورَةً أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَخْصُوصٌ مِنْهُ، وَتَخْصِيصُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مِنْ خِطَابَاتِ الشَّرْعِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. وَأَمَّا الْحِسُّ نَحْوَ: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾[٣] وَأَمَّا الْعَادَةُ نَحْوُ: لَا يَأْكُلُ رَأْسًا يَقَعُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ[٤] وَأَمَّا كَوْنُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ نَاقِصًا فَيَكُونُ اللَّفْظُ أَوْلَى بِالْبَعْضِ الْآخَرِ، نَحْوَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ لَا يَقَعُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَيُسَمَّى مُشَكِّكًا[٥] أَوْ زَائِدًا" عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَاقِصًا، أَيْ: وَأَمَّا كَوْنُ بَعْضِ أَفْرَادِهِ زَائِدَةً. "كَالْفَاكِهَةِ لَا تَقَعُ عَلَى الْعِنَبِ"[٦] "فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ"، أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمُوجِبُ لِقَصْرِ الْعَامِّ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ " وَهُوَ"، أَيْ: الْعَامُّ " حَقِيقَةٌ فِي الْبَاقِي "؛ لِأَنَّ الْوَاضِعَ وَضَعَ اللَّفْظَ الَّذِي اسْتَثْنَى مِنْهُ لِلْبَاقِي[٧]. " وَهُوَ"، أَيْ: الْعَامُّ " حُجَّةٌ بِلَا

---

(١) أي: غير الكلام.

(٢) من الآية رقم ١٠٢ سورة الأنعام.

(٣) من الآية رقم ٢٣ سورة النمل. وتلك المرأة - بلقيس - لم تؤت كل الأشياء.

(٤) أي: حلف لا يأكل رأسا، فَالرَّأْسُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا عُرْفًا فِي رَأْسِ كُلِّ حَيَوَانٍ إلَّا أَنَّهُ مَعْلُومٌ عَادَةً أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، إذْ لَا يَدْخُلُ فِيهِ عَادَةً رَأْسُ الْعُصْفُورِ وَالْجَرَادِ فَيُخَصُّ بِمَا يَكُونُ مُتَعَارَفًا بِأَنْ يُكْبَسَ فِي التَّنَانِيرِ وَيُبَاعَ مَشْوِيًّا وَبِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْعَادَاتِ بِحَسَبِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ خَصَّهُ الإمام أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَوَّلًا: بِرَأْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ، وَثَانِيًا: بِرَأْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَهُمَا- أي وخصه الصاحبان - بِرَأْسِ الْغَنَمِ خَاصَّةً.

(٥) وهو: "اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله فهو يؤول إلى الشك فيشكك الناظر في اللَّفْظَ الْمَوْضُوعَ لِمَعْنًى لَا يَسْتَوِي فِيهِ جَمِيعُ أَفْرَادِهِ، بَلْ تَخْتَلِفُ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ كَالْمَمْلُوكِ فِي الْقِنِّ وَالْمُكَاتَبِ أَوْ بِالْأَوْلَوِيَّةِ أَوْ بِالتَّقَدُّمِ، وَالتَّأَخُّرِ كَالْوُجُودِ فِي الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ يُسَمَّى مُشَكِّكًا؛ لِأَنَّهُ يُشَكِّكُ النَّاظِرُ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ الْمُتَوَاطِئِ أَعْنِي: مَا وُضِعَ لِمَعْنًى وَاحِدٍ يَسْتَوِي فِيهِ الْأَفْرَادُ فَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُكَاتَبُ لِنُقْصَانِ الْمِلْكِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَةً لَا يَدًا= =حَتَّى يَكُونَ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ، وَلَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى اسْتِكْسَابَهُ وَلَا وَطْءَ الْمُكَاتَبَةِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ."

(٦) لأنه يشتمل على معنى زائد على التفكه ألا وهو التغذية.

(٧) شرع المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في بيان مسألة من مسائل العموم، وهي محل خلاف بين العلماء مقتصرا فيها على ذكر رأيه هو فقط.

وهذه المسألة هي: أن العام الذي دخله التخصيص هل يكون حقيقة في الباقي أو مجازا؟ فمذهب المصنف التفريق بين القاصر المستقل وغير المستقل، فإخراج البعض إن كان بغير المستقل فصيغة =

شُبْهَةٍ فِيهِ"، أَيْ: فِي الْبَاقِي، وَهَذَا إِذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مَعْلُومًا. أَمَّا إِذَا كَانَ مَجْهُولًا فَلَا.

"وَفِي الْمُسْتَقِلِ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ"، أَيْ: فِيمَا إِذَا كَانَ الْقَاصِرُ مُسْتَقِلًّا وَيُسَمَّى هَذَا تَخْصِيصًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَصِّصُ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ. "مَجَازٌ"، أَيْ: لَفْظُ الْعَامِّ مَجَازٌ فِي الْبَاقِي "بِطَرِيقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ مِنْ حَيْثُ الْقَصْرُ"، أَيْ: مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْبَاقِي "حَقِيقَةٌ مِنْ حَيْثُ التَّنَاوُلُ"، أَيْ: مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَفْظَ الْعَامِّ مُتَنَاوِلٌ لِلْبَاقِي يَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ"عَلَى مَا يَأْتِي فِي فَصْلِ الْمَجَازِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَهُوَ حُجَّةٌ فِيهِ شُبْهَةٌ[1]، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ

العام حقيقة في الباقي، وإن كان بمستقل فهي في الباقي مجاز من حيث الاقتصار عليه، حقيقة من حيث التناول له، وهذا مما انفرد به المصنف كما ذكر في المتن.

وفي المسألة مذاهب:

(أ) أن العام بعد التخصيص مجاز في الباقي مطلقا.

(ب) أن العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقا.

(ج) إن خص بمخصص متصل كالشرط والاستثناء فهو حقيقة، وإن خص بمنفصل فهو مجاز.

(د) إن كان الباقي بعد التخصيص جمعا كان العام حقيقة فيه، وإن كان الباقي ليس جمعا فإن العام يكون مجازا فيه.

(هـ) العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص له الاستثناء أو ما جرى مجراه كالشرط أما إن كان المخصص له صفة أو غاية أو كان المخصص مستقلا فإنه يكون مجازا في الباقي.

(و) العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص له شرطا أو صفة، فإن كان المخصص له استثناء أو غاية أو كان منفصلا فإنه يكون مجازا.

(ز) العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص دليلا لفظا منصلا أو منفصلا، فإن كان المخصص عقليا فإن العام يكون مجازا في الباقي.

(ح) العام حقيقة في الباقي من حيث تناوله له، مجاز من حيث الاقتصار عليه، أي: على الباقي.

(١) اختلف الأصوليون في العام إذا خص هل يبقى حجة في الباقي أو لا ؟ والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في المسألة السابقة؛ حيث إن أكثر القائلين بأن العام إذا دخله التخصيص كانت دلالته مجازية ذهبوا إلى أنه غير حجة في الباقي بدليل أن المجازات متعددة، ولا يوجد ما يرجح مجازا على آخر، فيصير كالتخصيص بالمبهم، وهو ليس بحجة. لكن فريقا كبيرا ممن حمله على المجاز قال: إن ما أخرج إن كان معلوما فهو حجة في الباقي.

وفي المسألة أقوال أخرى، منها: أنه حجة ف أقل الجمع، وقيل: حجة في الواحد، وقيل: حجة إن خص بمتصل.

كَوْنِهِ"، أَيْ: التَّخْصِيصِ "بِالْكَلَامِ أَوْ غَيْرِهِ" فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا: كُلُّ عَامٍّ خُصَّ بِمُسْتَقِلٍّ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَصِّصُ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ.

"لَكِنْ يَجِبُ هُنَاكَ فَرْقٌ وَهُوَ: أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِالْعَقْلِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَطْعِيًّا[1]؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الِاسْتِثْنَاءِ لَكِنَّهُ حَذَفَ الِاسْتِثْنَاءَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَقْلِ عَلَى أَنَّهُ مَفْرُوغٌ عَنْهُ حَتَّى لَا نَقُولَ إنَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾[2] وَنَظَائِرُهُ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ"، وَهَذَا فَرْقٌ تَفَرَّدْت بِذِكْرِهِ وَهُوَ وَاجِبُ الذِّكْرِ حَتَّى لَا يُتَوَهَّمَ أَنْ خِطَابَاتِ الشَّرْعِ الَّتِي خُصَّ مِنْهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِالْعَقْلِ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ كَالْخِطَابَاتِ الْوَارِدَةِ بِالْفَرَائِضِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ جَاحِدُهَا إجْمَاعًا مَعَ كَوْنِهَا مَخْصُوصَةً عَقْلًا، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ بِالْعَقْلِ لَا يُورِثُ شُبْهَةً. "فَإِنَّ كُلَّ مَا يُوجِبُ الْعَقْلُ تَخْصِيصَهُ يُخَصُّ وَمَا لَا فَلَا. وَأَمَّا الْمَخْصُوصُ بِالْكَلَامِ فَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ[3] لَا يَبْقَى حُجَّةً أَصْلًا مَعْلُومًا كَانَ الْمَخْصُوصُ كَالْمُسْتَأْمَنِ"[4] حَيْثُ خُصَّ مِنْ قَوْله

---

(١) جمهور الحنفية يرون أن العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة في الباقي، إلا أن حجيته لا تبقى قطعية كالعام الذي لم يدخله التخصيص، بل إن حجيته - عندهم - تكون ظنية، وهو المراد من قول المصنف رَحِمَهُ ٱللَّهُ: فإن العلماء قالوا ... وسواء خص العام بمستقل أو لا، أو خص بالعقل، أو بغيره، إلا أن المصنف له رأي آخر انفرد به، وهو: أن العام المخصوص تبقى حجيته قطعية في حالتين: الحالة الأولى: إن كان القاصر للعام استثناء معلوما، كقولك: أكرم العلماء إلا زيدا فإن كان الاستثناء مجهولا، كقولك: أكرم العلماء إلا بعضهم، فدلالته - حينئذ - تكون ظنية لا قطعية.
الحالة الثانية: إذا كان المخصص للعام هو العقل، فإن دلالته - أيضا - تكون قطعية.

(٢) من الآية رقم ٦ سورة المائدة.

(٣) هو: الشيخ الإمام الزاهد، مفتي العراق، شيخ الحنفية أبو الحسن، عبيد الله بن الحسين بن دلال، البغدادي الكرخي الفقيه، توفي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - في سنة أربعين وثلاثمائة هجرية.

(٤) المستأمن - بفتح الميم - اسم مفعول، والسين والتاء للصيرورة، أي: صار مؤامنا على نفسه وولده وماله؛ لأن المستأمن - بكسر الميم -اسم فاعل، وهو الطالب للأمان، فالسين والتاء فيه للطلب، يقال: استأمنه طلب منه الأمان، واستأمن إليه: دخل في أمانه.
واصطلاحا: هو من يدخل إقليم غيره بأمان مسلما كان أو حربيا وقد خصه هنا بالحربي؛ لأنه هو المراد. رد المحتار لابن عابدين ٢٧٥/٦.

تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾[١] بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾[٢] " أَوْ مَجْهُولًا كَالرِّبَا" حَيْثُ خُصَّ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[٣] " لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا صَارَ الْبَاقِي مَجْهُولًا، لِأَنَّ التَّخْصِيصَ كَالِاسْتِثْنَاءِ إِذْ هُوَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ"، أَيْ: التَّخْصِيصُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمَخْصُوصَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَامِّ كَالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى لَمْ يَدْخُلْ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَكُونُ الْبَاقِي فِي صَدْرِ الْكَلَامِ مَجْهُولًا وَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ.

"وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّلًا، لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ" وَالْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ التَّعْلِيلُ"[٤] وَلَا يُدْرَى كَمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ فَيَبْقَى الْبَاقِي مَجْهُولًا[٥]، وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا بَقِيَ الْعَامُّ فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ كَمَا كَانَ، لِأَنَّهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ" فِي أَنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ "فَلَا يُقْبَلُ التَّعْلِيلُ" إِذْ الِاسْتِثْنَاءُ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ، وَفِي صُورَةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْعَامُّ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي كَمَا كَانَ فَكَذَا التَّخْصِيصُ. "

---

(١) من الآية رقم ٥ سورة التوبة.

(٢) من الآية رقم ٦ سورة التوبة. وهذا مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب.

(٣) من الآية رقم ٢٧٥ سورة البقرة.

(٤) إن الأصل في الأحكام الشرعية عند الحنفية أنها صفات للمحال والأعيان المنسوبة إليها أثبتها الله وشرعها معللة بمصالح العباد.
بينما ذهب الإمام الشافعي وجماهير أهل السنة إلى أن المعاني الشرعية كالطهارة والنجاسة والرق والملك وغيرها، والأحكام الشرعية ككون المحل طاهرا أو نجسا، وكون الشخص حرا أو مملوكا ليست من صفات الأعيان المنسوبة إليها، بل أثبتها الله تحكما وتعبدا، فهي غير معللة.
وينبني على هذا الخلاف خلاف في الفروع، منها:
أن الماء يتعين لإزالة النجاسة عند الإمام الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، ولا يلحق به غيره؛ تغليبا للتعبد وعند الإمام أبي حنيفة - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - يلحق به كل طاهر مزيل للعين والأثر؛ تغليبا للتعليل. تخريج الفروع للزنجاني ٣٨ - ٤٦.

(٥) فيصير العام عنده مجملا، فيتوقف فيه إلى أن يأتي البيان، إلا أنه يجب به أخص الخصوص إن كان المخصص - بالفتح - معلوما.

"وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَا يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً لِمَا قُلْنَا " إنَّ التَّخْصِيصَ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُولُ يَجْعَلُ الْبَاقِيَ مَجْهُولًا فَلَا يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً فِي الْبَاقِي.

"وَعِنْدَ الْبَعْضِ إنْ كَانَ مَعْلُومًا فَكَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا" أَنَّ الْعَامَّ يَبْقَى فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ كَمَا كَانَ. " وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ الْمُخَصِّصُ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ" وَلَمَّا كَانَ الْمُخَصِّصُ كَلَامًا مُسْتَقِلًّا وَكَانَ مَعْنَاهُ مَجْهُولًا يَسْقُطُ هُوَ بِنَفْسِهِ وَلَا تَتَعَدَّى جَهَالَتُهُ إلَى صَدْرِ الْكَلَامِ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ، بَلْ يَتَعَلَّقُ بِصَدْرِ الْكَلَامِ فَجَهَالَتُهُ تَتَعَدَّى إلَى صَدْرِ الْكَلَامِ.

"وَعِنْدَنَا تُمْكِنُ فِيهِ شُبْهَةٌ[1]؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْمُولٍ عَلَى ظَاهِرِهِ" وَهُوَ إرَادَةُ الْكُلِّ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْبَعْضُ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ مَثَلًا إذَا كَانَ كُلُّ أَفْرَادِهِ مِائَةً، وَعُلِمَ أَنَّ الْمِائَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَعْدَادِ الَّتِي دُونَ الْمِائَةِ مُسَاوٍ فِي أَنَّ اللَّفْظَ مَجَازٌ فِيهِ فَلَا يَثْبُتُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ثُمَّ ذَكَرَ ثَمَرَةَ تَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِيهِ بِقَوْلِهِ. (فَيَصِيرُ عِنْدَنَا كَالْعَامِّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَتَّى يُخَصِّصَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ) ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ لَا يَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فَقَالَ (لَكِنْ لَا يَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ يُشْبِهُ النَّاسِخَ بِصِيغَةٍ، وَالِاسْتِثْنَاءَ بِحُكْمِهِ[2] كَمَا قُلْنَا، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ فِي نَفْسِهِ لِلشَّبَهِ الْأَوَّلِ[3]، وَيُوجِبُ جَهَالَةً فِي الْعَامِّ لِلشَّبَهِ الثَّانِي[1] فَيَدْخُلُ الشَّكُّ فِي سُقُوطِ

---

(١) فصار دليلا ظنيا، وهو ما ذهب إليه جمهور الحنفية.

(٢) أي: أن المخصص يشبه الناسخ في الصيغة من حيث الاستقلالية، فالمخصص - بالفتح - كلام مستقل مفهوم بنفسه مفيد للحكم، وإن لم يتقدمه العام، كالناسخ في أنه مستقل بنفسه عن المنسوخ ويشبه الاستثناء في حكمه؛ لأن حكمه بيان إثبات الحكم فيما وراء المخصوص، وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام، لا رفع الحكم عن محل المخصوص بعد ثبوته، فهو مستقل من وجه دون وجه، والأصل فيما يتردد بين الشبهين أن يعتبر بهما ويوفى حظا من كل منهما ولا يبطل أحدهما بالكلية. التلويح ٨٢/١.

(٣) وهو: شبهه للناسخ من حيث الاستقلالية.

الْعَامِّ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ) أَيْ: بِالشَّكِّ إِذْ قَبْلَ التَّخْصِيصِ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ فَلَمَّا خُصَّ دَخَلَ الشَّكُّ فِي أَنَّهُ هَلْ بَقِيَ مَعْمُولًا بِهِ أَمْ بَطَلَ فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ.

"وَإِنْ كَانَ" أَيْ: الْمُخَصِّصُ"مَعْلُومًا[٢] فَلِلشَّبَهِ الْأَوَّلِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ" لَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ فَلِلشَّبَهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُشَابِهُ النَّاسِخَ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يُعَلَّلَ النَّاسِخَ الَّذِي يَنْسَخُ بَعْضَ أَفْرَادِ الْعَامِّ لِيَنْسَخَ بِالْقِيَاسِ بَعْضًا آخَرَ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ فَإِنَّ تَعْلِيلَ النَّاسِخِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَصِحُّ[٣] عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ، بَلْ يُرِيدُ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ نَصٌّ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ.

"كَمَا هُوَ عِنْدَنَا" فَإِنَّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ[٤] خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ[٥] وَإِذَا صَحَّ تَعْلِيلُهُ لَا يُدْرَى أَنَّهُ كَمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ أَيْ: بِالْقِيَاسِ وَكَمْ يَبْقَى تَحْتَ الْعِلْمِ"فَيُوجِبُ جَهَالَةً فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ الْعَامِّ، وَلِلشَّبَهِ الثَّانِي لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ كَمَا هُوَ عِنْدَ الْبَعْضِ فَدَخَلَ الشَّكُّ فِي سُقُوطِ الْعَامِّ فَلَا سَقَطَ بِهِ" أَيْ: الشَّبَهُ الثَّانِي هُوَ شَبَهُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُخَصِّصَ يُبَيِّنُ

---

(١) وهو: شبهه للاستثناء من حيث حكمه.

(٢) كما لو قال الشارع: " اقتلوا المشركين "، ثم قال بعد ذلك: إلا أهل الذمة.

(٣) فإنه إذا قال مثلا: لا تعط أحدا من الناس درهما، ثم بعد فترة زمنية طويلة قال: أعط طلاب العلم لفقرهم، فهذا نسخ، والحكم الجديد - وهو الناسخ - مضمونه إعطاء طلاب العلم، والعلة في الإعطاء هي الفقر، إلا أنه لا يجوز قياس الفقراء من غير طلاب العلم على طلاب العلم الفقراء؛ لاشتراكهم في نفس العلة.

(٤) ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العام إذا دخله التخصيص جاز تخصيصه بالقياس، ولكنهم اختلفوا في كيفية التخصيص: فمنهم من جوزه مطلقا، سواء كان القياس جليا أو خفيا، وسواء خص العام بمتصل أو بمنفصل.

ومنهم من اشترط في القياس أن يكون جليا لكي يصلح مخصصا للعام. ومنهم من اشترط في العام أن يكون قد خصص بقطعي قبل التخصيص بالقياس. ومنهم من اشترط في المخصص أن يكون منفصلا. البرهان لإمام الحرمين الجويني ٤٢٨/١ فقرة ٣٣٠

(٥) هو: شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف، أبو علي، محمد بن عبد الوهاب البصري. مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاثمائة. وهو يرى عدم جواز تخصيص العام بالقياس مطلقا.

أَنَّ الْمُخَصِّصَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْعَامِّ، فَلِهَذَا الشَّبَهِ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُبَّائِيِّ كَمَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُ الْمُسْتَثْنَى وَإِخْرَاجُ الْبَعْضِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ يَصِيرُ الْبَاقِي تَحْتَ الْعَامِّ مَجْهُولًا فَلَا يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ التَّخْصِيصِ حُجَّةً فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي بُطْلَانِهِ فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ هَذَا مَا قَالُوا.

وَيَرِدُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَذْهَبُ عِنْدَكُمْ، وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ صِحَّةَ تَعْلِيلٍ فَيَجِبُ أَنْ يَبْطُلَ الْعَامُّ عِنْدَكُمْ بِنَاءً عَلَى زَعْمِكُمْ فِي صِحَّةِ تَعْلِيلِهِ، وَلَا تَمَسُّكَ لَكُمْ بِزَعْمِ الْجُبَّائِيِّ أَنَّ عِنْدَهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ فَلِدَفْعِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ قَالَ: "عَلَى أَنَّ احْتِمَالَ التَّعْلِيلِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ تَخْصِيصُهُ يَخُصُّ وَمَا لَا فَلَا" فَإِنَّ الْمُخَصِّصَ إنْ لَمْ يُدْرَكْ فِيهِ عِلَّةٌ لَا يُعَلَّلُ فَيَبْقَى الْعَامُّ فِي الْبَاقِي حُجَّةً، وَإِنْ عُرِفَ فِيهِ عِلَّةٌ فَكُلُّ مَا تُوجَدُ الْعِلَّةُ فِيهِ يَخُصُّ قِيَاسًا وَمَا لَا فَلَا، فَلَا يَبْطُلُ الْعَامُّ بِاحْتِمَالِ التَّعْلِيلِ " فَظَهَرَ هُنَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالنَّسْخِ"[1].

---

(١) من أهم الفروق بينهما:

أ- أن التخصيص ترك بعض الأعيان، والنسخ ترك بعض الأزمان، وعليه فإن التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال، بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان.

ب- أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد.

ج - أن التخصيص لا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقاً، بخلاف النسخ فإنه يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمنسوخ.

د - أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، ولا يجوز التخصيص.

هـ - أن التخصيص يجوز أن يكون مقترناً بالعام ومتقدماً عليه ومتأخراً عنه، أما الناسخ فلا يجوز أن يكون متقدماً على المنسوخ ولا مقترناً به، بل يجب أن يكون متأخراً عنه.

و - أن التخصيص لا يبطل حجية العام أبداً، بل العمل به قائم فيما بقى من أفراده بعد التخصيص، بخلاف النسخ، فإنه يبطل حجية المنسوخ إذا كان رافعاً للحكم بالنسبة إلى جميع أفراد العام.

ز- أنه يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون ولا يجوز نسخه به.

ح - أن التخصيص لا يدخل فى غير العام ـ بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص

ط - أن النسخ يرفع حكم العام حتى لا يبقى منه شئ، بخلاف التخصيص.

ي - أن التخصيص يكون بالكتاب والسنة وغيرهما، بخلاف النسخ فإنه لا يكون إلا بالكتاب

=

أَيْ: لَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ تَعْلِيلَ الْمُخَصِّصِ صَحِيحٌ ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُخَصِّصِ وَالنَّاسِخِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ الَّذِي يَنْسَخُ الْحُكْمَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ لِيُثْبِتَ النَّسْخَ فِي بَعْضٍ آخَرَ قِيَاسًا، صُورَتُهُ أَنْ يَرِدَ نَصٌّ خَاصٌّ حُكْمُهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْعَامِّ، وَيَكُونَ وُرُودُهُ مُتَرَاخِيًا عَنْ وُرُودِ الْعَامِّ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ نَاسِخًا لَا مُخَصِّصًا عَلَى مَا سَبَقَ.

"فَإِنَّ الْعَامَّ الَّذِي نُسِخَ بَعْضُ مَا تَنَاوَلَهُ لَا يُنْسَخُ بِالْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَنْسَخُ النَّصَّ إِذْ هُوَ لَا يُعَارِضُهُ، لِأَنَّهُ دُونَهُ لَكِنْ يُخَصِّصُهُ[1]، وَلَا يَلْزَمُ بِهِ الْمُعَارَضَةُ، لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَهُنَا مَسَائِلُ مِنَ الْفُرُوعِ تُنَاسِبُ مَا ذَكَرْنَا" مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالنَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ.

"فَنَظِيرُ الِاسْتِثْنَاءِ: مَا إِذَا بَاعَ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ بِثَمَنٍ[2] أَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ إِلَّا هَذَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْأَلْفِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ فَصَارَ الْبَيْعُ بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاءً[3]، وَلِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ يَصِيرُ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ فَيَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ".

فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَيْسَتْ حَقِيقَةُ الِاسْتِثْنَاءِ مَوْجُودَةً لَكِنَّهَا تُنَاسِبُ الِاسْتِثْنَاءَ فِي أَنَّ

والسنة فقط.

(١) كما في قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) جزء من الآية ٢ سورة النور، فهذه الآية تفيد بعمومها أن كل زان يجلد مائة جلدة، سواء كان من الأحرار أو من العبيد، لكن هذا العموم خصص بقوله تعالى في حق الإماء: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) جزء من الآية ٢٥ سورة النساء، ولما كان العبد كالأمة في الرق ولا تأثير للذكورة أو الأنوثة من هذه الناحية وجب أن يكون حده على النصف من الحر. كشف الأسرار للبخاري ٣٠٨/١، ورسالتنا للدكتوراة.

(٢) أي: بثمن واحد وفي صفقة واحدة؛ إذ لوفصل الثمن بأن قال: بعتهما بألف كل واحد بخمسمائة، صح البيع في العبد عند الصاحبين، ولم يصح عند الإمام أبي حنيفة؛ لفساد البيع في الصورتين. المبسوط ٣/١٣.

(٣) صورة البيع بالحصة ابتداء:

ما إذا قال: أبيعك هذين الثوبين أو العبدين، أو قال المشتري: أشتري هذين الثوبين أو العبدين كل بحصته من الألف من غير أن يحدد لكل واحد منهما ثمنا معلوما ابتداء ومثل هذا البيع لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة.

الِاسْتِثْنَاءَ يَمْنَعُ دُخُولَ الْمُسْتَثْنَى فِي حُكْمِ صَدْرِ الْكَلَامِ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَدْخُلْ الْحُرُّ تَحْتَ الْإِيجَابِ مَعَ أَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ تَنَاوَلَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ مُسْتَثْنًى.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ: مَا إذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ إلَّا هَذَا حَقِيقَةُ الِاسْتِثْنَاءِ مَوْجُودَةٌ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ أَحَدُهُمَا فِي الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْآخَرِ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ يَصِيرُ الْبَيْعُ فِي الْآخَرِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُقَابِلِ بِهِمَا وَالْبَيْعُ بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاءً بَاطِلٌ لِلْجَهَالَةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ابْتِدَاءً، لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالْحِصَّةِ بَقَاءً صَحِيحٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي هِيَ نَظِيرُ النَّسْخِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْبَيْعَ فِي الْآخَرِ بَيْعٌ بِشَرْطٍ مُخَالِفٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ أَنَّ قَبُولَ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ وَهُوَ الْحُرُّ أَوْ الْعَبْدُ الْمُسْتَثْنَى يَصِيرُ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ.

"وَنَظِيرُ النَّسْخِ: مَا إذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ يَبْقَى الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ"، "فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُنَاسِبُ النَّسْخَ" مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَبْدَ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ الْبَيْعِ لَكِنْ لَمَّا مَاتَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ فَصَارَ كَالنَّسْخِ لِأَنَّ النَّسْخَ تَبْدِيلٌ بَعْدَ الثُّبُوتِ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ الْآخَرِ مَعَ أَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ لَكِنْ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ، لِأَنَّ الْجَهَالَةَ الطَّارِئَةَ لَا تُفْسِدُ[1].

"وَنَظِيرُ التَّخْصِيصِ: مَا إذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا صَحَّ إنْ عَلِمَ مَحَلَّ الْخِيَارِ وَثَمَنَهُ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ بِالْخِيَارِ يَدْخُلُ فِي الْإِيجَابِ لَا فِي الْحُكْمِ فَصَارَ فِي السَّبَبِ كَالنَّسْخِ، وَفِي الْحُكْمِ كَالِاسْتِثْنَاءِ فَإِذَا جَهِلَ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ لِشَبَهِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَإِذَا عَلِمَ كُلُّ

(١) وذلك لأنه لما جمع بينهما في الإيجاب فقد شرط لقبول العقد في كل واحد منهما قبوله في الآخر، حتى لا يملك المشتري قبول أحدهما دون الآخر، واشتراط قبول العقد في الحر في بيع العبد شرط فاسد، والبيع يبطل بالشرط الفاسد.
وهذا هو دليل الإمام أبي حنيفة في بطلان البيع في صورتيه - صورة تعين ثمن كل منهما وعدم تعينه - ودليل الصاحبين في صورة عدم تعين ثمن لكل منهما ابتداء. الكشف للبخاري ٣١٤/١، التلويح ٨٥/١، المبسوط ٣/١٣.

وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِحُّ لِشَبَهِ النَّسْخِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا شَبَهُ الِاسْتِثْنَاءِ حَتَّى يَفْسُدَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ إذَا بَيَّنَ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ" - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَبَيَانُ مُنَاسَبَتِهَا التَّخْصِيصُ: أَنَّ التَّخْصِيصَ يُشَابِهُ النَّسْخَ بِصِيغَتِهِ، وَالِاسْتِثْنَاءَ بِحُكْمِهِ، وَهُنَا الْعَبْدُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ دَاخِلٌ فِي الْإِيجَابِ لَا الْحُكْمِ عَلَى مَا عُرِفَ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْإِيجَابِ يَكُونُ رَدُّهُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ تَبْدِيلًا فَيَكُونُ كَالنَّسْخِ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْحُكْمِ يَكُونُ رَدُّهُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ بَيَانَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فَيَكُونُ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَإِذَا كَانَ لَهُ شَبَهَانِ يَكُونُ كَالتَّخْصِيصِ الَّذِي لَهُ شَبَهٌ بِالنَّسْخِ وَشَبَهٌ بِالِاسْتِثْنَاءِ فَلِرِعَايَةِ الشَّبَهَيْنِ قُلْنَا: إنْ عَلِمَ مَحَلَّ الْخِيَارِ وَثَمَنَهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَإِلَّا فَلَا.

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدِهَا: أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِيَارِ وَثَمَنُهُ مَعْلُومَيْنِ كَمَا إذَا بَاعَ هَذَا وَذَاكَ بِأَلْفَيْنِ هَذَا بِأَلْفٍ وَذَاكَ بِأَلْفٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ[(١)].

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِيَارِ مَعْلُومًا لَكِنَّ ثَمَنَهُ لَا يَكُونُ مَعْلُومًا[(٢)].

وَالثَّالِثُ: عَلَى الْعَكْسِ[(٣)].

وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُمَا مَعْلُومًا[(٤)].

فَلَوْ رَاعَيْنَا كَوْنَهُ دَاخِلًا فِي الْإِيجَابِ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِالْخِصَّةِ لَكِنَّهُ فِي الْبَقَاءِ لَا فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ، وَلَوْ رَاعَيْنَا كَوْنَهُ غَيْرَ دَاخِلٍ

---

(١) ومثاله: ما إذا باع سالما وغانما بألفين كلا منهما بألف صفقة واحدة، على أن البائع أو المشتري بالخيار في سالم ثلاثة أيام.

(٢) ومثاله: ما إذا باع سالما وغانما بألفين على أنه بالخيار في سالم من غير أن يحدد ثمن كل واحد منهما منفردا.

(٣) ومثاله: ما لو باعهما بألفين كل واحد منهما بألف على أنه بالخيار في أحدهما.

(٤) ومثاله: ما لو باعهما بألفين على أنه بالخيار في أحدهما من غير تعيين لثمن كل واحد منهما، ولا ما فيه الخيار منهما. التلويح ٨٦/١.

فِي الْحُكْمِ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ.

أَمَّا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَحَلِّ الْخِيَارِ وَثَمَنِهِ مَعْلُومًا فَلِأَنَّ قَبُولَ غَيْرِ الْمَبِيعِ يَصِيرُ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ وَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا مَجْهُولًا فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَلِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا، فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ شَبَهَ النَّسْخِ يُوجِبُ الصِّحَّةَ فِي الْجَمِيعِ، وَشَبَهَ الِاسْتِثْنَاءِ يُوجِبُ الْفَسَادَ فِي الْجَمِيعِ فَرَاعَيْنَا الشَّبَهَيْنِ، وَقُلْنَا إذَا كَانَ مَحَلُّ الْخِيَارِ أَوْ ثَمَنُهُ مَجْهُولًا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ رِعَايَةً لِشَبَهِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَإِذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا يَصِحُّ الْبَيْعُ رِعَايَةً لِشَبَهِ النَّسْخِ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا شَبَهُ الِاسْتِثْنَاءِ حَتَّى يَفْسُدَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهُوَ أَنَّ قَبُولَ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ يَصِيرُ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ بِأَلْفٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَبَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَيْثُ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ الْحُرَّ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَيْعِ أَصْلًا فَيَصِيرُ كَالِاسْتِثْنَاءِ بِلَا مُشَابَهَةِ النَّسْخِ، فَيَكُونُ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ.

* * * *

(المسألة الرابعة: ألفاظ العام)

"فَصْلٌ: فِي أَلْفَاظِهِ[١]، وَهِيَ إمَّا عَامٌّ بِصِيغَتِهِ، وَمَعْنَاهُ كَالرِّجَالِ[٢]، وَإِمَّا عَامٌّ بِمَعْنَاهُ، وَهَذَا إمَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَجْمُوعَ كَالرَّهْطِ[٣]، وَالْقَوْمِ[٤]، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ أَوْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ، نَحْوُ مَنْ يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ نَحْوُ مَنْ يَأْتِينِي أَوَّلًا فَلَهُ دِرْهَمٌ، فَالْجَمْعُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا" فَقَوْلُهُ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا أَيْ يَصِحُّ إطْلَاقُ اسْمِ الْجَمْعِ[٥]، وَالْقَوْمِ، وَالرَّهْطِ عَلَى كُلِّ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فَإِذَا أُطْلِقَتْ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ فَإِذَا كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ عَبِيدٍ مَثَلًا أَوْ عَشَرَةُ عَبِيدٍ فَقَالَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ يُعْتَقُ جَمِيعُ الْعَبِيدِ[٦]، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَةَ فَصَاعِدًا فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي مَعْنَى الْعُمُومِ. "لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ"[٧]، .....

---

(١) أي: ألفاظ العام، وهي صيغه التي يعرف بها.

(٢) بدأ المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في تقسيم ألفاظ العام إلى قسمين: الأول عام بصيغته ومعناه، والثاني عام بمعناه فقط، وَالْمُرَادُ بالأول: أَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِعَدَدٍ مَعْلُومٍ بَلْ يَتَنَاوَلُ الثَّلَاثَةَ فَصَاعِدًا وَلَهُ صِيغَةٌ تَثْنِيَةٍ وَفَرْدٍ مِنْ لَفْظِهِ كَرِجَالٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ كَنِسَاءٍ.
وذلك لأن لفظ " الرجال " صيغته موضوعة للجمع، وكذلك معناه؛ لأنه يتناول الثلاثة وما فوقها. أصول الكاكي ٢٨٩/١.
ثُمَّ الْجَمْعُ عَلَى قِسْمَيْنِ جَمْعُ قِلَّةٍ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعَشَرَةِ فَمَا دُونَهَا إلَى الثَّلَاثَةِ وَأَمْثِلَتُهُ أَفْعَالٌ وَأَفْعُلٌ وَأَفْعِلَةٌ وَفِعْلَةٌ كَأَثْوَابٍ وَأَفْلُسٍ وَأَجْرِبَةٍ وَغِلْمَةٍ وَقِيلَ جَمْعُ السَّلَامَةِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ وَالْأَلِفِ وَالتَّاءِ لِلتَّقْلِيلِ أَيْضًا، وجمع كثرة وهو ما سواها من الجموع.

(٣) اسْمٌ لِمَا دُونَ الْعَشَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ لَا تَكُونُ فِيهِمْ امْرَأَةٌ.

(٤) اسْمٌ لِجَمَاعَةِ الرِّجَالِ خَاصَّةً.

(٥) هو ما تضمن معنى الجمع و لا واحد له من لفظه، مثل: جيش، وشعب، و نساء، وقوم، ولك الخيار في أن تعامله معاملة المفرد أو معاملة الجمع، تقول: القوم رحل والقوم رحلوا، والنساء سافرت والنساء سافرن.

(٦) لأنه جمع منكر مضاف فيعم العتق جميع العبيد الذين يملكهم.

(٧) اتفق العلماء على أن المفهوم من لفظ " ج م ع " هو ضم شئ إلى شئ، وهذا يكون في الاثنين والثلاثة وما زاد عليهما، واختلفوا في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة، كمسلمين وغيره من جموع القلة - لا جموع الكثرة، فإن أقلها أحد عشر باتفاق النحاة - في أقل عدد تطلق عليه صيغة الجمع، =

وَعِنْدَ الْبَعْضِ اثْنَانِ[١]؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾[٢]، وَالْمُرَادُ اثْنَانِ[٣]، وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾[٤]، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»[٥]، وَلَنَا إجْمَاعُ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي اخْتِلَافِ صِيَغِ الْوَاحِدِ، وَالتَّثْنِيَةِ، وَالْجَمْعِ[٦]. " وَلَا نِزَاعَ فِي الْإِرْثِ، وَالْوَصِيَّةِ" فَإِنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ فِيهِمَا اثْنَانِ[٧].

وهذا هو المذهب الأول.

(١) هذا هو المذهب الثاني.

(٢) من الآية رقم ١١ سورة النساء.

(٣) هذا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني؛ لِأَنَّ الْأَخَوَيْنِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ من الثلث إلَى السُّدُسِ كَالثَّلَاثَةِ، وَالْأَرْبَعَةِ، وَكَذَا كُلُّ جَمْعٍ فِي الْمَوَارِيثِ، وَالْوَصَايَا حَتَّى إنَّ فِي الْمِيرَاثِ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ كَمَا لِلْأَخَوَاتِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِلِاثْنَيْنِ مَا أَوْصَى لِأَقْرِبَاءِ فُلَانٍ.

(٤) من الآية رقم ٤ سورة التحريم. و هذا هو الدليل الثاني لهم أيضا.

(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦٩/٣، وقال: ضعيف. وهذا هو الدليل الثالث لهم أيضا على أن أقل الجمع اثنان.

(٦) بدأ المصنف في ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول، أي: أجمع أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ صِيَغِ الْوَاحِدِ، وَالتَّثْنِيَةِ، وَالْجَمْعِ فِي غَيْرِ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ لِمَا سَتَعْرِفُ مِثْلُ: رَجُلٌ رَجُلَانِ رِجَالٌ، وَهُوَ فَعَلَ، وَهُمَا فَعَلَا، وَهُمْ فَعَلُوا، وَأَيْضًا مَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ هُوَ الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ صِيغَةِ الْجَمْعِ، وَأَيْضًا يَصِحُّ نَفْيُ الْجَمْعِ عَنْ الِاثْنَيْنِ مَا فِي الدَّارِ رِجَالٌ بَلْ رَجُلَانِ وَأَيْضًا يَصِحُّ رِجَالٌ ثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ، وَلَا يَصِحُّ رِجَالٌ اثْنَانِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوُجُوبِ مُرَاعَاةِ صُورَةِ اللَّفْظِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَوْصُوفُ، وَالصِّفَةُ كِلَاهُمَا مَثْنًى أَوْ مَجْمُوعًا لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْأَعْدَادِ لَيْسَتْ جُمُوعًا، وَلَا لَفْظَ اثْنَانِ مَثْنًى عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ، وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ جَاءَنِي زَيْدٌ، وَعُمَرُ الْعَامِلَانِ، وَلَا يَصِحُّ الْعَامِلُونَ.

(٧) أجاب أصحاب المذهب الأول عما استدل به أصحاب المذهب الثاني، فقالوا عن الدليل الأول: لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ فِي بَابِ الْإِرْثِ اسْتِحْقَاقًا، أَيْ مَنْ يَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ يَعْنِي الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ، وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ أَنَّ لِلْأُخْتَيْنِ حُكْمَ الْأَخَوَاتِ فِي اسْتِحْقَاقِ الثُّلُثَيْنِ مَعَ أَنَّ قَرَابَةَ الْأُخُوَّةِ مُتَوَسِّطَةٌ لِكَوْنِهَا قَرَابَةً مُجَاوِرَةً فَيَكُونُ لِلْبِنْتَيْنِ أَيْضًا حُكْمُ الْبَنَاتِ فِي اسْتِحْقَاقِ الثُّلُثَيْنِ وَحَجْبًا، لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِرْثِ إذْ الْحَاجِبُ لَا يَكُونُ إلَّا وَارِثًا بِالْقُوَّةِ أَوْ بِالْفِعْلِ عَلَى أَنَّ الْحَجْبَ بِالْأَخَوَيْنِ قَدْ ثَبَتَ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ كَمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ لِعُثْمَانَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - حِينَ رَدَّ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ بِالْأَخَوَيْنِ قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، وَلَيْسَ الْأَخَوَانِ إخْوَةً فِي لِسَانِ قَوْمِك فَقَالَ عُثْمَانُ نَعَمْ لَكِنْ لَا أَسْتَجِيزُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ فِيمَا رَأَوْا، وَرَوَى لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي، وَتَوَارَثَهُ النَّاسُ. وَالْوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالْمِيرَاثِ مِنْ

"وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ مَجَازٌ" كَمَا يُذْكَرُ الْجَمْعُ لِلْوَاحِدِ.(١)

"وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَوَارِيثِ أَوْ عَلَى سُنِّيَّةِ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ" فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الْمُقْتَدِي وَاحِدًا يَقُومُ عَلَى جَنْبِ الْإِمَامِ، وَإِذَا كَانَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَالْإِمَامُ يَتَقَدَّمُ "أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِ الرُّفْقَةِ بَعْدَ قُوَّةِ الْإِسْلَامِ" فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ ضَعِيفًا نَهَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ أَنْ يُسَافِرَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ، وَالِاثْنَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ»(٢) فَلَمَّا ظَهَرَ قُوَّةُ الْإِسْلَامِ رَخَّصَ فِي سَفَرِ اثْنَيْنِ، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ لِئَلَّا يُخَالِفَ إجْمَاعَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ.(٣)

حَيْثُ إنَّ كُلًّا مِنْهَا يُثْبِتُ الْمِلْكَ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ حَاجَةِ الْمَيِّتِ، لَكِنْ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ صِيغَةَ الْجَمْعِ مَوْضُوعَةٌ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ أَنَّ لِلِاثْنَيْنِ حُكْمَ الْجَمْعِ.

(١) والجواب عن الدليل الثاني: وهو قوله عز وجل﴿ فقد صغت قلوبكما ﴾ فمن وجهين:

أحدهما - وهو الذي في " المختصر " -: أن هذه تثنية معنوية، أي: هي تثنية في المعنى، وإن كانت جمعا في اللفظ، وذلك لأن التثنية على ضربين: لفظية: وهي إلحاق الاسم المفرد ألفا ونونا ليدلا على أن معه مثله، نحو: زيدان وهندان ومسلمان ومسلمتان، ومعنوية: وهو ما أضيف من ذلك إلى اثنين؛ فيجتمع فيه تثنيتان؛ فيستثقل؛ فيرد إلى الجمع تخفيفا مثل: قلوبهما، ورؤوسهما وظهورهما، وبطونهما، إذ تثنيته اللفظية: قلباهما ورأساهما، وظهراهما وبطناهما فجمع بين اللفظية والمعنوية.

والوجه الثاني: ذكره في المعالم وغيره، وهو أن القلب قد يطلق على الميل الحاصل في القلب؛ فيقال للمنافق: إنه ذو قلبين، والمؤمن له قلب واحد، ولسان واحد، وإذا كان هذا سائغا، وجب حمل القلوب على الإرادات الحاصلة في القلب بطريق المجاورة كما سمي العقل قلبا؛ لأنه محله في قوله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب]ق: ٣٧.

قلت: ويقوي هذا التأويل ما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى) :فقد صغت قلوبكما)، قال: مالت قلوبكما.

قلت: والصغو: الميل، وهو الإرادة، وقد يتعدد لتقلب القلب مرة كذا، ومرة كذا ومنه في الحديث: يا مقلب القلوب.

(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١٥١/٤ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أبو داود في سننه (٢٦٠٧) والترمذي في جامعه (١٦٧٤).

(٣) لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَعْرِيفُ الْأَحْكَامِ دُونَ اللُّغَاتِ.

"وَلَا تَمَسُّكَ لَهُمْ بِنَحْوِ فِعْلنَا لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّثْنِيَةِ، وَالْجَمْعِ لَا أَنَّ الْمَثْنَى جَمْعٌ" فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِعْلُنَا صِيغَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِالْجَمْعِ، وَيَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ الِاثْنَيْنِ جَمْعٌ فَنَقُولُ فِعْلُنَا غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْجَمْعِ بَلْ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّثْنِيَةِ، وَالْجَمْعِ لَا أَنَّ الْمَثْنَى جَمْعٌ " فَيَصِحُّ تَخْصِيصُ الْجَمْعِ" تَعْقِيبٌ لِقَوْلِهِ: إنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ[1]، وَالْمُرَادُ التَّخْصِيصُ بِالْمُسْتَقِلِّ "[2] وَمَا فِي مَعْنَاهُ"

---

(١) القائلون بالتخصيص اتفقوا على أنه لا يجوز التخصيص إلى أن لا يبقى من العام شئ، ولكنهم اختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص ولا يجوز التجاوز عنها، فلو قال الشارع: " اقتلوا المشركين " فهل يجوز التخصيص - هنا - حتى لا يبقى مأمور بقتله إلا مشرك واحد، أو يشترط أن يبقى ثلاثة، أو ما يقارب المشركين المأمور بقتلهم في الكثرة اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال:

- الأول: أن العام إن كان جمعا، مثل: الرجال والنساء، وما في معناه كالرهط والقوم يجوز تخصيصه إلى الثلاثة؛ تفريعا على أن أقل الجمع ثلاثة، فالتخصيص إلى ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة على الجمع فيصير نسخا.

وإن كان مفردا كالرجل وما في معناه كالنساء في مثل: لا أتزوج النساء يجوز تخصيصه إلى الواحد؛ لأنه لا يخرج بذلك عن الدلالة على الفرد على ما هو أصل وضع المفرد.

- الثاني: يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى فيه جمع كثير، ولا فرق بين أن يكون العام جمعا أو غيره، وهؤلاء اختلفوا في مقدار ذلك الكثير، فمنهم من قال: لابد أن يقرب من مدلول العام قبل التخصيص، ومنهم من قال: لابد وأن يكون الباقي من العام بعد التخصيص غير محصور.
- الثالث: يجوز أن يكون الباقي بعد التخصيص واحدا في جميع ألفاظ العموم، أي: سواء كان اللفظ الذي دخله التخصيص جمعا أو غير جمع.
- الرابع: وهو لابن الحاجب - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - ولم يعرف عن غيره التفصيل الآتي: (أ) في التخصيص بالمتصل: إن كان بالاستثناء أو البدل جاز أن يكون الباقي بعد الإخراج واحدا، نحو: عليّ عشرة إلا تسعة، وأكرم الناس العالم، وإن كان بالصفة أو الشرط جاز أن يكون الباقي اثنين، نحو: أكرم الناس العلماء، أو إن كانوا علماء وقصد منهم محمدا وخالدا (ب) في التخصيص بالمنفصل: إن كان العام محصورا وكان قليلا جاز التخصيص إلى أن يبقى اثنان، نحو: حبست كل زنديق ولم يحبس إلا اثنين من أربعة.

وإن كان غير محصور، نحو: حبست كل من في المدينة، أو كان محصورا كثيرا، نحو: أكلت الرمان، جاز التخصيص إلى أن يبقى من العام عدد يقرب من مدلوله قبل التخصيص، ويعرف ذلك بكون الذي خرج عددا قليلا، أو بدليل آخر. رفع الحاجب ٢٣٠/٣، تعليق طه سعد ٢٦٠

(٢) هذا تأكيد من المصنف - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - لدفع توهم حمل التخصيص على معناه اللغوي، وتنبيه على أن قصر العام على البعض بالاستثناء ونحوه يجوز إلى الواحد في الجمع أيضا نحو: أكرم العلماء إلا =

كَالرَّهْطِ، وَالْقَوْمِ "إلَى الثَّلَاثَةِ، وَالْمُفْرَدِ" بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الْجَمْعِ أَيْ الْمُفْرَدُ الْحَقِيقِيُّ.

"كَالرَّجُلِ"، وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالْجَمْعِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ " نَحْوُ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ إلَى الْوَاحِدِ"، أَيْ: يَصِحُّ تَخْصِيصُ الْمُفْرَدِ إلَى الْوَاحِدِ.

"وَالطَّائِفَةُ كَالْمُفْرَدِ" بِهَذَا فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -[1] قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾[2].

"وَمِنْهَا"، أَيْ: مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ " الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا لِأَنَّ الْمُعَرَّفَ لَيْسَ هُوَ الْمَاهِيَّةَ فِي الْجَمْعِ، وَلَا بَعْضَ الْأَفْرَادِ، لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَتَعَيَّنَ الْكُلُّ " اعْلَمْ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ إمَّا لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ[3] أَوْ الذِّهْنِيِّ[4]، وَإِمَّا لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ[5]، وَإِمَّا

الجهال، ولم يكن العالم إلا واحدا، التلويح ٩٣/١، التوضيح تحقيق د/ طه سعد ٢٥٩.

(١) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي جليل، وابن عم النبي، حبرالأمة وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان النبي دائم الدعاء لابن عباس فدعا أن يملأ الله جوفه عِلماً وأن يجعله صالحاً. وكان يدنيه منه وهو طفل ويربّت على كتفه وهو يقول: " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل."

(٢) من الآية رقم ١٢٢ سورة التوبة. وقد فسر الطائفة بأنها تطلق علـى الواحد فما فوقه.

(٣) أَلْ العهديةُ إما أن تكون للعهد الذِّكريّ وهي ما سبقَ لمصحوبها ذكرٌ في الكلام، كقولُه تعالى: (كما أرسلنا إلى فِرعونَ رسولا، فعصى فرعونُ الرسولَ(من الآيتين ١٥، ١٦ سورة المزمل. وإما أن تكون للعهد الحُضوريّ وهو ما يكونُ مصحوبُها حاضراً، مثل "جئتُ اليومَ"، أي اليومَ الحاضرَ الذي نحن فيه.

(٤) وإما أَن تكون للعهد الذهنيّ وهي ما يكونُ مصحوبُها معهوداً ذهناً، فينصرفُ الفكرُ إليه بمجرَّدِ النُّطقِ به، مثل "حضرَ الأميرُ"، وكأن يكون بينك وبينَ مُخاطَبك عهدٌ برجلٍ، فتقول حضرَ الرجلُ"، أي الرجلُ المعهودُ ذِهناً بينك وبين من تخاطبه.

(٥) (الْ الجنسيّةُ) إما أن تكون للاستغراقِ، أو لبيانِ الحقيقة.

والاستغراقيّةُ، إما أن تكون لاستغراق جميعِ أفرادِ الجنس. وهي ما تشملُ جميعَ أفرادِه، كقوله تعالى: (وخُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً) من الآية رقم ٢٨ سورة النساء، أي كلُّ فردٍ منه، وإما لإستغراق جميعِ خصائصهِ، مثل "أنتَ الرجلُ"، أي اجتمعت فيكَ كلُّ صفاتِ الرجال، (أل) الجنسية: ثلاثة أنواع:

أـ التي لبيان الحقيقة والماهية، وضابطها: أنها التي لا تخلفها، أي: لا تحل محلها (كل)، مثل قوله تعالى

لِتَعْرِيفِ الطَّبِيعَةِ[١] لَكِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْأَصْلُ ثُمَّ الِاسْتِغْرَاقُ ثُمَّ تَعْرِيفُ الطَّبِيعَةِ لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللَّامُ دَالٌّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِدُونِ اللَّامِ فَحَمْلُ اللَّامِ عَلَى الْفَائِدَةِ الْجَدِيدَةِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى تَعْرِيفِ الطَّبِيعَةِوَالْفَائِدَةِ الْجَدِيدَةِ أَمَّا تَعْرِيفُ الْعَهْدِ أَوْ اسْتِغْرَاقُ الْجِنْسِ، وَتَعْرِيفُ الْعَهْدِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ[٢] لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ بَعْضَ أَفْرَادِ الْجِنْسِ خَارِجًا أَوْ ذِهْنًا فَحَمْلُ اللَّامِ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ لِأَنَّ الْبَعْضَ مُتَيَقَّنٌ، وَالْكُلَّ مُحْتَمَلٌ[٣] فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي الْجَمْعِ الْمُحَلَّى، بِالْأَلِفِ، وَاللَّامِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ عَلَى تَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ لِأَنَّ الْجَمْعَ وُضِعَ لِأَفْرَادِ الْمَاهِيَّةِ لَا لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لِكُلٍّ يُحْمَلُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعَهْدِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ فَقَوْلُهُ، وَلَا بَعْضَ الْأَفْرَادِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ إشَارَةٌ.

"إلَى هَذَا فَتَعَيَّنَ الِاسْتِغْرَاقُ[٤]، وَلِتَمَسُّكِهِمْ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْأَئِمَّةُ مِنْ

(وجعلنا من الماء كل شيء حي) فلا يصح أن تقول: كل ماء.

ب- التي لاستغراق الجنس حقيقة، وضابطها: أنها تخلفها، أي: تحل محلها (كل)، مثل قوله: تعالى (وخلق الإنسان ضعيفا) أي: كل إنسان.

ج - التي لاستغراق الجنس مجازا، مثل: أنت الرجل والرجال قليل، أي: أنت جامع لخصائص جميع الرجال وكمالاتهم.

(١) وهي التي لا تخلفها " كل " لا حقيقة ولا مجازا، نحو: والله لا أتزوج النساء، ولا أشتري الثياب، ولهذا يقع الحنث بالواحد منهما.

(٢) قال التفتازاني في تلويحه: "وفيما ذكره المصنف نظر؛ لأنه جعل العهد الذهني مقدما على الاستغراق؛ بناءا على أن البعض متيقن، وهذا معارض بأن الاستغراق أعم فائدة و أكثر استعمالا في الشرع وأحوط في أكثر الأحكام أعني الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، وإن كان البعض أحوط في الإباحة، ومنقوض بتعريف الماهية فإنه لا يوجد فرد بدون الماهية، وقد جعله متأخرا عن الاستغراق بناءا على أنه لا يفيد فائدة جديدة زائدة على ما يفيده الاسم بدون اللام، وهذا ممنوع، ولو سلم فمنقوض بتعريف العهد الذهني، فإن عدم الفائدة فيه أظهر؛ لأن دلالة النكرة على حصة غير معينة أظهر من دلالتها على نفس الحقيقة؛ ولهذا صرحوا بأن المعهود الذهني في المعنى كالنكرة".

(٣) والمتيقن مقدم على المحتمل.

(٤) هذا بحث لغوي أراد به المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ توضيح ما تفيده " أل " عند دخولها على اللفظ.

قُرَيْشٍ»" لَمَّا، وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخِلَافَةِ، وَقَالَ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ تَمَسَّكَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[١] - بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»[٢]، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ[٣]. " وَلِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ[٤] قَالَ مَشَايِخُنَا هَذَا الْجَمْعُ"، أَيْ: الْجَمْعُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ "مَجَازٌ عَنْ الْجِنْسِ، وَتَبْطُلُ الْجَمْعِيَّةُ، حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ يَحْنَثُ بِالْوَاحِدَةِ، وَيُرَادُ الْوَاحِدُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾[٥]، وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ، وَلِلْفُقَرَاءِ نُصِّفَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾[٦]، هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ مَجَازٌ عَنْ الْجِنْسِ.

"وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْهُودٌ، وَلَيْسَ لِلِاسْتِغْرَاقِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى تَعْرِيفِ الْجِنْسِ"، وَإِنَّمَا قَالَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ أَمَّا فِي قَوْلِهِ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَلِأَنَّ الْيَمِينَ لِلْمَنْعِ[٧]،

---

(١) هو: أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي القرشي (٥٠ ق هـ - ١٣هـ / ٥٧٣م - ٦٣٤م) هو أول الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو وزير نبي الإسلام محمد وصاحبه، ورفيقه عند هجرته إلى المدينة المنورة. يَعدُّه أهل السنة والجماعة خيرَ الناس بعد الأنبياء والرسل، وأكثرَ الصحابة إيماناً وزهداً، وأحبَّ الناس إلى النبي محمد بعد زوجته عائشة. عادة ما يُلحَق اسمُ أبي بكر بلقب الصّدّيق، وهو لقب لقبه إياه النبي محمد لكثرة تصديقه إياه.

(٢) أخرج معناه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ١٢٩/٣، ١٨٣/٣، والنسائي في السنن الكبرى ٤٦٧/٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢١/٣، ١٤٣/٨، و ابن أبي شيبة في المصنف ٤٠٢/٦، و الطبراني في المعجم الأوسط ٣٥٧/٦.

(٣) أي: بهذا اللفظ.

(٤) معنى هذه العبارة: أن الميزان الذي يعرف به أن اللفظ عام أو غير عام هو صحة الاستثناء منه، فكل لفظ جاز الاستثناء منه فهو لفظ عام، وكل لفظ لا يجوز الاستثناء منه فهو غير عام. مرآة الأصول ٣٦٩/١.

(٥) من الآية رقم ٦٠ سورة التوبة.

(٦) من الآية رقم ٥٢ سورة الأحزاب.

(٧) اليمين لغة: القوة، ومنه قوله تعالى (لأخذنا منه باليمين) الآية ٤٥ سورة الحاقة. واصطلاحا: عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك.

ومن التعريف يتضح أن لليمين جانبين:

(أ) جانب الإيجاب، وهو: الحلف على إيجاد الفعل، أو الحمل على إيجاده.

=

وَتَزَوُّجُ جَمِيعِ نِسَاءِ الدُّنْيَا غَيْرُ مُمْكِنٍ فَمَنْعُهُ يَكُونُ لَغْوًا، وَفِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ لَا يُمْكِنُ صَرْفُ الصَّدَقَاتِ إلَى جَمِيعِ فُقَرَاءِ الدُّنْيَا، فَلَا يَكُونُ الِاسْتِغْرَاقُ مُرَادًا فَيَكُونُ لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ مَجَازًا فَتَكُونُ الْآيَةُ لِبَيَانِ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ.

"فَتَبْقَى الْجَمْعِيَّةُ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ، وَلَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْجِنْسِ لَبَطَلَ اللَّامُ أَصْلًا" أَيْ: إذَا كَانَ اللَّامُ لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ، وَمَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ بَاقٍ فِي الْجِنْسِ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ يَدُلُّ عَلَى الْكَثْرَةِ تَضَمُّنًا فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَرْفُ اللَّامِ مَعْمُولٌ وَمَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ بَاقٍ مِنْ وَجْهٍ، وَلَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَتَبْقَى الْجَمْعِيَّةُ عَلَى حَالِهَا يَبْطُلُ اللَّامُ بِالْكُلِّيَّةِ فَحَمْلُهُ عَلَى تَعْرِيفِ الْجِنْسِ، وَإِبْطَالِ الْجَمْعِيَّةِ مِنْ وَجْهٍ أَوْلَى، وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي بَابِ مُوجِبِ الْأَمْرِ فِي مَعْنَى الْعُمُومِ، وَالتَّكْرَارِ[1] لِأَنَّا إذَا أَبْقَيْنَاهُ جَمْعًا لَغَا حَرْفَ الْعَهْدِ أَصْلًا إلَى آخِرِهِ[2]، فَعُلِمَ مِنْ هَذِهِ الْأَبْحَاثِ أَنَّ مَا قَالُوا أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ مَجَازًا مُقَيَّدٌ بِصُورٍ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعَهْدِ، وَالِاسْتِغْرَاقِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ﴾[3]، فَإِنَّ عُلَمَاءَنَا قَالُوا: إنَّهُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ لَا لِعُمُومِ السَّلْبِ[4] فَجَعَلُوا اللَّامَ لِاسْتِغْرَاقِ

(ب) جانب المنع، وهو: الحلف على المنع من الفعل أو نفيه. المبسوط ١٢٦/٨.

(١) وستدرسه إن شاء الله في مقرر الفرقة الثانية.

(٢) قال الإمام البزدوي رَحِمَهُ اللَّهُ: " فمثل قول الرجل: والله لا أتزوج النساء، ولا أشتري العبيد، ولا أكلم بني آدم، ولا أشتري الثياب، أن ذلك يقع على الأقل ويحتمل الكل؛ لأن هذا جمع صار مجازا على اسم الجنس؛ لأننا إذا أبقيناه جمعا لغا حرف العهد أصلا، وإذا جعلناه جنسا بقي اللام لتعريف الجنس وبقي معنى الجمع من وجه في الجنس، فكان الجنس أولى ".أصوله مع الكشف ١٢٨/١.

(٣) من الآية رقم ١٠٣ سورة الأنعام. والمراد: نفي الإدراك المستلزم للإحاطة، فتحمل اللام على استغراق الجنس مجازا.

(٤) عموم السَّلب إذا تأخر النفي بعد كل، مثل: كل الطلاب لم يرسبوا، كأنك تقول: لم يرسب أحد.وسلب العموم إذا تقدم النفي على كل، مثل: ما نجح كل الطلاب، كأنك تقول: بل نجح بعضهم. فلفظ "الأبصار" صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق؛ فقوله: (لا تدركه الأبصار) يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار، فهذا يفيد سلب العموم، ولا يفيد عموم السلب.

إذا عرفت هذا فنقول: تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض أفراد

الْجِنْسَ.

"وَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِغَيْرِ اللَّامِ نَحْوُ عَبِيدِي أَحْرَارٌ عَامٌّ أَيْضًا لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ".

وَاخْتُلِفَ فِي الْجَمْعِ الْمُنْكَرِ(١)، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ عَامٍّ(٢)، وَعِنْدَ الْبَعْضِ عَامٌّ(٣) لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللهُ لَفَسَدَتَا﴾(٤)، وَالنَّحْوِيُّونَ حَمَلُوا إِلَّا عَلَى غَيْرِهِ".(٥)

"وَمِنْهَا: الْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَعْهُودِ(٦)، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلا الَّذِينَ آمَنُوا﴾(٧)، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾(٨)، إِلَّا أَنْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى

المجموع، ألا ترى أن الرجل إذا قال: إن زيدا ما ضربه كل الناس، فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم. فإذا قيل: إن محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما آمن به كل الناس؛ أفاد أنه آمن به بعض الناس، وكذا قوله: (لا تدركه الأبصار) معناه: أنه لا تدركه جميع الأبصار، فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض الأبصار، أقصى ما في الباب أن يقال: هذا تمسك بدليل الخطاب؛ فنقول: هب أنه كذلك، إلا أنه دليل صحيح؛ لأن بتقدير أن لا يحصل الإدراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب بالمجموع من حيث هو مجموع عبثا، وصون كلام الله تعالى عن العبث واجب.

(١) محل الخلاف في هذه المسألة هو الجمع المنكر في حالة الإثبات، وأما الجمع المنكر في حالة النفي فإنه للعموم.

(٢) المذهب الأول لأكثر العلماء أن الجمع المنكر لا يعم.

(٣) المذهب الثاني لبعض العلماء أنه يعم.

(٤) من الآية رقم٢٢ سورة الأنبياء.وهذا دليل أصحاب المذهب الثاني.

(٥) أي: جعلوا " إلا " بمعنى غير، فهي عندهم بمعنى الصفة لا الاستثناء.

(٦) قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ فَهُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ إِلَّا أَنْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ لِنَفْسِ الْمَاهِيَّةِ كَمَا فِي قَوْلِنَا الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ أَوْ لِلْمَعْهُودِ الذِّهْنِيِّ كَمَا فِي أَكَلْت الْخُبْزَ، وَشَرِبْت الْمَاءَ فَإِنَّهُ لِلْبَعْضِ الْخَارِجِيِّ الْمُطَابِقِ لِلْمَعْهُودِ الذِّهْنِيِّ، وَهُوَ الْخُبْزُ، وَالْمَاءُ الْمُقَدَّرُ فِي الذِّهْنِ أَنَّهُ يُؤْكَلُ، وَيُشْرَبُ.

(٧) الآيتان ٣، ٢ من سورة العصر.

(٨) من الآية رقم ٣٨ سورة المائدة.، أَيْ الَّذِي سَرَقَ، وَالَّتِي سَرَقَتْ نَبَّهَ بِالْمِثَالَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّامِ هَاهُنَا أَعَمُّ مِنْ حَرْفِ التَّعْرِيفِ، وَاسْمُ الْمَوْصُولِ مَعَ مَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِ الصِّيغَةِ لِلْعُمُومِ

أَنَّهُ لِتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ، نَحْوُ: أَكَلْت الْخُبْزَ، وَشَرِبْت الْمَاءَ"، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّةِ إلَى الْقَرِينَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي اللَّامِ الْعَهْدُ ثُمَّ الِاسْتِغْرَاقُ ثُمَّ تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّةِ. "وَمِنْهَا: النَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ[1]؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾[2] فِي جَوَابِ ﴿مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ وَجْهُ التَّمَسُّكِ أَنَّهُمْ[3] قَالُوا ﴿مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ لِلسَّلْبِ الْكُلِّيِّ لَمْ يَسْتَقِمْ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ الْإِيجَابُ الْجُزْئِيُّ[4]، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾[5]، وَلِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ[6].

"وَالنَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ الشَّرْطِ إذَا كَانَ"، أَيْ: الشَّرْطُ "مُثْبَتًا عَامًّا فِي طَرَفِ النَّفْيِ فَإِنْ قَالَ: إنْ ضَرَبْت رَجُلًا فَكَذَا مَعْنَاهُ لَا أَضْرِبُ رَجُلًا لِأَنَّ الْيَمِينَ لِلْمَنْعِ هُنَا" اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ إمَّا لِلْحَمْلِ[7] أَوْ لِلْمَنْعِ[8] فَفِي قَوْلِهِ إنْ ضَرَبْت رَجُلًا فَعَبْدِي حُرٌّ الْيَمِينُ لِلْمَنْعِ فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ لَا أَضْرِبُ رَجُلًا فَشَرْطُ الْبِرِّ أَنْ لَا يَضْرِبَ أَحَدًا مِنْ الرِّجَالِ فَيَكُونُ لِلسَّلْبِ الْكُلِّيِّ فَيَكُونُ عَامًّا فِي طَرَفِ النَّفْيِ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِقَوْلِهِ إذَا كَانَ الشَّرْطُ مُثْبَتًا حَتَّى لَوْ كَانَ الشَّرْطُ مَنْفِيًّا لَا يَكُونُ عَامًّا كَقَوْلِهِ إنْ لَمْ أَضْرِبْ رَجُلًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَمَعْنَاهُ أَضْرِبُ رَجُلًا فَشَرْطُ الْبِرِّ ضَرْبُ أَحَدٍ

---

(١) فإنها تفيد العموم، واستدل المصنف على عمومها بالنص ومنه الآية المذكورة.

(٢) من الآية رقم ٩١ سورة الأنعام.فالنكرة في موضع النفي دلالتها لعموم السلب.

(٣) أي: اليهود.

(٤) بمعنى أن الكلية السالبة تنعكس إلى جزئية موجبة.

(٥) فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى مَا أَنْزَلَ الله عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْبَشَرِ شَيْئًا مِنْ الْكُتُبِ عَلَى أَنَّهُ سَلْبٌ كُلِّيٌّ لِيَسْتَقِيمَ رَدُّهُ بِالْإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ إذْ الْإِيجَابُ الْجُزْئِيُّ لَا يُنَافِي السَّلْبَ الْجُزْئِيَّ مِثْلُ أَنْزَلَ الله بَعْضَ الْكُتُبِ عَلَى بَعْضِ الْبَشَرِ، وَلَمْ يُنَزِّلْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِهِمْ.

(٦) واستدل على عمومها أيضا بالإجماع، ومعناه أن قولنا لا إله إلا الله كلمة توحيد إجماعا، فلو لم يكن صدر الكلام نفيا لكل معبود بحق لما كان إثبات الواحد الحق تعالى توحيدا، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ هَاهُنَا بَدَلٌ مِنْ اسْمِ لَا عَلَى الْمَحَلِّ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: لَا إلَهَ مَوْجُودٌ إلَّا اللَّهُ.

(٧) أي: على فعل الشيئ.

(٨) أي: للمنع من فعل الشيئ.

مِنْ الرِّجَالِ فَيَكُونُ لِلْإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ.[١]

"وَكَذَا النَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ" عِنْدَنَا نَحْوُ لَا أُجَالِسُ، إلَّا رَجُلًا عَالِمًا فَلَهُ أَنْ يُجَالِسَ كُلَّ عَالِمٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾[٢]، ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ الْآيَةَ[٣]، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ لِأَنَّهُ فِي مَعْرَضِ التَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾، وَهَذَا الْحُكْمُ عَامٌّ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ عَامَّةً لَمَا صَحَّ التَّعْلِيلُ.

وَلِأَنَّ النِّسْبَةَ إلَى الْمُشْتَقِّ تَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْمَأْخَذِ فَكَذَا النِّسْبَةُ إلَى الْمَوْصُوفِ بِالْمُشْتَقِّ[٤] لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أُجَالِسُ إلَّا عَالِمًا مَعْنَاهُ إلَّا رَجُلًا عَالِمًا فَيَعُمُّ لِعُمُومِ الْعِلَّةِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا أُجَالِسُ إلَّا عَالِمًا لِعُمُومِ الْعِلَّةِ، وَمَعْنَاهُ لَا أُجَالِسُ إلَّا رَجُلًا عَالِمًا فَإِنْ أَظْهَرْنَا الْمَوْصُوفَ، وَهُوَ الرَّجُلُ، وَنَقُولُ لَا أُجَالِسُ إلَّا رَجُلًا عَالِمًا كَانَ عَامًّا أَيْضًا.

"فَإِنْ قِيلَ[٥]: النَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ مُقَيَّدَةٌ، وَالْمُقَيَّدُ مِنْ أَقْسَامِ الْخَاصِّ. قُلْنَا[٦]: هُوَ خَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ، وَعَامٌّ مِنْ وَجْهٍ"، أَيْ: خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ

---

(١) يُرِيدُ المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الشَّرْطَ فِي مِثْلِ إنْ فَعَلْت فَعَبْدِي حُرٌّ، أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ لِلْيَمِينِ عَلَى تَحَقُّقِ نَقِيضِ مَضْمُونِ الشَّرْطِ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مُثْبَتًا مِثْلُ إنْ ضَرَبْت رَجُلًا فَكَذَا فَهُوَ يَمِينٌ لِلْمَنْعِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِك، وَاَللَّهِ لَا أَضْرِبُ رَجُلًا، وَإِنْ كَانَ مَنْفِيًّا مِثْلُ إنْ لَمْ أَضْرِبْ رَجُلًا فَكَذَا فَهُوَ يَمِينٌ لِلْحَمْلِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِك، وَاَللَّهِ لَأَضْرِبَنَّ رَجُلًا، وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّكِرَةَ فِي الشَّرْطِ الْمُثْبَتِ خَاصٌّ يُفِيدُ الْإِيجَابَ الْجُزْئِيَّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِ النَّقِيضِ لِلْعُمُومِ، وَالسَّلْبِ الْكُلِّيِّ، وَالنَّكِرَةُ فِي الشَّرْطِ الْمَنْفِيِّ عَامٌّ يُفِيدُ السَّلْبَ الْكُلِّيَّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِ النَّقِيضِ لِلْخُصُوصِ، وَالْإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ فَظَهَرَ أَنَّ عُمُومَ النَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ الشَّرْطِ لَيْسَ إلَّا عُمُومُ النَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ.

(٢) من الآية رقم ٢٢١ سورة البقرة.

(٣) رقم ٢٦٣ سورة البقرة.

(٤) والوجه الثاني على أن النكرة الموصوفة تعم: أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ الْمُشْتَقِّ سَوَاءٌ ذُكِرَ مَوْصُوفُهُ أَوْ لَمْ يُذْكَرْ مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَأْخَذَ اشْتِقَاقِ الْوَصْفِ عِلَّةٌ لِذَلِكَ الْحُكْمِ فَيَعُمُّ الْحُكْمُ بِعُمُومِ عِلَّتِهِ، وَهَذَا مُرَادُ مَنْ قَالَ الصِّفَةُ، وَالْمَوْصُوفُ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَعُمُومُهَا عُمُومُهُ.

(٥) هذا اعتراض على عموم النكرة الموصوفة.

(٦) في الجواب عن هذا الاعتراض.

عَامٌّ فِي أَفْرَادِ مَا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ[١].

"وَالنَّكِرَةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ[٢] خَاصٌّ[٣] لَكِنَّهَا تَكُونُ مُطْلَقَةً إِذَا كَانَتْ فِي الْإِنْشَاءِ"[٤]، وَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾[٥]

"وَيَثْبُتُ بِهَا وَاحِدٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ السَّامِعِ إِذَا كَانَتْ فِي الْأَخْبَارِ نَحْوُ: رَأَيْت رَجُلًا".

"فَإِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً كَانَتْ غَيْرَ الْأُولَى، وَإِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتْ عَيْنَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي اللَّامِ الْعَهْدُ، وَالْمَعْرِفَةُ إِذَا أُعِيدَتْ فَكَذَلِكَ فِي الْوَجْهَيْنِ"، أَيْ: إذَا أُعِيدَتْ الْمَعْرِفَةُ نَكِرَةً كَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَ الثَّانِي عَيْنَ الْأَوَّلِ فَالْمُعْتَبَرُ نَكِيرُ الثَّانِي، وَتَعْرِيفُهُ[٦].

---

(١) ولَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخَاصِّ هَاهُنَا الْخَاصَّ الْحَقِيقِيَّ أَعْنِي مَا وُضِعَ لِكَثِيرٍ مَحْصُورٍ أَوْ لِوَاحِدٍ بَلْ الْإِضَافِيُّ أَيْ مَا يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِبَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ لَفْظًا آخَرَ لَا لِمَجْمُوعِهِ فَيَكُونُ أَقَلَّ تَنَاوُلًا بِالْإِضَافَةِ إلَيْهِ، وَهُوَ مَعْنَى خُصُوصِهِ، وَهَذَا كَمَا قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٤] ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤] كُلٌّ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخَرِ خَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ عَامٌّ مِنْ وَجْهٍ وَذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ (أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني الأسنائي الشهير بـ ابن الحاجب، أَنَّ التَّخْصِيصَ يُطْلَقُ عَلَى قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا كَمَا يُطْلَقُ الْعَامُّ عَلَى اللَّفْظِ بِمُجَرَّدِ تَعَدُّدِ مُسَمَّيَاتِهِ مِثْلُ الْعَشَرَةِ..

(٢) أَيْ: النَّفْيُ، وَالشَّرْطُ الْمُثْبَتُ، وَالْوَصْفُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ.

(٣) أي: تَخُصُّ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفَرْدِ فَلَا تَعُمُّ إلَّا بِدَلِيلٍ يُوجِبُ الْعُمُومَ.

(٤) فهي تَدُلُّ عَلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ لِأَمْرٍ زَائِدٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْمُطْلَقُ هُوَ الْمُتَعَرِّضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ لَا بِالنَّفْيِ، وَلَا بِالْإِثْبَاتِ.

وَأَمَّا النِّزَاعُ فِي عُمُومِ النَّكِرَةِ فِي الْإِنْشَاءَاتِ وَالْخَبَرِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَفْظِيٌّ لِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ لَا يُرِيدُونَ شُمُولَ الْحُكْمِ لِكُلِّ فَرْدٍ حَتَّى يَجِبَ فِي مِثْلِ أَعْطِ الدِّرْهَمَ فَقِيرًا صَرْفُهُ إلَى كُلِّ فَقِيرٍ، وَفِي مِثْلِ ﴿أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ذَبْحُ كُلِّ بَقَرَةٍ وَفِي مِثْلِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢ [تَحْرِيرُ كُلِّ زرَقَبَةٍ، بَلْ الْمُرَادُ الصَّرْفُ إلَى فَقِيرٍ أَيِّ فَقِيرٍ كَانَ، وَكَذَا الْمُرَادُ ذَبْحُ بَقَرَةٍ أَيِّ بَقَرَةٍ كَانَتْ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَيِّ رَقَبَةٍ كَانَتْ فَإِنْ سُمِّيَ مِثْلُ هَـذَا عَامًّا فَعَامٌّ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى أَنَّهُمْ جَعَلُوا مِثْلَ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا عَامًّا مـَعَ أَنَّهُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَإِنْ جُعِلَ مُسْتَغْرِقًا فَكُلُّ نَكِرَةٍ كَذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا جِهَةَ لِلْعُمُومِ.

(٥) من الآية رقم٦٧ سورة البقرة.

(٦) لَمَّا فصلَ الْكَلَامُ فى ذِكْرِ النَّكِرَةِ، وَإِفَادَتِهَا الْعُمُومَ، وَالْخُصُوصَ أَرْدَفَهُ بِمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ النَّكِرَةَ إِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَالْمَعْرِفَةُ بِالْعَكْسِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا إِذَا أُعِيدَ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ مَعَ كَيْفِيَّتِهِ مِنْ =

=
التَّنْكِيرِ، وَالتَّعْرِيفِ أَوْ بِدُونِهَا، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ طَرِيقُ التَّعْرِيفِ هُوَ اللَّامَ أَوْ الْإِضَافَةَ لِتَصِحَّ إعَادَةُ الْمَعْرِفَةِ نَكِرَةً، وَبِالْعَكْسِ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَذْكُورَ أَوَّلًا إمَّا أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً أَوْ مَعْرِفَةً، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ إمَّا أَنْ يُعَادَ نَكِرَةً أَوْ مَعْرِفَةً فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ، وَحُكْمُهَا أَنْ يَنْظُرَ إلَى الثَّانِي فَإِنْ كَانَ نَكِرَةً فَهُوَ مُغَايِرٌ لِلْأَوَّلِ، وَإِلَّا لَكَانَ الْمُنَاسِبُ هُوَ التَّعْرِيفُ بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ مَعْهُودًا سَابِقًا فِي الذِّكْرِ، وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً فَهُوَ الْأَوَّلُ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْمَعْهُودِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي اللَّامِ أَوْ بِالْإِضَافَةِ، وَذَكَرَالشيخ عبد العزيز البخاري فِي الْكَشْفِ أَنَّهُ إنْ أُعِيدَتْ النَّكِرَةُ نَكِرَةً فَالثَّانِي مُغَايِرٌ لِلْأَوَّلِ وَإِلَّا فَعَيْنُهُ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ تَسْتَغْرِقُ الْجِنْسَ، وَالنَّكِرَةُ تَتَنَاوَلُ الْبَعْضَ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ، وَمَثَّلَ لِإِعَادَةِ الْمَعْرِفَةِ نَكِرَةً بِقَوْلِ الْحَمَاسِيِّ

صَفَحْنَا عَنْ بَنِي ذُهْلٍ ... وَقُلْنَا الْقَوْمُ إخْوَانُ
عَسَى الْأَيَّامُ أَنْ يُرْجِعْنَ ... قَوْمًا كَالَّذِي كَانُوا

مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ الثَّانِيَ عَيْنُ الْأَوَّلِ، وَفِيهِ نَظَرَ، أَمَّا أَوَّلًا: فَلِأَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِلِاسْتِغْرَاقِ بَلْ الْعَهْدُ هُوَ الْأَصْلُ، وَعِنْدَ تَقَدُّمِ الْمَعْهُودِ لَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ النَّكِرَةُ عَيْنَهُ.

وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِ الثَّانِي عَيْنَ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ هُوَ الْمُرَادَ الْأَوَّلَ، وَالْجُزْءُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْكُلِّ لَيْسَ كَذَلِكَ.

وَأَمَّا ثَالِثًا: فَلِأَنَّ إعَادَةَ الْمَعْرِفَةِ نَكِرَةً مَعَ مُغَايَرَةِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ قَالَ الله تَعَالَى ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [الأنعام: ١٥٤] إلَى قَوْلِهِ ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [البقرة: ٣٦]، وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الأنعام: ١٦٥] إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَخُلُوُّ الْمَقَامِ عَنْ الْقَرَائِنِ، وَإِلَّا فَقَدْ تُعَادُ النَّكِرَةُ نَكِرَةً مَعَ عَدَمِ الْمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] وقَوْله تَعَالَى ﴿وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً﴾ [الأنعام: ٣٧] ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: ٥٤] يَعْنِي قُوَّةَ الشَّبَابِ، وَمِنْهُ بَابُ التَّوْكِيدِ اللَّفْظِيِّ، وَقَدْ تُعَادُ النَّكِرَةُ مَعْرِفَةً مَعَ الْمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ١٥٥] إلَى قَوْلِهِ ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [الأنعام: ١٥٦]،

وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةً مَعَ الْمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: 48، وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ نَكِرَةً مَعَ عَدَمِ الْمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [فصلت: ٦[، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ كَقَوْلِهِ هَذَا الْعِلْمُ عِلْمُ كَذَا، وَكَذَا، وَدَخَلْت الدَّارَ فَرَأَيْت دَارًا كَذَا، وَكَذَا.

"قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ فِي الْوَجْهَيْنِ "يَعْنِي أَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِثْلُ النَّكِرَةِ فِي حَالَتَيْ الْإِعَادَةِ مَعْرِفَةٌ، وَالْإِعَادَةُ نَكِرَةٌ فِي أَنَّهَا إنْ أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَ الثَّانِي هُوَ الْأَوَّلَ، وَإِنْ أُعِيدَتْ نَكِرَةً كَانَ غَيْرُهُ، وَلَمَّا كَانَتْ عِبَارَةُ الْمَتْنِ تَحْتَمِلُ عَكْسَ ذَلِكَ بِأَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ كَالنَّكِرَةِ إذَا
=

"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾[١] لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنَ[٢]، وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا تَأْكِيدٌ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِصَكٍّ مَرَّتَيْنِ يَجِبُ أَلْفٌ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مُنَكَّرًا يَجِبُ أَلْفَانِ عِنْدَهُ"، أَيْ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. "إِلَّا أَنْ يَتَّحِدَ الْمَجْلِسُ".

فَالْأَقْسَامُ الْعَقْلِيَّةُ أَرْبَعَةٌ فَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾[٣] أُعِيدَتْ النَّكِرَةُ مَعْرِفَةً، وَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أُعِيدَتْ النَّكِرَةُ نَكِرَةً، وَالْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةً، وَنَظِيرُ الْمَعْرِفَةِ الَّتِي تُعَادُ نَكِرَةً غَيْرُ مَذْكُورٍ وَهُوَ مَا إذَا أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِصَكٍّ ثُمَّ أَقَرَّ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِأَلْفٍ مُنَكَّرٍ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَلْفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى[٤] -.

أُعِيدَتْ نَكِرَةً، وَإِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً فَالثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ كَالنَّكِرَةِ إذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً فَسَّرَهُ فِي الشَّرْحِ بِمَا ذَكَرْنَا دَفْعًا لِذَلِكَ التَّوَهُّمِ.

(١) الآيتان٥، ٦ سورة الشرح.

(٢) مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَرُوِيَ «عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ خَرَجَ إلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَرِحًا مُسْتَبْشِرًا، وَهُوَ يَضْحَكُ، وَيَقُولُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ»، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ مُغَايِرٌ لِلْأَوَّلِ فِي النَّكِرَةِ بِخِلَافِ الْمَعْرِفَةِ فَتَنْكِيرُ يُسْرًا لِلتَّفْخِيمِ أَوْ لِلْأَفْرَادِ، وَتَعْرِيفُ الْعُسْرِ لِلْعَهْدِ أَيْ الْعُسْرِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَوْ الْجِنْسِ أَيْ الَّذِي يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ فَيَكُونُ الْيُسْرُ الثَّانِي مُغَايِرًا لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْعُسْرِ، وَقَدْ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِيهِ نَظَرٌ، وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّ الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ هَاهُنَا تَأْكِيدٌ لِلْأُولَى لِتَقْرِيرِهَا فِي النَّفْسِ، وَتَمْكِينِهَا فِي الْقَلْبِ لِأَنَّهَا تَكْرِيرٌ صَرِيحٌ لَهَا فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَعَدُّدِ الْيُسْرِ كَمَا لَا يَدُلُّ قَوْلُنَا إنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا أَنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا عَلَى أَنَّ مَعَهُ كِتَابَيْنِ

(٣) من الآيتين رقمي١٦، ١٥سورة المزمل.

(٤) يعْنِي لَوْ أَدَارَ صَكًّا عَلَى الشُّهُودِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِأَلْفٍ فِي ذَلِكَ الصَّكِّ فَالْوَاجِبُ أَلْفٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْأَوَّلُ لِكَوْنِهِ مُعْتَرَفًا بِالْمَالِ الثَّابِتِ فِي الصَّكِّ فَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالصَّكِّ بَلْ أَقَرَّ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ بِأَلْفٍ ثُمَّ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ بِأَلْفٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِلسَّبَبِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَلْزَمُهُ أَلْفَانِ بِشَرْطِ مُغَايَرَةِ الشَّاهِدَيْنِ الْآخَرَيْنِ لِلْأَوَّلَيْنِ فِي رِوَايَةٍ، وَبِشَرْطِ عَدَمِ مُغَايَرَتِهِمَا لَهُمَا فِي رِوَايَةٍ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ كَمَا إذَا كُتِبَ لِكُلِّ أَلْفٍ صَكًّا، وَأَشْهَدَ عَلَى كُلِّ صَكٍّ شَاهِدَيْنِ، وَعِنْدَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَلْفٌ وَاحِدٌ لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَى أَنَّ تَكْرَارَ الْإِقْرَارِ لِتَأْكِيدِ الْحَقِّ

"وَمِنْهَا: أَيْ[1]، وَهِيَ نَكِرَةٌ تَعُمُّ بِالصِّفَةِ فَإِنْ قَالَ: أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَك فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوهُ

=

بِالزِّيَادَةِ فِي الشُّهُودِ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَاللَّازِمُ أَلْفٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا عَلَى تَخْرِيجِ الْكَرْخِيِّ لِأَنَّ لِلْمَجْلِسِ تَأْثِيرًا فِي جَمْعِ الْكَلِمَاتِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَجَعْلِهَا فِي حُكْمِ كَلَامٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا كُلًّا مِنْ الْإِقْرَارَيْنِ بِكَوْنِهِ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ عِنْدَ شَاهِدٍ، وَبِأَلْفٍ عِنْدَ شَاهِدٍ آخَرَ أَوْ بِأَلْفٍ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ، وَأَلْفٍ عِنْدَ الْقَاضِي فَاللَّازِمُ أَلْفٌ، وَاحِدٌ اتِّفَاقًا.

(١) للفظ أي استعمالات عديدة في لغتنا العربية، وإليك بعضا منها:

أ- اسم شرط معرب: كقوله تعالى(أيًّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) من الآية ١١٠ سورة الإسراء، أي: اسم شرط جازم منصوب بالفتحة على أنه مفعول به مقدم.

ب- اسم استفهام معرب: كقوله تعالى(فبأيِّ آلاء ربكما تكذبان) الآية ١٣ سورة الرحمن، بأي: الباء حرف جر، وأي: اسم استفهام مجرور على أنه اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بـ(تكذبان) وكقوله تعالى(ثم بعثناهم لنعلم أيُّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا) الآية ١٢سورة الكهف، فتعرب أي: اسم استفهام مبتدأ.

ج - صفة وهي معربة: وتدل على بلوغ الموصوف درجة عالية في المدح أو الذم، كقولنا: رأيتك رجلا أيَّ رجل، فتعرب صفة لما قبلها منصوبة مثله، وكقول الشاعر:

دعوت امرأً أيَّ امرئٍ فأجابني ... وكنت وإياه ملاذاً وموئلاً

د - وصلة للنداء: وهي مبنية دائما على الضم في محل نصب منادى كقوله تعالى(يا أيّها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم) من الآية رقم ١١ سورة الحجرات، فتعرب منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، ودائما ما يعرب الاسم الذي بعدها صفة.

كذلك قد تدخل عليها تاء التأنيث كقوله تعالى (يا أيتها النفس المطمئنة) الآية ٢٧ سورة الفجر والحرف (ها) في كلتا الحالتين حرف تنبيه لامحل له من الإعراب.

هـ - حال: وتقع بعد معرفة وتضاف لنكرة بعدها، فتعرب حالاً منصوبة بالفتحة الظاهرة، ومثالها: أحب القراءة وأيَّ كتاب أقرأه.

و - اسم موصول بمعنى الذي: وتكون معربة، وتعرب على حسب موقعها في الجملة، كقولنا: أصدق من الرجال أيَّـهم هو الأصدق لساناً، فتعرب مفعولاً به منصوب في هذه الجملة.

والمصنف رَحِمَهُ اللَّهُ يُرِيدُ أَنَّهَا بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ لِلْخُصُوصِ، وَالْقَصْدُ إلَى الْفَرْدِ كَسَائِرِ النَّكِرَاتِ، وَإِنَّمَا تَعُمُّ بِعُمُومِ الصِّفَةِ كَمَا سَبَقَ فِي مسألة: حلف لَا يُجالس إلَّا رَجُلًا عَالِمًا، وَتَنْكِيرُهَا حَالَ الْإِضَافَةِ إلَى النَّكِرَةِ ظَاهِرٌ.

وَأَمَّا عِنْدَ الْإِضَافَةِ إلَى الْمَعْرِفَةِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ يَصْلُحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآحَادِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْرِفَةً بِحَسَبِ اللَّفْظِ، وَالْمُرَادُ بِوَصْفِهَا الْوَصْفُ الْمَعْنَوِيُّ لَا النَّعْتُ النَّحْوِيُّ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ بَعْدَهَا قَدْ تَكُونُ خَبَرًا أَوْ صِلَةً أَوْ شَرْطًا، وَقَدْ صَرَّحُوا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴾ [هود: ٧] أَنَّهَا نَكِرَةٌ وُصِفَتْ بِحُسْنِ الْعَمَلِ، وَهُوَ عَامٌّ فَعَمَّتْ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّهَا مُبْتَدَأٌ،

=

عَتَقُوا، وَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبْته لَا يَعْتِقُ إلَّا وَاحِدٌ قَالُوا لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ، وَصَفَهُ بِالضَّرْبِ فَصَارَ عَامًّا بِهِ[(١)]، وَفِي الثَّانِي قَطَعَ الْوَصْفَ عَنْهُ[(٢)].

وَهَذَا الْفَرْقُ مُشْكِلٌ[(٣)] مِنْ جِهَةِ النَّحْوِ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ، وَصَفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ، وَفِي الثَّانِي

=

وَأَحْسَنُ عَمَلًا خَبَرُهُ.

(١) ووجه كونه عاما: أن فاعل الفعل في هذا المثال - وهو الضمير في كلمة ضربك - عام؛ لأنه ضمير أي، وحينئذ يكون الفعل الصادر عنه عاما؛ لأنه يستحيل تعدد الفاعل مع انفراد الفعل؛ لأن الفعل يختلف باختلاف فاعليه، فإن فعل زيد غير فعل عمرو، فمن ثم قال: يعتق الجميع. كشف الأسرار للبخاري ٢٢/٢، التوضيح تعليق د طه سعد ٢٧٧.

(٢) وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ وَصَفَ فِي الْأَوَّلِ بِالضَّرْبِ، وَهُوَ عَامٌّ، وَفِي الثَّانِي قَطْعٌ عَنْ الْوَصْفِ لِأَنَّ الضَّرْبَ إنَّمَا أُضِيفَ إلَى الْمُخَاطَبِ لَا إلَى النَّكِرَةِ الَّتِي تَنَاوَلَهَا أَيْ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَقُوا جَمِيعًا، وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِيمَا إذَا قَالَ أَيُّكُمْ حَمَلَ هَذِهِ الْخَشَبَةَ فَهُوَ حُرٌّ، وَالْخَشَبَةُ مِمَّا يُطِيقُ حَمْلَهَا وَاحِدٌ فَحَمَلُوهَا مَعًا لِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ حَمْلُ الْخَشَبَةِ بِكَمَالِهَا وَلَمْ يَحْمِلْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَتَّى لَوْ حَمَلُوهَا عَلَى التَّعَاقُبِ يُعْتَقُ الْكُلُّ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْخَشَبَةُ مِمَّا لَا يُطِيقُ حَمْلَهَا وَاحِدٌ فَحَمَلُوهَا مَعًا عَتَقُوا جَمِيعًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا صَيْرُورَةُ الْخَشَبَةِ مَحْمُولَةً إلَى مَوْضِعِ حَاجَتِهِ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِمُطْلَقِ فِعْلِ الْحَمْلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ حَصَلَ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ جَلَادَتِهِمْ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِحَمْلِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ تَمَامَ الْخَشَبَةِ لَا بِمُطْلَقِ الْحَمْلِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَ الْكُلُّ إذَا حَمَلُوهَا عَلَى التَّعَاقُبِ كَمَا فِي أَيُّ عبيدي ضَرَبَك.

حيث إن الفاعل في قوله: " أي عبيدي ضربته فهو حر " هو تاء المخاطب وهو لفظ خاص، والعام فيه إنما هو ضمير المفعول به، وهو الهاء في " ضربته "، واتحاد الفعل مع تعدد المفعول غير محال؛ فإن الفاعل الواحد قد يوقع في وقت واحد فعلا واحدا لمفعولين أو أكثر. المرجعان السابقان.

(٣) تعريف المشكل في اللغة:

مأخوذ من قول القائل: أشكل عليّ كذا؛ أي دخل في أشكاله وأمثاله، فالمشكل إذن هو الملتبس، يقال: أشكل الأمر: أي التبس.

أما تعريفه اصطلاحا:

فهو اللفظ الذي خفي المراد منه لذاته، ويمكن إزالة خفائه بالبحث والتأمل.

أي أن المشكل: لفظ خفيت دلالته على معناه بسبب من ذات اللفظ، ولا يمكن أن يدرك معناه إلا بالبحث والتأمل في القرائن المحيطة باللفظ، وهذه القرائن في متناول البحث.

ويتحقق الإشكال في المشترك اللفظي وفي اللفظ الذي وضع لمعنى واستعمل في غيره بطريق المجاز وكثر استعماله حتى اشتهر كالاستعمال الحقيقي.

مثال ذلك لفظ «أنى» في قوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: ٢٢٣)، فلفظ «أنى» مشترك بين معنيين لاستعماله بمعنى «كيف»، كما في قوله تعالى: (أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا) (البقرة:

=

بِالضَّرُورِيَّةِ، وَهُنَا فَرْقٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ أَيًّا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْوَاحِدَ الْمُنَكَّرَ فَفِي الْأَوَّلِ" فِي قَوْلِهِ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ.

"لَمَّا كَانَ عَتَقَهُ"، أَيْ: عَتَقَ الْوَاحِدَ الْمُنَكَّرَ عَنْ الْغَيْرِ فَيُعْتَقُ كُلُّ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ وَاحِدٌ مُفْرَدٌ فَحِينَئِذٍ لَا تَبْطُلُ الْوَحْدَةُ، وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا أَيْ عِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ.

"وَلَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ لَبَطَلَ"، أَيْ: الْكَلَامُ "بِالْكُلِّيَّةِ، وَفِي الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ أَيْ عَبِيدِي ضَرَبَتْه يَثْبُتُ الْوَاحِدُ، وَيَتَخَيَّرُ فِيهِ الْفَاعِلُ" إذْ هُنَاكَ يُمْكِنُ التَّخْيِيرُ مِنْ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ "نَحْوُ «أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» "[1] هَذَا نَظِيرُ الْأَوَّلِ فَإِنَّ طَهَارَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِدِبَاغَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَاعِلٌ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ مِنْهُ التَّخْيِيرُ فَيَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ.

"وَنَحْوُ: كُلِّ، أَيُّ: حِينَ تُرِيدُ" هَذَا نَظِيرُ الثَّانِي فَإِنَّ التَّخْيِيرَ مِنْ الْفَاعِلِ الْمُخَاطِبِ مُمْكِنٌ هُنَا فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَكْلِ كُلِّ وَاحِدٍ بَلْ أَكْلُ وَاحِدٍ لَكِنْ يَتَخَيَّرُ فِيهِ الْمُخَاطَبُ، وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ لِلتَّخْيِيرِ فِي الْعُرْفِ[2].

=

٢٥٩)، ويستعمل بمعنى «من أين»، كما في قوله تعالى: (قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا) (آل عمران: ٢٧)؛ أي من أين لك هذا؟

لكن بالبحث والتأمل والطلب في القرائن ظهر أن المراد «كيف» دون «أين» بقرينة «حرثكم»؛ لأن الحرث هو موضع طلب الإنبات؛ أي الأولاد وهو القُبُل.

وكذلك دلالة تحريم القربان في الأذى العارض وهو الحيض (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) (البقرة: ٢٢٢)، ولذلك يثبت التحريم في موضع الأذى اللازم وهو الدبر من باب أولى.

(١) أخرجه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه ٢٩٢٣، وقال الترمذي ١٧٢٨ هذا حديث حسن صحيح.

(٢) فرق آخر تَفَرَّدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ حَاصِلُهُ أَنَّ أَيًّا لِوَاحِدٍ مُنْكَرٍ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى إنْ لَمْ يُعْتَقْ وَاحِدٌ يَلْزَمُ بُطْلَانُ الْكَلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ عَتَقَ وَاحِدٌ دُونَ وَاحِدٍ يَلْزَمُ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِلْبَعْضِ فَتَعَيَّنَ عِتْقُ الْكُلِّ، وَمَعْنَى الْوِحْدَةِ بَاقٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّ عِتْقَ كُلِّ وَاحِدٍ مُعَلَّقٌ بِضَرْبِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْغَيْرِ فَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَاحِدٌ مُنْفَرِدٌ عَنْ الْغَيْرِ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يَتَعَيَّنُ الْوَاحِدُ بِاخْتِيَارِ الْمُخَاطَبِ ضَرْبَهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ لِتَخْيِيرِ الْمُخَاطَبِ فِي تَعْيِينِهِ فَتَحْصُلُ الْأَوْلَوِيَّةُ، وَيَثْبُتُ الْوَاحِدُ مِنْ غَيْرِ عُمُومٍ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَخْيِيرِ الْفَاعِلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْقِلُ فِي مُتَعَدِّدٍ، وَلَا تَعَدُّدَ فِي الْمَفْعُولِ، وَهَذَا الْفَرْقُ أَيْضًا مُشْكِلٌ

=

"وَمِنْهَا: مَنْ[١]، وَهُوَ يَقَعُ خَاصًّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾[٢] ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾[٣] فَإِنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ مَخْصُوصٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ ". " وَيَقَعُ عَامًّا فِي الْعُقَلَاءِ[٤] إذَا كَانَ لِلشَّرْطِ نَحْوُ: « مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ »[٥] " فَإِنْ قَالَ: مَنْ شَاءَ مِنْ

أَمَّا أَوَّلًا: فَلِأَنَّ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ قَدْ تَكُونُ بِحَيْثُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا التَّخْيِيرُ مِثْلُ أَيُّ عَبِيدِي، وَطِئَتْهُ دَابَّتُك أَوْ عَضَّهُ كَلْبُك فَهُوَ حُرٌّ.

وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا لَمْ يَقَعْ مِنْ الْمُخَاطَبِ اخْتِيَارُ الْبَعْضِ بَلْ ضَرَبَ الْجَمِيعَ مَعًا أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِعَدَمِ وُقُوعِ الشَّرْطِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْبَعْضِ أَوْ يُعْتَقُ كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِعَيْنِهِ لِجَوَازِ أَنْ يُعْتَبَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا بالمضروبية كَمَا فِي الضَّارِبِيَّةِ.

وَأَمَّا ثَالِثًا: فَلِأَنَّا نُسَلِّمُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عَدَمَ أَوْلَوِيَّةِ الْبَعْضِ مُطْلَقًا بَلْ إذَا ضَرَبُوهُ مَعًا، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ الْبَعْضِ عِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ لِجَوَازِ أَنْ يُعْتَقَ وَاحِدٌ مُبْهَمٌ، وَيَكُونُ الْخِيَارُ إلَى الْمَوْلَى كَمَا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَكَمَا إذَا قَالَ أَعْتَقْت وَاحِدًا مِنْ عَبِيدِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَوْ لَمْ يَثْبُت عِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ، وَلَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ يَلْزَمُ بُطْلَانُ الْكَلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ لِإِعْتَاقِ كُلِّ وَاحِدٍ، وَيَكُونَ خِيَارُ التَّعْيِينِ إلَى الْمَوْلَى فَإِنْ قُلْت كَوْنُ أَيٍّ لِلْوَاحِدِ إنَّمَا يَصِحُّ فِي الْمُضَافِ إلَى الْمَعْرِفَةِ مِثْلُ أَيُّ الرِّجَالِ، وَأَيُّ الرَّجُلَيْنِ.

وَأَمَّا إذَا أُضِيفَ إلَى النَّكِرَةِ فَقَدْ يَكُونُ لِلِاثْنَيْنِ مِثْلُ أَيُّ رَجُلَيْنِ ضَرَبَاك أَوْ الْجَمْعِ مِثْلُ أَيُّ رِجَالٍ ضَرَبُوك قُلْت مُرَادُهُ الْمُضَافُ إلَى الْمَعْرِفَةِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي أَيٍّ عَبِيدِي ضَرَبَك أَوْ ضَرَبْته.

(١) وَتَكُونُ شَرْطِيَّةً، وَاسْتِفْهَامِيَّة، وَمَوْصُولَةً، وَمَوْصُوفَةً، وَالْأُولَيَانِ - وهما الشرطية والاستفهامية - تَعُمَّانِ ذَوِي الْعُقُولِ لِأَنَّ مَعْنَى مَنْ جَاءَنِي فَلَهُ دِرْهَمٌ إنْ جَاءَنِي زَيْدٌ، وَإِنْ جَاءَنِي عَمْرٌو، وَهَكَذَا إلَى الْأَفْرَادِ، وَمَعْنَى مَنْ فِي الدَّارِ أَزَيْدٌ فِي الدَّارِ أَمْ عَمْرٌو إلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَعَدَلَ فِي الصُّورَتَيْنِ إلَى لَفْظِ مَنْ قَطْعًا لِلتَّطْوِيلِ الْمُتَعَسِّرِ، وَالتَّفْصِيلِ الْمُتَعَذِّرِ. وَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ - وهما الموصولة والموصوفة - فَقَدْ يَكُونَانِ لِلْعُمُومِ، وَشُمُولِ ذَوِي الْعُقُولِ، وَقَدْ يَكُونَانِ لِلْخُصُوصِ، وَإِرَادَةِ الْبَعْضِ.

(٢) من الآية رقم٤٢ سورة يونس.

(٣) من الآية رقم٤٣ سورة يونس.

(٤) التعبير بالعالم وغير العالم أفضل من التعبير بالعاقل وغير العاقل؛ وذلك لأن كلمة " من " تطلق على الله عز وجل، كما في قوله تعالى: (ومن لستم له برازقين) من الآية ٢٠ سورة الحجر، وكذلك كلمة " أي " كما في قوله تعالى: (قل أي شئ أكبر شهادة قل الله) من الآية رقم ١٩ سورة الأنعام، والله تعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، فلو قلنا: العاقل وغير العاقل لكان التعبير غير شامل. إتحاف الأنام بتخصيص العام ٣١، تعليقات د طه سعد ٢٧٩.

(٥) الحديث أخرجه مسلم ١٢٧/١٢، و أبو داود في سننه٢٠٢١، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٦/٦.

عَبِيدِي عِتْقَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاءُوا عَتَقُوا، وَفِيمَنْ شِئْت مِنْ عَبِيدِي عِتْقَهُ فَاعْتِقْهُ فَشَاءَ الْكُلَّ يُعْتَقُ الْكُلُّ عِنْدَهُمَا عَمَلًا بِكَلِمَةِ الْعُمُومِ، وَمَنْ لِلْبَيَانِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَعْتِقُهُمْ إلَّا وَاحِدًا"[1] لِأَنَّ مَنْ لِلتَّبْعِيضِ إذَا دَخَلَ عَلَى ذِي أَبْعَاضٍ.

"كَمَا فِي كُلْ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ، وَلِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ"، أَيْ: الْبَعْضُ مُتَيَقَّنٌ لِأَنَّ مَنْ إذَا كَانَ لِلتَّبْعِيضِ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ فَالْبَعْضُ مُرَادٌ فَإِرَادَةُ الْبَعْضِ مُتَيَقَّنَةٌ، وَإِرَادَةُ الْكُلِّ مُحْتَمَلَةٌ.

"فَوَجَبَ رِعَايَةُ الْعُمُومِ، وَالتَّبْعِيضِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى هَذَا مُرَاعًى لِأَنَّ عِتْقَ كُلِّ مُعَلَّقٍ بِمَشِيئَتِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ بَعْضٌ"، أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ بَعْضٌ مِنْ الْمَجْمُوعِ فَيُعْتَقُ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ رِعَايَةِ التَّبْعِيضِ بِخِلَافِ مَنْ شِئْت فَإِنَّ الْمُخَاطِبَ إنْ شَاءَ الْكُلَّ فَمَشِيئَةُ الْكُلِّ مُجْتَمِعَةٌ فِيهِ فَيَبْطُلُ التَّبْعِيضُ، وَهَذَا الْفَرْقُ، وَالْفَرْقُ الْأَخِيرُ فِي أَيِّ مِمَّا تَفَرَّدْت بِهِ[2].

---

(١) هُوَ آخِرُهُمْ إنْ وَقَعَ الْإِعْتَاقُ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَإِلَّا فَالْخِيَارُ إلَى الْمَوْلَى، وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ مَنْ فِي التَّبْعِيضِ هُوَ الشَّائِعُ الْكَثِيرُ حَيْثُ يَكُونُ مَجْرُورُهَا ذَا أَبْعَاضٍ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تُؤَكِّدُ الْعُمُومَ، وَتُرَجِّحُ الْبَيَانَ كَمَا فِي مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي عِتْقَهُ فَهُوَ حُرٌّ بِقَرِينَةِ إضَافَةِ الْمَشِيئَةِ إلَى مَا هُوَ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ [النور: ٦٢]، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١] بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُم﴾] النور: ٦٢] وقَوْله تَعَالَى ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١] فَإِنَّهَا تُرَجِّحُ الْعُمُومَ، وَكَوْنُ مَنْ لِلْبَيَانِ فَصَارَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي، وَمَنْ شِئْت مِنْ عَبِيدِي أَنَّ فِي الْأَوَّلِ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى أَنَّ مَنْ لِلْبَيَانِ دُونَ التَّبْعِيضِ بِخِلَافِ الثَّانِي، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْعُمُومَ هَاهُنَا لِعُمُومِ الصِّفَةِ، وَالْمَشِيئَةُ صِفَةُ الْفَاعِلِ دُونَ الْمَفْعُولِ.

(٢) وتَقْرِيرُهُ: أَنَّ لفظ " مَنْ " يَحْتَمِلُ التَّبْعِيضَ، وَالْبَيَانَ، وَالتَّبْعِيضُ مُتَيَقَّنٌ ثَابِتٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ ضَرُورَةَ وُجُودِ الْبَعْضِ فِي ضِمْنِ الْكُلِّ، وَإِرَادَةُ الْكُلِّ مُحْتَمَلَةٌ فَيُجْعَلُ مَنْ عَلَى التَّبْعِيضِ أَخْذًا بِالْمُتَيَقَّنِ الْمَقْطُوعِ، وَتَرْكًا لِلْمُحْتَمَلِ الْمَشْكُوكِ فَفِي مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِعُمُومِ مَنْ، وَتَبْعِيضُ مَنْ بِأَنْ يُعْتِقَ كُلَّ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّقَ عِتْقَ كُلٍّ لِمَشِيئَتِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْغَيْرِ كَانَ كُلُّ مَنْ شَاءَ الْعِتْقَ بَعْضًا مِنْ الْعَبِيدِ بِخِلَافِ مَنْ شِئْت مِنْ عَبِيدِي فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ لَوْ شَاءَ عِتْقَ الْكُلِّ سَقَطَ مَعْنَى التَّبْعِيضِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى تَقْدِيرِ تَعَلُّقِ الْمَشِيئَةِ بِالْكُلِّ دُفْعَةً لِأَنَّ مَنْ شَاءَ الْمُخَاطَبُ عِتْقَهُ لَيْسَ بَعْضَ الْعَبِيدِ بَلْ كُلَّهُمْ، وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ التَّرْتِيبِ فَفِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَنَّهُ شَاءَ الْمُخَاطَبُ عِتْقَهُ حَالَ كَوْنِهِ

"وَمِنْهَا: مَا فِي غَيْرِ الْعُقَلَاءِ[١]، وَقَدْ يُسْتَعَارُ لِمَنْ، فَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِك غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، وَجَارِيَةً لَمْ تُعْتَقْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْكُلُّ[٢]، وَإِنْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْت تُطَلِّقُ مَا دُونَهَا، وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثًا، وَقَدْ مَرَّ وَجْهُهُمَا"[٣].

"وَمِنْهَا: كُلٌّ، وَجَمِيعٌ، وَهُمَا مُحْكَمَانِ[٤] فِي عُمُومِ مَا دَخَلَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ سَائِرِ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ[٥]، فَإِنْ دَخَلَ الْكُلُّ عَلَى النَّكِرَةِ فَلِعُمُومِ الْأَفْرَادِ[٦]، وَإِنْ دَخَلَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ فَلِلْمَجْمُوعِ[٧].

قَالُوا: عُمُومُهُ عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ، أَيْ: يُرَادُ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ" وَهَذَا إِذَا دَخَلَ عَلَى النَّكِرَةِ.

بَعْضًا مِنْ الْعَبِيدِ.

(١) هَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ يَعُمُّ الْعُقَلَاءَ، وَغَيْرَهُمْ.

(٢) لأن الشرط أن يكون جميع ما في البطن غلاما.

(٣) أَمَّا وَجْهُ قَوْلِ الصاحبين فَهُوَ أَنَّ مَا عَامٌّ، وَمَنْ لِلْبَيَانِ وَالثَّلَاثُ جَمِيعُ عَدَدِ الطَّلَاقِ الْمَشْرُوعِ .وَأَمَّا وَجْهُ قَوْلِ الإمام فَهُوَ أَنَّ مَنْ لِلتَّبْعِيضِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا شَاءَتْ بَعْضُ الثَّلَاثِ.

(٤) تعريف المحكم لغة:

المتقن، وهو مأخوذ من قولك: بناء محكم أي مأمون الانتقاض وأحكمت الصيغة أي أمنت نقضها وتبديلها وقيل هو مأخوذ من قول القائل: أحكمت فلانا عن كذا، أي رددته، ومنه حكمة الفرس؛ لأنها تمنعه من الجماح.

أما تعريفه اصطلاحا:

فهو اللفظ الذي وضحت دلالته على معناه ولا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا تقييدا ولا نسخا في حياة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا بعد وفاته.

(٥) أي: لا يقعان خاصين بأن يقال: كل رجل أو جميع الرجال، ويراد به الواحد، بخلاف سائر أدوات العموم، فإنه يراد بها ذلك.

(٦) يَعْنِي إِذَا أُضِيفَ لَفْظُ كُلٍّ إِلَى النَّكِرَةِ فَهُوَ لِعُمُومِ أَفْرَادِهَا، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ فَلِعُمُومِ أَجْزَائِهَا.

(٧) لفظ " كل " من أقوى وأصرح صيغ العموم، ومادتها تقتضي الاستغراق والشمول؛ حيث إنها تشمل العالم وغير العالم، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع، سواء بقيت على إضافتها كقولك: كل الرجال وكل النساء، أو حذف المضاف إليه، نحو قوله تعالى: (كل آمن بالله ...) من الآية ٢٨٥سورة البقرة.

"فَإِنْ قَالَ: كُلُّ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ؛ إِذْ فِي كُلِّ فَرْدٍ قُطِعَ النَّظَرُ عَنْ غَيْرِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ أَوَّلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَخَلِّفِ بِخِلَافِ مَنْ دَخَلَ، وَهَاهُنَا فَرْقٌ آخَرُ هُوَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا عَامٌّ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ فَإِذَا أَضَافَ الْكُلَّ إِلَيْهِ اقْتَضَى عُمُومًا آخَرَ لِئَلَّا يَلْغُوَ فَيَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْأَوَّلِ فَيَتَعَدَّدُ الْأَوَّلُ"، وَهَذَا الْفَرْقُ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ أَيْضًا.

وَتَحْقِيقُهُ: أَنَّ الْأَوَّلَ عِبَارَةٌ عَنْ الْفَرْدِ السَّابِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ هُوَ غَيْرُهُ فَفِي قَوْلِهِ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ أَمَّا فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا فَلَفْظُ كُلٍّ دَخَلَ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا فَاقْتَضَى التَّعَدُّدَ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَهُوَ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّ الْأَوَّلَ الْحَقِيقِيَّ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّدًا فَيُرَادُ مَعْنَاهُ الْمَجَازِيُّ، وَهُوَ السَّابِقُ بِالنِّسْبَةِ إِلَّا الْمُتَخَلِّفَ.[1]

"وَجَمِيعُ عُمُومِهِ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِمَاعِ، فَإِنْ قَالَ: جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا فَدَخَلَ عَشَرَةٌ فَلَهُمْ نَفْلٌ وَاحِدٌ إِنْ دَخَلُوا فُرَادَى يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ فَيَصِيرُ جَمِيعُ مُسْتَعَارِ الْكُلِّ" كَذَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي أُصُولِهِ[2]. وَيُرَدُّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ

---

(١) وحَاصِلُ الفرق الآخر الذي تفرد به المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ السَّابِقُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَدَاهُ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَعَدَّدُ فَعِنْدَ إضَافَةِ الْكُلِّ إلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يكُونَ مَجَازًا لِلسَّابِقِ عَلَى الْغَيْرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ جَمِيعُ مَا عَدَاهُ أَوْ بَعْضُهُ كَالْمُتَخَلِّفِ لِيَجْرِيَ فِيهِ التَّعَدُّدُ فَتَصِحُّ إضَافَةُ الْكُلِّ الْإِفْرَادِيِّ إلَيْهِ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يكُونَ مَنْ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً إذْ لَوْ كَانَتْ مَوْصُولَةً، وَهِيَ مَعْرِفَةٌ لَكَانَ كُلٌّ لِشُمُولِ الْأَجْزَاءِ بِمَعْنَى كُلِّ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُمْ كَذَا فَيَجِبُ أَنْ يكُونَ لِلْمَجْمُوعِ نَفْلٌ وَاحِدٌ، وَفِي هَذَا الْفَرْقِ نَظَرٌ، وَهُوَ أَنَّهُ يَقْتَضِي فِي صُورَةِ الدُّخُولِ فُرَادَى أَنْ يَسْتَحِقَّ النَّفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الْأَخِيرِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ هَذَا الْمَجَازِ أَعْنِي السَّابِقَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُتَخَلِّفِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ النَّفَلَ لِلْأَوَّلِ خَاصَّةً، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ قَيْدَ عَدِّهِ الْمَسْبُوقِيَّةَ بِالْغَيْرِ مُرَادٌ فَلَا يَصْدُقُ إلَّا عَلَى الْأَوَّلِ خَاصَّةً، وَمِمَّا يَجِبُ التَّنَبُّهُ لَهُ أَنَّ أَوَّلًا هَاهُنَا ظَرْفٌ بِمَعْنَى قَبْلَ، وَلَيْسَ مِنْ أَوْصَافِ الدَّاخِلِينَ فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْأَوَّلُ اسْمٌ لِلْفَرْدِ السَّابِقِ أَنَّ الدَّاخِلَ أَوَّلًا مَثَلًا اسْمٌ لِذَلِكَ.

(٢) أي: في مثل جميع من دخل هذا الحصن أولا فله كذا.

الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ[1]، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنْ اتَّفَقَ الدُّخُولُ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِمَاعِ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ اتَّفَقَ فُرَادَى يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ لِأَنَّهُ فِي حَالِ التَّكَلُّمِ لَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنًا، وَإِرَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَيَّنًا تُنَافِي إِرَادَةَ الْآخَرِ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ.

فَأَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّهُ مُسْتَغْرَقٌ لِكُلٍّ أَنَّ الْكُلَّ إِلَّا فُرَادَى يَدُلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: اسْتِحْقَاقُ الْأَوَّلِ النَّفَلَ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلُ وَاحِدًا أَوْ جَمْعًا، وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ جَمْعًا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَفْلًا تَامًّا.

فَهَاهُنَا[2] يُرَادُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْأَوَّلُ النَّفَلَ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا

---

(١) رَدَّهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ امْتِنَاعَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ، إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِرَادَةِ دُونَ الْوُقُوعِ، وَهَاهُنَا قَدْ تَحَقَّقَ الْجَمْعُ فِي الْإِرَادَةِ لِيَصِحَّ الْحَمْلُ تَارَةً عَلَى حَقِيقَةِ الْجَمْعِ، وَأُخْرَى عَلَى مَجَازِهِ كَمَا يُقَالُ اُقْتُلْ أَسَدًا، وَيُرَادُ بِهِ سَبُعٌ أَوْ رَجُلٌ شُجَاعٌ حَتَّى يُعَدَّ مُمْتَثِلًا بِأَيِّهِمَا كَانَ إِذْ لَوْ أُرِيدَ حَقِيقَةُ الْجَمْعِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْفَرْدُ، وَلَوْ أُرِيدَ مَجَازٌ، لَمْ يَسْتَحِقَّ الْجَمْعُ نَفْلًا وَاحِدًا بَلْ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ نَفْلًا تَامًّا كَمَا إِذَا صَرَّحَ بِلَفْظِ كُلٍّ فَلِدَفْعِ هَذَا الْإِشْكَالِ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ كَلَامًا حَاصِلُهُ أَنَّ الْجَمِيعَ هَاهُنَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ حَتَّى يَتَوَقَّفَ اسْتِحْقَاقُ النَّفْلِ عَلَى صِفَةِ الِاجْتِمَاعِ لِلْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ عَنْ ذَلِكَ، وَهِيَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لِلتَّشْجِيعِ، وَالتَّحْرِيضِ عَلَى الدُّخُولِ أَوَّلًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَلَيْسَ أَيْضًا مُسْتَغْرَاً الْمَعْنَى كُلُّ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا حَتَّى يَسْتَحِقَّ كُلُّ وَاحِدٍ كَمَالَ النَّفْلِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ عَلَى ذَلِكَ بَلْ هُوَ مَجَازٌ عَنْ السَّابِقِ فِي الدُّخُولِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً فَيَكُونُ لِلْجَمَاعَةِ نَفْلٌ وَاحِدٌ كَمَا لِلْوَاحِدِ عَمَلًا بِعُمُومِ الْمَجَازِ، وَهَذَا الْمَعْنَى بَعْضُ مَعْنَى كُلِّ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ السَّابِقَ يَسْتَحِقُّ النَّفَلَ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمَاعَةً لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِهَا كَمَالُ النَّفْلِ فَصَارَ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا مُسْتَغْرَاً الْبَعْضِ مَعْنَى كُلِّ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا فَإِنَّ قَوْلَهُ الْكُلُّ الْإِفْرَادِيُّ يَدُلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ مَعْنَاهُ أَنَّ مَدْلُولَهُ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ إِذَا لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَدْلُولًا عَلَى حِدَةٍ حَتَّى يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ قُلْت فَالْأَمْرُ الْأَوَّلُ هُوَ اسْتِحْقَاقُ السَّابِقِ النَّفَلَ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً مِنْ غَيْرِ قَيْدِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ تَمَامَ النَّفْلِ، وَهَاهُنَا قَدْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ مَعَ هَذَا الْقَيْدِ فَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ هُوَ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ قُلْت عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ كُلِّ وَاحِدٍ تَمَامَ النَّفْلِ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ بَلْ هُوَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ، وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الدَّلِيلِ فَقَوْلُهُ لَا يُرَادُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ أَيْ اعْتِبَارُ وَصْفِ الِاجْتِمَاعِ، وَلِهَذَا لَا يَسْتَحِقُّ الْوَاحِدُ وَلَا الْأَمْرُ الثَّانِي أَيْ اسْتِحْقَاقُ كُلِّ وَاحِدٍ تَمَامَ النَّفْلِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ، وَلِهَذَا كَانَ لِمَجْمُوعِ الدَّاخِلِينَ مَعًا نَفْلٌ وَاحِدٌ، وَقَوْلُهُ حَتَّى لَوْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ تَفْرِيعٌ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الثَّانِي، وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَوْ حَمَلُوا الْكَلَامَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَجَعَلُوا اسْتِحْقَاقَ الْمُفْرَدِ كَمَالَ النَّفْلِ ثَابِتًا بِدَلَالَةِ النَّصِّ لَكَفَى.

(٢) فهنا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ الدَّاخِلِينَ مَعًا أَوَّلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَخَلِّفِ الَّذِي يَقْدِرُ دُخُولَهُ بَعْدَ فَتْحِ

يُرَادُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ، وَلَا الْأَمْرُ الثَّانِي حَتَّى لَوْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعُ نَفْلًا وَاحِدًا أَوْ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لِلتَّحْرِيضِ، وَالْحَثِّ عَلَى دُخُولِ الْحِصْنِ أَوَّلًا فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَحِقَّ السَّابِقُ النَّفَلَ سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُجْتَمِعًا، وَلَا يُشْتَرَطُ الِاجْتِمَاعُ لِأَنَّهُ إذَا أَقْدَمَ الْأَوَّلُ عَلَى الدُّخُولِ فَتَخَلَّفَ غَيْرُهُ مِنْ الْمُسَابِقَةِ لَا يُوجِبُ حِرْمَانَ الْأَوَّلِ عَنْ اسْتِحْقَاقِ النَّفْلِ فَالْقَرِينَةُ دَالَّةٌ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاجْتِمَاعِ فَلَا يُرَادُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ، وَأَيْضًا لَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهُ إذَا دَخَلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ نَفْلًا تَامًّا بَلْ الْكَلَامُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ لِلْمَجْمُوعِ نَفْلًا وَاحِدًا فَصَارَ الْكَلَامُ مَجَازًا عَنْ قَوْلِهِ إنَّ السَّابِقَ يَسْتَحِقُّ النَّفَلَ سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُجْتَمِعًا، فَإِنْ دَخَلَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُجْتَمِعًا يَسْتَحِقُّ لِعُمُومِ الْمَجَازِ فَالِاسْتِحْقَاقُ مُجْتَمِعًا لَيْسَ لِأَنَّهُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ بَلْ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ الْمَجَازِ[1]، وَهَذَا بَحْثٌ فِي غَايَةِ التَّدْقِيقِ.

الْحِصْنِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّاخِلَ أَوَّلًا يَجِبُ أَنْ تُعْتَبَرَ إضَافَتُهُ إلَى الدَّاخِلِ ثَانِيًا لَا إلَى مَنْ لَيْسَ بِدَاخِلٍ أَصْلًا. التلوح ١١٢/١.

(١) يرى الحنفية أن المجاز إذا كان بلفظ عام كان عاما، ففي المجاز عموم كالحقيقة؛ لوجود المقتضي وعدم المانع.

(المسألة الخامسة: حكاية الفعل)

مسألة[١]: حِكَايَةُ الْفِعْلِ[٢] "لَا تَعُمُّ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَحْكِيَّ عَنْهُ، وَاقِعٌ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ[٣] نَحْوُ: «صَلَّى النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فِي الْكَعْبَةِ»[٤] فَيَكُونُ هَذَا فِي مَعْنَى الْمُشْتَرَكِ فَيُتَأَمَّلُ فَإِنْ تَرَجَّحَ بَعْضُ الْمَعْنَى بِالرَّأْيِ فَذَاكَ[٥]، وَإِنْ ثَبَتَ التَّسَاوِي فَالْحُكْمُ فِي الْبَعْضِ يَثْبُتُ بِفِعْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-،

---

(١) مفرد وجمعه مسائل، قضية أو ما كان موضوع بحث أو نظر، وهي: مطلوب خبري قام عليه الدليل والبرهان.

(٢) هذه المسألة يعبر عنها الأصوليون بقولهم: إذا حكى الصحابي فعلا من أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بلفظ ظاهره العموم، كقوله: نهى رسول الله عن كذا، أو قضي بكذا، فهل يقتضي ذلك العموم أو لا ؟ اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال:

- الأول: هذا القول من الصحابي لا يفيد العموم، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره المصنف.
- الثاني: أنه يفيد العموم، وهو مذهب الحنابلة ومن معهم.
- الثالث: التفصيل بين أن يقترن بحرف " أن " فيكون للعموم، كقول الصحابي: قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن الشفعة للجار، وهذا التفصيل حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني.

والمصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - نقل مسألة ذكرت في بعض كتب الأصول من أن الفعل المثبت لا عموم له، وهي كما ترى معنونة بحكاية الفعل، وهي غير المسألة التي تعنون بحكاية الحال، مثال الأولى: (صلى في الكعبة، وقنت في الصبح)، ومثال الثانية: (قضى بالشفعة للجار، ونهى عن بيع الغرر)، يدل على ذلك تمثيل المصنف وتعليله وعدم ذكره الخلاف فيه ومنعه كون مثل (قضى بالشفعة) منها.

والمسألة مما اتفق عليه الحنفية والشافعية، وليست من محل النزاع، وجعله منه مبني على ما توهم من كون هذه المسألة عين مسألة حكاية الحال بلفظ ظاهره العموم. وهناك فرق بين الفعل والحال: فالفعل: ما دل على حدث في زمن ما، مثل: حكم يحكم احكم. والحال: فضلة نكرة منصوب تدل على هيئة، مثل: حضر الطالب ماشيا.

(٣) هذا دليل الأكثرين على عدم عموم حكاية الفعل؛ و الِاحْتِجَاجَ إنَّمَا هُوَ بِالْمَحْكِيِّ لَا الْحِكَايَةِ، وَالْعُمُومُ إنَّمَا هُوَ فِي الْحِكَايَةِ لَا الْمَحْكِيِّ.

(٤) الحديث أخرجه البخاري٦٨٨/١، ومسلم ٨٢/٩، ومالك في الموطأ ٣١٠عن ابن عمر بلفظ: " أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها ".

(٥) أي: إن ترجح بعض معاني العموم أو الخصوص فإنه يحمل على ما دل عليه.

وَفِي الْبَعْضِ الْآخَرِ بِالْقِيَاسِ[١].

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ الْفَرْضُ فِي الْكَعْبَةِ[٢] لِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِدْبَارُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْكَعْبَةِ، وَيُحْمَلُ فِعْلُهُ -عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ- عَلَى النَّفْلِ، وَنَحْنُ نَقُولُ لَمَّا ثَبَتَ جَوَازُ الْبَعْضِ بِفِعْلِهِ -عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ-، وَالتَّسَاوِي بَيْنَ الْفَرْضِ، وَالنَّفَلِ فِي أَمْرِ الِاسْتِقْبَالِ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ ثَابِتٌ[٣]

---

(١) أي: إذا تساوت معاني العموم والخصوص ينظر إلى فعل النبي - صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإن دل على العموم حمل عليه، وإن دل على الخصوص حمل عليه، فإن لم يدل الفعل على العموم أو الخصوص يممنا وجهنا شطر القياس. تعليقات د/ طه سعد ٢٨٩.

(٢) جمهور العلماء متفقون على جواز أداء النافلة داخل الكعبة باستقبال أي جدرانها، ولكنهم اختلفوا في حكم أداء الفريضة داخل الكعبة،

فقال الإمامان مالك وأحمد بعدم صحة الفريضة داخل الكعبة، واستدلوا بقوله تعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام)، والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله؛ لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح.

والقول الثاني: أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة، وهو قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي والثوري، وهو رواية عن أحمد، وآخرين.

واستدلوا بقوله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" والفريضة من جملة الصلوات، والكعبة من جملة الأرض.

وأجابوا عن حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يصلى في سبعة مواطن ذكر منها: "فوق ظهر بيت الله" بأنه ضعيف.

كما أجابوا عن التعليل المذكور بأنه استدلال عقلي في مقابل الأدلة العامة، وحتى من حيث العقل فإن المصلي داخلها لا يزال يستقبل جزءا منها وهذا كاف.

والصحيح هو القول الثاني، ومما يؤيده القاعدة المعلومة، وهي: أن ما صح في الفريضة صح في النافلة والعكس صحيح إلا ما استثناه الدليل، ولا أعلم دليلا يخص الفريضة عن النافلة هنا بحكم.

وأما ترك النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للشيء في العبادات فهو وإن كان حجة فإن لها شروطا؛ منها وجود المقتضي للفعل وانتفاء المانع، وكذلك كون الفعل مما يكثر عادة، والمتأمل يلحظ أنه لم يثبت وجود مقتض، كما أنه لا يكثر عادة؛ لأن صلاة الفريضة لا تكون في الغالب الأكثر إلا مع الناس، ولا يصلح من الإمام أن يستتر عن الناس دون حاجة؛ كما أن الدخول في الكعبة من القليل النادر؛ فلا يصلح هذا الترك حجة على عدم مشروعية شيء دلت العمومات على مشروعية فعله.

(٣) أي بقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) من الآية ١٤٤ سورة البقرة.

فَيَثْبُتُ الْجَوَازُ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ قِيَاسًا.[١]

"وَأَمَّا نَحْوُ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ»[٢] فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَهُوَ عَامٌّ لِأَنَّهُ نَقَلَ الْحَدِيثَ بِالْمَعْنَى، وَلِأَنَّ الْجَارَ عَامٌّ" جَوَابُ إِشْكَالٍ هُوَ أَنْ يُقَالَ حِكَايَةُ الْفِعْلِ لِمَا لَمْ تَعُمَّ فَمَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَضَى بِالشُّفْعَةِ[٣] لِلْجَارِ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الَّذِي لَا يَكُونُ شَرِيكًا[٤].

فَأَجَابَ: بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ حِكَايَةِ الْفِعْلِ بَلْ هُوَ نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى[٥] فَهُوَ حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ لِلْجَارِ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ حِكَايَةُ الْفِعْلِ لَكِنَّ الْجَارَ عَامٌّ لِأَنَّ اللَّامَ لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ لِعَدَمِ الْمَعْهُودِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ قَضَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالشُّفْعَةِ لِكُلِّ جَارٍ.

(المسألة السادسة: العبرة بعموم اللفظ))

(١) وهو: قياس أداء الفريضة داخل الكعبة على أدائها تجاه الكعبة، والفريضة والنافلة سواء في استقبال القبلة، وقد ثبت جواز أداء النافلة داخل الكعبة بفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيجوز كذلك في الفريضة.

(٢) الحديث بهذا اللفظ ليس موجودا في كتب السنة، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا) قال الترمذي: حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، نصب الراية للزيلعي

(٣) مسألة نقل الحديث بالمعنى اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجاز، ومنهم من منع، وستدرسونها بالتفصيل في باب السنة المقرر على الفرقة الثالثة بقسميها إن شاء الله.

(٤) تعريفها لغة: بضم الشين وسكون الفاء، مأخوذة من الشفع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملك، وقيل: مأخوذة من الزيادة لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه.

واصطلاحًا: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممَّن انتقلت إليه بعِوَض، فهي حق تملُّك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعِوَض.

(٥) الشفعة لا تكون إلا في الملك المشاع غير المقسوم، والأئمة مالك، والشافعي، وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - على أنها لا تكون إلا للشريك ما لم يقاسم، ولا تكون للجار والإمام أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وبعض من العلماء يرون أنها تكون للشريك أولا، فإن لم يكن شريكا، فإنها للجار.

"مَسْأَلَةُ اللَّفْظِ الَّذِي وَرَدَ بَعْدَ سُؤَالٍ[١] أَوْ حَادِثَةٍ[٢]" إمَّا أَنْ لَا يَكُونُ مُسْتَقِلًّا[٣] أَوْ يَكُونَ[٤] فَحِينَئِذٍ إمَّا أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ قَطْعًا أَوْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ جَوَابٌ مَعَ احْتِمَالِ الِابْتِدَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ "، أَيْ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْتِدَاءُ الْكَلَامِ" مَعَ احْتِمَالِ الْجَوَابِ "نَحْوُ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا فِيهِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، أَوْ كَانَ لِي عَلَيْك كَذَا! فَيَقُولُ: نَعَمْ" هَذَا نَظِيرُ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ.

"وَنَحْوُ: «سَهَا فَسَجَدَ»[٥]، « وَزَنَى مَاعِزٌ[٦] فَرُجِمَ»[٧] " هَذَا نَظِيرُ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي هُوَجَوَابٌ قَطْعًا "وَنَحْوُ تَعَالَ تَغَدَّ مَعِي فَقَالَ إنْ تَغَدَّيْت فَكَذَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ" هَذَا نَظِيرُ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي الظَّاهِرُ أَنَّهُ جَوَابٌ "وَنَحْوُ إنْ تَغَدَّيْت الْيَوْمَ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَى قَدْرِ الْجَوَابِ" هَذَا نَظِيرُ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي الظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْتِدَاءٌ مَعَ احْتِمَالِ الْجَوَابِ فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ ذَكَرَ لَفْظَ نَحْوِ فَهُوَ نَظِيرُ قِسْمٍ وَاحِدٍ.

---

(١) هذه المسألة موضوعة لبيان العوارض التي تعرض للعموم مثلا إذا قارن عموم اللفظ خصوص السبب هل يخرجه عن العموم أم لا ؟ وصيغ السؤال عبارة عن: الألفاظ التي وضعها العرب أصالة للدلالة على الاستفهام عن أي أمر من الأمور، مثل: هل، لِمَ، أي، ما، متى، أيان، أين، كيف. ولكل صيغة معناها.

(٢) يعني يكون له تعلق بذلك السؤال أوتلك الحادثة، والحوادث هي: المسائل أو المستجدّات الطّارئة على المجتمع بسبب توسع الأعمال، وتعقد المعاملات، والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر، أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها. وصورها متعددة، ومتجددة، ومختلفة بين البلدان أو الأقاليم؛ لاختلاف العادات والأعراف المحلية.

(٣) أي: لا يكون مفيدا بدون اعتبار السؤال أو الحادثة.

(٤) أي: يكون مفيدا بدون اعتبارالسؤال أو الحادثة.

(٥) الذي أخرجه أبوداود، والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، بلفظ عن عمران بن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) سنن أبي داود ٢٧٣/١، سنن الترمذي ٢٤١/٢.

(٦) هو: ماعز بن مالك الأسلمي، وقيل اسمه غريب، ومالك لقب له، وهو معدود في المدنيين، وجاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معترفا بالزنا، تائبا فرجم. الاستيعاب ١٣٤٥/٣.

(٧) قصة رجم ماعز أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ " صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١٣٥/١٢، صحيح مسلم بشرح النووي ٢٧٢/٤.

"فَفِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ[١] يُحْمَلُ عَلَى الْجَوَابِ[٢]، وَفِي الرَّابِعِ[٣] يُحْمَلُ عَلَى الِابْتِدَاءِ عِنْدَنَا حَمْلًا لِلزِّيَادَةِ عَلَى الْإِفَادَةِ، وَلَوْ قَالَ: عَنَيْت الْجَوَابَ صُدِّقَ دِيَانَةً[٤]، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُحْمَلُ عَلَى الْجَوَابِ"، وَهَذَا مَا قِيلَ: إنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ عِنْدَنَا فَإِنَّ الصَّحَابَةَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ تَمَسَّكُوا بِالْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي حَوَادِثَ خَاصَّةٍ[٥].

---

(١) وهي: ما إذا لم يكن الجواب مستقلا عن السؤال أو الحادثة، أو كان مستقلا ولكنه خرج مخرج الجواب قطعا، أو كان جوابا مع احتمال الابتداء.

(٢) أي: يختص بالسبب، فإن كان السبب عاما فالجواب عاما، وإن كان خاصا كان الجواب خاصا.

(٣) وهو: ما إذا كان اللفظ ابتداء كلام مع احتمال كونه جوابا عن السؤال أو الحادثة.

(٤) أي: فيما بينه وبين الله تعالى.

(٥) كلام الشارع لا يخلوا من حالين الحال الأول: أن يرد اللفظ ابتداءً من الشارع، وهذا على قسمين:
القسم الأول: أن يكون اللفظ الوارد عاماً مثل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(مفتاح الصلاة الطهور) أي صلاة كانت، فريضة أونافلة إلى آخره، فلا خلاف في هذا الحال في صحة دعوى العموم فيها القسم الثاني: أن يكون اللفظ الوارد خاصاً ويمثل له بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فقد دلت هذه الآية على أنه لا تحل الموهوبة لغير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل آخر لم تحل له حتى يعطيها شيئا من المَهر. الحال الثاني: أن يرد اللفظ على سبب خاص كوقوع حادثة أو سؤال سائل فالسبب هنا لا يقصد به الموجب للحكم ولا يقصد به ما يولد الفعل كأن نقول: "زنا المحصن فرجم " " سرق ما بلغ نصابا من حرز غيره بلا شبهة فقطع " فالقطع سبب السرقة، والرجم سببه الزنا لا نريد بالسبب هنا ما يولد الفعل ولا نريد به الموجب للحكم وإنما نريد بالسبب هنا: الداعي إلى الخطاب بذلك القول والباعث عليه سواء أكان ذلك سؤالاً ورد فأجاب عنه الشارع أم حادثةً وقعت فجاء الشارع في بيانها.
وحينئذ لا يخلو السبب من أحدهما يعني إما أن يكون السؤال سبباً ورد، وإما أن يكون حادثةً وقعت.
** أولاً: أن يكون السبب هو السؤال:
وحينئذ ننظر إلى جوابه من حيث استقلاله أو عدم استقلاله يعني استقلاله عن السؤال أو عدم استقلاله فإن كان الجواب غير مستقل عن السؤال بمعنى أنه لا يصح الابتداء به كالجواب "ببلى" والجواب "بنعم" وما شابههما فإن الحكم هنا أن الجواب تابع للسؤال في خصوصه وعمومه كأن السؤال معاد فيه، وفي هذه الحال يقول القاضي العضد لا نزاع في هذا الأمر.
مثال الخصوص: لو قال سائل هل يجوز لي التوضوء بماء البحر ؟ فأجابه "بنعم" حينئذ يقصر الحكم على السائل ولا يعم غيره.
ومثال العموم: هل يجوز التوضؤ بماء البحر ؟ فيأتي الجواب "بنعم" فيكون حينئذ عاماً بحسب =

السؤال. فإذا كان الجواب غير مستقل فإنه يكون تابعاً للسؤال في عمومه وخصوصه، كأن السؤال معاد فيه.

أما إن كان الجواب مستقلاً عن السؤال بمعنى أنه لو ورد مبتدأً لكان تاماً ومفيداً فيقسم إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: أن يكون الجواب مساوياً للسؤال في العموم والخصوص:

فالحكم هنا أن الجواب يتبع السؤال في العموم والخصوص كما لو كان الجواب غير مستقل وبعض الأصوليين يجري الخلاف في هذا الموطن أيضاً

- مثال المساواة في الخصوص: كأن يسأل السائل عن جِمَاعِهِ هو في نهار رمضان فيجيبه الشارع عليك الكفارة فيكون هذا محمولا على الخصوص.
- ومثال المساواة في العموم: كأن يسأل سائل عن الجماع في شهر رمضان أو نهار رمضان ـفيجيبه الشارع: " من جامع في شهر رمضان فعليه الكفارة " هنا أيضاً قلنا إن الجواب يتبع السؤال في العموم والخصوص كما لو كان الجواب غير مستقل.

القسم الثاني: أن يكون الجواب أخص من السؤال:

مثل أن يسأل سائل عن أحكام المياه هذه عامة فيجيبه الشارع بأن ماء البحر طهور فالجواب هنا خاص ببعض المياه وهي: مياه البحار فالحكم هنا هو أنه يُعمل بالجواب وهو الجواب الخاص فلا يعمُّ كل ماء لأنه خصص الكلام عن ماء البحر مع دعاء الحاجة إلى بيان حكم المياه، فهنا ما عدل عن بيان الحكم العام إلى بيان حكم حالة خاصة إلا لأنه يريدها دون غيرها وبعضهم أجرى الخلاف على هذه المسألة.

القسم الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال:

بحيث يتناول ما سُئِلَ عنه ويتناول غيره وهذا له حالتان:

- الحالة الأولى: أن يكون الجواب أعم من السؤال في حكم غير ما سأل عنه:
- وهذا مثل حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (سَأل رجل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القيل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟: فقال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فالسؤال هنا كان عن طهورية ماء البحر فكان الجواب أعم من السؤال في حكم الآخر حيث بين في الجواب حكم ميتة البحر من حيث الحل والحرمة وكان السؤال عن ماء البحر.

الحكم هنا أنه لا خلاف في أن العبرة بالجواب هنا فنأخذ بعموم الجواب ولا ننظر لخصوص السبب.

- الحالة الثانية: أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم المسؤول عنه، مثاله: حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أن رجلاً اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الخراج بالضمان) يعني أن استغلاله له يقابل

ضمانه له فالمشتري له الحق في رده واستغلاله لهذا العبد لا يكون مدعاة إلى عدم رد العبد بالعيب إلى البائع فالجواب هنا أعم من السؤال فهو يتناول هذا العبد المستغل وغيره من العبيد الذين هؤلاء سبيلهم وكذلك كل سلعة ينتفع بها ثم يوجد بها عيب كسيارة ونحو ذلك فإن المشتري إذا اشترى سيارة فاستغلها ثم وجد بها عيباً فإن له أن يرد تلك السيارة إلى البائع ولا يمنعه استغلاله لتلك السيارة من ردها لهذا البائع.

- ** ثانيا: أن يكون السبب واقعة حدثت فنزل النص بحكمها فقد ذكر بعض الأصوليين أن هذا موطن من مواطن الخلاف في هذه المسألة المشهورة وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟:
- والتحقيق أن يقال إنه إن ورد في اللفظ قرينة تشعر بالتعميم أُخذ بها، وإن لم توجد قرينة فهذا مواطن الخلاف بين العلماء، مثال ذلك: قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ إذ نظرنا إلى سبب النزول هذا في هذه الآية وجدنا مما ذكره أهل العلم في سبب نزولها هو أن رجلاً سرق رداءً لصفوان بن أمية فكان حينئذ الإتيان بلفظ السارق في الآية على محله. لكن يبقى دلالة لفظ السارقة هنا "السارق والسارقة" فمجيء لفظ السارقة مع السارق فيه دلالة على تعميم حكم القطع لكل سارق.
- مثال آخر: قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ فهذه الآية إذا نظرنا إلى سبب نزولها فإنها نزلت في أمانة واحدة هذه الأمانة هي مِفتاح الكعبة الذي كان مع عثمان بن طلحة فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينما قبض منه مفتاح الكعبة ودخل به البيت يوم الفتح خرج بعد ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتلوا هذه الآية ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ فدعا عثمان بن أبي طلحة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ودفع إليه المِفتاح وقال: (خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة - وَرِثَ مَالاً تَالِداً: مَالاً وُرِثَ أَباً عَنْ جَدٍّ - لا ينزعها منكم إلا ظالم.
- (القرينة الدالة هنا على تعميم حكم أداء الأمانة هي: أن الله سبحانه وتعالى جمع لفظ الأمانة وقال: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ مع أنها نزلت في أمانة واحدة فكانت دلالة الجمع هنا مُشعرة بتعميم الحكم على هذه الأمانة وعلى غيرها من الأمانات .
- أما إن لم توجد قرينة فقد اختلف في هذه المسألة على قولين مشهورين:

القول الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ومن أدلة هذا القول ما يلي:

- الدليل الأول: أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه ولذلك لو كان جواب الشارع أخص من السؤال فإنه لا يجوز تعميمه فكذلك إذا كان أعم من السؤال فإنه يجوز بل يجب تعميمه لأن الشارع ما عدل عن السؤال الخاص إلى الكلام إلا أنه يريد تعميم الحكم على هذا السبب وعلى غيره.
- الدليل الثاني: أن أكثر الأحكام الشرعية نزلت على أسباب خاصة، كنزول آية الظهار في

أوس بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم في أسباب النزول ولو كان السبب الخاص يقتضي اختصاص العام به لما عمت هذه الأحكام، لكن هذا باطل بإجماع الصحابة على تعميم أحكام تلك النصوص على من نزلت فيه وعلى من جاءت في حقه وعلى غيرهم.

- القول الثاني: أن العبرة بالخصوص ولا عبرة بالعموم:
- وهذا القول هو منسوب إلى الإمام مالك في رواية عنه واختار هذا القول بعض الشافعية، ومما استدل به أصحاب هذا القول على أن العبرة بالسبب هنا ولا يعمم الحكم.

- الدليل الأول: لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم.
  - ويمكن أن يناقش هذا الدليل فيقال: إن دخول السبب هنا في دلالة العام يقين قطعي فلا يجوز إخراجه فاللفظ يتناول السبب يقيناً ويتناول غيره ظناً.
- الدليل الثاني: لو لم يكن للسبب تأثير في التخصيص، لما نقله الراوي لعدم الفائدة حينئذ من نقله. فكان الفائدة عند أصحاب هذا القول هو أن ذكر السبب من أجل تخصيص الحكم به،
  - ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بعدم تسليم الفائدة في هذا فقط بل هناك فوائد مهمة من نقل السبب فينقل سبب إيراد النص من القرآن أو من السنة أو يذكر العلماء ذلك السبب لفوائد كثيرة لا تنحصر: فهذه معرفة أسباب النزول، معرفة السير يحصل فهماً واقعاً فهماً جيداً صحيحاً من حيث معرفة ملابسات الواقعة، كذلك من خلال دراسة أسباب النزول ينظر إلى العلل والمعاني التي يمكن أن يشتركها غير صاحب السبب مع صاحب السبب حتى يقاس عليه فإذا كان غير صاحب السبب يشترك مع صاحب السبب فهنا يقاس حكمه على حكمه وغيرها من الفوائد التي ذكرها العلماء من فوائد ذكر أسباب النزول.
- الدليل الثالث: قالوا لو لم يكن للسبب تأثير في التخصيص لما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة.
  - ويمكن أن يناقش هذا الدليل فيقال: إن تأخير البيان هنا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يُسأل عما يفعل فالله أعلم بفائدة هذا البيان وفي أي وقت يكون هذا البيان ولعل الله سبحانه وتعالى إنما أخر البيان لهذه الواقعة للطف ومصلحة يعلمها سبحانه لا تحصل بتقديم البيان أو بتأخيره ثم إنه يلزم بناءً على هذا التعليل وهو أنه " لو لم يكن للسبب تأثير في التخصيص لما أخر الحكم " يلزم منه اختصاص الحكم مثلاً بماعز والحكم الثاني بالظهار بفلان من الصحابي الذي نزلت فيه، ولا شك أن هذا باطل فالحكم هنا عام بدلالة إجماع الصحابة في العمل في عمومات هذه النصوص وعدم النظر إلى أسبابها من حيث إنهم لا يجعلون تلك العمومات خاصة بمن وقعت بسببه.
- الدليل الرابع: أن اللفظ العام خرج جواباً لسؤال والجواب يكون مطابقاً للسؤال ما دام أن السؤال خاص هو السبب هنا فينبغي أن يكون الجواب إذن خاصاً.
  - يمكن أن يناقش هذا الدليل: بأنه لا يجب أن يكون الجواب خاصاً بالسؤال أو بموطن السؤال بل قد يكون الجواب متناولاً لذلك السؤال ومتناولاً لغيره مما يحتاجه الناس فمثلاً

(المسألة السابعة: حكم المطلق والمقيد)

"فَصْلٌ: حُكْمُ الْمُطْلَقِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا أَنَّ الْمُقَيَّدَ عَلَى تَقْيِيدِهِ فَإِذَا وَرَدَا" أَيْ: الْمُطْلَقُ، وَالْمُقَيَّدُ[1].

"فَإِنْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ[2] لَمْ يُحْمَلْ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ[3] إلَّا فِي مِثْلِ قَوْلِنَا: أَعْتِقْ عَنِّي رَقَبَةً، وَلَا تُمَلِّكْنِي رَقَبَةً كَافِرَةً فَالْإِعْتَاقُ يَتَقَيَّدُ بِالْمُؤْمِنَةِ" أَيْ إلَّا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ الْحُكْمَانِ الْمَذْكُورَانِ مُخْتَلِفَيْنِ لَكِنْ يَسْتَلْزِمُ أَحَدُهُمَا حُكْمًا غَيْرَ مَذْكُورٍ يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْآخَرِ كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ إيجَابُ الْإِعْتَاقِ، وَالثَّانِي نَفْيُ تَمْلِيكِ الْكَافِرَةِ، وَهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ لَكِنَّ نَفْيَ تَمْلِيكِ الْكَافِرَةِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ إعْتَاقِهَا ضَرُورَةَ أَنَّ إيجَابَ الْإِعْتَاقِ يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ

يبين الشارع بناء على طلب السائل حكم ماء البحر ويبين له ما ينفعه أيضاً من حكم آخر وهو مثلاً حل ميتة البحر

الراجح:

والذي يظهر رجحانه - والله أعلم - هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويدل على ذلك ما جاء في قصة الرجل الذي قبّل امرأةً أجنبية عنه ثم جاء يسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بعد هذه الآية التي نزلت عليه ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ وجعل حُكم ذلك الرجل وهو أن الصلاة تذهب السيئات ليس خاصاً به وإنما عاماً لكل من كانت هذه حاله، فيكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

(١) ذِكْرُ الْمُطْلَقِ، وَالْمُقَيَّدِ عَقِيبَ الْعَامِّ، وَالْخَاصِّ لِمُنَاسَبَتِهِمَا إيَّاهُمَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُطْلَقَ هُوَ اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقلل من شيوعه، وَالْمُقَيَّدُ هو اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه، وهما - المطلق والمقيد - يندرجان تحت الخاص.

(٢) كقولك: أطعم رجلا، واكس رجلا عاريا، فالحكم في هذا المثال مختلف فإن في الأول أمرا بالإطعام، وفي الثاني أمرا بالكسوة.

(٣) وذلك بالاتفاق بين علماء الأصول، سواء اتفق السبب أو اختلف، وسواء كانا - أي: المطلق والمقيد - أمرين أو نهيين، أو مختلفين بأن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا.

التَّمْلِيكِ، وَنَفْيُ اللَّازِمِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْمَلْزُومِ[١] فَصَارَ كَقَوْلِهِ: لَا تُعْتِقْ عَنِّي رَقَبَةً كَافِرَةً ثُمَّ هَذَا أَوْجَبَ تَقْيِيدَ الْأَوَّلِ أَيْ إيجَابِ الْإِعْتَاقِ بِالْمُؤْمِنَةِ[٢].

"وَإِنْ اتَّحَدَ"، أَيْ: الْحُكْمُ "فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْحَادِثَةُ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ[٣]، وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ[٤] لَا يُحْمَلُ[٥] عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُحْمَلُ" سَوَاءٌ اقْتَضَى الْقِيَاسَ أَوْ لَا "وَبَعْضُهُمْ زَادُوا إنْ اقْتَضَى الْقِيَاسَ"، أَيْ: بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ زَادُوا أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ إنْ اقْتَضَى الْقِيَاسَ حَمْلَهُ عَلَيْهِ[٦].

---

(١) أي: إن نفي التمليك يستلزم نفي العتق، والتلازم هو: الترابط الوثيق الذي لا ينفصم بين اللفظ ودلالته التي تستنتج منه، لأن اللفظ التلازمي مؤلف من مقدمتين بحيث تشتمل المقدمة الأولى على قضيتين، وتشتمل المقدمة الثانية على إحدى قضيتي المقدمة الأولى، فيلزم من هذا حصول نتيجة يكون الحكم فيها نفيا أو إثباتا.

(٢) وهذه الصورة وأمثالها خارجة عن موضوع المطلق والمقيد، ولكنها شبيهة به؛ فلذلك جعل حكمها المخالف للمطلق والمقيد مستثنى، وحمل المطلق على المقيد فيها وفي أمثالها حمل ضروري، وهو ما أشار إليه المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ. رفع الحاجب ٣٦٨/٣.

(٣) وهي التي ذكرت في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم ....) الآية رقم ٨٩ سورة المائدة.

(٤) وهي التي ذكرت في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ الله وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً) الآية رقم ٩٢ سورة النساء.

(٥) هذا مذهب الحنفية، أي: لا يحمل المطلق على المقيد عندنا. فائدة: معنى حمل المطلق على المقيد: بيان المقيد للمطلق بأن يقلل من شيوعه فبدلا من أن يكون مدلول اللفظ حكما في فرد منتشر، يصبح حكما في فرد مقيد بالقيد نفسه الذي هو في المقيد، فمثلا: عندما يطلب الشارع عتق رقبة يفيد في تحقيق المطلوب أي رقبة، ولكن عندما نحمل هذا المطلق على المقيد الذي وصفت فيه الرقبة بالإيمان في نص آخر، لا تجزئ إلا الرقبة التي توافر فيها ذلك الوصف. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتورمحمد أديب صالح ١٦٨/٢ وما بعدها.

(٦) المذهب الثاني وهو للشافعية.

"وَإِنْ اتَّحَدَتْ"، أَيْ: الْحَادِثَةُ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ[١] مَثَلًا فَإِنْ دَخَلَا عَلَى السَّبَبِ نَحْوُ «أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ، وَعَبْدٍ أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ»، أَيْ: دَخَلَ النَّصُّ الْمُطْلَقُ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى السَّبَبِ فَإِنَّ الرَّأْسَ سَبَبٌ لِوُجُودِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَقَدْ، وَرَدَ نَصَّانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنَّ الرَّأْسَ الْمُطْلَقَ سَبَبٌ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ، وَعَبْدٍ»[٢]، وَيَدُلُّ الْآخَرُ أَنَّ رَأْسَ الْمُسْلِمِ سَبَبٌ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ، وَعَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ»[٣]"لَمْ يُحْمَلْ عِنْدَنَا بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إذْ لَا تَنَافِيَ فِي الْأَسْبَابِ" بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُطْلَقُ سَبَبًا، وَالْمُقَيَّدُ سَبَبًا.

خِلَافًا لَهُ"، أَيْ: لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ لَمْ يُحْمَلْ عِنْدَنَا.

"وَإِنْ دَخَلَا"، أَيْ: الْمُطْلَقُ، وَالْمُقَيَّدُ "عَلَى الْحُكْمِ" فِي صُورَةِ اتِّحَادِ الْحَادِثَةِ "نَحْوُ ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾[٤] مَعَ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ" فَإِنَّ الْحُكْمَ وُجُوبُ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالتَّتَابُعِ، وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحُكْمُ

---

(١) هي صدقةٌ مفروضةٌ على المسلمين للفقراء والمساكين عند الفطر من رمضان، وتُؤدَّى قبل صلاة عيد الفطر، وهي واجبةٌ على المسلم الذي يملك قوت يومه؛ وطهرةٌ للصائم، وطعمةٌ للمساكين، وسُمِّيت بزكاة الفطر؛ لأنَّ الفِطر من رمضان هو سبب وجوبها.

(٢) الحديث أخرجه أبو داود وعبدالرزاق والدارقطني والطبراني والحاكم حديث عبدالله بن ثعلبة بن صعير ويقال ابن أبي صعير العذري عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في خطبته أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أوصاعا من تمر. الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني ص ٢٦٨.

(٣) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رض الله عنهما أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَض زكاةَ الفطرِ مِن رمضانَ على النَّاسِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ على كلِّ حُرٍّ وعبدٍ ذكَرٍ وأنثى مِن المسلِمينَ " صحيح ابن حبان 3301

(٤) من الآية رقم ٨٩ سورة المائدة. قال السرخسي في المبسوط ٧٥/٣: " ... وكل صوم في القرآن لم يذكره الله متتابعا فله أن يفرقه "،، وبعد أن أتى على ذكر الصوم المقيد قال: " فأما ما لم يذكره متتابعا فصوم القضاء، قال الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) من الآية رقم ١٨٤ سورة البقرة، ويجوز القضاء متتابعا ومتفرقا؛ لأنه مطلق عن الوصف".

وُجُوبُ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ "يُحْمَلُ بِالِاتِّفَاقِ لِامْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا" فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُوجِبُ إِجْزَاءَ غَيْرِ الْمُتَتَابِعِ، وَالْمُقَيَّدَ يُوجِبُ عَدَمَ إِجْزَائِهِ[١] " هَذَا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُثْبَتًا، فَإِنْ كَانَ مَنْفِيًّا نَحْوُ: لَا تَعْتِقْ رَقَبَةً، وَلَا تَعْتِقْ رَقَبَةً كَافِرَةً لَا يُحْمَلُ اتِّفَاقًا فَلَا تُعْتَقُ أَصْلًا.

"لَهُ: أَنَّ الْمُطْلَقَ سَاكِتٌ، وَالْمُقَيَّدَ نَاطِقٌ فَكَانَ أَوْلَى، لِأَنَّ السُّكُوتَ عَدَمٌ"[٢] فَنَقُولُ فِي جَوَابِهِ: نَعَمْ إِنَّ الْمُقَيَّدَ أَوْلَى لَكِنْ إِذَا تَعَارَضَا، وَلَا تَعَارُضَ[٣] إِلَّا فِي اتِّحَادِ الْحَادِثَةِ، وَالْحُكْمِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

"وَلِأَنَّ الْقَيْدَ زِيَادَةُ وَصْفٍ يَجْرِي مَجْرَى الشَّرْطِ فَيُوجِبُ النَّفْيَ" أَيْ نَفْيَ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ "فِي الْمَنْصُوصِ، وَفِي نَظِيرِهِ كَالْكَفَّارَاتِ - مَثَلًا - فَإِنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ" هَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الْآخَرِ[٤]، وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ إِنْ اقْتَضَى الْقِيَاسُ حَمْلَهُ[٥]، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْوَصْفِ كَالتَّخْصِيصِ بِالشَّرْطِ وَالتَّخْصِيصَ بِالشَّرْطِ[٦] يُوجِبُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ عِنْدَهُ،

---

(١) لِمُخَالَفَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وفي هذا جواب عَمَّا يُقَالُ: إِنَّكُمْ حَمَلْتُمْ الْمُطْلَقَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَارِدٌ فِي حَادِثَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ، وَالظِّهَارِ حَيْثُ شَرَطْتُمْ التَّتَابُعَ فِي الصَّوْمِ يَعْنِي إِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى مُقَيَّدٍ، وَارِدٍ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ، وَهُوَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهَا مَشْهُورَةٌ بِمِثْلِهَا يُزَادُ عَلَى الْكِتَابِ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ أُبَيٍّ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنَّهَا شَاذَّةٌ لَا يُزَادُ بِمِثْلِهَا عَلَى النَّصِّ وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ عِنْدَهُ بِالْقِرَاءَةِ غَيْرِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَشْهُورَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَشْهُورَةٍ فَالْمِثَالُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ «صُمْ شَهْرَيْنِ» وَرُوِيَ «شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

(٢) هذا دليل مَنْ ذَهَبَ إِلَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَلَوْ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْحَادِثَةِ أَوْ جَرَيَانِ الْإِطْلَاقِ، وَالتَّقْيِيدِ فِي السَّبَبِ.

(٣) لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الشَّارِعَ لَوْ قَالَ أَوْجَبْت فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إعْتَاقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إعْتَاقَ رَقَبَةٍ كَيْفَ كَانَتْ لَمْ يَكُنْ الْكَلَامَانِ مُتَعَارِضَيْنِ.

(٤) وهو لبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٥) لأن القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في علة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة، والحنفية منعوا حمل المطلق على المقيد عن طريق القياس؛ لأن القياس يجب ألا يعارضه مقتضى نص في المقيس.

(٦) كقول القائل مثلاً: أعط زيداً درهماً، ثم يقول: إن حضر، فقوله: (إن حضر) شرط لكن لو قال: كلما =

وَذَلِكَ النَّفْيُ لَمَّا كَانَ مَدْلُولُ النَّصِّ الْمُقَيَّدِ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَيَثْبُتُ النَّفْيُ بِالنَّصِّ فِي الْمَنْصُوصِ، وَفِي نَظِيرِهِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ.

"وَلَنَا قَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾[١]، فَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُطْلَقَ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ يُوجِبُ التَّغْلِيظَ، وَالْمُسَاءِ كَمَا فِي بَقَرَةِ بَنِي إسْرَائِيلَ[٢] "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ الله[٣]"، أَيْ: اُتْرُكُوهُ عَلَى إبْهَامِهِ، وَالْمُطْلَقُ مُبْهَمٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُقَيَّدِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ.[٤]

"وَعَامَّةُ الصَّحَابَةِ مَا قَيَّدُوا أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ بِالدُّخُولِ الْوَارِدِ فِي الرَّبَائِبِ[٥] وَلِأَنَّ إعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ، وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ" فَيُعْمَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ فِي مَوْرِدِهِ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ، وَهُوَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحَادِثَةِ، وَالْحُكْمِ فَهَذِهِ الدَّلَائِلُ لِنَفْيِ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْحَمْلُ مُطْلَقًا فَالْآنَ شَرَعَ فِي نَفْيِ الْمَذْهَبِ الثَّانِي، وَهُوَ الْحَمْلُ إنْ اقْتَضَى الْقِيَاسَ بِقَوْلِهِ "وَالنَّفْيُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَكَيْفَ يُعْدَى[٦]"؟ جَوَابٌ عَمَّا قَالُوا: إنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إنَّ النَّفْيَ حُكْمٌ

جاءك زيد فأعطه درهماً، وإن لم يأتك فأعطه درهماً. فهذا على العموم، لكن لما يقيد بالشرط ويقول: أعط زيداً درهماً إن جاءك، وإن لم يأتك فلا تعطه، فهذا تخصيص بالشرط. ومثاله من الكتاب الكريم قول الله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٥]، يعني: أن صوم رمضان على كل الأحياء، لكن ليس على العموم، وإنما يخصص منه مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، فالمريض أو المسافر مرخص له أن يفطر.

(١) من الآية رقم ١٠١ سورة المائدة.

(٢) حيث أمرهم الله بذبح بقرة فشددوا على أنفسهم.

(٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخ الطبري ٦٥/١ في إسناده نظر.

(٤) بدأ المصنف في سرد أدلة الحنفية على عدم حمل المطلق على المقيد.

(٥) الربيبة هي ابنة الزوجة من غير زوجها الحالي، وهي من المحرمات تحريما مؤبدا عليه إذا كان قد دخل بأمها، وهذا يعني أنها قد أصبحت من محارمه.

(٦) يَعْنِي أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالْقِيَاسِ فَاسِدٌ.

شَرْعِيٌّ، وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ عَدَمٌ أَصْلِيٌّ فَإِنَّ قَوْله تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾[1] يَدُلُّ عَلَى إيجَابِ الْمُؤْمِنَةِ، وَلَيْسَ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَى الْكَافِرَةِ أَصْلًا، وَالْأَصْلُ عَدَمُ إجْزَاءِ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، وَقَدْ ثَبَتَ إجْزَاءُ الْمُؤْمِنَةِ بِالنَّصِّ فَبَقِيَ عَدَمُ إجْزَاءِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَلَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَلَا بُدَّ فِي الْقِيَاسِ مِنْ كَوْنِ الْمُعَدَّى حُكْمًا شَرْعِيًّا.

وَتَوْضِيحُهُ: أَنَّ الْإِعْدَامَ عَلَى قِسْمَيْنِ: الْأَوَّلُ: عَدَمُ إجْزَاءِ مَا لَا يَكُونُ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ كَعَدَمِ إجْزَاءِ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَغَيْرِهِمَا، وَالثَّانِي: عَدَمُ إجْزَاءِ مَا يَكُونُ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ غَيْرِ مُؤْمِنَةٍ فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ إعْدَامٌ أَصْلِيٌّ بِلَا خِلَافٍ[2]، وَالْقِسْمُ الثَّانِي مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -

---

أَمَّا أَوَّلًا: فَلِأَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ لَيْسَ تَعْدِيَةً لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بَلْ لِلْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ، وَهُوَ عَدَمُ إجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَّدِ فِي صُورَةِ التَّقْيِيدِ لِمَا سَيَجِيءُ فِي فَصْلِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ.

وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِأَنَّ فِيهِ إبْطَالًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَابِتٍ بِالنَّصِّ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ إجْزَاءُ غَيْرِ الْمُقَيَّدِ كَالْكَافِرَةِ مَثَلًا.

وَأَمَّا ثَالِثًا: فَلِأَنَّ شَرْطَ الْقِيَاسِ عَدَمُ النَّصِّ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْمَقِيسِ أَوْ انْتِفَائِهِ، وَهَاهُنَا الْمُطْلَقُ نَصٌّ دَالٌّ عَلَى إجْزَاءِ الْمُقَيَّدِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ وُجُوبِ أَحَدِهِمَا عَلَى التَّعْيِينِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِالْقِيَاسِ إجْزَاءُ الْمُقَيَّدِ، وَلَا عَدَمُ إجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَّدِ لَا يُقَالُ الْمُطْلَقُ سَاكِتٌ عَنْ الْقَيْدِ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ لَهُ لَا بِالنَّفْيِ، وَلَا بِالْإِثْبَاتِ فَيَكُونُ الْمَحَلُّ فِي حَقِّ الْوَصْفِ خَالِيًا عَنْ النَّصِّ لِأَنَّا نَقُولُ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ نَاطِقٌ بِالْحُكْمِ فِي الْمَحَلِّ سَوَاءٌ وُجِدَ الْقَيْدُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ أَنَّ الْمُطْلَقَ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ لِلصِّفَاتِ لَا بِالنَّفْيِ، وَلَا بِالْإِثْبَاتِ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالتَّعْيِينِ هَذَا، وَلَكِنْ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ إنَّ الْمُعَدَّى هُوَ وُجُوبُ الْقَيْدِ لَا إجْزَاءُ الْمُقَيَّدِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّصَّ الْمُطْلَقَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَيْدِ بَلْ عَلَى وُجُوبِ الْمُطْلَقِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي ضِمْنِ الْمُقَيَّدِ أَوْ غَيْرِهِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ إنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذِهِ التَّعْدِيَةِ لَا يَلْزَمُ عَدَمُ إجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ كَالْكَافِرَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنْ يُجْمَعَ فِيهِ نَصَّانِ مُطْلَقٌ، وَمُقَيَّدٌ تَقْدِيرًا، وَلَا دَلَالَةَ لِلْمُقَيَّدِ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَيْدِ فَيَجُوزُ الْكَافِرَةُ بِالنَّصِّ الْمُطْلَقِ، وَالْمُؤْمِنَةُ بِهِ، وَبِالنَّصِّ الْمُقَيَّدِ أَيْضًا، وَلَا امْتِنَاعَ فِي اجْتِمَاعِ النَّصِّ، وَالْقِيَاسِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّا نَقُولُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الْمُطْلَقُ، وَالْمُقَيَّدُ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحُكْمِ فَالْحَمْلُ، وَاجِبٌ اتِّفَاقًا كَمَا مَرَّ. التلويح ١٢٢/١.

(١) من الآية رقم ٩٢ سورة النساء.

(٢) المقرر عند جمهور الأصوليين، بعد ورود الشرع أن الأصل في الأشياء النافعة التي لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة.

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَعِنْدَنَا عَدَمٌ أَصْلِيٌّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْوَصْفِ دَالٌّ عِنْدَهُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ الْمَوْصُوفِ بِدُونِ ذَلِكَ الْوَصْفِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[1] فَلَوْ لَمْ يَقُلْ مُؤْمِنَةٍ لَجَازَ تَحْرِيرُ الْكَافِرَةِ فَلَمَّا قَالَ ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ لَزِمَ مِنْهُ نَفْيُ تَحْرِيرِ الْكَافِرَةِ فَيَكُونُ النَّفْيُ مَدْلُولَ النَّصِّ فَكَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَنَحْنُ نَقُولُ أَوْجَبَ تَحْرِيرَ الْمُؤْمِنَةِ ابْتِدَاءً، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْ الْكَافِرَةِ، لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ مَا يُغَيِّرُ أَوَّلَهُ فَصَدْرُ الْكَلَامِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْآخِرِ، وَيَثْبُتُ حُكْمُ الصَّدْرِ بَعْدَ التَّكَلُّمِ بِالْمُغَيِّرِ، لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّنَاقُضُ فَلَا يَكُونُ إيجَابُ الرَّقَبَةِ ثُمَّ نَفْيُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ بِالنَّصِّ الْمُقَيَّدِ، بَلْ النَّصُّ لِإِيجَابِ الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ ابْتِدَاءً، فَتَكُونُ الْكَافِرَةُ بَاقِيَةً عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ كَمَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْإِعْدَامِ، وَشَرْطُ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمُعَدَّى حُكْمًا شَرْعِيًّا لَا عَدَمًا أَصْلِيًّا.

"وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَدَّى الْقَيْدُ فَيُثْبِتَ الْعَدَمُ ضِمْنًا جَوَابَ إشْكَالٍ مُقَدَّرٍ"، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ نَحْنُ نُعَدِّي الْقَيْدَ، وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فَيَثْبُتُ عَدَمُ إجْزَاءِ الْكَافِرَةِ ضِمْنًا لَا أَنَّا نُعَدِّي هَذَا الْعَدَمَ قَصْدًا، وَمِثْلُ هَذَا يَجُوزُ فِي الْقِيَاسِ فَنُجِيبُ بِقَوْلِنَا: لِأَنَّ الْقَيْدَ، وَهُوَ قَيْدُ الْإِيمَانِ مَثَلًا "يَدُلُّ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي الْمُقَيَّدِ" أَيْ يَدُلُّ عَلَى إثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي الْمُقَيَّدِ، وَهُوَ الْإِجْزَاءُ فِي تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ يُوجَدُ فِيهِ قَيْدُ الْإِيمَانِ "وَالنَّفْيُ فِي غَيْرِهِ" أَيْ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ، وَهُوَ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ فِي الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فَثَبَتَ أَنَّ الْقَيْدَ يَدُلُّ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ.

"وَالْأَوَّلُ"، وَهُوَ إجْزَاءُ الْمُؤْمِنَةِ "حَاصِلٌ فِي الْمَقِيسِ"، وَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ "بِالنَّصِّ الْمُطْلَقِ"، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[2] "فَلَا يُفِيدُ تَعْدِيَتُهُ فَهِيَ" أَيْ التَّعْدِيَةُ "فِي الْمَثَانِي"[3] فَقَطْ فَتَعْدِيَةُ الْقَيْدِ تَعْدِيَةُ الْعَدَمِ بِعَيْنِهَا" أَيْ بِعَيْنِ تَعْدِيَةِ الْعَدَمِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَهِيَ مَقْصُودَةٌ

(١) من الآية رقم ٩٢ سورة النساء.

(٢) من الآية رقم ٨٩ سورة المائدة.

(٣) هذه الكلمة " المثاني " مكتوبة هكذا في النسخ المطبوعة كلها، ولعله سهو من الناسخ وصوابها: الثاني؛ لأن المقصود بها القيد الثاني.

مِنْهَا أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِيَةُ الْقَيْدِ غَيْرَ تَعْدِيَةِ الْعَدَمِ فَتَعْدِيَةُ الْعَدَمِ مَقْصُودَةٌ مِنْ تَعْدِيَةِ الْقَيْدِ.

وَحَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ: أَنَّ تَعْدِيَةَ الْقَيْدِ هِيَ عَيْنُ تَعْدِيَةِ الْعَدَمِ، وَإِنْ سَلِمَ أَنَّ مَفْهُومَ تَعْدِيَةِ الْقَيْدِ غَيْرُ مَفْهُومِ تَعْدِيَةِ الْعَدَمِ فَتَعْدِيَةُ الْعَدَمِ مَقْصُودَةٌ مِنْ تَعْدِيَةِ الْقَيْدِ فَبَطَلَ قَوْلُهُ نَحْنُ نُعَدِّي الْقَيْدَ فَثَبَتَ الْعَدَمُ ضِمْنًا بَلْ الْعَدَمُ يَثْبُتُ قَصْدًا، وَهُوَ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ "فَتَكُونُ"، أَيْ: تَعْدِيَةَ الْقَيْدِ "لِإِثْبَاتِ مَا لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ"، وَهُوَ عَدَمُ إجْزَاءِ الْكَافِرَةِ؛ فَإِنَّهُ عَدَمٌ أَصْلِيٌّ.

"وَإِبْطَالُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ"، وَهُوَ إجْزَاءُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ "الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ"، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[1]

"وَكَيْفَ يُقَاسُ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ" فَإِنَّ شَرْطَ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمَقِيسِ نَصٌّ دَالٌّ عَلَى الْحُكْمِ الْمُعَدَّى أَوْ عَلَى عَدَمِهِ.

"وَلَيْسَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ كَمَا زَعَمُوا لِيَجُوزَ بِالْقِيَاسِ" جَوَابٌ عَنْ الدَّلِيلِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْمَحْصُولِ[2] عَلَى جَوَازِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ إنْ اقْتَضَى الْقِيَاسُ حَمْلَهُ، وَهُوَ أَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى الْأَفْرَادِ فَوْقَ دَلَالَةِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهَا لِأَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى الْأَفْرَادِ قَصْدِيَّةٌ، وَدَلَالَةَ الْمُطْلَقِ عَلَيْهَا ضِمْنِيَّةٌ[3]، وَالْعَامُّ يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ اتِّفَاقًا بَيْنَنَا، وَبَيْنَكُمْ فَيَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ الْمُطْلَقُ بِالْقِيَاسِ عِنْدَكُمْ أَيْضًا.

فَأَجَابَ: بِمَنْعِ جَوَازِ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ مُطْلَقًا بِقَوْلِهِ: "لِأَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ إنَّمَا

---

(١) من الآية رقم ٨٩ سورة المائدة.

(٢) كتاب المحصول في علم أصول الفقه، للفخر الرازي: محمد بن عمر بن الحسين، المتوفى سنة ٦٠٦هـ. وهو من الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين، والكتاب مطبوع متداول.

(٣) المراد بالقصدي: الصريح، والضمني: غير الصريح، ومن الفروق بينهما - أيضا - أنّ دلالة العام على العموم والشمول بالوضع ودلالة المطلق على ذلك بالإطلاق، والعام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي.

يَجُوزُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ الْعَامُّ مُخَصَّصًا بِقَطْعِيٍّ، وَهُنَا يَثْبُتُ الْقَيْدُ ابْتِدَاءً بِالْقِيَاسِ لَا أَنَّهُ قُيِّدَ أَوَّلًا بِالنَّصِّ ثُمَّ بِالْقِيَاسِ فَيَصِيرُ الْقِيَاسُ - هُنَا - مُبْطِلًا لِلنَّصِّ". فَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْعَامَّ لَا يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ عِنْدَنَا مُطْلَقًا بَلْ إِنَّمَا يُخَصُّ إِذَا خُصَّ أَوَّلًا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، وَفِي مَسْأَلَةِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَمْ يُقَيَّدْ الْمُطْلَقُ بِنَصٍّ أَوَّلًا حَتَّى يُقَيَّدَ ثَانِيًا بِالْقِيَاسِ بَلْ الْخِلَافُ فِي تَقْيِيدِهِ ابْتِدَاءً بِالْقِيَاسِ فَلَا يَكُونُ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ.(١)

"وَقَدْ قَامَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَفَّارَاتِ فَإِنَّ الْقَتْلَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ" لِمَا ذَكَرَ الْحُكْمَ الْكُلِّيَّ، وَهُوَ أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ بِالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ تَنَزُّلُهُ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْجُزْئِيَّةِ، وَذَكَرَ فِيهَا مَانِعًا آخَرَ يَمْنَعُ الْقِيَاسَ، وَهُوَ أَنَّ الْقَتْلَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ(٢) فَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي كَفَّارَتِهِ الْإِيمَانُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَا دُونَهُ؛ فَإِنَّ تَغْلِيظَ الْكَفَّارَةِ بِقَدْرِ غِلَظِ الْجِنَايَةِ.

"لَا يُقَالُ: أَنْتُمْ قَيَّدْتُمْ الرَّقَبَةَ بِالسَّلَامَةِ" هَذَا إِشْكَالٌ أَوْرَدَهُ عَلَيْنَا فِي الْمَحْصُولِ، وَهُوَ أَنَّكُمْ قَيَّدْتُمْ الْمُطْلَقَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ "لِأَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ نَاقِصًا فِي كَوْنِهِ رَقَبَةً، وَهُوَ فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ، وَهَذَا مَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا أَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلِ"، أَيْ: الْكَامِلِ فِيمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ كَالْمَاءِ الْمُطْلَقِ لَا يَنْصَرِفُ إِلَى مَاءِ الْوَرْدِ فَلَا يَكُونُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَامِلِ تَقْيِيدًا.(٣)

"وَلَا يُقَالُ أَنْتُمَا قَيَّدْتُمْ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ زَكَاةٌ»(٤) بِقَوْلِهِ

---

(١) هذه أجوبة المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - على ما استدل به القائلون بحمل المطلق على المقيد.

(٢) الكبائر جمع ومفرده الكبيرة، و هي: "ما كان فِيهِ حد فِي الدُّنْيَا، أَو جَاءَ فِيهِ وَعِيد فِي الْآخِرَة؛ بالعَذَاب، أَو الغضب، أَو كان فيه تهديدٌ، أَو لعنٌ لفَاعله."

(٣) مَوْرِدُ الْإِشْكَالِ لَيْسَ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بَلْ إبْطَالُ حُكْمِ الْإِطْلَاقِ بِالْقِيَاسِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ فِي الْمَحْصُولِ جَوَابًا عَمَّا قِيلَ إنَّ قَوْلَهُ: أَعْتِقْ رَقَبَةً يَقْتَضِي تَمَكُّنَ الْمُكَلَّفِ مِنْ إعْتَاقِ أَيِّ رَقَبَةٍ شَاءَ مِنْ رِقَابِ الدُّنْيَا فَلَوْ دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ إلَّا الْمُؤْمِنَةُ لَكَانَ الْقِيَاسُ دَلِيلًا عَلَى زَوَالِ الْمُكْنَةِ الثَّابِتَةِ بِالنَّصِّ فَيَكُونُ الْقِيَاسُ نَاسِخًا، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ. التلويح ١٢٣/١.

(٤) جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (رقم ١٣٨٦).

«فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»[١] مَعَ أَنَّهُمَا دَخَلَا فِي السَّبَبِ"، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَكُمْ أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْحَادِثَةُ إذَا دَخَلَا عَلَى السَّبَبِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

"وَقَيَّدْتُمْ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾[٢] بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[٣] مَعَ أَنَّهُمَا فِي حَادِثَتَيْنِ[٤]" قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.

فَأَجَابَ عَنْ الْإِشْكَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِقَوْلِهِ: "لِأَنَّ قَيْدَ الْإِسَامَةِ[٥] إنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ، وَالْحَوَامِلِ، وَالْعُلُوفَةِ صَدَقَةٌ»[٦]، وَالْعَدَالَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾[٧]"

---

(١) جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (رقم ١٣٨٦) وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٦٥٥٩.

(٢) من الآية رقم ٢٨٢ سورة البقرة.

(٣) من الآية رقم ٢ سورة الطلاق.

(٤) حيث وردت الآية الأولى في البيع، والثانية في الطلاق.

(٥) السائمة: هي التي ترعى، ولا تعلف في الأهل لقصد الدر والنسل.

(٦) روي عن علي بن أبي طالبٍ ليسَ في الإبلِ العواملِ، ولا في البقرِ العواملِ صدقةٌ الراوي: عاصم بن ضمرة المحدث: ابن القيم المصدر: أعلام الموقعين الجزء أو الصفحة: 2/50حكم المحدث: موقوف على علي، وروي من حديث جابر، وابن عباس مرفوعاً، وموقوفاً، والموقوف أشبه.

(٧) من الآية رقم ٦ سورة الحجرات.

(المسألة الثامنة: حكم المشترك)

"فَصْلٌ: حُكْمُ الْمُشْتَرَكِ[١] التَّأَمُّلُ[٢] حَتَّى يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ[٣]، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى وَاحِدٍ لَا حَقِيقَةً[٤] لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِلْمَجْمُوعِ" اعْلَمْ أَنَّ الْوَاضِعَ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ وُضِعَ الْمُشْتَرَكُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ بِدُونِ الْآخَرِ[٥] أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ الْآخَرِ أَيْ لِلْمَجْمُوعِ أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطْلَقًا[٦]، وَالثَّانِي غَيْرُ وَاقِعٍ لِأَنَّ الْوَاضِعَ لَمْ يَضَعْهُ لِلْمَجْمُوعِ،

---

(١) هو: اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة.

(٢) أي في نفس الصيغة أو غيرها من الأدلة والأمارات ليترجح أحد معنييه أو معانيه. للمشترك بالنسبة إلى معانيه أحوال خمسة:

- الأول: أن يطلق على أحدهما مرة وعلى الآخر مرة أخرى، فلا يقصد بإطلاق واحد إلا أحدهما ولا نزاع في صحته، وفي كونه بطريق الحقيقة.
- الثاني: أن يطلق ويراد أحد المعنيين لا على التعيين، بأن يراد في إطلاق واحد هذا أو ذاك، مثل: تربص قرءا، أي: حيضا أو طهرا. وهو حقيقة المشترك عند التجرد من القرائن.
- الثالث: أن يطلق إطلاقا واحدا، ويراد به مجموع المعنيين من حيث هو المجموع المركب منهما بحيث لا يفيد أن كلا منهما مناط للحكم، ولا نزاع في امتناعه حقيقة، ولا في جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححة.
- الرابع: أن يطلق إطلاقا واحدا، ويراد به كل واحد من معانيه، بحيث يفيد أن كلا منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي، لكن يمتنع الجمع بين معانيه، كالضدين والنقيضين، ولا خلاف في عدم جواز الحمل على معانيه، ولا الاستعمال فيهما. مثال الضدين: صيغة (افعل) عند من يجعلها حقيقة في الطلب وفي التهديد مثال النقيضين: لفظة (إلى) فإنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه.
- الخامس: أن يطلق إطلاقا واحدا، ويراد به كل واحد من معانيه، بحيث يفيد أن كلا منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي، وهذا الذي وقع فيه النزاع بين العلماء فهل اللفظة الواحدة من متكلم واحد في وقت واحد يراد بها كل واحد من معانيها بحيث يثبت الحكم للجميع، أو لا.تعليق د طه ص ٣١٥.

(٣) حين لا تقوم القرينة التي تعين المعنى المراد من المشترك وترجحه على غيره، فقد وقع الخلاف بين العلماء في عمومه وعدمه، وذلك على مذهبين.

(٤) هذا هو مذهب الحنفية القائلين بأن المشترك لا عموم له.

(٥) فمن المشترك الموضوع لمعنيين فقط "القرء": فقد وُضِعَ للطهر والحيض.

(٦) ومن المشترك الموضوع لأكثر من معنيين، لفظ "العين"، فقد وُضِعَ لعدة معانٍ، منها: العين الباصرة، =

وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لَكِنَّ هَذَا صَحِيحٌ اتِّفَاقًا، وَأَيْضًا عَلَى تَقْدِيرِ الْوُقُوعِ يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ اسْتِعْمَالًا فِي أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَإِنْ وُجِدَ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّالِثُ ثَبَتَ الْمُدَّعَى لِأَنَّ الْوَضْعَ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى فَكُلُّ وَضْعٍ يُوجِبُ أَنَّ الْإِيرَادَ بِاللَّفْظِ إلَى هَذَا الْمَعْنَى بِالْمَوْضُوعِ لَهُ، وَيُوجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَعْنَى تَمَامَ الْمُرَادِ بِاللَّفْظِ فَاعْتِبَارُ كُلٍّ مِنْ الْمَوْضُوعَيْنِ يُنَافِي اعْتِبَارَ الْآخَرِ، وَمَنْ عَرَفَ سَبَبَ وُقُوعِ الِاشْتِرَاكِ[1] لَا يَخْفَى عَلَيْهِ امْتِنَاعُ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَيَيْنِ.

فَقَوْلُهُ: لَا نَعْلَمُ بِوَضْعٍ لِلْمَجْمُوعِ إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ إنَّمَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَيَيْنِ إذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلْمَجْمُوعِ، وَوَضْعُهُ لِلْمَجْمُوعِ مُنْتَفٍ أَمَّا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا كَمَا ذَكَرْنَا.

"وَلَا مَجَازًا[2] لِاسْتِلْزَامِهِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ" فَإِنَّ اللَّفْظَ إنْ اُسْتُعْمِلَ فِي أَكْثَرَ

وعين الماء، والجاسوس، والسلعة.

(١) ذكر العلماء لوجود المشترك في اللغة أسبابًا أهمها:

أ - اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيها، فقد تضع قبيلة لفظًا من الألفاظ لمعنى من المعاني، وتضعه قبيلة أخرى لمعنى آخر، وأخرى تضعه لمعنى ثالث، فيتعدَّد الوضع، وينقل إلينا اللفظ مستعملًا في هذه المعاني دون أن ينصَّ علماء اللغة على تعدد الوضع أو الواضع.

ب - قد يوضع اللفظ لمعنى، ثم يستعمَل في غيره مجازًا، ثم يشتهر استعمال المجازي، حتى يُنْسَى أنه معنى مجازي للفظ، فيُنْقَل إلينا على أنه موضوع للمعنيين الحقيقي والمجازي.

ج - أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنى مشترك بين المعنيين، فيصح إطلاق اللفظ على كليهما، ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطلاق اللفظ على كلا المعنيين، فيظنون أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظي.

د - أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنى في اللغة، ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى آخر.كلفظ "الصلاة": وُضِعَ لغةً للدعاء، ثم وُضِعَ في اصطلاح الشرع للعبادة المعروفة. علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ٢٩.

(٢) أي: كما قلنا بعدم استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد حقيقة، فكذلك لا يجوز استعماله في أكثر من معنى مجازا.

مِنْ مَعْنًى وَاحِدٍ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، وَالْمَجَازِيِّ مَعًا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ.(١)

"فَإِنْ قِيلَ(٢): ﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الْآيَةَ(٣) وَالصَّلَاةُ مِنْ اللهِ رَحْمَةٌ، وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ.

قُلْنَا(٤): لَا اشْتِرَاكَ لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ لِإِيجَابِ الِاقْتِدَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ اتِّحَادِ مَعْنَى الصَّلَاةِ مِنْ الْجَمِيعِ، لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوْصُوفِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ لَا بِحَسَبِ الْوَضْعِ"

اعْلَمْ أَنَّ الْمُجَوِّزِينَ(٥) تَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مِنْ اللهِ تَعَالَى رَحْمَةٌ، وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ، وَقَدْ أَوْرَدُوا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ قِبَلِنَا إِشْكَالًا فَاسِدًا، وَهُوَ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ فَإِنَّ الْفِعْلَ مُتَعَدِّدٌ بِتَعَدُّدِ الضَّمَائِرِ فَكَأَنَّهُ كَرَّرَ لَفْظَ يُصَلِّي.

وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا: بِأَنَّ التَّعَدُّدَ بِحَسَبِ الْمَعْنَى لَا بِحَسَبِ اللَّفْظِ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى هَذَا، وَهَذَا الْإِشْكَالُ مِنْ قِبَلِنَا فَاسِدٌ لِأَنَّا لَا نُجَوِّزُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، أَيْ: فِي صُورَةِ تَعَدُّدِ الضَّمَائِرِ أَيْضًا فَتَكُونُ الْآيَةُ مِنْ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ.(٦)

---

(١) لأن فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز.

(٢) اعتراض من قبل المجوزين عموم المشترك.

(٣) رقم ٥٦ من سورة الأحزاب.

(٤) أي: في الجواب على اعتراضكم.

(٥) هم الذين يقولون إذا تجرد اللفظ المشترك عن القرينة الصارفة إلى واحد من معنييه، وجب حمله على المعنيين، وهذا دليلهم الأول.

(٦) وهو عند عدم القرينة التي تعين المعنى المراد من المشترك بحيث ترجحه على غيره، فهل يصح في هذا الحال أن يراد من المشترك كل واحد من معنييه أو معانيه بإطلاق واحد، فيكون الحكم المتعلق به ثابتا لكل واحد منهما أم لا يصح ذلك ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين واحد من المعنيين أو المعاني ؟

وَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ لَنَا[١]: أَنَّ فِي الْآيَةِ لَمْ يُوجَدْ اسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى وَاحِدٍ، لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ لِإِيجَابِ اقْتِدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَمَلَائِكَتِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَلَا بُدَّ مِنْ اتِّحَادِ مَعْنَى الصَّلَاةِ مِنْ الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ: إنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْحَمُ النَّبِيَّ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا لَهُ لَكَانَ هَذَا الْكَلَامُ فِي غَايَةِ الرَّكَاكَةِ[٢] فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اتِّحَادِ مَعْنَى الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مَعْنًى حَقِيقِيًّا أَوْ مَعْنًى مَجَازِيًّا.

أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَهُوَ الدُّعَاءُ[٣] فَالْمُرَادُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ تَعَالَى يَدْعُو ذَاتَهُ بِإِيصَالِ الْخَيْرِ إلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثُمَّ مِنْ لَوَازِمِ هَذَا الدُّعَاءِ الرَّحْمَةُ فَالَّذِي قَالَ: إنَّ الصَّلَاةَ مِنْ اللهِ تَعَالَى رَحْمَةٌ فَقَدْ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى لَا أَنَّ الصَّلَاةَ وُضِعَتْ لِلرَّحْمَةِ كَمَا ذَكَرَ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾[٤] أَنَّ الْمَحَبَّةَ مِنْ اللهِ إيصَالُ الثَّوَابِ، وَمِنْ الْعَبْدِ طَاعَةٌ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَحَبَّةَ مُشْتَرَكَةٌ مِنْ حَيْثُ الْمَوْضُوعُ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَحَبَّةِ لَازِمَهَا، وَاللَّازِمُ مِنْ اللهِ تَعَالَى ذَلِكَ، وَمِنْ الْعَبْدِ هَذَا.

وَأَمَّا الْمَجَازِيُّ فَكَإِرَادَةِ الْخَيْرِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا يَلِيقُ بِهَذَا الْمَقَامِ ثُمَّ إنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لِأَجْلِ اخْتِلَافِ الْمَوْصُوفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْ بَابِ الِاشْتِرَاكِ بِحَسَبِ الْوَضْعِ وَلَمَّا بَيَّنُوا اخْتِلَافَ الْمَعْنَى بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ وَاحِدٌ لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَوْصُوفِ لَا أَنَّ مَعْنَاهُ مُخْتَلِفٌ وَضْعًا[٥]، .....

---

(١) أي للحنفية القائلين إن المشترك لا عموم له.

(٢) الرَكاكَة: مصدر ركَّ، و في أُسْلوبِهِ رَكاكَةٌ: ضَعْفٌ وَعَدَمُ اِتِّساقٍ.
الرُّكاكةُ: الرجل يستضعفه النساء فلا يَهَبْنَه، و الرُّكاكةُ: الذي لا يغار على أهله
ركَّ الأسلوبُ: (بلاغة) سَخُف لفظُه وضعُف لغة ركيكة: ليست سليمة البناء، ضعيفة

(٣) هذا معنى الصلاة الحقيقي في اللغة.

(٤) من الآية رقم ٥٤ سورة المائدة.

(٥) يوضحه الشيخ عبد العزيز البخاري في الكشف ١ / ٦٤، فيقول: " إن اللفظ بمنزلة الكسوة للمعاني، لا يجوز أن يكتسيها شخصان كل واحد بكمالها في زمان واحد، فكذا لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد =

وَهَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ تَفَرَّدْت بِهِ[١].

وَتَمَسَّكُوا- أَيْضًا[٢] - بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ﴾ الْآيَةَ[٣] حَيْثُ نَسَبَ السُّجُودَ إلَى الْعُقَلَاءِ، وَغَيْرِهِمْ كَالشَّجَرِ، وَالدَّوَابِّ فَمَا نُسِبَ إلَى غَيْرِ الْعُقَلَاءِ يُرَادُ بِهِ الِانْقِيَادُ[٤] لَا وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا نُسِبَ إلَى الْعُقَلَاءِ يُرَادُ بِهِ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ قَوْله تَعَالَى ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّجُودِ الْمَنْسُوبِ إلَى الْإِنْسَانِ هُوَ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الِانْقِيَادَ لَمَا قَالَ ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾؛ لِأَنَّ الِانْقِيَادَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ.

أَقُولُ[٥]: تَمَسُّكُهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ لَا يَتِمُّ؛ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالسُّجُودِ الِانْقِيَادُ فِي الْجَمِيعِ، وَمَا ذَكَرَ أَنَّ الِانْقِيَادَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا سِيَّمَا الْمُتَكَبِّرِينَ مِنْهُمْ لَا يَمَسُّهُمْ الِانْقِيَادُ أَصْلًا، وَأَيْضًا لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِالسُّجُودِ، وَضْعُ الرَّأْسِ عَلَى الْأَرْضِ فِي الْجَمِيعِ، وَلَا

على أحد مفهوميه بحيث يكون هو تمام معناه، ويدل على المفهوم الآخر كذلك أيضا في ذلك الزمان، نعم إنما يجوز ذلك لو كان كل واحد من مفهوميه جزء المعنى، فتكون دلالته على المجموع من حيث هو مجموع، وقد اتفقوا أنه ليس كذلك ".

(١) ذكر الشيخ عبد العزيز البخاري قولين آخرين في عموم المشترك، فقال: " وقيل: إنه يعم في النفي دون الإثبات، كالنكرة، والجامع أن كل واحد منهما يتناول واحدا من الجملة غير معين.
وقيل: لا يعم فيه أيضا لما ذكرنا، والجواب عن الاعتبار بالنكرة: أن عمومها في النفي إنما يثبت ضرورة صدق خبره لا بموجب اللفظ ". كشف الأسرار للبخاري ٦٥/١.

(٢) هذا هو الدليل الثاني للمجيزين عموم المشترك.

(٣) رقم ١٨ من سورة الحج.

(٤) الانقياد: لُغَة: الخضوع والذل. تَقول قدته فانقاد واستقاد لي - إِذا أَعْطَاك مقادته. وَفِي حَدِيث عَليّ: قُرَيْش قادة ذادة. أَي يقودون الجيوش. وَهُوَ جمع قَائِد.
وَالْمرَاد هُنَا: الانقياد التَّام للا إِلَه إِلَّا الله وَلما اقتضته ظَاهرا وَبَاطنا انقياداً منافياً للترك. وَيحصل الانقياد بِالْعَمَلِ بِمَا فَرْضه الله وَترك مَا حرمه والتزام ذَلِك؛ لِأَن الْإِسْلَام حَقِيقَة: أَن يسلم العَبْد بِقَلْبِه وجوارحه لله، وينقاد لَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَالطَّاعَة.لِسَان الْعَرَب مَادَّة قَود ج٣ ص١٨٤، والصحاح للجوهري مَادَّة قَود ج١ ص٥٢٥، مُخْتَصر العقيدة الإسلامية لمحمد جميل ص٥٨.

(٥) في الرد على دليلهم.

يَحْكُمُ بِاسْتِحَالَتِهِ مِنْ الْجَمَادَاتِ إِلَّا مَنْ يَحْكُمُ بِاسْتِحَالَةِ التَّسْبِيحِ مِنْ الْجَمَادَاتِ، وَالشَّهَادَةِ مِنْ الْجَوَارِحِ، وَالْأَعْضَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَنَّ مُحْكَمَ الْكِتَابِ نَاطِقٌ بِهَذَا[١]، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سَمِعَ تَسْبِيحَ الْحَصَا[٢] وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾[٣] يُحَقِّقُ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ حَقِيقَةُ التَّسْبِيحِ لَا الدَّلَالَةُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَفْقَهُونَ﴾ لَا يَلِيقُ بِهَذَا[٤] فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ وَضْعَ الرَّأْسِ خُضُوعًا لِلَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْجَمَادَاتِ، بَلْ هُوَ كَائِنٌ لَا يُنْكِرُهُ إلَّا مُنْكِرٌ خَوَارِقَ الْعَادَاتِ[٥].

---

(١) كما في قوله تعالى: (يَوْم تَشْهَد عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتهمْ وَأَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) الآية رقم٢٤ سورة النور، وقوله تعالى: (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) الآية رقم ٦٥ سورة يس.

(٢) حديث تسبيح الحصى في يد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه الطبراني في معجمه الأوسط، والبيهقي في السنن الصغرى، و الخلال في السنة، و ابن أبي عاصم في السنة، و الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي ذر الغفاري قال: إني لشاهد عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حلقة وفي يده حصى فسبحن في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر، سمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن إلى النبي فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي إلى عمر فسبحن في يده، وسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي إلى عثمان بن عفان فسبحن في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة وإسناده صحيح. ورواه البزار بإسنادين، قال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات، وفي بعضهم ضعف، وضعف الحديث النسائي والعراقي.

قال ابن حجر في الفتح: والذي أقول: إنها كلها مشتهرة عند الناس، وأما من حيث الرواية، فليست على حد سواء، فإن حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك، وأما تسبيح الحصى، فليست إلا هذه الطريق الواحدة، مع ضعفها، وأما تسليم الغزالة، فلم نجد له إسنادا، لا من وجه قوي، ولا من وجه ضعيف.

(٣) من الآية رقم ٤٤ سورة الإسراء.

(٤) أي: في الدَّلَالَةُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى.

(٥) العادات جمع ومفردها العادة وهي: حصول أمر وغلبته بين الناس، بأن يتكرر هذا الأمر بين جماعة حتى يصير عادة لهم.

ومعنى خرق العادة: أن يستطيع الشخص عمل الشيء غير المعتاد.

=

=
وخوارق العادات أنواع: فمنها ما يقع من الله للأنبياء تأييداً لدعوتهم، ويسمى بالمعجزة، فإن ظهر هذا الأمر قبل بعثة النبي فهو إرهاص، وإن ظهر على يد ظاهر الصلاح غير مقرون بدعوى النبوة فهو كرامة، وإن ظهر على يد من لم يعرف بالصلاح فمعونة، وإن ظهر على يد من لم يتبع النبي فإن جاء على حسب طلبه فاستدراج، وإن خالف طلبه فإهانة.

ينظر: شبه المنكرين لوقوع العادات وموقف الإسلام منها د/ علي حسن محمد ص ٥٦- ٥٧

وذكر العلماء أن خوارق العادات سبعة أقسام، أربعٌ منها للخير وثلاثٌ للشر:

فالأربع التي للخير هي:

أولاً: الإرهاصات التي تظهر عند ميلاد الأنبياء وفي صباهم، كتصدع إيوان كسرى، وخمود نار الفرس، وما شاهدته حليمة من الخوارق في صبا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وشق صدره، ونحوه فهذه أمور ليست من المعجزات، ولكنها من الإرهاصات فهي تدل على بعثته، فهو إذ ذاك لم يبعث بعد، وإنما بُعث على رأس أربعين سنة.

والنوع الثاني: هو المعجزات، وهي ما يظهر على يد الأنبياء عند التحدي عند تبليغ رسالات ربهم، كنزول الوحي، وكالمعراج والإسراء، وشق القمر ونحو ذلك، وكناقة صالح، وعصا موسى فهذا هو المعجزة وهي مختصة بالأنبياء.

القسم الثالث: ما يسمى بكرامات الأولياء، وهو ما يُكرم الله به من كان من أهل الطاعة والتقوى والإيمان مما يعينه على الطاعة، كقوة البدن بحيث يستطيع الإنسان الدوام على الوضوء والغسل، فهذا كرامة يكرم الله بها أولياءه، ومثل ذلك الحفاظ على الصف الأول أو على إجابة المنادي أو على الصلاة في الجماعة، أو على ختم القرآن في كل يوم وليلة مثلاً، أو الحفاظ على قيام الليل في طيلة السنة، فهذا كرامة يكرم الله بها من شاء من أوليائه وهي خارقة لعادة جمهور الناس، فهذا النوع يسمى الكرامات، وأغلبها لا يتجه إلى الدنيا إنما يتجه إلى أمور الآخرة، فالكرامات في أغلبها لا تتجه إلى أمور الدنيا كأن يجد الإنسان نقوداً أو سيارةً أو هاتفاً أو نحو ذلك فهذه أمور دنيوية تافهة، وإكرام الله تعالى للعباد يتعلق بأمور أكبر من هذا كإكرامه لأوليائه بما يعينهم على عبادته وطاعته وما يزيدهم إيماناً وخشية وتقوى.

النوع الرابع: هو ما يسمى بالعون، وهو ما يناله أواسط المسلمين ممن ليس مشهوراً بالطاعة ولا بالعبادة، فيقيض الله له أمراً خارقاً للعادة بسبب إيمانه، كمن نفرت منه راحلته بخلاء من الأرض فأمسكتها عليه شجرة، فهذا النوع مما يعين على أمور الدنيا ليس داخلاً في نطاق الكرامة، ولكنه من العون يعين الله بها عباده، فيقيض لهم ما يعينهم على أمور دنياهم مما هو خارق للعادة.

هذه الأربع للخير، أما الثلاث التي للشر فهي:

أولاً: ما يسمى بالإهانة، وهو ما يظهر من الخوارق على يد مدعي الرسالة الكاذب على خلاف دعواه، فمسيلمة الكذاب سمع أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على رأس صبي فلم يشب، بقي شعره أسود إلى أن مات وهو شيخ كبير، فمسح هو على رأس صبي فقرع، وسمع أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصق في بير
=

هذا ما وفقني الله إليه من تعليق على توضيح العلامة صدر الشريعة رَحِمَهُ ٱللَّهُ، نفع الله به كاتبه وقارئه وكل طالب علم، ، ،

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

دكتور / عبد النعيم محمد حمودة
مدينة أسيوط في الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم ١٤٣٩ هـ
الموافق الحادي عشر من شهر يونيو ٢٠١٨ م.

كانت ملحاً فصارت عذباً، فبصق هو في بير فيبست، فهذا النوع يسمى إهانة هو خارق للعادة فعلاً، هذا خارق للعادة لكنه إهانة لأنه ليس على الوجه المطلوب وهو خلاف الوجه الذي يطلبه الإنسان.

النوع الثاني من هذه الخوارق التي هي للشر: السحر، والسحر هو ما سبق تعريفه بقسميه، ما كان منه تخييلاً وما كان تأثيراً، فهذا يحصل به خرق للعادة، وهو للشر فهو كفر بصاحبه.

والنوع الثالث من الخوارق التي هي للشر: ما كان مما يسمى بالكهانة ومخالطة الجن، فالجن يخرقون العادة للإنسان فيسمعون الكلمة الواحدة من الغيب فيضيفون إليها تسعاً وتسعين كذبة، فيأتونه بمائة كلمة فيها كلمة واحدة صدق وتسعة وتسعون كذبة، فيخبر هو بما أخبروه به، فتارة يأتيه صادق وتارة يأتيه كاذب، كما قال صاف بن صياد لرسول الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما سأله كما في الصحيح، قال: "ماذا يأتيك يا صاف؟ "قال: يأتيني صادق وكاذب، قال: "اخسأ فلن تعدو قدرك"، فعرف النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنما يأتيه هو من الشيطان لأن ما كان من عند الله لا يكون فيه كاذب، لا بد أن يكون صادقاً، فقال: يأتيني صادق وكاذب فقال: "اخسأ فلن تعدو قدرك."

فإذن هذه هي خوارق العادة وأقسامها واضحة والتمييز بينها واضح، وإنما يشكل على بعض الناس ما يحصل لبعض الأولياء من الإخبار ببعض المغيبات وهم أهل استقامة وصلاح، وتارة يصدقون في ذلك وتارة يكذبون، والجواب عن هذا أنه يجب عليهم أن لا يخبروا بما اطلعوا عليه من ذلك، ويحرم عليهم الإخبار به، إذاأخبروا ببعضه فكان صادقاً فعلى أهل الإيمان أن لا يغتروا به وأن يعلموا أن هذا يحصل للصالح والطالح ويحصل للمؤمن وغيره، ولذلك سئل الإمام الجنيد رَحِمَهُ ٱللَّهُ فقيل له: "الولي هو الذي يطير في الهواء؟" قال: "الغراب يطير في الهواء وينقر الدبر"، قيل له: "أهو الذي يمشي على الماء؟" قال: "الحوت يمشي على الماء وتؤكل ميتته"، قيل: "أهو الذي يجمع بين المشرق والمغرب في آن واحد؟" قال: "إبليس يجمع بين المشرق والمغرب في آن واحد، وهو أخس خلق الله"، قيل: "فما الولي إذن؟" قال: "من استقام حاله على وفق ما جاء به رسول الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عند الله تعالى" فهذا هو الولي وهذه هي الولاية التي يحرص عليها هي ولاية الله.

هذه الحاشية منقولة عن موقع فضيلة الشيخ / الددو على شبكة الإنترنت.

والله أعلى وأعلم، وهو أعز وأكرم

فهرس الموضوعات

الموضـــــوع **الصفحة**

الدراسة الموضوعية..... ١٢
الوحدة الأولى مقدمات علم أصول الفقه..... ١٢
مقدمات علم أصول الفقه ١٣
تعريف علم أصول الفقه..... ١٥
موضـوع علم أصول الفقه ومسائله..... ٢٧
استمداد علم أصول الفقه..... ٣٠
أهمية علم أصول الفقه..... ٣٥
الغاية من دراسة علم الأصول..... ٣٧
نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه ٤١
تدوين علم أصول الفقه..... ٥٤
طرق التصنيف في علم أصول الفقه..... ٥٨
تعريف الحـكم الشرعي عند الأصوليين..... ٦٦
تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء ٦٧
أقسام الحكم الشرعي عند الأصوليين..... ٦٨
أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية ٦٩
أقسام الحكم الوضعي..... ٧٣
أركان الحكـم الشرعي..... ٧٥
الوحدة الثانية الأدلة الأصولية ٧٨
تعريف الأدلة:..... ٧٩
تقسيم الأدلة: ٨٠
الدليل الأول: القرآن الكريم..... ٨٢
تعريف القرآن: ٨٢
الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي..... ٨٥
مسمى القرآن..... ٨٦
القرآن الكريم أصل الأدلة..... ٨٨
إعجاز القرآن ٩٤
حفظ الله تعالى للقرآن ١٠١
أحكام القرآن الكريم..... ١٠٣
حجية القرآن الكريم..... ١٠٦
حجية القراءات القرآنية..... ١٠٨

لغة القرآن ١٠٩
أسئلة على الوحدة الثانية ١١٦
الوحدة الثالثة تقسيم اللفظ من حيث إفادته للمعنى ١١٧
التقسيم الأول تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ١٢٠
أولاً: المشـترك ١٢٠
حكم المشترك: ١٢٨
عموم المشترك: ١٣٠
أثر الاختلاف في المسألة ١٣٥
ثانياً: العـام ١٣٧
تعريف العام: ١٣٧
الفرق بين العام والمطلق: ١٣٨
ألفاظ العمـوم ١٣٨
أنوع الـعـام ١٤١
دلالة العـام ١٤٣
العمل بالعام قبل البحث عن مخصص ١٤٦
الخارج على جهة المدح أو الذم هل يقتضي العموم؟ ١٥٢
الفعل المثبَت إذا كان له جهات فهل هو عامٌّ في أقسامه؟ ١٥٥
أقل الجمع ١٦١
تخصيص العام ١٧٠
تقييد اللفظ العام بشرط أو استثناء أو صفة أو حكم ١٧٦
ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم، هل يقتضي التخصيص؟ ١٨٢
الغاية التي ينتهي إليها التخصيص ١٨٥
العام إذا خُصَّ بمعين، فهل يبقى حجة؟ ١٨٩
دخول النساء في خطاب الذكور ١٩٦
حكم العام الوارد على سبب خاص ٢٠٢
ثالثاً: الخاص ٢٠٩
الأوامر والنواهي ٢١٢
معاني صيغة الأمر ٢١٣
دلالة الأمر المطلق على الوجوب ٢١٥
المطلق والمقيد ٢٣٤
رابعاً: الجمع المنكر ٢٥١
تقسيم اللفظ من حيث استعماله في المعنى ٢٥٣
أولاً: الحقيقة والمجاز ٢٥٤

ثانياً: الصريح والكناية ٢٥٨
ثالثاً: المرتجل والمنقول ٢٥٩
الدراسة النصية ٢٦١
التعريف بصدر الشريعة رَحِمَهُ ٱللَّهُ ٢٦٤
أولاً: اسمه ونسبه: ٢٦٤
ثانياً: لقبه: ٢٦٥
ثالثاً: مولده: ٢٦٧
رابعاً: نشأته: ٢٦٧
خامسا: مكانته وثناء العلماء عليه: ٢٦٩
سادسًا: شيوخه: ٢٧٢
سابعًا: أقرانه: ٢٧٥
ثامنًا: تلاميذه: ٢٧٨
تاسعًا: مؤلفاته: ٢٧٩
عاشرا: وفاته: ٢٨١
المسألة الأولى: حكم الخاص ٢٨٣
(المسألة الثانية: حكم العام) ٢٩٢
(المسألة الثالثة: قصر العام) ٢٩٩
(المسألة الرابعة: ألفاظ العام) ٣١٢
(المسألة الخامسة: حكاية الفعل) ٣٣٥
(المسألة السابعة: حكم المطلق والمقيد) ٣٤٣
(المسألة الثامنة: حكم المشترك) ٣٥٣
فهرس الموضوعات ٣٦١